

KAZNENA DJELA PROTIV ČOVJEČNOSTI I LJUDSKOG DOSTOJANSTVA

- Glava IX.
- Najteža KD koja povređuju ne samo individualna pravna dobra, već i čovječnost kao skup univerzalnih ljudskih vrijednosti odnosno dostojanstvo cijelog ljudskog roda
- Sva KD iz ove glave obilježava krajnja nečovječnost
- KD blanketnog karaktera
- 4 kategorije:
 1. MEĐUNARDONI ZLOČINI- genocid, zločin agresije, zločin protiv čovječnosti, ratni zločin
 - Napad na temeljne vrijednosti međunarodne zajednice- mir, sigurnost i dobrobit
 - Krši pravila međunarodnog običajnog prava
 2. OSTALA KD PROZIV MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA- povreda pregovarača, zlouporaba međunarodnih znakova, neopravdana odgoda povratka ratnih zarobljenika, novačenje plaćenika
 3. MEĐUNARODNA KD U ŠIREM SMISLU- terorizam i s njim povezana kaznena djela (financiranje terorizma, javno poticanje, novačenje, obuka, terorističko udruženje, mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, ropstvo, trgovanje ljudima)
 - Djela koje su države propisale svojim kaznenim zakonima izvršavajući time obveze iz međunarodnih ugovora kojima su pristupile
 4. KAZNENA DJELA IZ PODRUČJA BIOMEDICINE I BIOETIKE- trgovanje dijelovima ljudskih tijela i ljudskim zamecima, kloniranje i promjena ljudskog genoma, zabrana miješanja ljudskih spolnih stanica sa životinjskim
 - Usmjerena na zaštitu dostojanstva i identiteta ljudske vrste

GENOCID

- ČLANAK 88.
 1. Tko s ciljem da potpuno ili djelomice uništi neku nacionalnu, etničku, rasnu ili vjersku skupinu kao takvu:
 1. ubija članove skupine,
 2. nanosi članovima skupine teške tjelesne ozljede ili im teško naruši zdravlje,
 3. stavlja skupinu u životne uvjete kojima je cilj dovesti do njezina potpuna ili djelomična uništenja,
 4. primjenjuje mjere kojima je cilj spriječiti rađanje unutar skupine, ili
 5. prisilno preseljava djecu u drugu skupinu,kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.
 2. Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko zapovijedi počinjenje genocida.
 3. Tko izravno i javno potiče na počinjenje genocida, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
- Najteži međunarodni zločin
- „ZLOČIN NAD ZLOČINIMA“ – žrtve nisu samo pojedinci već čitave skupine ljudi određene po nacionalnom, rasnom, vjerskom ili etničkom ključu
- Štiti pravo nacionalnih, rasnih, vjerskih i etničkih skupina na opstanak i razvoj
 - Štite se samo od fizičkog i biološkog uništenja, a ne i od kulturnog ili sociološkog
- Njihovo uništenje predstavlja gubitak za cijelo čovječanstvo
- GENOCID- poduzimanje određenih radnji protiv pripadnika neke nacionalne, rasne, vjerske ili etničke skupine kao takve s ciljem njenog potpunog ili djelomičnog uništenja
- Kao samostalno djelo razvio se tek nakon 2.svj.rata, donošenjem i stupanjem na snagu *Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju genocida* iz 1948.

- Genocid može biti počinjen kako u vrijeme rata, tako i u vrijeme mira te propisuje kažnjivost zavjere, tj. sporazuma usmjerenog na počinjenje genocida, neposrednog i javnog poticanja na genocid, pokušaj te sudioništvo u genocidu
- GENOCIDNA NAMJERA- počinitelj postupa s ciljem uništenja zaštićene skupine ili njenog dijela
 - Specijalna namjera predstavlja subjektivno obilježje KD
- Ciljno KD- ciljani dio skupine mora biti značajan
- Krajnji objekt djelovanja počinitelja je SKUPINA
- RADNJE POČINJENJA GENOCIDA:
 1. UBIJANJE ČLANOVA SKUPINE- najčešći modalitet, namjerno prouzročenje smrti pripadnika skupine
 2. NANOŠENJE ČLANOVIMA SKUPINE TEŠKIH TJELESNIH OZLJEDA ILI TEŠKOG NARUŠAVANJE ZDRAVLJA
 - Nastale tjelesne i duševne ozljede moraju smanjiti mogućnost osobe da vodi normalan i konstruktivan život
 3. STAVLJANJE SKUPINE U ŽIVOTNE UVJETE KOJIMA JE CILJ DOVESTI DO NJEZINA POTPUNA ILI DJELOMIČNA UNIŠTENJA
 - „mjera spore smrti“ koje ne dovode izravno do smrti članova skupine, ali imaju za cilj njeno fizičko uništenje
 - Djelo je dovršeno već namjernim stavljanjem u destruktivne uvjete života
 4. PRIMJENA MJERA KOJIMA JE CILJ SPRIJEČITI RAĐANJE UNUTAR SKUPINE
 - Biološki genocid
 5. PRISILNO PRESELJENJE DJECE U DRUGU SKUPINU
 - Djeci se onemogućuje upoznavanje sa svojim jezikom, kulturom i običajima
 - Oduzimanjem djece uništava se buduća reproduktivna snaga skupine
- DOVRŠENO kada počinitelj poduzme neku od navedenih radnji prema više pripadnika skupine
 - Formalno dovršen već poduzimanjem jedne genocidne radnje protiv samo jednog pripadnika skupine ili samim izdavanjem zapovijedi
- POČINITELJ- onaj **tko poduzme** neku radnju i onaj **tko ju zapovijedi**
- UTRĐIVANJE NAMJERE UNIŠTENJA- restriktivno- izjave i radnje okrivljenika, opći kontekst počinjenja
 - Alternativno (tzv. kognitivno)- od počinitelja se ne traži postupanje s ciljem uništenja već svijest da će njegove radnje u međudjelovanju s radnjama drugih osoba imati za posljedicu uništenje skupine
- Odgovornost države za međunarodno protupravne čine

ZLOČIN AGRESIJE

- ČLANAK 89.
 1. Tko imajući stvarnu moć nadzirati ili upravljati političkim ili vojnim djelovanjem države, upotrijebi oružane snage jedne države protiv suvereniteta, teritorijalne cjelovitosti ili političke neovisnosti druge države ili na bilo koji drugi način protivan Povelji Ujedinjenih naroda ostvari čin agresije koji po svojim karakteristikama, težini i razmjeru predstavlja očito kršenje Povelje Ujedinjenih naroda, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.
 2. Tko sudjeluje u djelovanju oružanih snaga iz stavka 1. ovoga članka, kaznit će se kaznom zatvora od tri do petnaest godina.
 3. Tko izravno i javno potiče na zločin agresije, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
 4. ČINOM AGRESIJE iz stavka 1. ovoga članka, bez obzira na to je li prethodno objavljen rat ili ne, smatra se:
 1. invazija ili napad oružanih snaga jedne države na područje druge države, ili vojna okupacija, makar i privremena koja je posljedica takve invazije ili napada, ili pripajanje cijelog ili dijela područja druge države uz primjenu sile

2. bombardiranje od strane oružanih snaga jedne države područja druge države ili korištenje bilo kakvog oružja jedne države na području druge države,
 3. blokiranje luka ili obala jedne države oružanim snagama druge države,
 4. napad oružanih snaga jedne države na kopnene, pomorske i zračne snage druge države,
 5. korištenje oružanih snaga jedne države, koje su na području druge države uz njezinu suglasnost, u suprotnosti s uvjetima predviđenim njihovim sporazumom ili produljenje prisutnosti vojnih snaga na području druge države po prestanku sporazuma,
 6. davanje dozvole da područje koje je država stavila na raspolaganje drugoj državi ova koristi za agresiju protiv treće države,
 7. slanje od strane ili u ime države naoružanih bandi, grupa, paravojnih snaga ili plaćenika koji izvode oružane akcije protiv druge države koje po svojoj težini odgovaraju prethodno navedenim radnjama ili njezino značajno sudjelovanje u takvim akcijama.
- Štiti se međunarodni mir i sigurnost
 - „zločin protiv mira“
 - NAMJERNO KD
 - Da si postojala individualna kaznena odgovornost za zločin agresije potrebno je prethodno utvrditi da je počinjen kolektivni (državni) čin agresije
 - ČIN AGRESIJE- upotreba oružanih snaga jedne države protiv suvereniteta, teritorijalne cjelovitosti ili političke neovisnosti druge države
 - o Upotreba oružanih snaga na bilo koji drugi način protivan Povelji UN-a
 - o Mogu počiniti samo DRŽAVE
 - Zabranjeni su svi ratovi koji nisu obrambeni ili nisu u sklopu kolektivnih mjera UN-a
 - PREKRIVENA AGRESIJA- slanje od strane ili u ime države naoružanih bandi, grupa, paravojnih snaga ili plaćenika koji izvode oružane akcije protiv druge države
 - POČINITELJ: odgovara **izvršitelj** kao i onaj **tko zapovijedi**
 - Na subjektivnoj strani traži se NAMJERA
 - Kažnjivost javnog i izravnog poticanja na zločin agresije

ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI

- ČLANAK 90.
 1. Tko kršeći pravila međunarodnog prava u sklopu širokog ili sustavnog napada usmjerenog protiv civilnog stanovništva, uz znanje o tom napadu:
 1. ubije drugu osobu,
 2. radi istrebljenja nametne nekom civilnom stanovništvu životne uvjete kojima je cilj dovesti do njegova djelomičnog uništenja,
 3. stavi u ropstvo neku osobu tako da nad njom vrši pojedine ili sve ovlasti koje proizlaze iz prava vlasništva, uključujući vršenje takvih ovlasti u trgovini ljudima,
 4. protjeruje ili prisilno premješta druge osobe putem izгона ili drugih prisilnih mjera s područja na kome zakonito borave, a bez osnova predviđenih međunarodnim pravom,
 5. protupravno zatvori drugu osobu ili joj na drugi način protupravno oduzme slobodu,
 6. muči osobu kojoj je oduzeta sloboda ili je pod nadzorom okrivljenika tako da joj namjerno nanosi teške tjelesne ili duševne boli ili patnje, osim onih koje proizlaze, svojstvene su ili su slučajna posljedica zakonite kazne,
 7. siluje drugu osobu, drži je u spolnom ropstvu, prisiljava na prostituciju, nezakonito drži u zatočenju ženu koja je nasilno zatrudnjela kako bi se utjecalo na etnički sastav nekog stanovništva ili činile kakve druge teške povrede međunarodnog prava, drugoj osobi bez njezina pristanka i kada to nije opravdano medicinskim razlozima oduzme biološku reproduktivnu sposobnost ili nad njom izvrši neko drugo spolno nasilje usporedive težine,

8. progoni neku određivu skupinu ili zajednicu na političkoj, rasnoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj, vjerskoj, spolnoj ili drugoj osnovi koja se općenito prema međunarodnom pravu smatra nedopustivom, i to počini u vezi s bilo kojom radnjom opisanom u članku 88. do 91. ovoga Zakona tako da drugoj osobi zato što pripada određenoj skupini ili zajednici namjerno i u velikoj mjeri oduzme temeljna prava suprotno međunarodnom pravu,
9. uhititi, drži u zatočeništvu ili otme osobe u ime ili uz dopuštenje, potporu ili pristanak države ili političke organizacije, a nakon toga odbije priznati takvo oduzimanje slobode ili uskrati obavijesti o sudbini ili mjestu na kojem se osobe nalaze, s ciljem da im se uskrati pravna zaštita kroz dulje vremensko razdoblje,
10. u okviru institucionaliziranog režima sustavnog potlačivanja i dominacije jedne rasne skupine nad drugom rasnom skupinom ili skupinama i u namjeri održavanja takvog režima počini neko nečovječno djelo opisano u ovom članku ili djelo slično nekom od tih djela (zločin apartheida), ili
11. počini druga nečovječna djela kojima se namjerno uzrokuje teška patnja, teška tjelesna ozljeda ili teško narušenje zdravlja,

kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.

2. Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko zapovijedi neko od navedenih kaznenih djela.

- Štiti čovječanstvo kao takva
- Težinu i karakter međunarodnog zločina djelu daje usmjerenost protiv civilnog stanovništva
- NAPAD- višestruko činjenje pojedinih opisanih radnji izvršenja protiv civilnog stanovništva
 - o Dovoljno je da se radi o nekom obliku zlostavljanja i nasilja prema civilnom stanovništvu
 - o Prema Rimskom statutu potrebno je utvrditi i da se napad odvija na temelju ili u cilju državne politike ili politike neke organizacije
 - o Širok ili sustavan
 - o Velikog razmjera i veći broj žrtava
 - o Organiziran
 - o Usmjeren protiv civilnog stanovništva – PRIMERNI OBJEKT NAPADA
- NAMJERA- traži se od počinitelja i znanje o napadu
- POČINITELJ- **tko poduzme i tko ju zapovijedi**
 - o mora djelovati u sklopu napada, tj. radnje počinjenja moraju biti dio napada
 - o Diskriminatora namjera kod progona neke određive skupine ili zajednice
- RADNJE POČINJENJA:
 1. UBOJSTVO
 2. ISTREBLJENJE
 3. STAVLJANJE U ROPSTVO
 4. POTJERIVANJE ILI PRISILNO PREMJEŠTANJE
 5. POTUPRAVNO ZATVARANJE
 6. MUČENJE
 7. SILOVANJE I DRUGO SPOLNO NASILJE
 8. PROGON
 9. PRISILNO NESTAJANJE OSOBA
 10. ZLOČIN APARTHEIDA
 11. DRUGA NEČOVJEČNA DJELA
- Mogu biti počinjeni i u vrijeme mira
- CIVILI- sve osobe koje ne sudjeluju aktivno u neprijateljstvima

RATNI ZLOČIN

- ČLANAK 91.

1. Tko kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata, okupacije ili međunarodnog oružanog sukoba ili oružanog sukoba koji nema međunarodni značaj počinio neko od sljedećih teških kršenja protiv osoba ili imovine zaštićenih Ženevskim konvencijama od 12. kolovoza 1949.:
 1. ubojstvo,
 2. mučenje ili nečovječno postupanje, uključujući biološke pokuse,
 3. nanošenje velike patnje, teške tjelesne ozljede ili teškog narušenja zdravlja,
 4. nezakonito protjerivanje, premještaj ili nezakonito držanje zaštićene osobe u zatočeništvu,
 5. prisiljavanje ratnog zarobljenika ili druge zaštićene osobe na službu u postrojbama neprijateljske sile,
 6. uskraćivanje prava ratnom zarobljeniku ili drugoj zaštićenoj osobi na pravičan i redovan postupak,
 7. uzimanje talaca, ili
 8. opsežno uništavanje i oduzimanje imovine koje nije opravdano vojnom nuždom i koje je provedeno nezakonito i samovoljno,kaznit će se kaznom zatvora od najmanje pet godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.
2. Tko kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata, okupacije ili međunarodnog oružanog sukoba ili oružanog sukoba koji nema međunarodni značaj počinio druge teške povrede prava i običaja koji se primjenjuju u međunarodnom oružanom sukobu ili oružanom sukobu čiji značaj nije međunarodni, to jest bilo koje od sljedećih djela:
 1. usmjeravanje napada protiv civilnog stanovništva ili protiv pojedinih civila koji ne sudjeluju izravno u neprijateljstvima,
 2. usmjeravanje napada protiv civilnih objekata, odnosno objekata koji nisu vojni ciljevi,
 3. usmjeravanje napada protiv osoblja, uređaja, materijala, jedinica ili vozila uključenih u humanitarnu pomoć ili misiju održavanja mira sukladno Povelji Ujedinjenih naroda, tako dugo dok oni imaju pravo na zaštitu civila ili civilnih objekata prema odredbama međunarodnog ratnog prava,
 4. pokretanje napada sa znanjem da će takav napad uzgredno dovesti do smrti ili ozljeda civila ili štete na civilnim objektima ili do teške, dugoročne i opsežne štete u prirodnom okolišu koja bi očito bila nerazmjerna u odnosu na očekivani konkretan i izravan vojni dobitak,
 5. napadanje ili bombardiranje, bilo kojim sredstvima, gradova, sela, naselja ili zgrada koje su nebranjene i ne predstavljaju vojne ciljeve,
 6. ubijanje ili ranjavanje borca koji se predao, nakon što je položio oružje ili ostao bez sredstava za borbu,
 7. nepravilna uporaba zastave primirja, zastave ili vojnog znakovlja i odore neprijatelja ili Ujedinjenih naroda, kao i posebnih znakova Ženevskih konvencija, zbog koje je došlo do pogibije ili teških ozljeda,
 8. premještanje, izravno ili posredno, dijelova vlastitog civilnog stanovništva na okupirano područje od strane okupatorske sile, ili deportacija ili premještaj čitavog stanovništva okupiranog područja ili jednog njegovog dijela, unutar toga područja ili izvan njega,
 9. usmjeravanje napada protiv zgrada posvećenih vjeri, obrazovanju, umjetnosti, znanosti ili humanitarnim svrhama, protiv povijesnih spomenika i kulturnih dobara, bolnica i mjesta na kojima se prikupljaju bolesni i ranjeni, pod uvjetom da nisu vojni ciljevi,
 10. podvrgavanje osoba koje su u vlasti protivničke strane tjelesnom sakaćenju, uzimanju tkiva ili organa za transplantaciju ili medicinskim ili znanstvenim pokusima bilo koje vrste koji nisu opravdani medicinskim, zubarskim ili bolničkim tretmanom osoba o kojima je riječ te koji se ne izvode u njihovom interesu, a dovode do smrti ili ozbiljne opasnosti po zdravlje takve osobe ili osoba,
 11. podmuklo ubijanje ili ranjavanje pripadnika neprijateljske nacije ili vojske,
 12. proglašavanje da se protivniku neće dati nikakva milost,

13. uništavanje ili oduzimanje neprijateljske imovine osim ako to izričito zahtijeva ratna nužda,
14. proglašenje prava i radnji državljana neprijateljske strane zabranjenim, suspendiranim ili nedopuštenim u sudskom postupku,
15. prisiljavanje državljana neprijateljske strane da sudjeluju u ratnim operacijama usmjerenim protiv vlastite zemlje čak i ako su bili u službi zaraćene strane prije početka rata,
16. pljačkanje gradova ili mjesta,
17. uporaba otrova ili otrovnog oružja,
18. uporaba otrovnih plinova, plinova zagušljivaca ili drugih plinova te svih sličnih tekućina, tvari ili naprava,
19. uporaba metaka koji se u ljudskom tijelu lako šire ili raspršuju,
20. uporaba oružja, projektila, materijala i načina ratovanja koji po svojoj prirodi nanose suvišne ozljede ili nepotrebne patnje ili kojima je svojstvo da protivno međunarodnom ratnom pravu ne razlikuju vojne i civilne ciljeve, ako je takvo oružje, projektili, materijal ili način ratovanja predmet sveobuhvatne zabrane,
21. skrnavljenje osobnog dostojanstva, posebice ponižavajući i degradirajući postupci, kolektivno kažnjavanje,
22. silovanje, spolno porobljavanje, prisiljavanje na prostituciju, trudnoću, sterilizaciju ili koji drugi oblik spolnog nasilja koji predstavlja tešku povredu Ženevskih konvencija,
23. iskorištavanje prisutnosti civila ili drugih zaštićenih osoba da se određena mjesta, područja ili vojne snage zaštite od vojnih operacija,
24. usmjeravanje napada na zgrade, materijal, medicinske jedinice i prijevozna sredstva te osoblje koje koristi posebne znakove Ženevskih konvencija sukladno međunarodnom pravu,
25. pribjegavanje izgladnjivanju civila kao načinu vođenja rata uskraćivanjem sredstava nužnih za opstanak, uključujući i otežavanje pristupa humanitarnoj pomoći, propisanoga Ženevskim konvencijama,
26. novačenje djece u nacionalne oružane snage ili oružane skupine odvojene od oružanih snaga države ili njihovo korištenje u aktivnom sudjelovanju u neprijateljstvima, ili
27. premještanje civilnog stanovništva zbog razloga povezanih uz sukob osim ako to traži sigurnost civila ili neizbježni vojni razlog,

kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine.

3. Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko djelo iz stavka 2. ovoga članka počini prema velikom broju ljudi ili na osobito okrutan ili podmukao način, iz koristoljublja ili drugih niskih pobuda.
4. Tko zapovijedi da se počini djelo iz stavka 1., 2. ili 3. ovoga članka kaznit će se kao da ga je sam počinio.

- RATNI ZLOČIN- teška povreda međunarodnog humanitarnog prava koja uz sebe veže individualnu kaznenu odgovornost prema međunarodnom pravu
 - o Može počiniti samo kršenjem pravila međunarodnog prava
 - o Počinjeno za vrijeme oružanog sukoba, rata ili vojne okupacije
 - o Mora postojati veza između oružanog sukoba i radnji za koje se počinitelj tereti
- POČINITELJ- **tko poduzme ili tko zapovijedi**
 - o mora postupati s **namjerom**
- 1899. i 1907.- *Haške konvencije i pravilnici* –tzv. Haško pravo
- 1949.- četiri *Ženevske konvencije*
- 1977.- dva *Dopunska Protokola*
- Da bi se radilo o dopuštenoj radnji u ratu, uporaba sile mora se temeljiti na načelima razmjernosti, (vojne) krajnje nužde i razlikovanju vojnih i civilnih objekata
- OBILJEŽJA:
 - o Povreda međunarodnog humanitarnog prava
 - o Za vrijeme rata i u vezi s oružanim sukobima, ratom ili vojničkom okupacijom

- Namjera
- OBJEKT ZAŠTITE: zaštićene osobe (ranjenici, bolesnici, brodolomci, ratni zarobljenici i civili) i imovina
- RADNJA POČINJENJA- od početka oružanog sukoba pa sve do prestanka neprijateljstava, tj. sve do zaključenja mira
- ORUŽANI SUKOB- postoji svugdje gdje se pribjeglo oružanoj sili između država ili produljenom nasilju između vlasti i organiziranih naoružanih grupa ili pak između takvih grupa unutar jedne države
 - Međunarodnog ili unutarnjeg karaktera
- RAT- samo jedan oblik oružanog sukoba koji podrazumijeva sudjelovanje i međusobno razračunavanje najmanje dviju država
- VOJNA OKUPACIJA- zauzimanje područja druge države, pri čemu nije nužno da postoji ikakav vojni otpor
- Lojalnost proizlazi iz etničke pripadnosti, a ne državljanstva

TERORIZAM

- ČLANAK 97.
 1. Tko s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva, ili prisiljavanja države ili međunarodne organizacije da što učini ili ne učini, ili ozbiljnog narušavanja ili uništavanja temeljnih ustavnih, političkih, gospodarskih ili društvenih struktura države ili međunarodne organizacije, počinu jedno od sljedećih djela koje može ozbiljno naštetiti državi ili međunarodnoj organizaciji:
 1. napade na život osobe koji mogu prouzročiti smrt,
 2. napade na tijelo drugoga,
 3. otmicu ili uzimanje talaca,
 4. uništenje državnih ili javnih objekata, prometnog sustava, infrastrukture uključujući i informacijske sustave, nepokretne platforme na epikontinentalnom pojasu, javnog mjesta ili privatne imovine koje može ugroziti živote ljudi ili prouzročiti znatnu gospodarsku štetu,
 5. otmicu zrakoplova, broda ili drugih sredstava javnog prijevoza ili prijevoza robe,
 6. izrada, posjedovanje, pribavljanje, prijevoz, opskrba ili uporaba oružja, eksploziva, nuklearnog, biološkog ili kemijskog oružja, kao i istraživanje i razvoj nuklearnog, biološkog ili kemijskog oružja,
 7. ispuštanje opasnih tvari ili prouzročenje požara, eksplozija ili poplava, čime se ugrožava život ljudi,
 8. ometanje ili obustava opskrbe vodom, električnom energijom ili drugim osnovnim prirodnim resursom, čime se ugrožava život ljudi, ili
 9. posjeduje ili koristi radioaktivne tvari ili izrađuje, posjeduje ili koristi uređaj za aktiviranje, raspršivanje ili emitiranje radioaktivnog materijala ili ionizirajućeg zračenja, koristi ili ošteti nuklearni objekt tako da dođe do ispuštanja ili opasnosti od ispuštanja radioaktivnog materijala, ili upotrebom sile ili prijetnje zahtijeva radioaktivni materijal, uređaj za aktiviranje, raspršivanje ili emitiranje radioaktivnog materijala ili nuklearni objekt,
 kaznit će se kaznom zatvora od tri do petnaest godina.
 2. Tko prijeti počinjenjem kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 3. Ako su kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka prouzročena velika razaranja ili je prouzročena smrt jedne ili više osoba, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina.
 4. Ako počinitelj prigodom počinjenja kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka s namjerom usmrti jednu ili više osoba, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.
- TERORIZAM- širenje straha putem različitih nasilnih metoda ili prijetnjom uporabe nasilja kako bi se ostvarili određeni politički (ideološki, vjerski) ciljevi
 - Neposredne žrtve i neposredni učinci isu konačni ciljevi već je njihovo stradanje instrumentalne naravi i nosi određenu političku poruku
 - Ugrožava ne samo život i imovinu pojedinca, već i svjetski poredak i zasade čovječnosti

- 1977.- *Europska konvencija o suzbijanju terorizma*
- 2005.- *Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju terorizma*
- 2002.- *Okvirna odluka 2002/475/PUP o borbi protiv terorizma*
- 2008.- *Okvirna odluka o izmjenama i dopunama Okvirne odluke o borbi protiv terorizma*
- konstitutivni element KD terorizma predstavlja CILJ TERORISTIČKOG DJELOVANJA
- 3 ALTERNATIVNA CILJA:
 1. cilj OZBILJNOG ZASTRAŠIVANJA STANOVNIŠTVA
 2. cilj PRISVAJANJA DRŽAVE ILI MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE DA ŠTO UČINI ILI NE UČINI
 3. cilj OZBILJNOG NARUŠAVANJA ILI UNIŠTAVANJA TEMELJNIH USTAVNIH, POLITIČKIH, GOSPODARSKIH ILI DRUŠTVNIH STRUKTURA DRŽAVE ILI MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE
- mogu ozbiljno naštetiti državi ili međunarodnoj organizaciji
- NAMJERNO KD- dostatno je da počinitelj postupa s neizravnom namjerom
- CILJNO KD
- KVALIFIKATORNI OBLICI:
 1. Dođe do velikih razaranja ili prouzročenja smrti jedne ili više osoba- nehaj
 2. s namjerom usmrti jednu ili više osoba
- ORGANIZIRANJE ILI VOĐENJE TERORISTIČKOG UDRUŽENJA- teži oblik
 - o FAKULTATIVNA UBLAŽAVANJE KAZNE- za člana ili organizatora udružena koji pravodobnim otkrivanjem spriječi počinjenje terorističkog KD
- FINANCIRANJE TERORIZMA- kažnjivo samo ako se sredstva prikupljaju ili daju s ciljem da se koriste ili znajući da će biti korištena za počinjenje terorističkih djela
- JAVNO POTICANJE NA TERORIZAM- kažnjivo je javo iznošenje ili pronošnje zamisli kojima se izravno ili neizravno potiče na počinjenje KD terorizma, financiranje terorizma, ali i nekih drugih djela koja se tipično povezuju s terorizmom
 - o Neizravnim poticanjem ne terorizam obuhvaćeno je ono što se često naziva i apologijom ili **glorifikacijom terorizma**
- NOVAČENJE ZA TERORIZAM- vrbovanje drugoga da se pridruži terorističkom udruženju
 - o Poticanje kao obliku sudionništva
 - o Kažnjivo čak i kada ostane neuspjelo
 - o Postupanje s namjerom
- OBUKA ZA TERORIZAM- KAŽNJIVO DAVANJE UPUTA o izradi i korištenju eksplozivnih naprava, vatrenog ili drugog oružja ili štetnih ili opasnih tvari ili o drugim specifičnim metodama ili tehnikama, znajući da se te vještine namjeravaju koristiti za počinjenje terorizma ili njegova financiranja
 - o Nije dovoljna neizravna namjera, potrebno je dokazati makar izravnu namjeru drugog stupnja
 - o Dovršeno je kada počinitelj pruži odgovarajuću obuku, nije potrebno da obučena osoba poćini KD

MUČENJE I DRUGO OKRUTNO, NELJUDSKO ILI PONIŽAVAJUĆE POSTUPANJE ILI KAŽNJAVANJE

- Članak 104.
 1. Službena osoba ili osoba koja na poticaj ili s izričitim ili prešutnim pristankom službene osobe ili druge osobe koja djeluje u svojstvu službene osobe prouzroći drugome tešku tjelesnu ili duševnu bol ili patnju da bi od njega ili druge osobe dobila obavijest ili priznanje, ili da bi ga kaznila za djelo što ga je poćinio ili je osumnjićen da ga je poćinio on ili neka druga osoba, ili da bi se on ili druga osoba zastrašila ili da bi se na njega ili drugu osobu izvršio pritisak, ili zbog bilo kojeg razloga utemeljenog na bilo kojem obliku diskriminacije, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

- Štiti se ljudsko dostojanstvo kao temeljno, neotuđivo i apsolutno ljudsko pravo
- Apsolutna narav zabrane mučenja i drugog okrutnog, neljudskog i ponižavajućeg postupanja proizlazi iz činjenice da se ova zabrana primjenjuje neovisno o ponašanju žrtve ili motivaciji vlasti
- Od zabrane mučenja nisu dopuštene nikakve iznimke
- POČINITELJ- može biti službena osoba ili osoba koja djeluje na poticaj ili s izričitim ili prešutnim pristankom službene osobe ili druge osobe koja djeluje u svojstvu službene osobe
- *Delictum communium*
- RADNJA POČINJENJA- sastoji se u prouzročenju drugome teške tjelesne ili duševne boli ili patnje pri tome počinitelj mora postupati s jednim od više propisanih ciljeva
- 3 ALTERNATIVNA CILJA:
 - a. DOBITI OBAVIJEST ILI PRIZNANJE od mučene ili neke druge osobe
 - b. KAZNITI OSOBU za djelo koje je počinila ili je osumnjičena da je počinila ili da ga je počinila neka druga osoba
 - c. ZASTRAŠITI ILI IZVRŠITI PRISTANAK na žrtvu ili neku drugu osobu
- Za postojanje samog djela nije važno o kojem se stupnju zlostavljanja radi, no ocjena o tome svako će utjecati na odmjeravanje kazne
- MUČENJE- namjerno neljudsko postupanje kojim se nanosi vrlo ozbiljna i okrutna patnja i predstavlja stupanj zlostavljanja najvećeg intenziteta
- NELJUDSKO POSTUPANJE- namjerno postupanje koje traje više sati odjednom i kojim se nanosi tjelesna ozljeda ili intenzivna fizička ili psihička patnja
- PONIŽAVAJUĆE POSTUPANJE- loše postupanje kojem je cilj kod žrtve izazvati osjećaj straha, tjeskobe, manje vrijednosti te koje je u stanju poniziti osobu i slomiti njen tjelesni ili duševni otpor ili dovesti žrtvu u stanje da postupi protivno svojoj volji ili savjesti
- S obzirom na cilj postupanja, potrebna je IZRAVNA NAMJERA (prvog stupnja)
- U pogledu objektivnih radnji počinitelja dovoljno je da je počinitelj svjestan kako svojim postupcima može drugome prouzročiti tešku tjelesnu ili duševnu bol ili patnju i da na to pristane- NEIZRAVNA NAMJERA

ROPSTVO

- ČLANAK 105.
 1. Tko kršeći pravila međunarodnog prava stavi drugog u ropski ili njemu sličan odnos ili ga drži u takvom odnosu, kupi, proda, preda ili posreduje u kupnji, prodaji ili predaji takve osobe ili potiče drugog da proda svoju slobodu ili slobodu osobe koju uzdržava ili se o njoj brine, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
 2. Tko prevozi ljude koji se nalaze u ropskom ili njemu sličnom odnosu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 3. Tko djelo iz stavka 1. i 2. počinu prema djetetu, kaznit će se kaznom zatvora od tri do petnaest godina.
- ROPSTVO- status ili stanje osobe nad kojom se izvršavaju pojedine ili sve ovlasti koje proizlaze iz prava vlasništva
- Djelo je koncipirano kao **blanketna dispozicija**
- MODALITETI:
 - STAVLJANJE U ROPSTVO ILI NJEMU SLIČAN ODNOS ILI DRŽANJE U TAKVOM ODNOSU
 - KUPNJA, PRODAJA, PREDAJA TE POSREDOVANJE
 - POTICANJE NA PRODAJU SLOBODE
- Djelo je DOVRŠENO stavljanjem osobe u ropski ili njemu sličan odnos
- NAMJERNO KD

TRGOVANJE LJUDIMA

- ČLANAK 106.

1. Tko uporabom sile ili prijetnje, obmanom, prijevarom, otmicom, zlouporabom ovlasti ili teškog položaja ili odnosa ovisnosti, davanjem ili primanjem novčane naknade ili druge koristi radi dobivanja pristanka osobe koja ima nadzor nad drugom osobom, ili na drugi način vrbuje, preveze, prevede, skriva ili prima osobu ili razmjenjuje ili prenosi nadzor nad osobom radi iskorištavanja njezinog rada putem prisilnog rada ili služenja, uspostavom ropstva ili njemu sličnog odnosa, ili radi njezinog iskorištavanja za prostituciju ili druge oblike spolnog iskorištavanja uključujući i pornografiju ili za sklapanje nedozvoljenog ili prisilnog braka, ili radi uzimanja dijelova njezinog tijela, ili radi njezinog korištenja u oružanim sukobima ili radi činjenja protupravne radnje, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
2. Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko vrbuje, preveze, prevede, skriva ili prima dijete, ili razmjenjuje ili prenosi nadzor nad djetetom radi iskorištavanja njegovog rada putem prisilnog rada ili služenja, uspostavom ropstva ili njemu sličnog odnosa, ili radi njegovog iskorištavanja za prostituciju ili druge oblike spolnog iskorištavanja uključujući i pornografiju ili za sklapanje nedozvoljenog ili prisilnog braka ili za nezakonito posvojenje, ili radi uzimanja dijelova njegovog tijela, ili radi njegovog korištenja u oružanim sukobima.
3. Ako je kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počinjeno prema djetetu, ili je kazneno djelo iz stavka 1. ili 2. ovoga članka počinila službena osoba u obavljanju svoje službe, ili je počinjeno u odnosu na veći broj osoba, ili je svjesno doveden u opasnost život jedne ili više osoba, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina.
4. Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko znajući da je osoba žrtva trgovanja ljudima koristi njezine usluge koje su rezultat jednog od oblika njezinog iskorištavanja navedenog u stavku 1. i 2. ovoga članka.
5. Tko s ciljem omogućavanja počinjenja djela iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka zadrži, oduzme, sakrije, ošteti ili uništi putnu ispravu ili ispravu o dokazivanju identiteta druge osobe, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
6. Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 5. ovoga članka počinitelj će se kazniti.
7. Pristanak na iskorištavanje same osobe na čiju štetu je trgovanje ljudima počinjeno bez utjecaja je na postojanje tog kaznenog djela.

- Služi zaštiti žrtava trgovanja ljudima

- Moderno oblik ropstva

- Utemeljeno na *Konvenciji Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima* iz 2005. te *Okvirnoj odluci Europske unije 2002/629/PUP o trgovanju ljudima* iz 2002 te na *Direktivi Europske unije 2011/36/EU o sprječavanju i borbi protiv trgovanja ljudima te zaštiti žrtava* iz 2011.

- *Protokol za sprječavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudima, posebno ženama i djecom*

- Trgovanje ljudima je povreda čl.4. EKLJP

- 3.KONSTITUTIVNA ELEMENTA:

1. RADNJA POČINJENJA- sastoji se u vrbovanju, prevoženju, skrivanju, primanju, razmjenjivanju ili prenošenju nadzora nad osobom koja je žrtva
2. SREDSTVO, TJ. NAČIN POČINJENJA- Počinitelj u pravilu koristi silu ili prijetnju, obmanu, prijevaru, otmicu, ili pak zlouporabljuje ovlasti ili teški položaj ili odnos ovisnosti odnosno daje ili prima novčanu naknadu ili druge koristi radi dobivanja pristanka osobe koja ima nadzor nad drugom osobom
3. CILJ DJELOVANJE, TJ. OBLIK ISKORIŠTAVANJA- počinitelj postupa radi iskorištavanja osobe
 - o Iskorištavanje rada osobe putem prisilnog rada ili služenja, uspostave ropstva ili njemu sličnog odnosa ili pak u spolnom iskorištavanju, uključujući prostituciju i pornografiju, no može se raditi i o drugim oblicima iskorištavanja kao što je sklapanje prisilnog ili nedozvoljenog braka, uzimanje dijelova tijela, prisiljavanja osobe da sudjeluje u oružanom sukobu ili pak da počinu neku protupravnu radnju

- Subjektivno obilježje djela
- Djelo je formalno dovršeno već samim poduzimanjem radnje na opisani način
- Dovršenje u materijalnom smislu dolazi tek kada počinitelj ostvari cilj za kojim je išao
- NAMJERNO KD
- Kada je žrtva dijete dovoljno je dokazati postojanje radnje počinjenja i cilja iskorištavanja, a nije potrebno sredstvo
- KVALIFICIRANI OBLIK DJELA:
 - Ako počinitelj ostvaruje radnju PREMA DJETETU s ciljem njegova iskorištavanja uz korištenje inkriminiranih sredstava
 - SLUŽEBENA OSOBA u obavljanju svoje službe
 - Ako se počini u odnosu na VEĆI BROJ ŽRTAVA
 - Ako se prilikom trgovanja ljudima DOVEDE U OPASNOST ŽIVOT JEDNE ILI VIŠE OSOBA
- KORIŠTENJE USLUGAMA- kažnjivo samo ako je korisnik usluga znao da je osoba žrtva trgovanja ljudima
 - Izravna namjera
- Kažnjivost zadržavanja, oduzimanja, sakrivanja, oštećenja ili uništenja putne isprave ili druge isprave kojom se dokazuje identitet druge osobe ako se takva radnja poduzima s ciljem omogućavanja počinjenja trgovanja ljudima
- Pristanak na iskorištavanje osobe na čiju štetu je trgovanje ljudima počinjeno ne isključuje ni biće ni protupravnost ovog KD
- Žrtva nije kažnjiva

KAZNENA DJELA PROTIV ŽIVOTA I TIJELA

- zaštićena su najvažnija pravna dobra ustavnog poretka- život i tijelo čovjeka
- države imaju pozitivnu obvezu zaštititi živote ljudi koji se nalaze pod njihovom jurisdikcijom
- URH je 1990. ukinuo smrtnu kazni i izdvaja pravo na život kao temeljno pravo
 - o Svako ljudsko biće ima pravo na život- čl.21.
- OBJEKT RADNJE- **čovjek**
 - o Čovjekom se smatra svako živo biće rođeno od žene bez obzira na zdravstveno stanje i mentalne sposobnosti
- ZAVRŠETAK ŽIVOTA: prestankom cerebralne funkcije odnosno rada mozga i to bez obzira jesu li neke druge životne funkcije očuvane
- POČETAK ŽIVOTA: plod uživa kaznenopravnu zaštitu od početka poroda odnosno od trenutka kada su započeli trudovi i od tada se on smatra čovjekom u kaznenopravnom smislu
 - o porod ne mora biti dovršen, dijete mora biti živo rođeno, no ne mora biti sposobno za život
- Kaznenim djelima protiv tjelesne cjelovitosti narušava se tjelesna cjelovitost čovjeka, međutim povrede tjelesnog integriteta moguće su i bez da je nastupila tjelesna ozljeda. U tom se slučaju radi o nasilju, tj. fizičkom napadu koji je supsidijaran kaznenim djelima tjelesnog ozljeđivanja.

UBOJSTVO

- ČLANAK 110.
 1. Tko ubije drugoga, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina.
- Jedno od najtežih djela iz kataloga inkriminacija
- NAMJERNO KD
- MATERIJALNO KD
- KD ubojstva sastoji se u usmrćivanju drugoga
- OBJEKT RADNJE- čovjek čiji život uživa apsolutnu pravnu zaštitu
- RADNJA- sastoji se u namjernom prouzročenju smrti drugoga
 - o Uglavnom će se raditi o AKTIVNOJ RADNJI (komisivni delikt)
 - npr. pucanje iz vatrenog oružja
 - o ubojstvo je moguće počiniti i NEČINJENJEM
 - neće odgovarati svaka osoba već samo ona koja ima svojstvo garanta i koja je po toj osnovi dužna skrbiti za nepovredivost pravnog dobra
- KD ubojstva počinjeno je u vrijeme kada je počinitelj poduzeo radnju počinjenja ili ju propustio u slučaju nečinjena bez obzira kada je nastupila smrt žrtve
- Protok vremena od poduzimanja radnje do posljedice relevantan je zbog utvrđivanja uzročnosti (kauzaliteta), a do problema može doći ako je između radnje i posljedice proteklo duže vremensko razdoblje jer je moguće da se u kauzalnom tijeku pojave novi uzroci koji su *condicio sine qua non* za nastup posljedice
 - npr. žrtva u bolnici umre od posljedica trovanja
- Prema našem zakonodavstvu i praksi nastupanje posljedice je uvjet za kvalificiranje djela kao dovršenog ubojstva
- Posljedica mora nastupiti prije nego što je presuda postala pravomoćna jer će su u suprotnom raditi o presuđenoj stvari koju više ne bi bilo moguće osporavati niti u postupku po izvanrednim pravnim lijekovima.
- Ubojstvo je moguće počiniti SAMO SA NAMJEROM.
 - o Počinitelj mora biti svjestan da svojom radnjom usmrćuje drugoga i to hoće (izravna namjera prvog stupnja) odnosno da svojom radnjom može usmrtniti drugoga pa na to pristaje (neizravna namjera)
 - o Sud o oblicima namjere zaključuje iz okolnosti slučaja, sredstvu itd.

- Moguća je kombinacija različitih oblika namjere
 - *npr. počinitelj baca eksplozivnu napravu u skupinu ljudi pri čemu nastupa s ciljem usmrćenja točno određene osobe iz te skupine. Što bi značilo da on na tu osobu nastupa s izravnom namjerom prvog stupnja, a na sve ostale kolateralne žrtve s izravnom namjerom drugog stupnja.*
- Utvrđivanje oblika namjere nije od utjecaja na pravnu kvalifikaciju djela, ali je važno kod odmjeravanja kazne pa će izravna namjera biti strože tretirana od neizravne, a izravna namjera prvog stupnja strože od drugog stupnja
- POKUŠAJU- Ako počinitelj poduzme radnju počinjenja, a posljedica izostane
 - Ubojstvo može ostati u pokušaju zbog nedovoljne vještine počinitelja, djelovanja žrtve, trećih osoba i sl.
- NEPRIKLADNI POKUŠAJ- Sredstvo počinjenja nije prikladno da prouzroči posljedicu na objektu radnje
 - počinitelj pod zakonom propisanim uvjetima može biti oslobođen od kazne
 - *npr. ako je pucao iz prazne puške*
- KVALIFICIRANI POKUŠAJ- počinitelj nije ostvario obilježje namjeravanog KD već nekog drugo KD
 - Drugo KD se uzima kao prolazni delikt međutim i kao otegotna okolnost kod odmjeravanja kazne
 - ne znači da će se pokušaj ubojstva uvijek uzimati kao kvalificirani pokušaj jer se o pokušaju ubojstva može raditi i kada žrtvi nije nanesena tjelesna ozljeda (npr. počinitelj puca u žrtvu i promaši)
- RAZGRANIČENJE UBOJSTVA OD TEŠKE TJELESNE OZLJEDE KVALIFICIRANE SMRĆU
 - posljedica je jednaka → smrt
 - razlikovanje se provodi na subjektivnoj strani
 - potrebno je utvrditi jeli počinitelj postupao s namjerom usmrćenja ili s namjerom tjelesnog ozljeđivanja uz postojanje nehajnog oblika krivnje u odnosu na posljedicu
- KD ubojstva je osnovni oblik oduzimanja života drugome, tj. opća odredba koja će s kaznenim djelima genocida, terorizma, ratnog zločina, teškog ubojstva biti u prividnom stjecađu po osnovi specijaliteta, što znači da će u takvim slučajevima djelo biti kvalificirano po nekoj od specijalnih odredbi a ne po čl. 110.

TEŠKO UBOJSTVO

- Članak 111.
 1. Kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora kaznit će se:
 1. tko drugoga ubije na okrutan ili podmukao način,
 2. tko ubije osobu posebno ranjivu zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće,
 3. tko ubije blisku osobu koju je već ranije zlostavljao,
 4. tko drugoga ubije iz koristoljublja, bezobzirne osvete, mržnje ili iz drugih niskih pobuda,
 5. tko drugoga ubije radi počinjenja ili prikrivanja drugog kaznenog djela,
 6. tko ubije službenu osobu u vezi s njezinim obavljanjem službene dužnosti.
- Kvalificirani oblik ubojstva
- ubojstvo počinjeno pod okolnostima koje ga čine teškim
- za teško ubojstvo propisana je i teža kazna (najmanje 10 god i dugotrajni zatvor)
- KVALIFIKATORNE OKOLNOSTI:
 1. NAČIN POČINJENJA
 - ubojstvo na okrutan ili podmukao način
 2. OBJEKT RADNJE
 - ubojstvo osobe posebno ranjive zbog dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće
 - ubojstvo bliske osobe koju je počinitelj već ranije zlostavljao

- ubojstvo službene osobe u vezi s njezinim obavljanjem službene dužnosti
3. POBUDE
- ubojstvo iz koristoljublja, bezobzirne osvete, mržnje ili drugih niskih pobuda
 - ubojstvo radi počinjenja ili prikrivanja drugog KD
- INTELEKTUALNA SASTAVNICA NAMJERE- uz svijest da se ubija druga osoba, mora obuhvatiti i SVIJEST O KVALIFIKATORNIM OKOLNOSTIMA
- Npr. onaj tko ubija drugoga na podmukao način, mora biti svjestan da postupa prikriveno odnosno himbeno i da zlorabi odnos povjerenja sa žrtvom
 - Ako nije svjestan tih okolnosti, raditi će se o zabludi o biću KD pa neće odgovarati za teško već za temeljni oblik ubojstva iz čl. 110
- Kvalifikatorne okolnosti koje ubojstvo čine teškim mogu se uzeti u obzir samo onom supočinitelju ili sudioniku kod kojeg postoje, jer se kvalifikatorne okolnosti kod teškog ubojstva smatraju posebnim osobnim okolnostima koje su neprenosive i ne uračunavaju se ostalim sudionicima odnosno supočiniteljima.
- STJECANJE KVALIFIKATORNIH OKOLNOSTI- Ako počinitelj KD ubojstva ostvari više kvalifikatornih okolnosti
- npr. *ubojstvo radi prikrivanja drugog KD počinjeno na okrutan način*
 - kazneno djelo će biti označeno po samo jednoj od tih okolnosti dok će se druge uzeti kao otegotne okolnosti prilikom odmjerenja kazne
 - Kazneno djelo bi trebalo označiti prema okolnosti koja je dominantna
 - Kod utvrđivanja dominantne okolnosti prednost bi trebalo dati okolnostima koje su subjektivne naravi (pobude)
- STJECANJE KVALIFIKATORNIH I PRIVILEGIRAJUĆIH OKOLNOSTI- Ako počinitelj svojom radnjom ostvari i kvalifikatorna i privilegirajuća obilježja
- npr. *osoba usmrti drugoga na mah na okrutan način*
 - ostvarila obilježja KD privilegirajućeg usmrćenja, ali na način koji to ubojstvo čini teškim, prednost treba dati privilegirajućoj okolnosti stoga u takvim slučajevima djelo će biti kvalificirano kao privilegirajuće uz mogućnost da se kvalifikatorna okolnost uzme u obzir kao otegotna okolnost prilikom odmjerenja kazne
1. UBOJSTVO NA OKRUTAN ILI PODMUKAO NAČIN
- okrutnost i podmuklost kao načini počinjenja KD ne moraju biti u konkretnom slučaju ostvareni kumulativno
 - o kvalificiranom obliku ubojstva će se raditi ako je ono počinjeno samo na okrutan ili samo na podmukao način
- a. KD UBOJSTVA NA OKRUTAN NAČIN
- OBJEKTIVNA SASTAVNICA- žrtvi se nanosi bolovi, patnje i muke koje po trajanju i jačini nadilaze one bolove, patnje i muke koje obično prate usmrćenje
 - SUBJEKTIVNA SASTAVNICA- svijest optuženika o mogućnosti nanošenja žrtvi takvih osobito teških bolova, patnji i muka, on takvo ponašanje želi ili barem na njega pristaje
 - muke, bolovi i patnje mogu biti psihičke i fizičke
 - najčešće se radi o nanošenju fizičkih bolova koji se nanose žrtvi prigodom usmrćenja
 - o ubojstvu na okrutan način raditi će se i kad se žrtvi nanose psihički bolovi, a to je slučaj kada je žrtva izložena intenzivnom osjećaju straha za vlastiti život
 - npr. *počinitelj priprema ubojstvo žrtve u njezinoj nazočnosti*
 - muke, bolovi i patnje moraju ne samo po intenzitetu već i po trajanju nadilaziti one koje inače prate usmrćenje, a nakon što je taj uvjet zadovoljen vremensko razdoblje kojem je žrtva bila izložena okrutnom postupanju počinitelja nije od utjecaja na pravnu kvalifikaciju djela pa će već i kratkotrajna izloženost takvom postupanju koja nadilazi obično ubojstvo značiti da je ubojstvo počinjeno na okrutan način

b. KD UBOJSTVA NA PODMUKAO NAČIN

- počinitelj postupao potajno, prikriveno i himbeno (prijetvorno)
- PODMUKLOST U OBJEKTIVNOM SMISLU- olakšava u znatnoj mjeri počinjenje i prikrivanje djela
- PODMUKLOST U SUBJEKTIVNOM SMISLU- ukazuje na negativna obilježja počinitelja
- dodatno obilježje ovog kvalifikatornog oblika je i ISKORIŠTAVANJE BESPOMOĆNOSTI ŽRTVE
- ZLOUPORABA POVJERENJA ŽRTVE- konstitutivni element od kojeg ovisi kvalifikacije podmuklost
 - Povjerenje se može namjerno stvarati radi ubojstva ili se u istu svrhu zloupotrebljava već postojeće povjerenje
 - Odnos povjerenja u pravilu postoji među članovima obitelji, bračnih drugova, prijatelja...
 - moguće je i da bez obzira na koji od tih odnosa između žrtve i počinitelja ne postoji odnos povjerenja
 - npr. *neće se raditi o ubojstvu počinjenom na podmukao način u primjeru optuženice koja je svog bivšeg supruga s kojim se silom prilike živjela u istoj kući ubila sjekirom dok je spavao*
- Pitanje kvalifikacije podmuklosti najčešće se javlja kod ubojstva žrtve na spavanju, ubojstva iz zasjede i tzv. iznenadnog ubojstva
 - kod sva 3 pojavna oblika treba utvrditi da je počinitelj zloupotrijebio povjerenje žrtve
- UBOJSTVO NA SPAVANJU- ograničava kvalifikaciju podmuklosti na bliske osobe, članove obitelji i bračne drugove, no nije isključeno niti kod ostalih osoba ako između počinitelja i žrtve postoji odnos povjerenja
 - a *contrario*, ubojstvo beskućnika koji spava na ulici neće biti ubojstvo na podmukao način, jer između počinitelja i žrtve ne postoji odnos povjerenja
- UBOJSTVO IZ ZASJEDE- potrebno je utvrditi da je počinitelj prethodnim radnjama zloupotrijebio povjerenje žrtve kako bi ju usmratio, osim toga prethodno poduzete radnje moraju ukazivati na subjektivnu sastavnicu odnosno himbenost počinitelja
- Iznenadno ubojstvo pucanjem u leđa oštećenika samo po sebi nije dovoljno da bude označeno kao ubojstvo na podmukao način, pojam podmuklost valja tumačiti restriktivno i uzeti da postoji samo ako uz sve ostalo počinitelj je i zlorabio povjerenje žrtve
- Podmuklost u postupanju često je u stjecaju s drugim kvalifikatornim okolnostima

2. UBOJSTVO OSOBE KOJA JE POSEBNO RANJIVA ZBOG NJEZINE DOBI, TEŽE TJELESNE ILI DUŠEVNE SMJETNJE ILI TRUDNOĆE

- Ono što osobe čini posebno ranjivima u smislu ove odredbe jest njihova ovisnost o drugima.
- Posebno ranjive osobe često su meta različitih napada s kriminalnim obilježjima s obzirom da je njihova sposobnost obraniti se značajno manja, a upravo to je razlog zbog kojih je zakonodavac, inkriminiranjem ove kvalifikatorne okolnosti, nastojao smanjiti rizik njihove viktimizacije
- a. DOB
 - DJECA
 - odnosi se na malu djecu koja su zbog svoje nemoći i ovisnosti o drugima, uvijek posebno ranjiva
 - ako se ne radi o malom djetetu, o posebnim će okolnostima ovisiti jeli ono u konkretnom slučaju posebno ranjivo
 - STARIJE OSOBE, premda će njihovu ranjivost sud morati utvrditi u svakom konkretnom slučaju
- b. TEŽE TJELESNE I DUŠEVNE SMETNJE
 - pod težim tjelesnim smetnjama može se smatrati npr. invalidnost
 - kod duševnih radi se o biopsihološkim temeljima neubrojivosti
 - duševna bolest, privremena duševna poremećenost, nedovoljni duševni razvitak ili neka druga teža duševna smetnja

c. TRUDNOĆA

- neće svako ubojstvo trudne žene biti kvalificirani oblik ubojstva, već samo ako je žrtva ženska osoba koja je posebno ranjiva zbog svoje trudnoće
 - posebno ranjiva je ona koja je npr. pod jakim duševnim opterećenjem zbog trudnoće
- počinitelj mora biti svjestan da je žrtva trudna jer će se u suprotnom raditi o zabludi o biću pa će postojati odgovornost za obično, a ne teško ubojstvo

3. UBOJSTVO BLISKE OSOBE KOJU JE POČINITELJ VEĆ RANIJE ZLOSTAVLJAO

- bliske osobe uz članove obitelji obuhvaćaju i bivšeg bračnog ili izvanbračnog druga ili istospolnog partnera i osobe koje žive u istom kućanstvu
- dodatni uvjet je da je počinitelj te osobe ranije zlostavljao, ali se ne traži da je za ranije zlostavljanje proveden postupak za kazneno djelo ili prekršaj kao niti da je za to počinitelj osuđen.
- zlostavljanje može biti fizičko ili psihičko, a sastoji se u hotimičnom izazivanju drugome tjelesne ili duševne boli većeg intenziteta
- *ratio legis* strožeg kažnjavanja ubojstva ranije zlostavljane osobe je u ostvarivanju generalne prevencije
- RAZGRANIČENJE UBOJSTVA BLISKE OSOBE OD UBOJSTVA OSOBE POSEBNO RANJIVE
 - ubojstvo bliske osobe je *lex specialis* u odnosu na ubojstvo posebno ranjivih osoba jer su gotovo bez iznimke zlostavljane osobe ujedno i posebno ranjive, a ranije zlostavljanje nije uvjet da bi neka osoba bila smatrana posebno ranjivom

4. UBOJSTVO IZ KORISTOLJUBLJA, BEZOBZIRNE OSVETE, MRŽNJE ILI IZ DRUGIH NISKIH POBUDA

- NISKE POBUDE- koristoljublje, bezobzirna osveta i mržnja
- pobude su pokretači ljudskog ponašanja, a u kaznenom pravu su relevantne i kao jedna od okolnosti koje sud uzima u obzir prilikom odmjeravanja kazne
- pobude mogu biti altruističke (pozitivne), ali i negativne

a. KORISTOLJUBLJE

- pobuda zbog koje počinitelj usmrćuje drugoga i time izražava njegovo nastojanje da pod svaku cijenu udovolji svojoj želji da ostvari neku korist
- uvijek se mora raditi o IMOVINSKOJ KORISTI
- počinitelj ignorira sve zahtjeve morala i obzir prema drugima, on ide za tim da pod svaku cijenu i bez ikakve osnove ostvari za sebe imovinsku korist, za njega cilj opravdava sredstvo, a to sredstvo za ostvarivanje imovinske koristi je ubojstvo druge osobe
- imovinska korist ne mora nužno biti neprikladna odnosno protupravna, a o koristoljublju će se raditi i kada počinitelj postupi s ciljem da spriječi umanjivanje imovine
- ako počinitelj u vrijeme ostvarivanja obilježja bića kaznenog djela ubojstva nije postupao iz koristoljublja već je namjera za ostvarivanje koristi formirana nakon što je ono počinjeno, neće se raditi o ubojstvu iz koristoljublja
- strogo osobna okolnost zbog koje zakon propisuje teže kažnjavanje
 - može se uzeti u obzir samo onom supočinitelju ili sudioniku kod kojeg je utvrđena

b. BEZOBZIRNA OSVETA

- osveta je reakcija kojom se zlo uzvraća za zlo, a dva zla nisu u razmjeru
- o bezobzirnosti se radi ukoliko je osveta usmjerena prema nevinim osobama, ako je u velikom nerazmjeru s povodom zbog kojeg se poduzima i ako je realizirana nakon nekog vremena od nastupanja povoda za osvetu

c. MRŽNJA

- ZLOČIN IZ MRŽNJE- kazneno djelo počinjeno zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, nacionalnog ili etničkog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe

- ako mržnja nije uzeta odnosno nije obilježje bića KD, onda se uzima kao otegotna okolnost
- mržnja je posljedica predrasuda i stereotipa o ljudima koji su po nekoj od navedenih osnova drugačiji/različiti
- NISKE POBUDE- predstavljaju bezobzirno zadovoljavanje vlastitih poriva pa zbog toga djelo trpi opću moralnu osudu i prijezir
 - U oštroj su suprotnosti s zahtjevima morala u društvu i to kad su u pitanju osobito važna socijalno etička vrednovanja i vrijednosti
- LJUBOMORA- neugodno čuvstvo strepnje prouzrokovano sumnjom u postojanje neke treće osobe koja nam oduzima sklonost voljene osobe ili zavist prema nekoj osobi, za koju smatramo da privlači veću sklonost okoline nego što imamo mi
 - Ljubomora nije niska pobuda ako dovodi do ubojstva zbog iznenadnog afekta, osobito ako je on izazvan teškim poniženjem
 - Može biti ako je dovela do planiranog i promišljenog ubojstva, tj. ako počinitelj ne pruža nikakav otpor svojim strastima i nagonima, nego dopušta da ga oni vode
- ubojstvu iz niskih pobuda radi se i ukoliko počinitelj usmrti osobu koja mu smeta u ostvarivanju nekih ciljeva npr. ubojstvo kolege na poslu radi lakšeg napredovanja

5. UBOJSTVO RADI POČINJENJA ILI PRIKRIVANJA DRUGOGA KAZNENOG DJELA

- oduzimanje života drugome kod ovog kvalificiranog oblika ubojstva u funkciji je počinjenja ili prikrivanja drugog KD
- nije od utjecaja tko je počinitelj drugog KD niti o kojem se KD radi
- kod ovog ubojstva, oduzimanje života drugome ima instrumentalni karakter jer se njime stvaraju pretpostavke za počinjenje kaznenog djela koje je počiniteljev krajnji cilj, ubojstvom drugoga on uklanja prepreke odnosno smetnje koje mu stoje na putu do realizacije njegove kriminalne namjere
- u slučaju da to drugo djelo radi kojeg je počinio ubojstvo, bude realizirano, raditi će se o stjecaju, međutim ne traži se da je KD zbog kojeg je počinjeno ubojstvo utvrđeno pravomoćnom sudskom presudom
- počinitelj postupa s niskom pobudom koja je zbog specifičnosti izdvojena u zasebnu kvalifikatornu okolnost, međutim, ta je okolnost *lex generalis* u odnosu na neku drugu nisku pobudu
 - npr. *koristoljublje, pa će tako onaj tko ubije drugoga radi počinjenja KD krađe uvijek odgovarati za ubojstvo iz koristoljublja, a ne za ubojstvo radi počinjenja ili prikrivanja drugog KD*
- kod ovog ubojstva najčešće se radi o tome da se počinitelj rješava oštećenika ili svjedoka kako ne bi bio otkriven ili uhićen
- okolnost da je počinitelj teškog ubojstva radi prikrivanja drugog KD počinio kazneno djelo koje je prikrivao, ne može se smatrati otegotnom
- počiniteljeva namjera može biti izravna ili neizravna, što znači da počinitelj tog KD mora htjeti ili barem pristati drugoga lišiti života, a pored toga kod takvog počinitelja mora biti ostvarena posebna pobuda/motiv

6. UBOJSTVO SLUŽBENE OSOBE U VEZI S NJEZINIM OBAVLJANJEM SLUŽBENE DUŽNOSTI

- povređuju se dva zaštitna objekta -ljudski život i nesmetano obavljanje službene dužnosti od strane službene osobe
- 1. OBJEKT RADNJE ODNOSNO ŽRTVA MORA IMATI SVOJSTVO SLUŽBENE OSOBE
 - SLUŽBENA OSOBA- državni dužnosnik ili službenik, dužnosnik ili službenik u jedinici lokalne i područne samouprave, nositelj pravosudne dužnosti, sudac porotnik, član Državnog sudbenog vijeća ili Državnog odvjetničkog vijeća, arbitrar i javni bilježnik. Osoba koja u EU, stranoj državi, međunarodnoj organizaciji koje je RH član, međunarodnom sudu ili arbitraži čiju sudbenost RH prihvata, obavlja dužnosti povjerene osobama koje se smatraju službenim osobama po hrvatskom unutarnjem pravu.

2. SLUŽBENA OSOBA MORA BITI UBIJENA U OBAVLJANJU NJEZINE SLUŽBENE DUŽNOSTI

- Ako počinitelj usmrti službenu osobu izvan radnog vremena odnosno izvan obavljanja službene dužnosti, neće se raditi o ovom KD, već o temeljnom obliku iz čl. 110.
- Namjera mora obuhvatiti i kvalifikatorna obilježja, tj. svijest i htjenje ili barem pristajanje da se ubije službena osoba u obavljanju dužnosti
- počinitelj mora biti svjestan da se radi o službenoj osobi i da poduzima radnju počinjenja tijekom obavljanja njezine službene dužnosti, međutim počinitelj ne mora postupati s pobudom da usmrti službenu osobu

USMRĆENJE

- ČLANAK 112.
 1. Tko usmrti drugoga doveden bez svoje krivnje njegovim napadom, teškim vrijeđanjem ili zlostavljanjem u stanje dugotrajne patnje, jake razdraženosti ili prepasti, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
 2. Majka koja usmrti svoje dijete pod utjecajem jakog duševnog opterećenja zbog trudnoće ili poroda, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 3. Tko usmrti drugoga na njegov izričit i ozbiljan zahtjev iz suosjećanja zbog njegovog teškog zdravstvenog stanja, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
- radi se o privilegiranim ubojstvima kod kojih je zakonodavac nekim okolnostima priznao status privilegirajućih zbog kojih je propisana blaža kazna
- KOD USMRĆENJA NA MAH- aktivna žrtva koja napadom, zlostavljanjem i teškim vrijeđanjem provocira počinitelja i doprinosi vlastitoj viktimizaciji
- KOD ČEDOMORSTVA- majka tijekom trudnoće i poroda pod utjecajem jakog duševnog opterećenja koje umanjuje njezinu krivnju
- KOD USMRĆENJA NA ZAHTJEV- počinitelj drugoga koji je u teškom zdravstvenom stanju, na njegov zahtjev, lišava života iz samilosti
- Zajedničko svim oblicima usmrćenja je da je krivnja počinitelja smanjena zbog određenih okolnosti pa je u skladu s tim reducirana i kazna, međutim namjera sa svim obilježjima mora postojati, ukoliko nema namjere ne postoji ni KD
- 1. USMRĆENJE NA MAH
 - najteže od svih usmrćenja
 - POČINITELJ- tko usmrti drugoga doveden bez svoje krivnje njegovim napadom, teškim vrijeđanjem ili zlostavljanjem u stanje dugotrajne patnje, jake razdraženosti ili prepasti
 - KAZNA- 1 do 10 godina
 - osnova za privilegiranje je provokacija žrtve koja se može sastojati u napadu, zlostavljanju ili teškom vrijeđanju
 - potrebno je utvrditi AKTIVNU ULOGU ŽRTVE jer je ona ta koja napada, teško vrijeđa ili zlostavlja
 - Između provokacije žrtve i postupka počinitelja mora postojati uzročna veza
 - 1. NAPAD- svako povređivanje ili ugrožavanje pravno zaštićenog dobra počinitelja koje potječe od žrtve
 - ne mora se raditi o napadu na život ili tijelo, već i na druga dobra počinitelja ili njemu bliske osobe
 - 2. ZLOSTAVLJANJE- hotimično izazivanje drugome tjelesne ili duševne boli većeg intenziteta
 - Ima svojstvo trajnosti, a može poprimiti različite oblike (tjelesno, psihičko, seksualno)
 - 3. TEŠKO VRIJEĐANJE- iznošenje negativnog vrijednosnog suda o drugoj osobi koje je počinjeno pod okolnostima koje vrijeđanje čine teškim
 - Radi se o povređivanju časti, dostojanstva, osjetljivosti, odnosno zadavanje teže duševne boli počinitelju koje u njemu izaziva opravdan revolt

- Vrijeđanje po svom intenzitetu mora biti teško, a može biti verbalno, simbolički i realno
- **posljedica aktivnog djelovanja žrtve mora biti dovođenje počinitelja u stanje jake razdraženosti ili prepasti, odnosno dugotrajne patnje**
- Jaka razdraženost i prepast su afekti. Radi se o emocijama snažnog intenziteta i kratkog trajanja, a karakterizira ih burna i intenzivna reakcija, praćena promjenama u radu srca, krvnom tlaku, disanju, radu probavnih i eliminatornih organa te endokrinih žlijezda, a često se javljaju i vanjske manifestacije poput nesuzdržanog plaća ili smijeha.
- Jaka razdraženost je izvanredno duševno stanje koje intenzivira agresivnost. Jaka prepast nije u tolikoj mjeri forenzički relevantna s obzirom da dovodi do slabljenja psihomotornih funkcija, povlačenja, straha itd.
- navedena afektivna stanja moraju biti jakog intenziteta, a razdraženost i prepast koje nisu jakog intenziteta mogu biti uzete kao olakotne okolnosti pri odmjeraivanju kazne
- utvrđivanje afektivnog stanja, predmet je psihijatrijskog vještačenja
- Stanje jake razdraženosti ili prepasti samo po sebi ne mora dovesti i do SMANJENE UBOJIVOSTI POČINITELJ
- Za ocjenu o razmjeru između provokacije i djela, potrebno je uzeti u obzir kako bi u toj situaciji reagirao prosječan čovjek
- Počinitelj u stanje jake razdraženosti ili prepasti mora biti doveden BEZ svoje krivnje
- napad, zlostavljanje i teško vrijeđanje žrtve mogu dovesti ne samo do afektivnih stanja već i do dugotrajne patnje, a riječ je o novosti kojom zakonodavac privilegira počinitelje koji su bili izloženi dugotrajnom zlostavljanju od strane žrtve pa su pod takvim okolnostima jake duševne opterećenosti, a zbog uvjerenja da ne mogu na drugi način zlostavljanju stati na kraj, odlučili usmrtniti zlostavljača iako se i ovdje traži neposredni povod u obliku napada, zlostavljanja ili teškog vrijeđanja, ali taj povod ne mora biti izražen u tolikoj mjeri
- NAMJERA- specifična jer počinitelj donosi odluku za počinjenje djela bez duljeg razmišljanja
 - Namjera na mah se manifestira kao neposredna reakcija na provokaciju žrtve, a radi se o situaciji tzv. kratkog spoja koju karakterizira impulzivno reagiranje počinitelja
 - S obzirom da stanje afekta traje prilično kratko da bi usmrćenje bilo kvalificirano po ovoj odredbi, radnja počinjenja u pravilu mora uslijediti ubrzo nakon napada, zlostavljanja ili teškog vrijeđanja od strane žrtve
 - Između provokacije i počiniteljeve radnje mora postojati kontinuitet, a samo iznimno može proći nešto više vremena pod uvjetom da je počinitelj još uvijek pod utjecajem izazvanog afekta
 - Namjera kod usmrćenja može biti izravna i neizravna
 - Počinitelj ne postupa uvijek s ciljem da drugome oduzme život, on poduzima radnju radi afektivnog rasterećenja pri čemu je dovoljno da pristaje na to da drugoga usmrti.
- RAZGRANIČENJE UBOJSTVA NA MAH I UBOJSTVA U PREKORAČENJU GRANICE NUŽNE OBRANE
 - kod obje postoji napad i stanje jake razdraženosti ili prepasti izazvane napadom
 - kod ubojstva u prekoračenju, uvijek se mora raditi o napadu, a provokacija se kod ubojstva na mah može sastojati i u zlostavljanju odnosno teškom vrijeđanju
 - kod ubojstva na mah se ne traži istodobnost između napada i reakcije, već je samo bitno da je do te reakcije došlo zbog napada od strane žrtve
 - kod nužne obrane počinitelj postupa s obrambenom voljom, koja ne postoji kod usmrćenja na mah
 - kod usmrćenja na mah aktivnost počinitelja nije u neposrednoj funkciji obrane i to joj nije izborni smisao, već je to samo neposredna reakcija na napad i smisao joj je u rasterećenju počinitelja od takvih afektivnih stanja
 - u situacijama u kojima činjenični opis sadržava elemente ubojstva u prekoračenju granica nužne obrane i elemente usmrćenja na mah, djelo se kvalificira kao usmrćenje na mah u prekoračenju granica nužne obrane

2. ČEDOMORSTVO

- privilegirano usmrćenje koje čini majka koja usmrti svoje dijete pod utjecajem jakog duševnog opterećenja zbog trudnoće ili poroda
 - posebno KD (*delictum proprium*) koje može počiniti samo majka prema svome djetetu i to samo ono koje je majka počinila pod utjecajem jakog duševnog opterećenja zbog trudnoće ili poroda
 - KAZNA: od 6 mjeseci do 3 godine
 - Pokušaj je kažnjiv
 - Obilježja bića KD mogu se razvrstati u 3 skupine: počinitelj, psihičko stanja i vrijeme počinjenja KD.
 1. POČINITELJ
 - MAJKA zbog čega je ono vlastoručno KD
 - jako duševno opterećenje je strogo osobna okolnost koja je neprenosiva na ostale sudionike
 - sve ostale osobe koje djeluju kao supočinitelji, poticatelji ili pomagatelji neće odgovarati za čedomorstvo već za teško ubojstvo posebno ranjive osobe s obzirom na dob, a djelo je privilegirano u odnosu na majku i kada ona postupa u svojstvu supočinitelja
 2. PSIHIČKO STANJE
 - djelo mora biti počinjeno pod utjecajem JAKO DUŠEVNOG OPTEREĆENJA ZBOG TRUDNOĆE ILI PORODA
 - jako duševno opterećenje se ne presumira niti je *a priori* isključeno već je njegovo postojanje potrebno utvrditi u svakom konkretnom slučaju
 - potrebno je utvrditi u postupku znatnu psihopatološku ili socijalnu uvjetovanost kao dominantne faktore zbog kojih je majka usmrtila svoje dijete
 - jako duševno opterećenje mora biti izazvano trudnoćom ili porodom, što ne znači nužno da je počiniteljica *tempore criminis* bila smanjeno ubrojiva, već ovisi o konkretnom slučaju i predmet je vještačenja, isto tako ukoliko se utvrdi da je opterećenje dovelo do smanjene ubrojivosti to se neće uzeti kao olakotna okolnost jer je nju zakonodavac već anticipirao privilegirajući ovo KD
 - jako duševno opterećenje može se manifestirati i kao postpartalna psihoza koja opet može dovesti i do stanja neubrojivosti u kojem slučaju počiniteljica neće odgovarati za ovo KD jer nema njezine krivnje
 3. VRIJEME POČINJENJA
 - vrlo restriktivno se tumači odredba o tome do kojeg se vremena može raditi o čedomorstvu, a nakon kojeg se radi o teškom ubojstvu
 - 24 h od poroda je gornja granica nakon koje se više ne radi o čedomorstvu već o teškom ubojstvu
 - s obzirom da jako duševno opterećenje može biti izazvano ne samo porodom već i trudnoćom, proizlazi da se o čedomorstvu kao privilegiranom usmrćenju radi i ako je majka odluku da ubije dijete donijela za vrijeme trudnoće
3. USMRĆENJE NA ZAHTEJEV
- zakonodavac privilegira usmrćenje osobe koja je zbog teškog zdravstvenog stanja izričito i ozbiljno zatražila od drugoga da ju usmrti pod uvjetom da je počinitelj tom zahtjevu udovoljio suosjećajući s njezinim teškim zdravstvenim stanjem
 - počinitelj djeluje protupravno i skrivljeno, no stupanj krivnje je reduciran kako zbog objektivnih okolnosti- zahtjev žrtve tako i zbog subjektivnih- suosjećanje
 - KAZNA: do 3 godine
 - ZAHTEJEV
 - osoba koju se usmrćuje mora dati izričit i ozbiljan zahtjev da ju se usmrti, a oba uvjeta moraju biti ispunjena kumulativno
 - mora biti UPUĆEN TOČNO ODREĐENOJ OSOBI
 - mora biti IZRIČIT, znači da se ne smije raditi o nekom općenitom očitovanju žrtve da ju se usmrti ako nastupe određene okolnosti (npr. *ako se teško razboli*)
 - NE MORA BITI PISAN, no ta okolnost može biti relevantna za dokazivanje izričitosti

- OPOZIV bez obzira na formu, kontekst i vrijeme isključuje postojanje zahtjeva za usmrćenje
- mora biti OZBILJAN što znači da će se raditi o ubojstvu, a ne o usmrćenju na zahtjev ako je dan u šali ili pretjerivanju
- osoba koja daje zahtjev mora biti SPOSOBNA ZA RASUĐIVANJE,
 - zahtjev neubrojive osobe neće smatrati ozbiljnim
 - ako je duševno bolesna osoba dala zahtjev u stanju u kojem je bila sposobna za rasuđivanje onda to može biti usmrćenje na zahtjev, a ne ubojstvo, a isto vrijedi i za osobu ovisnu o opojnim sredstvima s poremećajem osobnosti koja je *tempore criminis* bila ubrojiva s obzirom da se nalazila u stanju remisije
 - obilježje ozbiljnosti zahtjeva ne dostaje i kod djeteta i to osobito ako se radi o maloj djeci
- RADNJA POČINJENJA
 - način na koji je počinitelj ostvario obilježje bića ovog KD nije relevantan za postojanje privilegirajuće pravne kvalifikacije
- ZDRAVSTVENO STANJE OSOBE KOJU SE USMRĆUJE
 - počinitelj usmrćuje osobu koja se nalazi u teškom zdravstvenom stanju
 - počinitelj mora biti svjestan da se osoba koja od njega zahtjeva da ju usmrti nalazi u teškom zdravstvenom stanju
 - u slučaju kada nedostaje svijest o toj okolnosti, ne može postojati niti empatijska pobuda na strani počinitelja
 - postojanje teškog zdravstvenog stanja prosuđuje se od slučaja do slučaja, no kao svojevrsni orijentir može poslužiti sudska praksa i to u segmentu koji se odnosi na utvrđivanje olakotnih okolnosti i okolnosti relevantnih za odlučivanje povodom zahtjeva za izvanredno ublažavanje kazne
 - kao pomoćni kriterij za utvrđivanje teškog zdravstvenog stanja može poslužiti tumačenje kvalifikatornog obilježja teškog narušenja zdravlja kod osobito teške tjelesne ozljede, u tom slučaju će se o teškom zdravstvenom stanju raditi ako je ono trajno, pa će biti isključena neka akutna stanja
- NAMJERA
 - namjera mora obuhvatiti sva obilježja KD
 - svijest o postojanju ozbiljnog i izričitog zahtjeva žrtve
 - svijest o njezinom teškom zdravstvenom stanju
 - svijest da se drugoga usmrćuje
 - konstitutivno obilježje bića ovog KD je i pobuda radi koje počinitelj ostvaruje ovo KD
 - radi se o altruističkom motivu koji ide za pomaganjem osobi koja je u teškom zdravstvenom stanju
 - s obzirom da je zakonodavac tu pozitivnu empatijsku pobudu ugradio u biće KD, sud ju ne može uzeti u obzir prilikom odmjeravanja kazne jer bi to bilo u suprotnosti sa zabranom dvostrukog vrednovanja okolnosti relevantnih za odmjeravanje
 - ako u konkretnom slučaju počinitelj ne postupa s tom pobudom, neće se raditi o KD usmrćenja na zahtjev već o ubojstvu, a isto vrijedi i u situaciji kada žrtva nije u teškom zdravstvenom stanju, no u tom slučaju bi se izričit i ozbiljan zahtjev žrtve trebalo uzeti kao olakotnu okolnost prilikom odmjeravanja kazne

PROUZROČENJE SMRTI IZ NEHAJA

- ČLANAK 113.
 1. Tko prouzroči smrt drugoga iz nehaja, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
- SUPSIDIJARNO KD - postojati samo ako se u konkretnom slučaju ne radi o nekom drugom, težem KD
- Prouzročenje smrti iz nehaja razlikuje se od ubojstva, teškog ubojstva i usmrćenja na zahtjev po obliku krivnje
- Počinitelj ovog KD postupa iz nehaja u odnosu na radnju i posljedicu
- Kao i kod ubojstva i usmrćenja i ovdje je potrebno utvrditi uzročnu vezu između radnje i posljedice koja se sastoji

- u smrti druge osobe
- TIPIČNI SLUČAJEVI: nestručno rukovanje vatrenim oružjem, posljedica napada u kojem nisu ispunjena obilježja tjelesne ozljede, otklonjiva zabluda o okolnostima koje isključuju protupravnost, otklonjiva zabluda o biću KD
- moguće je i nečinjenjem, tj. nepoduzimanjem dužne radnje
 - o npr. dvije učiteljice koje su propustile nadzor nad učenicima za vrijeme kupanja u bazenu zbog kojih se učenik utopio
- RAZGRANIČENJE IZMEĐU NAMJERNE TEŠKE TJELESNE OZLJEDE S POSLJEDICOM SMRTI I PROUZROČENJE SMRTI IZ NEHAJA
 - o razgraničenje se provodi na subjektivnom planu
 - o kod tjelesne ozljede, u odnosu na nanošenje teške tjelesne ozljede postupa s namjerom, dok u odnosu na smrt postupa s nehajem, s druge strane kod prouzročenja čitav je kriminalni događaj obuhvaćen nehajem koji može biti svjesni i nesvjesni

SUDJELOVANJE U SAMOUBOJSTVU

- ČLANAK 114.
 1. Tko navede drugoga na samoubojstvo ili mu iz niskih pobuda pomogne u samoubojstvu pa ono bude počinjeno ili pokušano, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 2. Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počinji u odnosu na dijete koje je navršilo četrnaest godina ili osobu čija je sposobnost shvaćanja svog postupanja bitno smanjena, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina
- TEŽI OBLIK- samoubojstvo djeteta koje je navršilo 14g ili osobe čija je sposobnost shvaćanja svog postupanja bitno smanjena
- ako je objekt radnje dijete mlađe od 14g ili neubrojiva osoba, počinitelj će odgovarati za ubojstvo u svojstvu posrednog počinitelja
- Smisao propisivanja posebnog KD sudjelovanja u samoubojstvu je potreba za zaštitom ljudskog života pa i u onim situacijama u kojima je osoba donijela odluku da sama sebi oduzme život
- RADNJA POČINJENJA- sastoji se u navođenju drugoga ili pomaganju iz niskih pobuda u samoubojstvu
 - o NAVOĐENJE- valja tumačiti u smislu poticanja, stvaranje volje kod druge osobe da si oduzme život
 - gestama, riječima, konkludentnim radnjama
 - potrebno je utvrditi uzročnu vezu između navođenja i pokušnog ili počinjenog samoubojstva
 - o POMAGANJE- sastoji se u olakšavanju realizacije suicidalne namjere
 - za razliku od poticanja, pomagatelj poduzima određene radnje kojima osobi koja je odlučila sebi oduzeti život olakšava realizaciju tog nauma
 - može biti psihičko ili fizički
 - kažnjivo je samo ono koje je poduzeto iz niskih pobuda
- NAMJERA- mora obuhvatiti svijest počinitelja o tome da se druga osoba potiče na samoubojstvo ili joj se u tome pomaže
 - o Može biti izravna i neizravna, a nehaj je isključen
- RAZGRANIČENJE SUDJELOVANJA U SAMOUBOJSTVU S KD USMRĆENJA NA ZAHTJEV
 - o usmrćenje na zahtjev nije ništa drugo nego aktivno sudjelovanje u samoubojstvu druge osobe
 - o kod tog KD počinitelj ima vlast nad djelom, dok kod sudjelovanja u samoubojstvu nema

PROTUPRAVNI PREKID TRUDNOĆE

- ČLANAK 115.
 1. Tko protivno propisima o prekidu trudnoće, trudnoj osobi izvrši, potakne je ili joj pomogne izvršiti prekid trudnoće s njezinim pristankom, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

2. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka prouzročena smrt trudne osobe ili joj je zdravlje teško narušeno, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.
 3. Tko trudnoj osobi bez njezinog pristanka izvrši prekid trudnoće, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.
 4. Ako je kaznenim djelom iz stavka 3. ovoga članka prouzročena smrt trudne osobe ili joj je zdravlje teško narušeno, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina.
 5. Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka počinitelj će se kazniti.
- PREKID TRUDNOĆE- svako izbacivanje ili odvajanje čovječjeg ploda iz utrobe žene prije otpočinjanja prirodnog procesa rađanja
 - POBAČAJ U UŽEM SMISLU- izbacivanje ili odvajanje oplođenog jajašca do 28-og tjedna trudnoće
 - Da bi se radilo o KD prekid trudnoće mora biti PROTUPRAVAN, dakle izvršen protivno propisima o prekidu trudnoće
 - o zakonodavac je htio naglasiti da nije svaki prekid trudnoće protupravan već samo onaj koji je izvršen protivno propisima o prekidu trudnoće
 - o Propis koji to regulira je *Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece*
 - Prekid trudnoće je medicinski zahvat koji se može izvršiti do isteka 10 tjedana od začeća.
 - o zakonodavac prihvaća tzv. **sustav roka** koji definira vrijeme unutar kojeg je prekid dopušten
 - o iznimno i nakon isteka se može izvršiti samo ako su ispunjeni zakonom propisani uvjeti odnosno ako za to postoje određene indikacije, stoga se taj sustav naziva i **sustav indikacija**, a to je :
 - kad se na temelju medicinskih indikacija utvrdi da se na drugi način ne može spasiti život ili otkloniti narušeno zdravlje žene za vrijeme trudnoće, porođaja ili poslije porođaja
 - kad se na temelju medicinskih indikacija i saznanja medicinske znanosti može očekivati da će se dijete roditi s teškim prirođenim tjelesnim ili duševnim manama
 - društvene indikacije- kad je do začeća došlo u vezi s izvršenjem krivičnog djela silovanja, obljube nad nemoćnom osobom, obljube zloupotrebom položaja, obljube s djetetom ili rodoskvrnuća
 - o može se izvršiti samo po odobrenju komisije, a uz pristanak ili na zahtjev žene, a ne smije se izvršiti kad se utvrdi da bi morao teže narušiti zdravlje žene.
 - OBJEKT- trudna žena ne odgovara za počinjenje ovog KD iz čega proizlazi da je primarni zaštitni objekt- njezino zdravlje, a tek posredno dobro ploda
 - RADNJA POČINJENJA- sastoji se u izvršenju prekida trudnoće, poticanju ili pomaganju izvršenja prekida trudnoće, s pristankom trudne žene, a protivno propisima prekidu trudnoće
 - odgovornost za ovo KD postoji i bez obzira na neprikladnost objekta radnje (npr. *da je u vrijeme započetog prekida dijete već bilo mrtvo*), no u tom će se slučaju raditi o NEPRIKLADNOM POKUŠAJU
 - ako usred radnje upravljene na prekid trudnoće, dođe do rođenja djeteta koje nije sposobno za život, KD je dovršeno u trenutku kada dijete umre
 - pomaganje mora biti neposredno i to tako da se trudnoj ženi daju sredstva ili joj se neposredno pomaže pri izvršenju samopobačaja, a odvođenje trudne žene osobi koja će izvršiti nad njom prekid nije pomaganje već nekažnjiva pripremna radnja
 - KVALIFICIRANI OBLIK protupravnog prekida teži je oblik djela ako zbog prekida je prouzročena smrt ili je zdravlje teško narušeno, a radi se o odgovornosti za težu posljedicu
 - o kombinacija namjera + nehaj= preterintencionalitet.
 - Još teži oblik je ako je prekid izvršen bez odobrenja žene, a najteži ako je uz to i prouzročena smrt ili narušeno zdravlje.

SAKAĆENJE ŽENSKIH SPOLNIH ORGANA

- Članak 116.

1. Tko ženskoj osobi potpuno ili djelomično ukloni ili trajno promijeni vanjski spolni organ, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
2. Tko žensku osobu potakne ili joj pomogne da se podvrgne radnjama iz stavka 1. ovoga članka, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
3. Tko djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počini iz mržnje, prema djetetu ili bliskoj osobi, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.

- OBJEKT RADNJE- vanjski spolni organi žene i to velike usmine i male i klitoris
- RADNJA POČINJENJA- može se sastojati u eksciziji, infibulaciji ili bilo kojim drugim postupku kojim se djelomično uklanja ili trajno mijenja vanjski spolni organ
- KVALIFICIRANI OBLIK KD- počinjeno iz mržnje, prema djetetu ili bliskoj osobi

TJELESNE OZLJEDE

- Kazneni zakon propisuje kažnjivost ozljeđivanja druge osobe što znači da samoozljeđivanje nije kažnjivo već samo iznimno ako je počinjeno s posebnim ciljem.
- U utvrđivanju težine tjelesnih ozljeda sudu svojim nalazima i mišljenjima pomažu vještaci medicinske struke, a njihova je uloga vrlo značajna s obzirom da se npr. sudsko utvrđivanje trajne nesposobnosti za rad temelji na nalazu i mišljenju vještaka medicinske struke donesenom na osnovi saznanja i spoznaja suvremene medicinske znanosti
- Posebnost tjelesnih ozljeda je što se kazneni postupak NE POKREĆE uvijek po službenoj dužnosti nadležnog državnog odvjetnika, tako se za temeljni oblik tjelesne ozljede, kazneni postupak POKREĆE PRIVATNOM TUŽBOM
- 5 KD TJELESNIH OZLJEDA:
 1. TJELESNA OZLJEDA
 2. **TEŠKA** TJELESNA OZLJEDA
 3. **OSOBITO TEŠKA** TJELESNA OZLJEDA
 4. TJELESNA OZLJEDA **S POSLJEDICOM SMRTI**
 5. TJELESNA OZLJEDA **IZ NEHAJA**
- RAZGRANIČENJE IZMEĐU KD TJELESNIH OZLJEDA- provedeno je s obzirom na težinu posljedice odnosno intenzitet zadiranja u tjelesni integritet druge osobe i oblik krivnje
 - o npr. tjelesna ozljeda s posljedicom smrti primjer je preterintencionaliteta

1. TJELESNA OZLJEDA

- ČLANAK 117.
 1. Tko drugoga tjelesno ozlijedi ili mu naruši zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
 2. Tko djelo iz stavka 1. počini iz mržnje, prema bliskoj osobi ili prema osobi posebno ranjivoj zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, ili kao službena osoba u obavljanju službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 3. Kazneno djelo iz stavka 1. progoni se po privatnoj tužbi.
- RADNJA- sastoji se u tjelesnom ozljeđivanju odnosno narušenju zdravlja drugoga
- OZLJEDA- niz poremećaja koji mogu izazvati i prouzrokovati razni mehanički, kemijski, fizikalni i termički agensi čije je ranjavajuće djelovanje jače od otpora pojedinih tkiva organizma s kojim se ti agensi s određenim silama nago i nepredviđeno sukobljavaju
- zakon ne definira u čemu se sastoji tjelesno ozljeđivanje pa je sudovima ostavljeno određivanje pod kojim uvjetima će se neko ponašanje smatrati KD tjelesne ozljede, a zakon te uvjete određuje negativno pa će se o tjelesnoj ozljedi raditi ako nisu ispunjeni uvjeti za postojanje teške odnosno osobito teške tjelesne ozljede
- u praksi sudova tjelesnom ozljedom označene su ogrebotine, udarac u ramena, leđa i stražnjicu, modrice po prsima, rukama, leđima
- Neće svaki tjelesni kontakt ujedno biti i tjelesno ozljeđivanje jer postoje i takvi kontakti koji nisu tjelesne ozljede

ali mogu ispunjavati bića nekih drugih KD.

- Kazneni zakon **pojam zdravlja** tumači restriktivno kao odsustvo bolesti, pa će se u tom smislu narušenjem zdravlja smatrati prouzročenje bolesti ili pogoršavanje bolesnog stanja, a pritom se ne traži da su na tijelu žrtve stvoreni neki vidljivi tragovi.
- KVALIFIKATORNE OKOLNOSTI- niske pobude, objekt radnje i posebno svojstvo počinitelja
- S obzirom da hrvatski zakonodavac nije izrijekom propisao pod kojim uvjetima pristanak oštećenika isključuje protupravnost i kod tjelesne ozljede biti će relevantni kriteriji koji i inače vrijede kod utvrđivanja ovog razloga za isključenje protupravnosti, a glavi uvjet je da se radi o pravnom dobru kod kojeg autonomija pojedinca nadilazi društveni interes za zaštitom tog dobra.

2. TEŠKA TJELESNA OZLJEDA

- ČLANAK 118.
 1. Tko drugoga teško tjelesno ozlijedi ili mu teško naruši zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 2. Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počinio iz mržnje, prema bliskoj osobi ili prema osobi posebno ranjivoj zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, ili kao službena osoba u obavljanju službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.
- KD teška tjelesna ozljeda po svojoj težini nalazi se između tjelesne ozljede i osobito teške tjelesne ozljede.
- od tjelesne ozljede se razlikuje po većem intenzitetu zadiranja u tjelesni integritet oštećenika i po težini posljedice
- od osobito teške tjelesne ozljede se razlikuje što njome nije prouzročena konkretna opasnost za život ozlijeđenog niti je trajno oštećen ili uništen neki važan organ, nije prouzročena trajna iznakaženost i sl.
- Definicija teške tjelesne ozljede je negativna jer će se o ovom KD raditi samo ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za kvalifikaciju osobito teške tjelesne ozljede
- KVALIFICIRAN OBLIK- niske pobude, objekt radnje i posebno svojstvo počinitelja
- pokušaj je KAŽNJIV
- S obzirom da se za ovo KD kazneni postupak POKREĆE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, važno je utvrditi da li je u slučaju kad je prouzročena obična tjelesna ozljeda počinitelj postupao s namjerom nanošenja tjelesne ozljede ili teške tjelesne ozljede
- Kod tjelesnih ozljeda vrlo je teško utvrditi namjeru počinitelja, odnosno je li on namjeravao oštećeniku nanijeti običnu, tešku ili najtežu tjelesnu ozljedu, ali će se iz načina postupanja, smjera napada, stvarno ostvarene ozljede i drugih okolnosti biti moguće i potrebno zaključiti i o subjektivnoj strani
- Sredstvo počinjenja KD jedan je od uvjeta da se obična tjelesna ozljeda kvalificira kao pokušaj teške tjelesne ozljede (npr. *blago i plitko ubosti čovjeka nožem*)

3. OSOBITO TEŠKA TJELESNA OZLJEDA

- ČLANAK 119.
 1. Ako je kaznenim djelom iz članka 116. stavka 1. i 2. i članka 118. stavka 1. ovoga Zakona doveden u opasnost život ozlijeđenog, ili je uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljen koji važan dio njegova tijela ili koji važan organ, ili je prouzročena trajna nesposobnost za rad ozlijeđenog, ili trajno i teško narušenje njegova zdravlja, trajna iznakaženost ili trajna nesposobnost za reprodukciju, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.
 2. Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počinio iz mržnje, prema bliskoj osobi ili prema osobi posebno ranjivoj zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, ili kao službena osoba u obavljanju službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
 3. Tko neku od posljedica navedenih u stavku 1. ovoga članka prouzroči namjerno, kaznit će se kaznom zatvora od tri do dvanaest godina.

- Kod osobito teške tjelesne ozljede radi se o **težim posljedicama** koje su u vrijeme počinjenja kaznenog djela (sakaćenje spolnih organa ili teške tjelesne ozljede) bile obuhvaćene nehajem ili namjerom počinitelja
- TEŽE POSLJEDICE:
 - o dovođenje u opasnost život ozlijeđenog
 - o uništenje ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljenje kojeg važnog dijela tijela ili kojeg važnog organa ozlijeđene osobe
 - o prouzročenje trajne nesposobnosti za rad
 - o trajno i teško narušenje zdravlja ozlijeđenog
 - o trajna iznakaženost
 - o trajna nesposobnost za reprodukciju
- Ono po čemu se razlikuje ovo KD od tjelesne ozljede i teške tjelesne ozljede je to da su ove ozljede opasne po život, da su njima uništene ili trajno ili u znatnoj mjeri oslabljene funkcije važnih organa ili dijelova tijela oštećenika ili su po svojim obilježjima trajne
- u slučaju STJCAJA VIŠE TEŽIH POSLJEDICA, raditi će se o 1 KD, ali će stjecaj predstavljati otegotnu okolnost prilikom odmjeravanja kazne
- KVALIFICIRANI OBLIK- niske pobude, objekt radnje i posebno svojstvo počinitelja
- Kod tjelesnog ozljeđivanja s dovođenjem u opasnost života ozlijeđenog mora se **raditi o nastupanju konkretne opasnosti za život tj. izgledne vjerojatnosti nastupanja smrtne posljedice**, a za kvalifikaciju nije odlučno je li ova opasnost kasnije otklonjena
- RAZGRANIČENJE OSOBITO TEŠKE TJELESNE OZLJEDE S POSLJEDICOM DOVOĐENJA U OPASNOST ŽIVOTA OZLIJEĐENE OSOBE OD POKUŠAJA UBOJSTVA
 - o radi se na subjektivnom planu odnosno s obzirom na oblik krivnje počinitelja
 - o kad je teža posljedica obuhvaćena namjerom počinitelja ona mora obuhvatiti svijest o tome da se ugrožava život drugoga kao i pristajanje na to ugrožavanje, ali NE i pristajanje na smrt druge osobe jer se tada radi o pokušaju ubojstva s neizravnim namjerom
 - o s obzirom da u odnosu na smrt nije nastupao s namjerom, u slučaju da je uslijed tjelesnog ozljeđivanja žrtva ipak umrla, počinitelj ne bi odgovarao za ubojstvo već za tešku tjelesnu ozljedu s posljedicom smrti
- osobito teškoj tjelesnoj ozljedi radi se i ako je ozlijeđenoj osobi **uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljen važan dio tijela ili važni organ.**
- ORGAN- diferencirani dio ljudskog tijela, sastavljen od različitih tkiva, koji zadržava svoju strukturu, vaskularizaciju i sposobnost razvoja fizioloških funkcija uz značajnu razinu autonomnosti
- dijelovi tijela ili organi se smatraju važnim ako o njima ovisi nesmetano funkcioniranje ljudskog organizma kao cjeline, a od parnih organa važno je oko ili uho, a najmanji još uvijek važan dio tijela jest palac na ruci dok su svi drugi prsti manje važni dijelovi tijela
- važan dio tijela ili organ mora biti uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljen
- o uništenju će se raditi npr. u slučaju njegova odvajanja od tijela (amputacija) ili prouzročenja njegove trajne disfunkcije (npr. *zatajenje bubrega*)
- organ ili dio tijela koji je u znatnoj mjeri i trajno oslabljen je ako je oslabljena njegova funkcija
- PROUZROČENJE TRAJNE NESPOSOBNOSTI ZA RAD- postoji ako ozlijeđena osoba više nije u mogućnosti obavljati rad odnosno zanimanje koje je obavljala prije ozljeđivanja, to znači nemogućnost unaprijed utvrditi vrijeme kada će i da li će uopće ozlijeđeni biti opet sposoban za rad
- TEŠKO I TRAJNO NARUŠENJE ZDRAVLJA- postoji u situacijama u kojima žrtvi nije uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljen važan dio tijela ili važan organ
 - o Npr. *nagnječenje mozga koji dovodi do pojave epileptiformnih napada i posttraumatskih poremećaja govora*

- **TRAJNA IZNAKAŽENOST**- kao teža posljedica sastoji se u izobličjenjima vanjskog izgleda čovjeka koja već na prvi pogled pobuđuju gađenje i sažaljenje kod drugih osoba, a to se definira kao trajno i vidljivo mijenjanje estetskih i izražajnih crta koje utječu na to da se stvore nepovoljne promjene izgleda nekog vidljivog dijela tijela ožiljcima, naborima i sl.
 - o Mora se raditi o trajnoj iznakaženosti što znači da su isključene situacije u kojima je plastičnom operacijom ili na neki drugi način moguće otkloniti iznakaženost ozlijeđene osobe, a da to ne predstavlja poseban rizik za njezin život i zdravlje odnosno da ne postoje neke posebne zapreke za poduzimanje takvog zahvata
- **TRAJNA NESPOSOBNOST ZA REPRODUKCIJU**- kao kvalifikatorna okolnost postojati će kod svakog prouzročenja trajne nesposobnosti za reprodukciju bez obzira na spol osobe kod koje je ta nesposobnost prouzročena iako je ova kvalifikatorna okolnost u suštini nepotrebna jer se reproduktivni organi imaju smatrati važnim organima koji uživaju kaznenopravnu zaštitu i po osnovi te kvalifikatorne okolnosti

4. TEŠKA TJELESNA OZLJEDA S POSLJEDICOM SMRTI

- ČLANAK 120.
 1. Ako je počinjenjem kaznenog djela iz članka 116., članka 118. i članka 119. ovoga Zakona prouzročena smrt, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina.
- Kod teške tjelesne ozljede s posljedicom smrti radi se o odgovornosti za težu posljedicu koja *tempore criminis* mora biti obuhvaćena nehajem počinitelja (namjera + nehaj = preterintencionalitet)
- Teška tjelesna ozljeda mora biti uzrok nastupanja smrti ozlijeđene osobe, to ne znači da smrt mora biti izravna posljedica pa je moguće da će postojati i drugi uzroci nastupanja smrti (multikauzalitet)

5. TEŠKA TJELESNA OZLJEDA IZ NEHAJA

- ČLANAK 121.
 1. Tko djelo iz članka 118. počinji iz nehaja, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
 2. Tko djelo iz članka 119. ovoga Zakona počinji iz nehaja, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
- Kažnjivost samo za tešku tjelesnu ozljedu iz nehaja i osobito tešku tjelesnu ozljedu iz nehaja
- Nehajna teška i osobito teška tjelesna ozljeda propisana je i kod niza kaznenih djela kao teža posljedica. Tako će se npr. raditi o teškom KD protiv spolne slobode ako je KD spolnog odnošaja bez pristanka ili KD silovanja imalo za posljedicu tešku tjelesnu ozljedu silovane osobe, a u tom će slučaju KD kvalificirano težom posljedicom isključiti kvalifikaciju temeljnog KD počinjenog s namjerom i nehajne teške tjelesne ozljede (prividni stjecaj)

SUDJELOVANJE U TUČNJAVI

- ČLANAK 122.
 1. Tko sudjeluje u tučnjavi ili u napadu više osoba, ako su tučnjava ili napad imali za posljedicu smrt ili tešku tjelesnu ozljedu jedne ili više osoba, za samo takvo sudjelovanje, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 2. Tko organizira ili vodi grupu od tri ili više osoba koje sudjeluju u tučnjavi ili napadu iz stavka 1. ovoga članka ili organizira takvu tučnjavu ili napad, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.
 3. Nema kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka ako je osoba u tučnjavu uvučena bez svoje krivnje ili se samo branila ili je razdvajala druge sudionike u tučnjavi.
- sudjelovanje u tučnjavi bez posljedica je prekršaj kažnjiv po *Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira*
- teži oblik sudjelovanja u tučnjavi ili napadu više osoba koji su imali za posljedicu smrt ili tešku tjelesnu ozljedu jedne ili više osoba je kazneno djelo
- SUPSIDIJARNO KD za koje će počinitelj odgovarati samo ako nisu ispunjena obilježja težeg KD
- SPECIFIČNOST KD sudjelovanja u tučnjavi- **namjera koja obuhvaća samo ugrožavanje**
- OBJEKTIVNI UVJET KAŽNJIVOSTI- smrt ili teška tjelesna ozljeda jedne ili više osoba

- ne mora biti obuhvaćen počiniteljevom krivnjom
- ako je sudionik u tučnjavi ili napadu postupao skrivljeno u odnosu na posljedicu, bilo da je ona bila namjeravana ili obuhvaćena njegovim nehajem, neće odgovarati za sudjelovanje u tučnjavi već za KD povređivanja
- Osoba koja je teško tjelesno ozlijeđena ili usmrćena ne mora ujedno biti i sudionik, može se raditi o promatračima, slučajnim prolaznicima itd.
- za KD ne odgovara osoba koja je sudjelovala u tučnjavi i koja je jedina teško tjelesno ozlijeđena
- TUČNJAVA- fizički obračun između barem 3 osobe u kojem se sudionici međusobno napadaju
 - Za razliku od napadnutog koji ima pravo na nužnu obranu, sudionici ne postupaju s obrambenom voljom pa se s toga ne mogu opravdati da su postupali u nužnoj obrani i to bez obzira tko je tučnjavu započeo
- Napadač mora postupati s **namjerom ugrožavanja** jer će ako postupa s namjerom povređivanja, ovisno o posljedicu, odgovarati za KD koje je stvarno prouzročio (ubojstvo, teška tjelesna ozljeda i sl.)
- napad mora potjecati od strane više osoba, što znači dvije ili više osoba
- tučnjava mora predstavljati jednu cjelinu, tj. mora se raditi o jednom događaju stoga će biti irelevantno je li netko sudjelovao u tučnjavi prije ili upravo u trenutku kada je prouzročena posljedica
- TEŽI OBLIK KD postoji u odnosu na osobu koja **organizira ili vodi grupu ljudi** od 3 ili više osoba koje sudjeluju u tučnjavi ili napadu ili tko organizira takvu tučnjavu ili napad
 - organizator se kažnjava i kad sam ne sudjeluje u tučnjavi ili napadu, on ima vlast nad djelom i bitno doprinosi počinjenju KD
 - ako uz organizaciju organizator i sudjeluje u tučnjavi ili napadu, to će biti otegotna okolnost kod odmjeravanja kazne
 - potrebno je da je došlo do tučnjave ili napada, što znači da je samo organiziranje pripremna radnja s obzirom da je dogovor za počinjenje kažniv samo ako se radi o KD za koje je propisana kazna zatvora teža od 3 god što kod sudjelovanja u tučnjavi nije slučaj
- BIĆE KD je isključeno ako je osoba u tučnjavu uvučena bez svoje krivnje ili se samo branila ili je razdvajala druge sudionike u tučnjavi
 - ne može se smatrati pravim sudionikom jer na njezinoj strani ne postoji namjera ugrožavanja s kojom postupaju sudionici u tučnjavi
- IZAZIVANJE NEREDA I SUDJELOVANJE U TUČNJAVI
 - Radi se o participativnim KD kod kojih je suština neprava u sudjelovanju počinitelja u izazivanju opasnosti koje može dovesti do povređivanja pravnog dobra
 - Kod izazivanja nereda počinitelj je osoba koja sudjeluje u mnoštvu koje nasiljem prema drugim osobama ili starima ili prijetnjom da će počiniti nasilje ugrožava javni red ili potiče mnoštvo na nasilje
 - razlika je u namjeri
 - kod sudjelovanja u tučnjavi počinitelj postupa s namjerom ugrožavanja
 - kod izazivanja nereda radi se o sudjelovanju u nasilju koje može biti usmjereno

NEPRUŽANJE POMOĆI

- ČLANAK 123.
 1. Tko ne pruži pomoć osobi u životnoj opasnosti, iako je to mogao učiniti bez veće opasnosti za sebe ili drugoga, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
 2. Tko ne pruži pomoć osobi u opasnosti koju je sam prouzročio, iako je to mogao učiniti bez veće opasnosti za sebe ili drugoga, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
- Kazneno djelo ne pružanja pomoći ima 2 oblika:
 1. Nepružanje pomoći osobi u životnoj opasnosti
 2. Nepružanje pomoći osobi u opasnosti koju je počinitelj sam prouzročio

- KD ODBACIVANJA odnosno PROTIV SOLIDARNOSTI jer je obaveza pružanja pomoći drugome utkana u osnove zajedničkog života u društvenoj zajednici, a nepružanjem pomoći manifestira se ravnodušnost i nedostatak solidarnosti prema drugima što je ponašanje koje zaslužuje prijekor
- PRAVO KD NEČINJENJEM- može počiniti svatko (*delictum communium*)
 - o iscrpljuje u radnji što znači da nastupanje posljedice koja je izvan bića KD (npr. *smrt osobe kojoj nije pružena pomoć*) neće biti od utjecaja na postojanje ovog KD već eventualno okolnost relevantna kod odmjeravanja kazne kao otegotna
- ako osoba ima svojstvo garanta tada odgovara za nepravu KD nečinjenjem
- Počinitelj mora nastupati s NAMJEROM i biti svjestan okolnosti da se druga osoba nalazi u opasnosti (životnoj ili opasnosti koju je počinitelj sam prouzrokovao) i okolnosti da je toj osobi potrebna pomoć koju je počinitelj bio u mogućnosti pružiti
- TEMELJNI OBLIK KD- sastoji se u nepružanju pomoći osobi u životnoj opasnosti premda je počinitelj mogao pružiti pomoć
 - o Osoba kojoj je potrebna pomoć mora biti u životnoj opasnosti, a radi se o situacijama u kojima je netko neposredno ugrožen i u kojima toj osobi neposredno predstoji smrt.
- O nepružanju pomoći raditi će se samo ako je počinitelj mogao pružiti pomoć bez veće opasnosti za sebe ili drugoga, zato za ovo KD ne odgovara osoba npr. *koja ne pruži pomoć utopljeniku ako je i sama neplivač, ali će biti odgovorna ako je mogla pomoći na drugi način.*
- TEŽI OBLIK- radi se ako je osoba sama prouzročila opasnost pa nije pružila pomoć osobi koja se našla u toj opasnosti iako je to mogla učiniti bez veće opasnosti za sebe ili drugoga.
 - o ne traži da stanje bude opasno po život druge osobe, počinitelj je dužan otkloniti opasnost bez obzira kakva ta opasnost bila
- SPECIJALNO KD NEPRUŽANJA MEDICINSKE POMOĆI U HITNIM STANJIMA propisano je čl. 183.
 - o Za to KD odgovara doktor medicine, doktor dentalne medicine ili drugi zdravstveni radnik koji bez odgađanja ne pruži medicinsku pomoć osobi kojoj je takva pomoć potrebna zbog opasnosti od nastupanja trajne štetne posljedice po njezino zdravlje ili za njezin život

NAPUŠTANJE NEMOĆNE OSOBE

- ČLANAK 124.
 1. Tko nemoćnu osobu koja mu je povjerena ostavi bez pomoći u prilikama koje su opasne za njezin život ili zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
- SUPSIDIJARNO KD
- PRAVO KD NEČINJENJEM
- NEMOĆNA OSOBA- ona koja je ostavljena bez pomoći, što znači da nije u stanju vlastitom snagom ili dozivanjem u pomoć trećih osoba otkloniti opasnost po život ili zdravlje
 - o osoba mora biti nemoćna prije nego što ju je počinitelj napustio ili ostavio
- uvijek je u pitanju konkretna situacija
- ako je počinitelj skrivio opasnost, raditi će se o KD nepružanju pomoći.
- opasnost mora biti konkretna i odnositi se na život ili zdravlje
- Ako je bez pomoći ostavljen član obitelji raditi će se o KD ostavljanja u teškom položaju bliske osobe.

KAZNENA DJELA PROTIV PRIVATNOSTI

- Glava XIV.
- Zajednički zaštitni objekt je privatnost
- Privatnost obuhvaća fizički i psihički integritet pojedinca, spolni život, rod te spolnu orijentaciju, osobne podatke, ugled, ime i fotografije

NARUŠAVANJE NEPOVREDIVOSTI DOMA I POSLOVNOG PROSTORA

- ČLANAK 141.
 1. Tko neovlašteno prodre u tuđi dom ili poslovnom prostoru ili zatvoreni ili ograđeni prostor koji pripada tom domu ili poslovni prostor ili se na zahtjev ovlaštene osobe otuda ne udalji, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
 2. Ako kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini službena osoba u obavljanju službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 3. Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po prijedlogu.
- štiti se nepovredivost doma ili poslovnog prostora
 1. DOM
 - Pojam doma valja tumačiti ekstenzivno na način da se pruži zaštita svim prostorima koji se koriste u funkciji doma, a riječ je o vrlo različitim prostorima koji čak ne moraju biti niti nekretnine jer se domom mogu smatrati i stambene prikolice, brodske kabine pa i šatori
 - Osim na prostore koji se mogu smatrati domom kao takvim. zakonski tekst zaštitu proteže i na zatvorene ili ograđene prostore koji pripadaju domu, npr. drvarnice, praonice, smočnice te podrumi ako je riječ o prostorima koji su namijenjeni ili pripadajući za stanovanje
 - U kontekstu pretrage VSRH je istaknuo kako pri ocjeni da li neki stambeni prostor ima značenje doma, treba poći od konkretno utvrđenih činjenica u svakom pojedinom slučaju
 - Sporno je pitanje može li se nenaseljeni stan smatrati domom u smislu ove inkriminacije
 - Prema *Zakonu o najmu stanova*, stanom se smatra skup prostorija namijenjenih za stanovanje s prijeko potrebnim sporednim prostorijama koje čine zatvorenu građevinsku cjelinu i imaju poseban ulaz
 - Prema kz grupno pravno dobro koje se ovom glavom pa i ovim KD štiti je privatnost, a kada je riječ o nenaseljenom, praznom stanu, ne dolazi do povrede privatne domene pojedinca, međutim sama činjenica da stanar čak dulje vrijeme izbiva iz doma ne oduzima prostoru zaštitu od nepovredivosti, a domom se smatraju i prostori koje pojedinac koristi periodički poput kuća za odmor
 2. POSLOVNI PROSTOR
 - Poslovnim prostorom se smatraju poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto.
 - Pod poslovnom zgradom odnosno poslovnom prostorijom smatraju se zgrade i prostorije namijenjene obavljanju poslovne djelatnosti te prostori koji su pretežno namijenjeni obrtničkoj, znanstvenoj, umjetničkoj i sličnoj djelatnosti
 - Poslovni prostor koji uživa zaštitu u smislu ovog KD je i npr. zaključani ugostiteljski objekt u vlasništvu fizičke osobe.
 - Poslovni prostor također uživa zaštitu samo ako je u funkciji, činjenica da se npr. neki novoizgrađeni prostor prodaje kao poslovni prostor nije dovoljna kako bi mu se pružila zaštita u okviru ove inkriminacije
- Dom ili poslovni prostor odnosno prostori koji im pripadaju moraju biti tuđi
- Predmet kaznenopravne zaštite nije vlasništvo na domu, pa je tuđi stan i onaj koji je u posjedu neke druge osobe, no neposredni korisnik mora na zakoniti način doći u posjed doma, pa ne uživa zaštitu onaj tko je neovlašteno okupirao tuđi stan

- S tim u skladu ni ovlaštena osoba nije nužno vlasnik, to može biti najmoprimac čak i u odnosima s najmodavcem tj. vlasnikom stana
- PRODIRANJE- svako ulaženje unatoč izričitom protivljenju ovlaštene osobe
- NEUDALJAVANJE- odbijanje da se napusti stan tj. neovlašteno ostajanje u stanu
 - o Taj oblik djela podrazumijeva da je počinitelj ušao u dom ili drugi prostor s pristankom ovlaštene osobe
 - o Može se počiniti kako činjenjem tako i nečinjenjem.
 - o U slučaju kada ovlaštena osoba da svoju suglasnost drugoj osobi da uđe u njen dom, bit će isključeno biće djela jer ulazak neće biti neovlašten
- U praksi će kod ovog djela često biti isključena protupravnost i to kada osoba ulazi u tuđi dom bez suglasnosti ovlaštene osobe pa povređuje njeno pravo na privatnost, ali to čini na temelju zakonske ovlasti (kao što je ovlast na pretragu doma na temelju ZKP)
- Narušavanje nepovredivosti doma i poslovnog prostora može se počiniti samo s NAMJEROM
 - o Počiniteljeva namjera mora obuhvatiti ne samo činjenicu da ulazi u tuđi dom ili poslovni prostor već i to da to čini neovlašteno, bez dozvole odnosno unatoč protivljenju ovlaštene osobe, pritom za postojanje KD nisu odlučni motivi, oni samo mogu imati utjecaj kod odlučivanja o kaznenoj sankciji
- TRAJNO KAZNENO DJELO koje traje čitavo vrijeme neovlaštenog zadržavanja u tuđem domu pa je cijelo to vrijeme dopuštena nužna obrana, a zastara teče tek od prestanka protupravnog stanja
- Djelo je FORMALNO DOVRŠENO već neovlaštenim prodiranjem u tuđi dom/poslovni prostor odnosno neudaljavanjem na poziv
- Djelo može počiniti svatko, no ako ga počinu službena osoba u obavljanju službe ili javne ovlasti raditi će se o težem, kvalificiranom obliku.
 - o teži jer se njime povređuje i službena dužnost počinitelja ,a time i povjerenje koje građani imaju u službene osobe

NEOVLAŠTENO ZVUČNO SNIMANJE I PRISLUŠKIVANJE

- ČLANAK 143.
 1. Tko neovlašteno zvučno snimi nejavno izgovorene riječi drugoga ili tko posebnim napravama neovlašteno prisluškuje nejavno izgovorene riječi drugoga koje mu nisu namijenjene, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 2. Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko snimljene riječi iz stavka 1. uporabi ili učini dostupnim trećoj osobi ili tko prisluškivane riječi iz stavka 1. doslovce ili u bitnim crtama javno iznese.
 3. Ako kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počinu službena osoba u obavljanju službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 4. Nema kaznenog djela ako su radnje iz stavka 1. i 2. ovoga članka učinjene u javnom interesu ili drugom interesu koji je pretežniji od interesa zaštite privatnosti snimane ili prisluškivane osobe.
 5. Kaznena djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka progone se po prijedlogu.
 6. Snimke i posebne naprave kojima je počinjeno kazneno djelo iz ovoga članka će se oduzeti.
- zaštiti privatne sfere od takvih zadiranja služe dva KD: neovlašteno zvučno snimanje i prisluškivanje i neovlašteno slikovno snimanje jer tajnost osobnog i obiteljskog života obuhvaća i pravo čovjeka na slobodno komuniciranje s drugima kao i pravo biti zaštićen od pogleda javnosti
- KD neovlaštenog zvučnog snimanja i prisluškivanja može se počiniti na 4 načina:
 1. SNIMANJE TUĐIH IZGOVORENIH RIJEČI KOJE NISU NAMIJENJENE JAVNOSTI
 - o obuhvaća i slučaj kada počinitelj snima svoj razgovor s drugom osobom bez njezina znanja i ovlaštenja
 - o bitno je da riječi druge osobe nisu namijenjene javnosti iako se ne mora nužno raditi o KD jer u obzir dolaze razlozi isključenja protupravnosti npr. *snimanje prijetnje*
 2. PRISLUŠKIVANJE DUGOGA POSEBNIM NAPRAVAMA-o kakvim je posebnim napravama riječ nije

- navedeno
 - bitno je utvrditi da riječi prisluškivane osobe nisu namijenjene ni počinitelju ni javnosti
- 3. UPORABA TAKO DOBIVENIH SNIMKI ILI NJIHOVO DAVANJE DRUGIM OSOBAMA
 - počinitelj mora znati da su riječi neovlašteno zvučno snimljene
- 4. JAVNO IZNOŠENJE TUĐIH RIJEČI DOBIVENIH PRISLUŠKIVANJEM- tuđa izjava ne mora doslovce biti prenesena, dovoljno je da je iznesena u bitnim crtama, tj. da je iznesen njen osnovni sadržaj
 - počinitelj mora biti svjestan da je tuđa izjava dobivena neovlaštenim prisluškivanjem
- Djelo može počiniti svatko
- KVALIFICIRANI OBLIK- ako ga počini službena osoba u obavljanju službe ili javne ovlasti
 - Propisana kazna zatvora od 6mj. do 5 god
 - djelo je dakle NEPRAVO POSEBNO KD
- Snimanje odnosno prisluškivanje MORA biti NEOVLAŠTENO
- Kada snimana ili prisluškivana osoba dađe svoju suglasnost za snimanje odnosno prisluškivanje neće biti povrede njene privatnosti pa neće biti ostvarena bića KD.
- Nema KD ni kada su radnje neovlaštenog zvučnog snimanja ili prisluškivanja učinjene u javnom interesu ili drugom interesu koji je pretežniji od interesa zaštite privatnosti snimane ili prisluškivane osobe
 - **razlog isključenja protupravnosti zbog čijeg će postojanja unatoč tome što je došlo do povrede tuđe privatnosti presuda biti oslobađajuća**
 - Što je javni interes ili drugi interes kojeg valja smatrati pretežnijim valja procijeniti *in concreto*, vaganjem interesa u svakom pojedinom slučaju
- Protupravnost može biti isključena i na temelju općih odredaba kao što su one o krajnjoj nuždi ili nužnoj obrani, ali najčešće će se raditi o isključenju na temelju zakonite uporabe sredstva prisile od strane službene osobe koja postupi u skladu s odredbama ZKP-a, Zakona o policiji, Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH i drugim zakonima
- Svi oblici djela mogu se počiniti samo s NAMJEROM
- Počinitelj mora biti svjestan nepostojanja suglasnosti snimane/prisluškivane osobe kao i činjenice da izgovorene riječi nisu namijenjene javnosti, a kod prisluškivanja i da riječi nisu namijenjene njemu
- *Ratio* odredbe o oduzimanju snimki i naprava je sprečavanje novih potencijalnih povreda privatnosti daljnjim korištenjem takvih snimki

NEOVLAŠTENO SLIKOVNO SNIMANJE

- ČLANAK 144.
 1. Tko drugoga koji se nalazi u stanu ili prostoru posebno zaštićenom od pogleda neovlašteno slikovno snimi ili takvu snimku uporabi ili učini dostupnom trećoj osobi i na taj način povrijedi njegovu privatnost, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
 2. Ako kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini službena osoba u obavljanju službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 3. Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po prijedlogu.
 4. Snimke i posebne naprave kojima je počinjeno kazneno djelo iz ovoga članka će se oduzeti.
- lakše KD od neovlaštenog zvučnog snimanja i propisivanja, a razlog je da je u demokratskim državama s razvojem tehnologije, slikovno snimanje postalo raširena u velikoj mjeri prihvatljiva pojava, koja sama za sebe, bez zvučnog snimanja, ne predstavlja uobičajeni oblik političkih zlouporaba
- RADNJA POČINJENJA:
 - a. SLIKOVNO SNIMANJE DRUGOGA KOJI SE NALAZI U STANU ILI PROSTORU ZAŠTIĆENOM OD POGLEDA
 - snimana osoba se mora nalaziti u stanu ili nekom drugom prostoru koji je zaštićen od pogleda
 - *zahod, kabina za tuširanje, svlačionica ili solarij*

- Snimanje na javnom mjestu nikada ne predstavlja ovo KD, neovisno o tome je li osoba upoznata s činjenicom da ju se snima jer je zakonodavac pošao od pretpostavke da svatko tko se pojavi u javnosti samim pojavljivanjem u javnosti pristaje na snimanje
- Za postojanje ovog djela nije relevantan način snimanja već je potrebno samo utvrditi je li riječ o slikovnoj snimci
- b. UPORABA TAKO DOBIVENE SNIMKE ILI NJENO DAVANJE DRUGOJ OSOBI- djelo čini i onaj tko snimku nastalu pod opisanim okolnostima uporabi ili proslijedi drugoj osobi
- kažnjivost ovog djela ograničena je na snimanja kojima se napada pravo na privatnost, dakle neovlašteno snimanje je kažnjivo samo ako počinitelj svojom radnjom uistinu povrijedi privatnost snimljene osobe
- MATERIJALNO KD POVREĐIVANJA kod kojeg treba utvrditi nastup posljedice
 - ne dođe li do takve posljedice raditi će se samo o neprikladnom pokušaju koji zbog propisane kazne nije kažnjiv
 - riječ je prvenstveno o snimkama koje zadiru u spolnost, zdravstveno stanje i život drugoga kao što bi bile snimke unesrećenih ili mrtvih osoba, a da li je riječ o takvoj slikovnoj snimci ovisi o sadržaju koji snimka prikazuje, a ne samo o činjenici da je slikovna snimka snimljena neovlašteno i da je osoba snimljena u prostoru zaštićenom od tuđih pogleda
- može počiniti svatko
- KVALIFIKATORNI OBLIK- kada ga počinu službena osoba u obavljanju službe ili javne ovlasti
 - djelo je NEPRAVO POSEBNO KD
- snimanje mora biti NEOVLAŠTENO, a kod ovog KD se ne navodi javni interes ili drugi interes koji je pretežniji od zaštite privatnosti kao posebni razlog isključenja protupravnosti, no u obzir mogu doći neki opći razlozi isključenja protupravnosti
- KD se može počiniti samo s NAMJEROM
 - Namjera počinitelja mora obuhvatiti i činjenicu da snima neovlašteno tj. bez suglasnosti snimane osobe
 - kada je riječ o drugom modalitetu počinjenja- uporabi snimke ili njenom davanju trećoj osobi, počinitelj mora biti svjestan i okolnosti pod kojima je snimka načinjena
 - Počinitelj mora postupati barem s neizravnom namjerom i u pogledu nastanka posljedice povrede privatnosti

NEOVLAŠTENO OTKRIVANJE PROFESIONALNE TAJNE

- ČLANAK 145.
 1. Odvjetnik, javni bilježnik, zdravstveni radnik, psiholog, djelatnik ustanove socijalne skrbi, vjerski ispovjednik ili druga osoba koja neovlašteno otkrije podatak o osobnom ili obiteljskom životu koji joj je povjeren u obavljanju njezinog zvanja, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
 2. Nema kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka ako je otkrivanje tajne počinjeno u javnom interesu ili interesu druge osobe koji je pretežniji od interesa čuvanja tajne.
 3. Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po prijedlogu.
- RADNJA POČINJENJA- sastoji se u neovlaštenom otkrivanju profesionalne tajne
 - riječ je o svakom ponašanju osobe kojim se tajna prenosi, iskazuje ili stavlja do zvanja drugome
 - Profesionalnu tajnu može se otkriti ne samo verbalnim iskazom već i ostavljanjem nezaštićenog tajnog dokumenta na mjestu gdje je dostupan neovlaštenim trećim osobama, objavljivanjem podataka u stručnom ili znanstvenom radu i na drugi način
- PROFESIONALNA TAJNA- podatak o osobnom ili obiteljskom životu koji je počinitelju povjeren u obavljanju njegova zvanja
 - takav podatak može biti: dokument, tj. svaki napisani, umnoženi, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, fotografirani, magnetni, optički, elektronički ili bilo koji drugi zapis podataka, saznanje, mjera, postupak,

predmet, usmeno priopćenje ili informacija, koja s obzirom na svoj sadržaj ima važnost povjerljivosti i cjelovitosti za svog vlasnika

- PRAVO POSEBNO KD jer ga mogu počiniti samo osobe kojima je podatak povjeren u obavljanju njihova zvanja
 - o zakon te osobe nabraja, ali je zadržana i generalna klauzula
- ZAŠTITNI OBJEKT- pravo građana na tajnost podataka o osobnom i obiteljskom životu, tj. pravo na privatnost
 - o Posredno se štiti i pravilno funkcioniranje određenih službi i djelatnosti koje počivaju na odnosu povjerenja, stoga je dužnost čuvanja povjerljivih podataka propisana i drugim zakonima i propisima
- Otkrivanje tajne mora biti NEOVLAŠTENO, a to prvenstveno upućuje na nepostojanje suglasnosti osobe na čiji se osobni i obiteljski život iznesen podatak odnosi
- KD nema ako je otkrivanje tajne počinjeno u javnom interesu ili interesu druge osobe koji je pretežniji od interesa čuvanja tajne
 - o npr. *interes otkrivanja nekog KD, zaštita od opasne zarazne ili spolne bolesti*
 - o interese treba vagati *in concreto*, ovisno o okolnostima pojedinog slučaja
- Protupravnost će biti isključena i kada drugi zakoni od osobe koja je inače dužna čuvati profesionalnu tajnu ZAHITIJEVAJU IZNOŠENJE PODATAKA iz osobnog i obiteljskog života koji su joj povjereni u obavljanju njene djelatnosti
- kažnjivo samo ako počinitelj postupa s NAMJEROM
 - o mora biti svjestan povjerljive naravi podataka kao i mogućnosti da svojim ponašanjem taj podatak otkrije drugoj osobi, te na to mora makar pristati tj. dovoljna je i neizravna namjera
 - o Osoba koja otkrije tajnu slučajno, nepažnjom tj. IZ NEHAJA NE ČINI KD

KAZNENA DJELA PROTIV ČASTI I UGLEDA

- uvreda, sramoćenje i kleveta
- U kaznenom zakonodavstvu prihvaćen je tzv. **dualistički koncept pojma časti** pri čemu čast u širem smislu obuhvaća čast u užem smislu te ugled, kao dva aspekta jednog jedinstvenog zaštićenog pravnog dobra.
- ČAST- subjektivno pravo svakog čovjeka na osobni osjećaj vrijednosti
 - o unutarnja vrijednost čovjeka i bitna odrednica ljudskog dostojanstva, a ljudsko biće ju stječe samim rođenjem
- UGLED- pravo na priznanje te vrijednosti od strane drugih pripadnika zajednice
- Sloboda mišljenja i izražavanja misli po suvremenim shvaćanjima ubraja se u corpus prirodnih prava koja se ubrajaju u neotuđive ljudske slobode, a sloboda mišljenja i izražavanja konstitutivni je element političkog supstrata demokracije, tj. uvjet je opstanka demokratskog društva
- zabranjena je cenzura u bilo kojoj formi, a s druge strane jamči se pravo na ispravak svakomu kojem je javnom informacijom povrijeđeno neko ustavom ili zakonom utvrđeno pravo
- Specifičnost KD protiv časti i ugleda jest da se beziznimno PROGONE PO PRIVATNOJ TUŽBI, s time da se u slučaju smrti oštećenika kazneni postupak može pokrenuti privatnom tužbom užeg kruga osoba bliskih umrloj osobi
 - o O oštećeniku ovisi hoće li se odlučiti samo na pokretanje kaznenog ili građanskog postupka ili će svoja prava ostvarivati na drugačiji način
- Kvalificirani oblik propisan je uniformno, na jednak način, a podrazumijeva njihovo počinjenje putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način zbog čega je sadržaj KD postao pristupačan većem broju ljudi
- **Posebnost ovih KD odnosi se na propisane kazne koje su beziznimno uvijek novčane kazne u rasponu do 180 odnosno 360 dnevnih iznosa**
- KD protiv časti i ugleda univerzalni su verbalni delikti.

UVREDA

- ČLANAK 147.
 1. Tko uvrijedi drugoga, kaznit će se novčanom kaznom do devedeset dnevnih iznosa.
 2. Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počinji putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način zbog čega je uvreda postala pristupačnom većem broju osoba, kaznit će se novčanom kaznom do 180 dnevnih iznosa.
 3. Ako uvrijeđeni uzvrati uvredu, sud može oba počinitelja osloboditi kazne.
 4. Ako je počinitelj bio izazvan nedoličnim ponašanjem oštećenika, ili je oštećenik pred sudom prihvatio njegovu ispriku zbog počinjenog djela, sud ga može osloboditi kazne.
- UVREDA- podrazumijeva izjavu omalovažavanja ili nepoštivanja ljudskog dostojanstva, te sadrži negativan vrijednosni sud o nekoj osobi
- SUPSIDIJARNO KD te u najširem smislu to je napad na čast i ugled drugoga koji ne ispunjava obilježja nekog drugog KD
- VRIJEDNOSNI SUD- osobna i subjektivna tvrdnja kojom se nešto kvalificira kao dobro ili loše, ispravno ili neispravno za razliku od činjenične tvrdnje ona se ne može dokazati
- Uvreda se, iznimno, može sastojati i u činjeničnoj tvrdnji, no samo ako je riječ o nekom od spomenutih KD npr. tvrdnja izrečena samo pred oštećenikom ili zato što je dokazano da je činjenična tvrdnja bila istinita ili je počinitelj uspio dokazati da je glede istinitosti činjenične tvrdnje postupao u neotklonjivoj zabludi o biću djela
- uzima se u obzir i druge uvredljive radnje, način i okolnosti u kojima je djelo počinjeno, odnos između počinitelja

i oštećenika, a sve te okolnosti sud procjenjuje po objektivnim kriterijima, vodeći računa o shvaćanjima i običajima, a bitno je da ti standardi koreliraju sa shvaćanjima prosječnog čovjeka o predodžbi uvredljivih sadržaja u određenim okolnostima i kontekstu događaja u datoj sredini

- uvreda se mora ODNOSITI NA ODREĐENU OSOBU, no u određenoj situaciji je moguće da to bude veći broj osoba pa je svaka od njih mogući oštećenik ovlašten poduzeti kazneni progon
- važno je da se iz sadržaja uvredljive izjave može zaključiti na koga se odnosi, tj. kome je upućeno, a oštećenik može biti i pravna osoba, ali i drugi organizirani kolektivitet
- Uvredljiva, omalovažavajuća izjava ili očitovanje mogu biti ostvareni na različite načine:
 - a. VERBALNA UVREDA- označava omalovažavanje drugoga izgovorenim ili pisanom riječi
 - Takve izjave u pravilu sadrže negativnu ocjenu odnosno sud o drugoj osobi općenito ili njezinih intelektualnih, fizičkih, karakternih i ostalih svojstva
 - b. SIMBOLIČKA UVREDA- podrazumijeva uporabu određenih znakova, simbola čiji je uvredljiv smisao općepoznat odnosno percipiran kao takav ili se, pak može utvrditi prema okolnostima slučaja (geste, grimase, mimika, karikaturalni prikazi)
 - c. REALNA UVREDA- ostvaruje se fizičkim djelovanjem na tijelo druge osobe, a najčešći primjeri su pljuska, guranje, bacanje različitih predmeta na oštećenika, dodirivanje intimnih dijelova tijela, povlačenje za bradu ili kosu, šišanje, skidanje obuće i odjeće, polijevanje kakvom tekućinom...
- Za uvredljivu, omalovažavajuću izjavu ili sadržaj mora saznati oštećenik ili neka treća osoba
- Djelo je DOVRŠENO U TRENUTKU TAKVOG SAZNANJA, a dovoljno je da je za uvredljiv sadržaj saznala bilo koja osoba
- Uvredljiv odnosno omalovažavajuća izjava ili sadržaj mora biti prepoznat odnosno percipiran kao takav
- Počinitelj KD beziznimno POSTUPA S NAMJEROM VRIJEĐANJA
 - o mora biti svjestan da određena izjava ili koja druga uvredljiva radnja ima uvredljiv, omalovažavajući sadržaj i da će za taj sadržaj doznati oštećenik ili treća osoba te upravo to i hoće ili na to pristaje
- RETORZIJA- poseban slučaj kada oštećeni uvredu uzvrat, pa je svaka strana istodobno i počinitelj i oštećenik
 - o sud tada može oba počinitelja osloboditi kazne ili kazniti obojicu, a i dalje također ostaje mogućnost da kazni samo jednu stranu
 - o Između primarne i sekundarne uvrede mora postojati uzročna veza, a formalna pretpostavka takve kompenzacije je da je primarna uvreda utužena
 - o Kažnjivost će ovisiti o postojanju razloga isključenja protupravnosti ili krivnje na strani kojeg od počinitelja
- Postoji situacija kada je počinitelj bio izazvan nedoličnim ponašanjem oštećenika, u tom slučaju sud je ovlašten počinitelja osloboditi kazne, a isto može i u slučaju kada oštećenik pred sudom prihvati njegovu ispriku zbog počinjenog KD
- KD ne postoji ako iz načina izražavanja i drugih okolnosti proizlazi da je omalovažavanje počinjeno radi zaštite drugih opravdanih interesa npr. sadržaj koji je ostvaren ili učinjen dostupnim drugima u znanstvenom, književnom, umjetničkom djelu ili javnoj informaciji, u obavljanju službene dužnosti, političke ili druge javne djelatnosti
- ako počinitelj uvrijedi drugoga više puta u različitim prilikama, moguća je konstrukcija produljenog KD uvrede
- ako je barem jednokratno ostvarena kvalificirana uvreda, sud će kod odmjeravanja kazne uzeti u obzir kazneni okvir propisan za to djelo

TEŠKO SRAMOĆENJE

- ČLANAK 148.
 - 1. Tko pred drugim za nekoga iznese ili pronese činjeničnu tvrdnju koja može škoditi njegovoj časti ili ugledu, kaznit će se novčanom kaznom do 180 dnevnih iznosa.

2. Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počini putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način, zbog čega je ono postalo pristupačno većem broju osoba, kaznit će se novčanom kaznom do 360 dnevnih iznosa.

3. Nema kaznenog djela teškog sramoćenja ako počinitelj dokaže istinitost činjenične tvrdnje koju je iznosio ili pronosio ili postojanje ozbiljnog razloga zbog kojeg je povjerovao u njezinu istinitost.
 4. Dokazivanje okolnosti iz stavka 3. ovog članka nije dopušteno ako se činjenične tvrdnje iz stavka 1. odnose na osobne ili obiteljske prilike.
 5. Prizna li počinitelj neistinitost svojih tvrdnji i opozove ih, sud ga može osloboditi kazne.
- kod klevete počinitelj iznosi činjeničnu tvrdnju za koju zna da je neistinita, dok je za sramoćenje dovoljno iznošenje nepovoljnih činjeničnih tvrdnji o drugome
 - IZNESE- podrazumijeva priopćavanje drugome autonomne činjenične tvrdnje kao osobnog saznanja ili uvjerenja ili saznanjem od treće osobe, označava nužno objektivizirani činjenični supstrat
 - o radi se o izjavi koja može biti usmena, pisana, priopćena posredovanjem tehničkih pomagala ili na simbolički način
 - PRONESE- označava iznošenje sadržaja tuđe izjave (saznanja, tvrdnje ili uvjerenja), pronositelj svjesno proširuje krug osoba kojima je poznat sadržaj izjave
 - o pronošenje nije razmjena mišljenja unutar zatvorenog kruga o svima poznatom događaju
 - o Poseban oblik pronošenja je medijsko objavljivanje činjeničnih tvrdnji
 - Iznosi/pronosi se činjenična tvrdnja, načelno ne i vrijednosni odnosno subjektivni sud iako je moguće da ona sadrži vrijednosnu komponentu odnosno implicira vrijednosni sud (npr. *lihvar, svodnik, kriminalac* itd.)
 - Sadržaj činjenične tvrdnje odnosi se na ljudske radnje (činjenja/nečinjenja), konkretne socijalne odnose ili stanja, osobine ili svojstva (vanjska/unutarnja, tjelesna/duševna)
 - Iznošenje/pronošenje može se ostvarivati izgovorenim ili pisanom riječi, simbolički odnosno gestama ili uporabom tehničkih pomagala
 - difamirajuća izjava odnosno činjenična tvrdnja koja se iznosi ili pronosi objektivno **mora biti prikladna škoditi časti i ugledu drugoga**, bila istinita ili ne, ona mora udovoljavati uvjetu:
 - o mora biti OZBILJNA tj. objektivno prikladna stvoriti u adresata uvjerenje o postojanju ili nepostojanju neke činjenice
 - pri ocjeni objektivne prikladnosti, nije moguće izbjeći subjektivne odrednice- da li neka činjenična tvrdnja ispunjava uvjet sud će između ostalog, procjenjivati vodeći računa o općeprihvaćenim društvenim normama, ali i stavovima i shvaćanjima određene uže sredine
 - Radi se o KD apstraktnog ugrožavanja, a ako su zbog sramoćenja kod oštećenika nastupile osobito teške posljedice, neće samim tim postojati kvalificirani oblik djela već takvu okolnost valja uzeti u obzir prilikom odmjerenja kazne.
 - činjenična tvrdnja mora biti dovoljno konkretizirana, ne uopćena jer se bezličnom i uopćenom izjavom ne može počiniti KD
 - o Činjenična tvrdnja može biti ISTINITA ili kao kod klevete-NEISTINITA
 - Sam ontološki pojam činjenice isključuje mogućnost njezine neistinitosti jer bi se radilo o kontradikciji stoga neistinita može biti samo činjenična tvrdnja stoga se njezina istinitost može dokazivati
 - Oštećenik može biti FIZIČKA ILI PRAVNA OSOBA jer i ona uživa zaštitu ugleda, ali i drugi organizirani kolektivitet
 - Za postojanje djela nije nužno da je izjava usmjerena protiv imenovane i točno određene osobe, već je dovoljna njena odredivost
 - Za difamirajuću izjavu MORA SAZNATI TREĆA OSOBA (za razliku od uvrede) i to jasno proizlazi iz zakonskog bića djela (Tko pred drugim..), a nije bitno da li je takva izjava upućena izravno trećoj osobi ili izravno oštećeniku u nazočnosti treće osobe
 - Difamirajuća izjava NE MORA BITI EKSPLICITNA, dovoljna je insinuacija koju je treća osoba, odgovarajuće razumjela.

- Ako je izjava dana samo pred oštećenikom ili mu je upućena pismeno, može se raditi o uvredi, načelno ne i sramoćenju čak ni u slučaju da je oštećenik nekoj trećoj osobi naknadno prenio takvu izjavu, a izuzetak se odnosi na slučajeve kada je takva izjava kontinuirano dostupna trećim osobama
- NAMJERA
 - Počinitelj KD postupa s namjerom
 - Svijest o djelu, implicira znanje počinitelja da svojom radnjom iznosi ili pronosi nešto što može škoditi nečijoj časti i/ili ugledu te da će treća osoba percipirati odnosnu izjavu kao takvu
 - Dostatna je i neizravna namjera
- Posebnost krivnje kod djela sramoćenja očituje se i u tome što počinitelj odgovara i kad je u odnosu na neistinitost onoga što je iznosio ili pronosio postupao iz nehaja, tj. u otklonjivoj zabludi o biću djela
- ISTINITOST ČINJENIČNE TVRDNJE
 - Nema KD (jer je isključena protupravnost) ako počinitelj dokaže istinitost činjeničnih tvrdnji koje je iznosio ili pronosio ili barem ozbiljnog razloga zbog kojeg je, postupajući u dobroj vjeri, povjerovao u njihovu istinitost.
 - Teret dokazivanja istinitosti je na počinitelju
 - Ovo rješenje proizlazi iz **pravne pretpostavke odnosno presumpcije čestitosti** prema kojoj se svatko smatra dobrim te je dosljedno tome, onaj u čiju korist govori pravna pretpostavka oslobođen tereta dokazivanja. Stoga se neistinitost činjeničnih tvrdnji presumira, ako/dok se ne dokaže suprotno
 - Dokazane činjenice ne moraju se u cijelosti podudarati s činjenicama iznesenim ili prenesenim u difamirajućoj izjavi, dovoljno je da se podudaraju u bitnim dijelovima.
 - Ako se ne uspije dokazati istinitost, počinitelj se može pozvati na zabludu o biću djela, tj. isticati da je postupao u neotklonjivoj zabludi o biću djela, tj. imao ozbiljnog razloga povjerovati u istinitost sadržaja difamirajuće izjave odnosno činjenične tvrdnje, te da je pritom postupao u dobroj vjeri.
 - Otklonjiva zabluda upućuje na postojanje nehaja
- Dokazivanje okolnosti (istinitosti/zablude) nije dozvoljeno počinitelju koji nije postupao u javnom interesu ili iz drugog opravdanog razloga, ili je to bio slučaj, ali je postupao pretežito s ciljem da naškodi časti ili ugledu drugoga, napose ako se tvrdnje odnose na osobni ili obiteljski život druge osobe.
 - Opravdanost razloga ocjenjuje se prema objektivnim mjerilima
- JAVNI INTERES- općenito državni i potencijalno je suprotstavljen privatnom
 - njihov odnos se načelno procjenjuje sukladno načelu razmjernosti dok se „drugi opravdan razlog“ praktično svodi na tzv. pretežniji interes, analogno onom kod uvrede
- Što se tiče novinara, općenito se traži da novinarska informacija bude razumno potkrijepljena minimumom dokaza, u protivnom valjalo bi se suzdržati od njezina objavljivanja. Pretpostavka je da novinar postupa *a priori* vodeći računa o javnom ili pretežitom interesu, a nikako s inkriminiranim ciljem da naškodi časti ili ugledu drugoga
- Posebno je važno pitanje smije li novinar objavljivati i samo sumnje o nekim događajima, tj. predstavlja li već objavljivanje takvih sumnji djelo sramoćenja. Za objavu takvih činjenica traži se još i kritička procjena pouzdanosti izvora te cjelovita ocjena svake pojedine i svih činjenica u njihovoj ukupnosti, imajući u vidu da se radi pretežito o tzv. indicijalnom materijalu. Izvor informacije može biti i anonimno no svojim sadržajem prihvatljiv za objavljivanje
- Predviđena je mogućnost FAKULTATIVNOG OSLOBOĐENJA (dakle i ublažavanja) kazne počinitelju koji prizna neistinitost činjeničnih tvrdnji te ih opozove
- U pogledu stjecaja, u slučaju kad je počinitelj jednom izjavom difamirao više osoba, postojat će toliko KD sramoćenja u idealnom stjecaju koliko je osoba oštećeno tom izjavom

KLEVETA

- ČLANAK 149.
 1. Tko pred drugim za nekoga iznese ili pronese neistinitu činjeničnu tvrdnju koja može škoditi njegovoj časti ili ugledu, znajući da je neistinita, kaznit će se novčanom kaznom do 360 dnevnih iznosa.
 2. Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počinij putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način zbog čega je ono postalo pristupačno većem broju osoba, kaznit će se novčanom kaznom do 500 dnevnih iznosa.
- KLEVETA- sužena isključivo na situacije kada se radi o iznošenju ili pronosjenju neistinitih činjeničnih tvrdnji, a počinitelj je svjestan te činjenice
 - o Radi se o standardnom primjeru subjektivnog elementa zakonskog bića djela
- Zakonsko biće klevete u svemu odgovara sramoćenju, no mora se objektivno raditi o NEISTINITIM ČINJENICAMA dok se na subjektivnoj strani traži da je počinitelj *tempore criminis* znao za neistinitost činjenične tvrdnje koju je iznosio ili pronosio
- Može se počinij samo s IZRAVNOM NAMJEROM, stoga je kleveta najteže KD protiv časti i ugleda
- ne može se opravdati slobodom izražavanja misli, a redovito može imati teške pa i vrlo teške posljedice za oštećenika
- KD klevete postoji samo ako oštećenik dokaže da se radi o neistinitoj činjeničnoj tvrdnji i da je počinitelj u trenutku iznošenja/pronosjenja činjenične tvrdnje bio svjestan njezine neistinitosti, novi koncept ovog djela ne dopušta postojanje razloga za isključenje protupravnosti
- Kvalificirani oblik postoji kada je djelo počinjeno putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način zbog čega je ono postalo pristupačno većem broju osoba
- Radi se *in abstracto* o najtežem obliku KD protiv časti i ugleda

KAZNENA DJELA PROTIV SPOLNE SLOBODE

- Objekt zaštite je spolna sloboda
- SPOLNA SLOBODA- sloboda osobe birati mjesto, vrijeme, način, osobu s kojom će stupiti u spolni odnos
- Zaštita spolne slobode odnosi se na zaštitu spolnog integriteta i spolnog samoodređenja, ona obuhvaća zaštitu od nedobrovoljnih spolnih radnji koja se ostvaruje kroz inkriminiranje spolnog odnošaja bez pristanka, silovanja i bludnih radnji
- SPOLNI ODNOŠAJ- uvlačenje muškog spolnog organa u ženski
 - o sjedinjenje spolnih organa osoba različitog spola
 - o jednostavan dodir nije dostatan već se traži spajanje vanjskih spolnih organa tj. početak prodiranja, uvlačenja muškog spolovila u žensko pri čemu nije potrebno izbacivanje niti unošenje sjemenja
- SPOLNE RADNJE IZJEDNAČENE SA SPOLNIM ODNOŠAJEM- sve radnje koje su po svom učinku i popratnim pojavama usporedive sa spolnim odnošajem
 - o prema stajalištu naše sudske prakse u taj pojam ulazi prije svega prodiranje dijelovima tijela u tjelesne otvore žrtve, ako nije došlo do prodiranja radi se samo o bludnoj radnji
 - o S time se izjednačava i prodiranje predmeta te radnje bez penetracije
- Ocjenu o tome hoće li se neka spolna radnja smatrati izjednačenom sa spolnim odnošajem valja učiniti ovisnim o njezinom intenzitetu

SPOLNI ODNOŠAJ BEZ PRISTANKA

- ČLANAK 152.
 1. Tko s drugom osobom bez njezinog pristanka izvrši spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju ili navede drugu osobu da bez svog pristanka s trećom osobom izvrši spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju ili da bez svog pristanka nad samom sobom izvrši sa spolnim odnošajem izjednačenu spolnu radnju, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 2. Počinitelj koji je bio u otklonjivoj zabludi glede postojanja pristanka iz stavka 1. ovoga članka, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 3. Pristanak iz stavka 1. ovoga članka postoji ako je osoba svojom voljom odlučila stupiti u spolni odnošaj ili s njime izjednačenu spolnu radnju i bila je sposobna donijeti i izraziti takvu odluku. Smatra se da takvog pristanka nema osobito ako je spolni odnošaj ili s njime izjednačena spolna radnja izvršena uz uporabu prijetnje, prijevare, zlorabom položaja prema osobi koja se prema počinitelju nalazi u odnosu zavisnosti, iskorištavanjem stanja osobe zbog kojeg ona nije bila sposobna izraziti svoje odbijanje, ili nad osobom kojoj je protupravno oduzeta sloboda.
- POČINITELJ- **tko navodi žrtvu** na nedobrovoljni spolni odnošaj ili s njime izjednačenu radnju (npr. iskorištavajući zavisnost žrtve), a da pritom sama ne obavlja spolni odnošaj ili s njime izjednačenu spolnu radnju
 - o Odgovoran je i **tko drugu osobu navede da bez svog pristanka nad samom sobom izvrši sa spolnim odnošajem izjednačenu spolnu radnju**
 - o Sukladno teoriji o vlasti nad djelom i takva osoba ostvaruje bitan doprinos djelu pa se kažnjava kao (su)počinitelj
- Uvedena je i mogućnost KAŽNJAVANJA OTKLONJIVE ZABLUDE GLEDE POSTOJANJA PRISTANKA
 - o Budući da je KD spolnog odnošaja bez pristanka NAMJERNI DELIKT, u takvim situacijama prema općim pravilima o zabludi počinitelj ne bi bio kazneno odgovoran. Ovom odredbom uvodi se mogućnost kažnjavanja za otklonjivu zabludu unatoč tome što je djelo predviđeno samo kao namjerni delikt (u situacijama kada počinitelj nije znao da pristanka nema, ali je prema objektivnim okolnostima i svojim osobnim sposobnostima i to morao i mogao znati. Za ovaj oblik propisana je i lakša kazna.
- PREBACIVANJE TERETA DOKAZIVANJA NA OKRIVLJENOG- optužba će morati dokazati samo spolni odnošaj i

- jednu od navedenih okolnosti
 - okrivljenik će zatim morati dokazati da pristanak postoji
- Iskorištavanjem stanja osobe zbog kojeg žrtva nije bila sposobna izraziti svoje odbijanje smatra se npr. iskorištavanjem njezinog tjelesnog stanja. Nesposobna za odbijanje smatra se i osoba koja spava ili je iz drugog razloga u besvjesnom stanju, osoba koja ima tešku duševnu smetnju i nije sposobna dati pristanak, osoba koja je pod utjecajem omamljujućih sredstva itd.
- KOD KVALIFICIRANIH OBLIKA SPOLNOG ODNOSA BEZ PRISTANKA (1-10G) RADI SE O SITUACIJAMA U KOJIMA JE OVO KD POČINJENO:
 - prema bliskoj osobi
 - prema žrtvi posebno ranjivoj zbog dobi, bolesti, ovisnosti, trudnoće, invaliditeta, teške tjelesne ili duševne smetnje
 - na osobito okrutan ili ponižavajući način
 - iz mržnje
 - zajedno s jednim ili više počinitelja, pri čemu je prema istoj osobi izvršeno više spolnih odnosa ili s njim izjednačenih spolnih radnji
 - uz uporabu oružja ili opasnog oruđa
 - na način da je silovana osoba teško tjelesno ozlijeđena ili je ostala trudna
- **Najteži kvalificirani oblik propisan je u članku 154. st3.-kad je temeljnim KD prouzročena smrt žrtve (kazna zatvora najmanje 5god)**

SILOVANJE

- ČLANAK 153.
 1. Tko djelo iz članka 152. stavka 1. ovoga Zakona počini uporabom sile ili prijetnje da će izravno napasti na život ili tijelo silovane ili druge osobe, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
 2. Počinitelj koji je bio u otklonjivoj zabludi glede postojanja pristanka iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
- FORMALNO KD
- Kažnjivost otklonjive zablude o postojanju pristanka (nehajno postupanje)- 6mj.-5 god.
- POČINITELJ I ŽRTVA- mogu biti muška i ženska osoba (maloljetna i punoljetna)
- SILA- može biti neodoljiva ili odoljiva
 - mora biti SREDSTVO ZA PREVLADAVANJE OTPORA ŽRTVE
 - silu predstavlja već čvrsto držanje žrtve za ruke u predjelu zglobova kako ova ne bi mogla pružiti otpor ili odguravanje ruku kojima se žrtva brani, zaključavanje žrtve u sobi ili blokiranje vrata, odvođenje žrtve na udaljeno i osamljeno mjesto, davanje sredstva žrtvi koja onemogućuju ili smanjuju otpor itd.
 - Sila koja se odnosi na druge osobe, a ne samu žrtvu, ima karakter psihičke sile prema žrtvi
 - Upotreba sile mora imati za cilj navođenje na spolni odnos ili s njim izjednačenu spolnu radnju
 - Ukoliko postoji duži vremenski razmak između primjene sile i spolnog odnosa odnosno s njim izjednačene spolne radnje, mora se dokazati uzročna veza između tih radnji
- PRIJETNJA- označava svaku radnju kojom se žrtvi nagoviješta napad na njezin život ili tijelo odnosno na život ili tijelo druge osobe
 - Prijetnja nekim drugim zlom npr. oduzimanjem slobode nije dostatna za postojanje KD silovanja, u tim slučajevima raditi će se o KD spolnog odnosa bez pristanka
 - Kod silovanja se radi o KVALIFICIRANOJ PRIJETNJI jer se žrtvi prijeti određenim zlom radi ostvarenja točno određenog cilja
 - Počinitelj mora prijetiti da će IZRAVNO NAPASTI NA ŽIVOT ILI TIJELO ŽRTVE ILI DRUGE OSOBE
 - Izravnost pretpostavlja istodobnost napada ili napad koji predstoji u vrlo bliskoj budućnosti, odmah

nakon izražene prijetnje

- mora biti OZBILJNA- takva da je svojim sadržajem i okolnostima pod kojima je izražena objektivno pogodna kod žrtve izazvati strah za njezin život ili tjelesni integritet odnosno za život ili tjelesni integritet njoj bliske osobe
- NAMJERA -KD se može počiniti samo s namjerom koja mora obuhvatiti svijest o primjeni sile ili kvalificirane prijetnje te izostanak pristanka žrtve na spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju
 - Dovoljna je i neizravna namjera kad u vrijeme primjene nasilja ili prijetnje počinitelj ozbiljnost otpora žrtve smatra mogućim, pa pristaje na poduzimanje spolne radnje i pod cijenu da je otpor ozbiljan
- DOVRŠENO- kad počinitelj započne izvršavati spolni odnošaj ili s njim izjednačenu radnju, dok se ne traži da spolni odnošaj bude dovršen, nastupom penetracije
 - Nije dovoljno samo dodirivanje spolnih organa, već je potrebno da dođe do barem djelomičnog prodiranja muškog spolnog organa u ženski odnosno mora doći do djelomičnog prodiranja spolovilom u anus ili djelomičnog prodiranja prstima, šakom ili nekim predmetom u vaginu
 - Silovanje će biti dovršeno i kad počinitelj ne uspije izvršiti spolni odnošaj za kojim je išao, ali izvrši neku sponu radnju izjednačenu sa spolnim odnošajem
- POKUŠAJ- Kaznjiv pokušaj postoji kad je započela primjena sile ili kvalificirane prijetnje s namjerom prisile na spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju
- DOBROVOLJNI ODUSTANAK- moguć samo od nedovršenog pokušaja i to kada počinitelj dobrovoljno prekine započeto silovanje iako je svjestan da prema svim okolnostima radnju može dovršiti jer je silovanje formalno KD pa odustanak sprečavanjem nastupa posljedice nije moguć
 - Mora se temeljiti na autonomnoj odluci
 - dobrovoljnost postoji ako počinitelj na zamolbu, nagovor žrtve ili zato što se sažalio nad stanjem i položajem žrtve odustane spolnog odnošaja ili izjednačene radnje
- Kvalificiran oblik jednak je kao i kod spolnog odnošaja bez pristanka
- SUPOČINITELISTVO- moguće i kad drugi supočinitelj sam ne čini spolni odnošaj, ali primjenjuje silu

BLUDNE RADNJE

- ČLANAK 155.
 1. Tko pod uvjetima iz članka 152. ovoga Zakona kad nije počinjen ni pokušaj tog kaznenog djela, počini bludnu radnju, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
 2. Tko pod uvjetima iz članka 153. ili članka 154. ovoga Zakona kad nije počinjen ni pokušaj tih kaznenih djela, počini bludnu radnju, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
- SUPSIDIJARNO KD- najprije se mora ispitati radi li se o silovanju ili spolnom odnošaju bez pristanka uključujući i njihov pokušaj, i tek ako se na to pitanje odgovori niječno, dolazi u obzir osuda zbog bludnih radnji
- Za razgraničenje između bludnih radnji i pokušaja silovanja i spolnog odnošaja bez pristanka odlučna je USMJERENOST VOLJE, tj. je li počinitelj radnju koja nije spolni odnošaj niti je s njime izjednačena zamislio samo kao etapu u počinjenju tih KD ili se mislio zadovoljiti samo s njom
- NEGATIVNA DEFINICIJA- sve spolne radnje koje ne predstavljaju spolni odnošaj niti su izjednačene s njime
- POZITIVNA DEFINICIJA- radnje poduzete na tijelu ili dodirima tijela druge osobe radi zadovoljenja ili pobuđivanja vlastite ili tuđe pohote koje prema usvojenim društvenim gledanjima, predstavljaju grubo zadiranje u seksualnost
- Budući da se bludna radnja mora vršiti na tijelu ili dodirima tijela druge osobe, samo promatranje žrtve s libidonožnom namjerom, obavljanje neke spolne radnje na vlastitom tijelu u prisutnosti druge ili drugih osoba, obavljanje spolnog odnošaja pred trećim osobama, šetanje gole osobe po vlastitom stanu i sl. ne predstavlja

KAZNENA DJELA PROTIV IMOVINE

- Zajednički zaštitni objekt odnosno pravno dobro primarno je IMOVINA kao materijalni supstrat kategorije vlasništva odnosno imovinskih prava
- IMOVINA U PRAVNOM SMISLU- skup subjektivnih prava predstavljenih jednim nositeljem, pravnom ili fizičkom osobom
- IMOVINA U EKONOMSKOM SMISLU- skup dobara koja pripadaju određenom subjektu.
 - o Dijeli se na materijalnu, nematerijalnu i financijsku imovinu.
 - o Obuhvaća nekretnine i pokretnine, vlasnička i druga imovinska prava uključujući i intelektualno vlasništvo, tražbine, novac, vrijednosne papire...
- Puki skup stvari i činidaba koje pripadaju jednom subjektu naziva se imovinskom masom te nije sinonim za imovinu
- Sva ta dobra imaju vrijednost koju je moguće izraziti u novcu, s bitnom značajkom postojanja određenog stupnja izvjesnosti da je njezinom uporabom moguće ostvariti buduću ekonomsku korist.
- Pod određenim uvjetima imovinom se mogu smatrati i ekonomski odnosno poslovni interesi tvrtke, međutim zaštićena je samo imovina koja postoji, a ne i samo pravo na stjecanje imovine u budućnosti
- IMOVINA U KAZNENOPRAVNOM SMISLU- predstavlja stvari i prava koja je stekao počinitelj KD i prekršaja ili povezana osoba
 - o obuhvaća sve stvari i prava koja mogu biti predmet ovrhe te posebno nekretnine i pokretnine, tražbine, poslovne udjele, dionice, novac, plemenite metale i drago kamenje u vlasništvu, posjedu ili pod kontrolom počinitelja KD
- IMOVINSKA KORIST- neposredna imovinska korist od KD koja se sastoji od svakog uvećanja ili sprječavanja umanjenja imovine do kojeg je došlo počinjenjem KD, imovina u koju je promijenjena ili pretvorena neposredna imovinska korist od KD kao i svaka druga korist koja je dobivena od neposredne imovinske koristi od KD bez obzira nalazi li se na području RH ili izvan njega
- Kaznena djela protiv imovine mogu se podijeliti u dvije skupine:
 1. KAZNENA DJELA PROTIV VLASNIŠTVA-krađa, teška krađa, razbojništvo, razbojnička krađa, neovlaštena uporaba tuđe pokretne stvari
 2. KAZNENA DJELA PROTIV IMOVINSKIH PRAVA-prijevarena, zlouporaba osiguranja, zlouporaba čeka i platne kartice, zlouporaba povjerenja, povreda tuđih prava, lihvarski ugovor, iznuda i prikrivanje
- KAZNENI PROGON za imovinska KD započinje načelno PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, izuzetno kod nekih od njih, u pravilu zbog male težine djela, progon započinje privatnom tužbom osim ako su počinjeni na štetu državne imovine
- Kz zadržava generalnu klauzulu kojom se kazneni progon za određena kaznen djela inicira privatnom tužbom i onda kada su počinjena na štetu bračnog ili izvanbračnog druga, istospolnog partnera, rođaka po krvi u ravnoj lozi, brata ili sestre ili na štetu osobe s kojom počinitelj živi u istom kućanstvu

KRAĐA

- ČLANAK 228.
 1. Tko tuđu pokretnu stvar oduzme drugome s ciljem da je protupravno prisvoji, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 2. Ako je vrijednost ukradene stvari mala, a počinitelj je postupao s ciljem prisvajanja stvari takve vrijednosti, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
 3. Ako je vrijednost ukradene stvari velika, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

4. Vрати li počinitelj ukradenu stvar oštećeniku prije nego što je saznao da je otkriven, može se osloboditi kazne.
5. Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka počinitelj će se kazniti.

- Središnje KD glave KD protiv imovine
- Neizravno se zaštićuje pravo vlasništva kao stvarno pravo na određenoj stvari
- krađom vlasnik stvari ne gubi pravo vlasništva na stvari, već faktički je onemogućen koristiti je odnosno raspolagati s njome
- inkriminacijom se načelno zaštićuje detencija nad stvari, a kazneno pravo priklanja se subjektivističkoj konstrukciji pojma posjeda pandektnog prava, prema kojoj detencija u objektivnom smislu podrazumijeva vlast nad stvari, njezino držanje, dok u subjektivnom pretpostavlja volju detentora da odnosnu stvar drži no ne nužno kao svoju
- primat zaštite vlasništva proizlazi iz činjenice da će uvijek kada se kazneni POSTUPAK POKREĆE PRIVATNOM TUŽBOM, ovlaštenik na podizanje privatne tužbe biti vlasnik, a ne detentor
- kod krađe je jedino i isključivo bitno oduzimanje faktične vlasti odnosno ovlasti slobodnog raspolaganja stvari
- OBJEKT- stvar
- STVARI- tjelesni dijelovi prirode, različiti od ljudi koji služe ljudima za uporabu
 - o stvarima se smatra i sve drugo što je zakonom s njima izjednačeno
 - o Sposobne su biti objektom prava vlasništva i drugih stvarnih prava sve stvari, osim onih kojima njihove naravne osobine ili zakonske odredbe priječe da pripadaju pojedincu
 - o Životinje se također u pravnom smislu smatraju stvarima, stvari su i isprave u kojima je utjelovljeno neko pravo, gotov novac
 - o Stvar je svaka proizvedena ili skupljena energija za davanje svjetlosti, topline ili kretanja kao i telefonski impulsi
 - o Stvarima se smatraju i prirodne sile ako su podložne ljudskoj vlasti
 - o Ne smatraju se stvarima imovinska prava i tražbine
 - o Ljudsko tijelo također nije stvar, ali to mogu biti njegovi dijelovi odnosno dijelovi namijenjeni transplantaciji te umjetni implantati
 - o Stvar mora biti POKRETNA, odnosno po svojoj biti zahvatljiva
 - POKRETNINE- stvari koje se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit
 - Stvari koje su po svojoj naravi pokretne smatraju se u pravnom smislu nepokretnima ako su pripadak nepokretne stvari ili ih zakon izjednačuje s nekretninama.
 - Pripadnost stvari je svaki njezin dio, sve što se s njom razmjerno trajno spoji i svaki njezin plod sve dok se od nje ne odvoji
 - o Stvar mora biti TUĐA- u vlasništvu, makar i samo suvlasništvu druge osobe.
 - Niti jedan vlasnik načelno ne može raspolagati stvari u suvlasništvu bez znanja i pristanka drugoga ili drugih suvlasnika
 - Ne smatra se tuđom stvar bez vlasnika
 - Radi se o stvarima nesposobnim biti objektom prava vlasništva, a to su oni dijelovi prirode koji po svojim osobinama ne mogu biti u vlasti niti jedne fizičke ili pravne osobe pojedinačno nego su na uporabu svih ,kao što su to atmosferski zrak, voda u rijekama, jezerima i moru te morska obala
 - Napuštene stvari ne smatraju se tuđima, no potrebno je nedvojbeno utvrditi da se radi upravo o takvim stvarima. U tom smislu valja razlikovati izgubljene, zaboravljene ili sakrivene stvari. Ukoliko se radi o otvorenim prostorima takve se stvari načelno neće smatrati tuđima, jer je na njima izgubljena detencija u objektivnom i subjektivnom smislu, a izuzetak predstavljaju slučajevi odlutalih odnosno izgubljenih životinja. Ako se radi o zatvorenim prostorima, javnim ili privatnim, pod uvjetom da vlasnik barem otprilike zna gdje je stvar zabravio te pokazuje volju da do nje i

dođe, smatra se da detencija postoji u subjektivnom smislu te se ne radi o napuštenoj stvari

- DETENCIJA- držanje, odnosno vlast nad stvarima
 - o Smatra se da takvu vlast imaju i osobe koje su usnule, u stanju pijanstva ili sličnom, osobe bez svijesti ili u akutnom medicinskom stanju. I u ovim situacijama presumpcija je da na njihovoj strani cijelo to vrijeme neupitno egzistira subjektivna komponenta, naime volja navedenih osoba da stvar drže, no ne traži se držanje stvari u doslovnom smislu
 - o Faktična vlast nije isključena samo zato što je detentor prostorno odvojen od stvari, ako ima objektivnu mogućnost realizacije svoje vlasti i spomenutu volju
 - o Krađu je moguće počiniti i samo u odnosu na detentora odnosno tzv. sudetentora (situacija kada više osoba istodobno ostvaruje detenciju), koji mogu biti ravnopravni ili u odnosu zavisnosti, a u takvoj situaciji tj. sudetentor u odnosu zavisnosti može počiniti krađu na štetu drugoga no ne i obrnuto
- ODUZIMANJE- prekid dotadašnje detencije na strani oštećenika te zasnivanje nove na strani počinitelja
- KADA JE KRAĐA DOVRŠENA:
 - o TEORIJA APERHENZIJE- krađa je dovršena u trenutku kada je stvar izdvojena te se nalazi u vlasti počinitelja
 - o TEORIJA ABLACIJE- traži se da stvar bude odnijeta odnosno iznesena s mjesta na kojem je oduzeta
 - o TEORIJA ILACIJE- za dovršenje je mjerodavan trenutak pohranjivanja stvari na sigurno mjesto
 - o TEORIJA KONTREKTACIJE- krađa je dovršena već samim dodirivanjem stvari koju se namjerava ukrasti
- Bitna odrednica momenta dovršenja krađe je činjenica da raniji detentor više nema nikakvu vlast nad stvari i ne može njome raspolagati osim ako je ponovno oduzme od počinitelja, a to će se različito prosuđivati u različitim situacijama, napose glede fizičkih značajka oduzete stvari odnosno prostora u kojem se stvar nalazi
- Nalazi li se stvar u prostoru u kojem prijašnji detentor ima vlast, za dovršenje krađe može biti relevantno tek iznošenje odnosno barem realna mogućnost iznošenja stvari iz prostora koji kontrolira raniji detentor
- Radili se o sitnim stvarima, krađa je dovršena kada su oni izdvojeni i stavljeni npr. *u džep, odjeću ili torbu*
- Kod velikih i teških predmeta, koji zahtijevaju transport, za dovršenje će biti potrebno da ih je počinitelj iznio ili ih barem iz tog prostora može iznijeti da ne bude otkriven. Dakle nije dovoljno da je počinitelj samo stvar zgrabio ili zahvatio, već se traži da ju je iznio ili bez rizika može iznijeti iz odgovarajućeg prostora
- NAMJERA
 - o Počinitelj krađe mora postupati s namjerom, koja sadržajno mora obuhvatiti sva obilježja djela, napose ono da se radi o tuđoj stvari, pritom hipotetički dolazi u obzir i neizravna namjera, kada počinitelj iako nije siguran je li stvar njegova ili primjerice napuštena, stvar bezuvjetno oduzima dopuštajući da može bitno stvar i nije njegova odnosno nije napuštena
- Osebnost je KD krađe POSTUPANJE POČINITELJ S CILJEM PRISVAJANJA STVARI tzv. subjektivni element bića KD ili subjektivni element protupravnosti
- Za postojanje KD krađe valja dokazati samo da je počinitelj išao za tim da ostvari faktičnu vlast nad stvari, na štetu ranijeg detentora, kojemu takva vlast u budućnosti onemogućuje
- Počinitelj mora postupati da stvar protupravno prisvoji
 - o Postupa li počinitelj s mandatom vlasnika tj. oduzme li detentoru stvar po nalogu vlasnik, ne čini krađu što je u skladu s općim načelom da za postojanje krađe nije odlučno da li je onaj kome je stvar oduzeta vlasnik ili ne, odnosno drži li stvar po nekoj pravnoj osnovi ili je čak drži protupravno.
 - o neće se raditi o protupravnom prisvajanju u situacijama kada počinitelj ima pravno utemeljeno pravo na predaju točno individualizirane odnosno nezamjenjive stvari od vlasnika
- POKUŠAJ- kažnjiv
 - o Za postojanje pokušaja potrebno je da je počinitelj započeo s radnjom koja prostorno i vremenski neposredno prethodi radnji kojom prekida tuđu detenciju
- Moment dovršenja djela značajan je i s aspekta zasnivanja represivne vlasti kaznenog pravosuđa sukladno

teritorijalnom načelu.

- Kako se s obzirom na svoje zakonsko biće, krađa ubraja u tzv. trenutačna kaznena djela, u posljedicu se ne ubraja stanje koje je izazvano KD npr. ako su okrivljenici ukrali automobil na području strane države, a onda se njime odvezli u Hrvatsku, gdje su uhićeni, smatra se da je djelo počinjeno isključivo na području te strane države. Taj moment je relevantan i za razmatranje problematike dobrovoljnog odustanka, sudioništva, međusobnog odnosa KD itd.
- SITNO DJELO KRAĐE- privilegirani oblik djela pretpostavlja kumulaciju objektivnog i subjektivnog elementa na strani počinitelja
 - o traži se da je vrijednost ukradene stvari mala te da je počinitelj postupao s ciljem prisvajanja stvari upravo takve, male vrijednosti
 - o Prema shvaćanju VSRH vrijednost stvari je mala ako ne prelazi iznos od 1.000 kn (vrijedi za krađu, utaju i prijevaru)
 - o Vrijednost stvari se bezuvjetno određuje prema njezinoj tržišnoj cijeni, a ne prema cijeni koju je počinitelj ostvario njezinom možebitnom prodajom
- FAKULTATIVNO OSLOBOĐENJE OD KAZNE
 - o Počinitelj koji vrati ukradenu stvar oštećeniku prije nego li je saznao da je otkriven može se osloboditi od kazne
 - o Pitanje može li se ovo standardno ovlaštenje suda primijeniti i u situaciji kad je umjesto stvari ponuđena neka druga stvar ili novčana protuvrijednost ukradene je *questio facti*: ovisi o uzroku nemogućnosti vraćanja, zašto se stvar ne može vratiti, je li počinitelj ostvario dodatnu korist i sl.

TEŠKA KRAĐA

- ČLANAK 229.
 1. Kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina kaznit će se tko počini krađu iz članka 228. stavka. 1. ovoga Zakona:
 1. obijanjem, provaljivanjem ili svladavanjem većih prepreka da dođe do stvari iz zatvorenih zgrada, soba, blagajna, ormara ili drugih zatvorenih prostorija ili prostora,
 2. na osobito opasan ili osobito drzak način,
 3. iskorištavanjem stanja prouzročenog požarom, poplavom, potresom ili drugom nesrećom,
 4. iskorištavanjem bespomoćnosti ili drugog osobito teškog stanja druge osobe,
 5. ako je ukradeno oružje, streljivo, rakete, minskoeksplozivna sredstva, borbeno ili dio borbenog sredstva koje služi potrebama obrane,
 6. ako ukradena stvar služi u vjerske svrhe ili je ukradena iz crkve ili druge zgrade ili prostorije koja služi za vjerske obrede,
 7. ako je ukradeno kulturno dobro ili stvar od znanstvenog, umjetničkog, povijesnog ili tehničkog značenja ili se nalazi u javnoj zbirci, zaštićenoj privatnoj zbirci ili je izložena za javnost,
 8. ako je počinitelj pri sebi imao kakvo oružje ili opasno oruđe radi napada ili obrane,
 9. kao službena osoba u obavljanju službe ili javne ovlasti.
 2. Ako su ostvarena obilježja teške krađe iz stavka 1., a vrijednost ukradene stvari je velika, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.
 3. Ako su ostvarena obilježja teške krađe iz stavka 1. točke 1. do 6., ovoga članka, ali je vrijednost ukradene stvari mala, a počinitelj je postupao s ciljem prisvajanja stvari takve vrijednosti, kaznit će se za krađu iz članka 228. stavka 1. ovoga Zakona.
- Atribut teške odnosno kvalificirane krađe označava KD krađe počinjene pod određenim kvalifikatornim okolnostima, bilo zbog načina počinjenja, vrijednosti ukradene stvari ili svrhe kojoj služi odnosna stvar ili pak činjenice da je *tempore criminis* počinitelj krađe pri sebi imao kakvo oružje ili opasno oruđe radi napada ili obrane
- KZ više ne kvalificira oblik krađe u sastavu grupe jer je ta situacija pokrivena inkriminacijom počinjenja KD u

sastavu zločinačkog udruženja iz čl. 329.

- PREMA NAČINU POČINJENJA- pojavni oblici teške krađe tradicionalno podrazumijevaju krađu počinjenu obijanjem, provaljivanjem ili svladavanjem većih prepreka da se dođe do stvari iz zatvorenih zgrada, soba, ormara ili drugih zatvorenih prostora, na opasan ili drzak način, iskorištavanjem stanja prouzročenog požarom, poplavom, potresom ili drugom nesrećom, iskorištavanjem bespomoćnosti ili drugog osobito teškog stanja druge osobe :
 - a. OBIJANJE- nasilno uklanjanje prepreka kako bi se ušlo u neki zatvoreni prostor
 - Zatvorene prostore zakonodavac egzemplarno nabraja apostrofirajući generalnu klauzulu „svladavanjem većih prepreka“. Zatvorenim prostorom u tom smislu smatrati će se i svaki odgovarajuće ograđeni prostor (za ulazak u koji je nužno obijanje ili provaljivanje)
 - b. PROVALJIVANJE- svako ulaženje u neki zatvoreni prostor protivno volji stranaka
 - Za provaljivanje za razliku od obijanja, nije potrebna uporaba sile, odnosno potpuno ili djelomično uništenje zaštitnih mehanizama.
 - Provaljivanjem se smatra i *uporaba lažnog ključa, ali i pravog ključa do kojeg je počinitelj došao neovlašteno*
 - c. OSOBITO OPASAN NAČIN- situacije kad je prilikom počinjenja krađe ostvaren visok stupanj opasnosti za život ljudi, tijelo ili imovinu.
 - Osobito opasan način je onaj po kojem je mogućnost nastupanja štetne posljedice vrlo velika odnosno veća od prosječne
 - d. OSOBITO DRZAK NAČIN- nesumnjivo nadilazi stupanj drskosti koji se inače traži da bi se svladala prepreka odnosno onaj kod koje je počinitelj pokazao natprosječnu odlučnost i bezobzirnost što upućuje na izraženu zločinačku volju
 - Tipični primjeri: *otimanje predmeta iz ruke žrtve*, pri čemu valja upozoriti da se pritom uporabljena sila odnosi na odvajanje predmeta od njezina tijela, nikako ne za svladavanje njezina otpora, jer bi se tada radilo o KD razbojništva
 - e. ISKORIŠTAVANJE STANJA PROUZROČENOG POŽAROM, POPLAVOM, POTRESOM ILI KAKVOM DRUGOM NESREĆOM- zlouporabu situacije od strane počinitelja koji dakako, mora znati odnosno biti svjestan navedenih okolnosti
 - npr. *počinitelj koji je u zaseoku ispred kuće razrušene u ratnim operacijama oduzeo i prisvojio različite predmete iznesene pred kuću*
 - f. STANJE BESPOMOĆNOSTI- podrazumijeva ozbiljno stanje bolesti, sljepoće, invalidnosti, usnulosti, bunovnosti, omamljenosti ili alkoholiziranosti napose starije osobe, nesvijesti, akutnog pijanstva žrtve nad kojom je istodobno u stjecaju počinjeno i silovanje.
 - može biti tjelesne ili duševne naravi, neovisno o tome da li je žrtva u tom stanju zatečena od strane počinitelja ili u takvo stanje dovedena njegovom ili tuđom prethodnom radnjom
- OBLICI TEŠKE KRAĐE s obzirom na vrijednost stvari, posebnog svojstva ili svrhe kojoj služi odnosna stvar ili na okolnost da je tempore criminis počinitelj krađe pri sebi imao kakvo oružje ili opasno oruđe radi napada ili obrane:
 - a. STVAR VELIKE VRIJEDNOSTI- stvar čija novčana vrijednost prelazi 60.000,00 kn.
 - postojat će i u slučaju produljenog KD tzv. potkradanja, a namjera počinitelja obuhvaća znanje počinitelja da se radi o stvari velike vrijednosti kao i sam cilj prisvajanja upravo naznačene vrijednosti
 - b. POSEBNA SVRHA KOJOJ STVAR SLUŽI, MJESTO POČINJENJA KRAĐE ILI NEKO SVOJSTVO STVARI- to su kvalifikatorne okolnosti ako ukradena stvar služi u vjerske svrhe ili je stvar ukradene iz crkve, tj. ako ukradena stvar ima status kultnog dobra ili je od znanstvenog, umjetničkog, povijesnog ili tehničkog značenja ili se nalazi u javnoj zbirci, zaštićenoj privatnoj zbirci ili je izložena javnosti
- Kazneni progon za KD teške krađe počinjeno na štetu bračnog ili izvanbračnog druga, istospolnog partnera, rođaka po krvi u ravnoj lozi, brata ili sestre ili na štetu osobe s kojom počinitelj živi u zajedničkom kućanstvu, POKREĆE SE PRIVATNOM TUŽBOM

RAZBOJNIŠTVO

- ČLANAK 230.
 1. Tko uporabom sile protiv neke osobe ili prijetnjom da će izravno napasti na njezin život ili tijelo oduzme tuđu pokretnu stvar s ciljem da je protupravno prisvoji, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
 2. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili je uporabljeno kakvo oružje ili opasno oruđe, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do dvanaest godina.
 3. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. i 2. ovoga članka prouzročena smrt osobe, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od najmanje pet godina.
- razbojništvo se danas smatra standardnim deliktom protiv imovine
- PRAVO SLOŽENO KD- sastoji iz primjene sile ili prijetnje izravnim napadom na život i tijelo i krađe, a atribut pravog složenog KD je stoga jer oba njegova konstitutivna elementa predstavljaju zasebna KD koja na taj način gube pravnu samostalnost te stjecaj između njih više nije moguć
- SILA I PRIJETNJA
 - Uporaba sile ili prijetnje uvijek prethodi krađi, u protivnom ako je riječ o naknadnoj primjeni sile ili prijetnje u svrhu zadržavanja stvari radi se o razbojničkoj krađi
 - SILA- najčešće podrazumijeva uporabu fizičke snage prema drugoj osobi kako bi se oduzela tuđa pokretna stvar
 - PRIJETNJA- podrazumijeva najavljivanje nekog zla drugoj osobi za slučaj da se ona ne ponaša na željen način
 - zlo je reducirano isključivo na ugrožavanje života ili tjelesne cjelovitosti
 - može biti upućena verbalno, znacima ili na drugi način, a u funkciji je sprečavanja mogućeg otpora žrtve ili njegova svladavanja
 - Moguće je da sila ili prijetnja budu primijenjene i prema osobi koja *tempore criminis* stvar ne drži u detenciji, već prema nekoj drugoj osobi npr. osobi u pratnji.
 - nije presudno oduzima li stvar osoba koja je primijenila silu ili prijetnju ili neka druga osoba koja je s njom, te da li je stvar oduzeta ili ju je žrtva samo predala
 - ODUZIMANJE MORA USLIJEDITI NAKON PRIMJENE SILE ILI PRIJETNJE jer se u protivnom radi o iznudi
- Nije odlučno dali je osoba kojoj je stvar oduzeta vlasnik stvari odnosno drži li stvar po nekoj pravnoj osnovi ili protupravno, a irelevantno je i vrijednost oduzete stvari
- Ako je prilikom primjene sile žrtvi nanesena teška tjelesna ozljeda, počinitelj će odgovarati za stjecaj
- DOVRŠENJE KD- dovršeno oduzimanjem tuđe pokretne stvari, poput krađe, budući da prisila prethodi krađi
- POKUŠAJ- postoji kad je počinitelj uporabio silu ili prijetnju, ali nije još ostvario krađu
 - npr. *počinitelj koji uperi pištolj tražeći novac, a žrtva ga svlada počinio je pokušaj djela*
- SUPOČINITELJSTVO/SUDIONIŠTVO
 - U formalnom smislu, uvijek sudjelovanjem u radnji počinjenja djela je moguće supočiniteljstvo ili sudioništvo
 - Moguće je da jedna ili više osoba ostvaruje obilježja prisile, a druge krađe.
 - u materijalnom smislu supočiniteljskom radnjom smatrati će se i svaka radnja izvan zakonskog bića KD kojom se bitno pridonese počinjenju npr. *čuvanje straže, čekanje u automobilu s upaljenim motorom...*
- KVALIFIKATORNA OKOLNOST- ako je razbojništvom pribavljena znatna imovinska korist
 - počinjeno uz uporabu kakvog oružja ili opasnog oruđa, a u kaznenopravnom smislu bitno je da se radi samo o takvom oružju/oruđu koje je objektivno prikladno da se njime stvarno ugrozi život ili tijelo žrtve

- Za kvalifikaciju pritom nije relevantno subjektivno mjerilo odnosno predodžba žrtve o opasnosti koja joj prijeti ili njezin možebitni osjećaj straha
- Oružjem se između ostaloga ne smatra oružje koje je namijenjeno za usmrćivanje životinja, podvodne puške i drugi predmeti koji snagom opruge, napete gume ili stlačenog plina izbacuju osti ili harpun
- Uobičajena raščlamba oružja s obzirom na vrstu je hladno i vatreno.
- Hladnim oružjem smatraju se bodeži, kame, mačevi, savlje, bajunete, bokseri te druga potajna oružja sa skrivenim oštricama
- U situacijama supočiniteljstva dovoljno je da je i samo jedan od supočinitelja upotrijebio oružje ili opasno oruđe

RAZBOJNIČKA KRAĐA

- ČLANAK 231.
 1. Tko je zatečen pri počinjenju krađe, pa s ciljem da ukradenu stvar zadrži, uporabi silu protiv neke osobe ili prijetnju da će izravno napasti na njezin život ili tijelo, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
 2. Ako je pri počinjenju kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili je uporabljeno kakvo oružje ili opasno oruđe, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do dvanaest godina.
 3. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. i 2. ovoga članka prouzročena smrt osobe, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od najmanje pet godina.
- Tzv. PRAVO SLOŽENO KD- krađa prethodi primjeni sile ili prijetnje, sila ili prijetnja u funkciji su zadržavanja ukradene stvari, a inicijalno počinitelj ne planira njihovu primjenu ,već do nje dolazi tek pošto je otkriven odnosno zatečen u krađi odnosno udaljavanju ili bijegu s mjesta krađe
- ZATEČENI- počinitelj s ukradenom stvari na mjestu počinjenja djela ili neposredno nakon počinjenja djela ili prilikom sustizanja u bijegu
- Glede sile vrijedi isto što je istaknuto za razbojništvo, imajući u vidu kontekst razbojničke krađe.
- Djelo je DOVRŠENO uporabom sile ili prijetnje s ciljem da se ukradena stvar zadrži, neovisno o tome da li je počinitelj u potonjem i uspio
- KVALIFICIRANI OBLIK- uporabljeno oružje ili opasno oruđe
 - Kod supočiniteljstva je dovoljno da je i samo jedan od supočinitelja ponio oružje ili opasno oruđe te ga uporabio s ciljem da ukradenu stvar zadrži

UTAJA

- ČLANAK 232.
 1. Tko protupravno prisvoji tuđu pokretnu stvar ili imovinsko pravo koji su mu povjereni, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 2. Tko protupravno prisvoji tuđu pokretnu stvar ili imovinsko pravo koje je našao ili do kojih je slučajno došao, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.
 3. Ako je vrijednost utajene stvari ili imovinskog prava velika, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 4. Ako je vrijednost utajene stvari ili imovinskog prava mala, a počinitelj je postupao s ciljem prisvajanja stvari takve vrijednosti, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
- Temeljni oblik utaje podrazumijeva da je stvar počinitelju povjerena odnosno da se nalazi u detenciji počinitelja temeljem nekog pravnog posla
 - npr. *optuženik je prisvojio novac koji mu je oštećenik povjerio da ga uloži u njegovu štednu knjižicu*
- Počinitelj mora povjerenu stvar prisvojiti, što znači konzumirati vlasničko ovlaštenje raspolaganja stvari, a djelo utaje DOVRŠENO je upravo u momentu kad počinitelj počne raspolagati njome kao da je stvar njegova

- Osoba koja je ovlaštena raspolagati sa stvari ne samo da je onemogućeno raspolaganje, već i stjecanje ponovne detencije
- Prisvajanje se mora očitovati u nekoj radnji pravne ili faktične naravi, pravne- npr. *prodaja*, a faktične-npr. *trošenje stvari*
- Utaja se može počiniti samo s NAMJEROM, pri čemu počinitelj mora biti svjestan da je riječ o tuđoj stvari i da se ta stvar prisvaja, makar i privremeno
- POSEBAN, BLAŽI OBLIK- postoji kada je utajenu stvar odnosno imovinsko pravo počinitelj našao ili je do nje/njega slučajno došao
 - o U tom slučaju stvar nije prethodno ni u čijoj detenciji ,iako jest u nečijem vlasništvu
 - o Počinitelj stvar nema u svojoj detenciji, no kako ista nije u ničijoj detenciji, ne radi se o krađi
 - o Nađenom stvari smatra se ona koju je počinitelj našao, vlasnik izgubio ili se ne zna tko je njezin vlasnik.
 - o Uzimanje takve stvari je dopušteno, ali ne i njezino zadržavanje jer nađenu stvar nalaznik je dužan prijaviti i predati nadležnom adresatu
- KVALIFICIRANI OBLIK- vrijednost utajene stvari ili imovinskog prava velika, a to je kada prelazi 60.000,00 kn no u subjektivnom smislu, ne traži se da je počinitelj postupao s ciljem prisvajanja takve stvari
- BLAŽEM PRIVILEGIRANOM OBLIKU- Ako je vrijednost utajene stvari mala, uz uvjet da je počinitelj postupao s ciljem prisvajanja upravo takve vrijednosti
- Kazneni progon iz stavka 2. i 4. pokreće se PRIVATNOM TUŽBOM osim ako su počinjena na štetu državne imovine

PRONEVJERA

- ČLANAK 233.
 1. Tko protupravno prisvoji tuđu pokretnu stvar ili imovinsko pravo koji su mu povjereni na radu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 2. Ako je vrijednost pronevjerene stvari ili imovinskog prava velika, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.
 3. Ako je vrijednost pronevjerene stvari ili imovinskog prava mala, a počinitelj je postupao s ciljem prisvajanja stvari takve vrijednosti, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.
- Primarni objekt zaštite je imovina, a sekundarni savjesnost poslovanja
- Radi se općenito o obliku utaje na radu odnosno u službi
- Predmeti pronevjere najčešće će biti novac, vrijednosni papiri ili kakva druga pokretna stvar
- POČINITELJ KD- svaka osoba kojoj su stvar ili imovinsko pravo povjereni na radu u najširem smislu riječi
 - o Radi se o funkcionalnom svojstvu koje se ni u kojem slučaju ne vezuje uz formalni status službene ili odgovorne osobe u smislu čl. 87 t.3.i 6. (iako će to najčešće biti slučaj), već se radi o neodređenom krugu osoba koje su faktički i funkcionalno u situaciji raspolagati tuđom imovinom, ovisno o naravi posla koji obavljaju
 - o Pritom nije odlučan formalnopravni temelj već je dovoljno da postoji faktični odnos u kontekstu obavljanja rada
- Ključno obilježje odnosno razlika pronevjere u odnosu na krađu je to što su određene stvari ili imovinsko pravo nekome povjereni, a ne i samo dostupni po naravi posla
- U odnosu na utaju traži se da je to UČINJENO ISKLJUČIVO NA RADU
- U svezi radnje protupravnog prisvajanja vrijedi napomenuti da ono podrazumijeva ne samo detenciju već i konzumaciju odgovarajućih vlasničkih ovlaštenja, napose prava raspolaganja, bilo ono pravne ili faktične naravi
- Poput utaje pronevjera je DOVRŠENA U MOMENTU TAKVOG RASPOLAGANJA
- Protupravnost prisvajanja podrazumijeva nepostojanja pravnog ovlaštenja za prisvajanje, a u subjektivnom smislu mora postojati namjera prisvajanja makar radi privremene uporabe
- KVALIFICIRANI OBLIK- vrijednost pronevjerene stvari ili imovinskog prava velika, a to je kada prelazi 60.000,00 kn

- u subjektivnom smislu, ne traži se da je počinitelj postupao s ciljem prisvajanja takve stvari
- **BLAŽEM PRIVILEGIRANOM OBLIKU-** Ako je vrijednost pronevjerene stvari mala, uz uvjet da je počinitelj postupao s ciljem prisvajanja upravo takve vrijednosti
- Produljeno KD pronevjere implicira između ostaloga postupanje počinitelja u određenom vremenskom periodu, prema istom oštećeniku, na isti ili istovrstan način
- Kazneni progon za st.3. **POKREĆE SE PRIVATNOM TUŽBOM**, osim ako je počinjeno na štetu državne imovine

NEOVLAŠTENA UPORABA TUĐE POKRETNE STVARI

- **ČLANAK 234.**
 1. Tko drugome protupravno oduzme tuđu pokretnu stvar radi privremene uporabe, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
 2. Tko neovlašteno oduzme tuđe motorno vozilo radi privremene uporabe, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 3. Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 2. ovoga članka počinitelj će se kazniti.
- U svakom pojedinom slučaju sud mora pomno ispitati s kojim je ciljem počinitelj postupao oduzevši tuđu pokretnu stvar- protupravnog prisvajanja ili privremene uporabe
- **KVALIFICIRANI OBLIK-** podrazumijeva neovlašteno oduzimanje tuđeg motornog vozila radi privremene uporabe
 - izričito je propisano kažnjavanje za pokušaj ovog oblika djela
 - Pokušaj će obuhvaćati sve radnje na motornom vozilu kojim počinitelj ide za tim da ga pokrene, a u čemu ne uspijeva zbog nailaska vlasnika
- Kazneni progon za KD iz st.1. **POKREĆE SE PO PRIJEDLOGU**, a ako su djela iz st.1. ili 2. počinjena na štetu bračnog ili izvanbračnog druga, istospolnog partnera, rođaka po krvi u ravnoj lozi, brata, sestra ili na štetu osobe s kojom počinitelj živi u zajedničkom kućanstvu, **PROGONE SE PO PRIVATNOJ TUŽBI**.

OŠTEĆENJE TUĐE STVARI

- **ČLANAK 235.**
 1. Tko oštetiti, uništi, izobličiti ili učini neuporabljivom tuđu stvar, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.
 2. Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko crtežima ili natpisima neovlašteno mijenja izgled zidova, motornih vozila ili drugih površina.
 3. Ako je počinitelj kazneno djelo iz stavka 1. ili 2. ovoga članka počinio iz niskih pobuda ili je njime prouzročio znatnu štetu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
- **UNIŠTENJE STVARI-** podrazumijeva razaranje njezine biti odnosno strukture
 - potpuno gubi vrijednost ili postaje posve neupotrebljiva
- **OŠTEĆENJE STVARI-** djelomično uništenje pri kojem se smanjuje ili gubi vrijednost stvari ili stvar postaje ograničeno uporabljiva ili potpuno neuporabljiva
- Učiniti stvar **NEUPORABLJIVOM** znači dovesti je u stanje u kojem se više ne može uporabiti u svrhu koju je namijenjena
- Izobličenjem stvari znatno se narušava njezin prvotni oblik ili struktura
- Počinitelj djela može biti i suvlasnik stvari, jer se na taj način povređuje pravo vlasništvo drugog suvlasnika
- **KVALIFICIRANI OBLIK-** ako je počinitelj djelo iz st.1. ili 2. počinio iz niskih pobuda ili je njime prouzročio znatnu štetu
 - zakonsko obilježje znatne štete postoji kad vrijednost štete prelazi 60.000,00 kn
 - pokušaj je kažnjiv
- Počinitelj mora postupati **S NAMJEROM**, makar i neizravnom, u protivnom radi se o građanskopravnoj

odgovornosti za štetu.

- Ukoliko je namjera počinitelja bila usmjerena na ostvarenje bića djela iz st.1 moguće je da odnosna radnja djela nužno obuhvati prethodno oduzimanje stvari, no neće se raditi o stjecaju
- Kazneni progon za djelo iz st.1. pokreće se po PRIJEDLOGU. Prijedlog može podnijeti samo vlasnik oštećene stvari (srodnici oštećenog, pa i njegov bračni drug, to pravo mogu steći isključivo njegovom smrću)

PRIJEVARA

- ČLANAK 236.
 1. Tko s ciljem da sebi ili drugome pribavi protupravnu imovinsku korist dovede nekoga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 2. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili prouzročena znatna šteta, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.
 3. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena mala imovinska korist, a počinitelj je išao za pribavljanjem takve koristi, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
- PRIJEVARA- dovođenje nekoga u zabludu ili održavanje u zabludi lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica
 - Apstrahirajući opće logičke i epistemološke sadržaje, kaznenopravni pojam činjenice podrazumijeva pojave u stvarnosti odnosno zbivanja i stanja u sadašnjosti i prošlosti koja se mogu dokazivati
 - VANJSKE ČINJENICE- one koje se mogu utvrditi osjetilima ili empirijski provjeriti
 - UNUTARNJE ČINJENICE- sve psihičke okolnosti koje postoje u sadašnjosti ili su postojale u prošlosti
- KLJUČNO OBILJEŽJE ZAKONSKOG BIĆA PRIJEVARE- lažno prikazivanje ili prikrivanje činjenica.
 - Modus lažnog prikazivanja implicira aktivnu radnju počinitelja kojom utječe na predodžbu druge osobe o postojanju odnosno sadržaju neke činjenice
 - Prikrivanje činjenica ostvaruje se nečinjenjem, pri čemu vrijede opći uvjeti vezani uz institut nečinjenja, posebno postojanje zakonske ili ugovorne upoznavanja druge strane s nekom činjenicom
 - Npr. *osoba koja ne izvijesti nadležno tijelo o promjeni statusa temeljem kojeg ostvaruje pravo na neki oblik socijalne pomoći čini prijevaru prikrivanjem činjenica*
 - ne radi se o prijevari, bilo da se radi o lažnom prikazivanju ili prikrivanju činjenica, ako je oštećenik imao mogućnost i ničim nije bio spriječen provjeriti navode počinitelja, a to nije učinio
 - Lažno prikazivanje ili prikrivanje činjenica u funkciji je dovođenja ili održavanja u zabludi osobe koja raspolaže svojom ili tuđom imovinom
 - Zabluda se može definirati kao pogrešna predodžba o bitnim činjenicama.
 - Tradicionalno mora biti podnošljiva, bitna te se u kvalitativnom smislu mora odnositi na nepoznavanje onih činjenica koje na odlučujući način definiraju buduće postupanje osobe u zabludi. Utoliko može se raditi o zabludi o činjenicama (*error facti*) ili zabludi o pravu (*error iuris*)
 - Između lažnog prikazivanja i prikrivanja činjenica i zblude **mora postojati posljedična veza, a ne samo korelacija**
- S dovođenjem u zabludu izjednačeno je održavanje u zabludi, čime valja razumjeti svako učvršćivanje drugoga u ranije nastaloj zabludi
- KONSTITUTIVNO OBILJEŽJE PRIJEVARE- implicira da osoba koja je dovedena u zabludu stvarno i osobno raspolaže svojom ili tuđom imovinom te posljedično učini nešto na njezinu štetu
 - Nije nužno raspolaganje striktno u smislu vlasničkog ovlaštenja, dovoljno je i faktično raspolaganje, a u ovom slučaju ono se može sastojati osim u činjenju i u nečinjenju odnosno propuštanju
 - Raspolaganje će najčešće biti svjesno, iako može biti i nesvjesno
- Između zblude i raspolaganja također mora postojati UZROČNA VEZA, no ne i ekskluzivna, tj. takva neće biti isključena postupa li osoba u zabludi pod djelovanjem i nekih drugih uzroka koji su rezultirali raspolaganjem

- ŠTETA
 - o Posljedica raspolaganja svojom ili tuđom imovinom i važno obilježje zakonskog bića prijevare jest prouzročena šteta.
 - o Prijava se ubraja u kategoriju materijalnih kaznenih djela, drugim riječima za dovršenje djela nije dovoljno nastupanje i samo opasnost kao mogućnost nastupanja štete.
 - o svako pogoršanje ili uništenje oštećenikovih pravno zaštićenih imovinskih ili neimovinskih dobara
 - o Imovinska šteta nastala kao posljedica navedene radnje ili radnji raspolaganja je šteta na subjektivnim imovinskim pravima ili općenito umanjeње ukupne gospodarske vrijednosti imovine te ju je moguće izraziti u novčanoj protuvrijednosti. Podrazumijeva smanjenje aktive ili pak povećanje pasive.
 - o Imovinska šteta u konačnici predstavlja takav odnos ili razmjer pretrpljenog gubitka i ostvarene koristi raspolaganjem, gdje gubitak u konkretnom slučaju nadmašuje korist
- U obračunu se neće uzeti tražbine oštećenog koje proizlaze iz same prijevare: šteta nije isključena ako oštećenik ima mogućnost namiriti se iz imovine počinitelja redovnim sudskim putem
- Ukoliko je ugovoren neki drugi instrument osiguranja, tada je moguća kompenzacija, jer ista omogućuje neometano namirenje u vrijeme dospelosti
- U određenim slučajevima šteta može sadržavati i subjektivnu sastavnicu, kad je oštećenik za svoju činidbu dobio odgovarajuću protučinidbu, no nesukladnu njegovim potrebama i imovinskim prilikama: lažnim prikazivanjem oštećenik je doveden u zabludu i naveden raspolagati svojom imovinom na način koji izričito nije želio
- NAMJERA- svijest o svim obilježjima djela
 - o Najčešće počinitelj postupa s izravnom namjerom, no dolazi u obzir i *dolus eventualis* odnosno neizravna namjera
 - o Kao subjektivno obilježje biće prijevare traži se i posebna namjera odnosno postupanje počinitelja s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi sebi ili drugome. Izričaj drugome uključuje i pravnu osobu. Navedena namjera mora postojati u trenutku dovođenja drugoga u zabludu, no to ne mora nužno biti moment zaključenja pravnog posla, već i neki naknadni
- KVALIFICIRNI OBLIK- postoji kad je KD pribavljena znatna imovinska korist ili prouzročena znatna šteta
 - o Ova pravna oznaka određuje se prema novčanoj svoti pribavljene imovinske koristi odnosno prouzročene štete bez iznosa pripadajućih kamata na tu svotu
- PRIVILEGIRANI OBLIK- postoji kad je pribavljena mala imovinska korist, uz subjektivni uvjet da je počinitelj išao za pribavljanjem upravo takve koristi
- POKUŠAJ KD prijevare je mogući i kažnjiv.
- Kazneni progon za prijevaru iz st. 1. i 2. počinjeno na štetu bračnog ili izvanbračnog druga, istospolnog partnera, rođaka po krvi u ravnoj lozi, brata ili sestre ili na štetu osobe s kojom počinitelj živi u zajedničkom kućanstvu, POKREĆE SE PO PRIVATNOJ TUŽBI, a također i za st.4 pod uvjetom da nije počinjeno na štetu državne imovine

IZNUDA

- ČLANAK 243.
 1. Tko s ciljem da sebi ili drugome pribavi protupravnu imovinsku korist silom ili ozbiljnom prijetnjom prisili drugoga da što učini, ne učini ili trpi na štetu svoje ili tuđe imovine, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 2. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili prouzročena znatna šteta, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.
 3. Ako je pri počinjenju kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka počinitelj uporabio silu protiv osobe ili je zaprijetio da će izravno napasti na život ili tijelo osobe, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina
 4. Ako je kaznenim djelom iz stavka 3. ovoga članka uporabljeno kakvo oružje ili opasno oruđe, pribavljena znatna imovinska korist ili je prouzročena znatna šteta, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do dvanaest godina.

5. Ako je pri počinjenju kaznenog djela iz stavka 1. i 3. ovoga članka počinitelj zaprijetio da će izravno napasti na život ili tijelo većeg broja osoba ili da će teško oštetiti objekte velikog društvenog značenja, kaznit će se kaznom zatvora od tri do petnaest godina.
 6. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ili 3. ovoga članka prouzročena smrt osobe, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina.
- KD iznude poseban je oblik prisile
 - U odnosu na prisilu razlikuje se po posebnoj namjeri, odnosno cilju postupanja počinitelja- pribavljanje protupravne imovinske koristi. Druga razlika u odnosu na prisilu postupanje je oštećenika na štetu svoje ili tuđe imovine
 - PRISILOM odnosno PRIJETNJOM navodi se nekoga da djeluje na štetu vlastite ili tuđe imovine čime je ovo djelo dovršeno bez obzira da li je takva šteta i nastupila
 - o žrtva mora nešto učiniti ili ne učiniti ili pak trpjeti
 - o Između primijenjenog sredstva i posljedice mora postojati uzročna veza, ako nema uzročne veze nema ni KD
 - o Prijetnja u temeljnom obliku djela općenito je definirana kao stavljanje u izgled, nagovještavanje nekog zla za onoga kome je upućena ,a koje zlo može biti sadržajno različito
 - o Prijetnja u objektivnom i u subjektivnom smislu mora biti ozbiljna.
 - Iznuda se razlikuje od razbojništva, kod potonjeg žrtva neposredno predaje stvar nakon uporabe sile odnosno prijetnje, a kod iznude je takvo činjenje vremenski udaljeno. Prijetnja kod razbojništva izravno je usmjerena na život ili tijelo žrtve, a to nije slučaj kod temeljnih djela iznude već kod njezinih kvalificiranih oblika. Subjektivni element zakonskog bića djela odnosno posebna namjera počinitelja različito je koncipirana kod razbojništva gdje je cilj protupravno prisvajanje i kod iznude gdje je cilj pribavljanje protupravne imovinske koristi sebi ili drugome.
 - POKUŠAJ je moguć i kažnjiv za sve oblike djela
 - o stadij pokušaja obuhvaća zonu od početka primjene sile ili ozbiljne prijetnje, pa sve do poduzimanja radnje na strani žrtve na štetu svoje ili tuđe imovine
 - iznuda DOVRŠENA poduzimanjem radnje na strani žrtve na štetu svoje ili tuđe imovine

PRIKRIVANJE

- ČLANAK 244.
 1. Tko stvar za koju zna ili je morao znati da je drugi pribavio kaznenim djelom protiv imovine, kupuje, prima u zalog ili na drugi način pribavlja, preprodaje ili skriva ili pomaže preprodati ili sakriti, ako time nije počinjeno neko drugo kazneno djelo za koje je propisana teža kazna, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 2. Tko se bavi prikrivanjem stvari iz stavka 1. ovoga članka, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 3. Počinitelj kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka neće se kazniti kaznom strožom od one koja je propisana za kazneno djelo kojim je prikrivena stvar pribavljena.
- PRIKRIVANJE- oblik pomaganja počinitelju nakon počinjenog djela
 - o bit je otežavanje ili uopće sprječavanje povrata kaznenim djelom otuđene stvari pa se stoga i svrstava u glavu KD protiv imovine
- Uvjet je da prikrivanje NIJE UNAPRIJED OBEĆANO jer ako je onda se radi o sudioničkoj formi pomaganja
- Počinitelj prikrivanja uvijek je osoba koja nije sudjelovala u prethodnom KD
- Radi se o KD AKCESORNE NARAVI- mora se utvrditi da je stvar koja se prikriva pribavljena KD i to isključivo nekim od imovinskih KD, ali pod pojmom KD protiv imovine u smislu obilježja ovog KD valja razumjeti sva KD kojima je bar jedan od ciljeva zaštita imovinskog interesa
- Ne traži se ni tzv. procesna akcesornost tj. da se osuda za prikrivanje temelji na pravomoćnoj osudi osobe koja je stvar pribavila prethodnim KD, moguće je protiv takve osobe da postupak uopće ne bude pokrenuti, da optužba

protiv nje bude odbijena iz procesnih razloga pa i da bude oslobođena optužbe jer nije dokazano da je baš ona počinila KD

- Ključni je tzv. SUBJEKTIVNI ELEMENT zakonskog bića prikrivanja- počinitelj zna ili je morao znati da je stvar koju prikriva pribavljena kaznenim djelom
- Za pojam stvari načelno su relevantni odgovarajući sadržaji u kontekstu KD krađe
- Prikrivati se može i novac pod ucjenom da radi o pukom fizičkom prikrivanju
- KVALIFICIRANI OBLIK- tko se bavi prikrivanjem, pa je u tom smislu propisana teža kazna od one za temeljno djelo
 - KAZNA: od 6 mj. do 5 godina
- Počinitelj temeljnog KD ne može biti kažnjen strože od počinitelja prethodnog odnosno KD od kojeg potječe stvar

KAZNENA DJELA KRIVOTVORENJA

- Ono što povezuje sva KD krivotvorenja je radnja krivotvorenja kojom se zlonamjerno preinačuje istina na štetu drugoga
- štiti se povjerenje u novac, vrijednosne papire, određene znakove i isprave
- Na njihovoj vjerodostojnosti počivaju ne samo odnosi između pojedinaca već i ispravno funkcioniranje države
- Krivotvorenja narušavaju sigurnost gospodarstva i pravnog prometa, a u pravilu su usko povezana u činjenje drugih KD, čijem počinjenju ili prikrivanju služe

KRIVOTVORENJE NOVCA

- ČLANAK 274.
 1. Tko izradi lažni novac, preinači pravi novac ili takav novac pribavi, posjeduje, uveze, izveze, prima ili prenosi s ciljem stavljanja u optjecaj kao pravog ili ga stavi u optjecaj kao pravi, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
 2. Tko lažni novac koji je primio u uvjerenju da je pravi, saznajući da je lažan, stavi u optjecaj, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 3. Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 2. počinitelj će se kazniti.
 4. Lažni novac će se oduzeti.
- štiti se povjerenje u novac kao sredstvo plaćanja
- NOVČANA SREDSTVA- novčanice i kovani novac, elektronički novac te novčana potraživanja prema pružatelju platnih usluga po prirodi stvari
- KD krivotvorenja novca može se počiniti samo na papirnatom ili kovanom novcu, a pritom nije nužno da je riječ o domaćem novcu, tj. nije odlučno o kojem je novcu riječ, bitno je da je riječ o novcu koji je u optjecaju u RH ili nekoj drugoj državi
- NOVAC MORA BITI U OPTJECAJU TJ. SREDSTVO PLAĆANJA u RH ili nekoj stranoj državi
- Dovoljno je da je novac bio u optjecaju u vrijeme počinjenja djela pa osuda počinitelja krivotvorenja novca koji više nije zakonito sredstvo plaćanja u vrijeme donošenja presude ne krši zabranu retroaktivnosti jer se promjenom platežnog sredstva ne odustaje od zaštite novca kao sredstva plaćanja, već ta izmjena ima samo tehnički karakter
- Djelo je iznimno moguće počiniti čak i kada neki novac prestane biti sredstvom plaćanja sve dok je moguća njegova konverzija u novu valutu bilo u domicilnoj državi pojedine stare valute bilo u drugim državama
- Krivotvorenjem novca mora nastati lažni novac
- LAŽNI NOVAC- ne potječe od države kao nositelja monopola u emisiji novca
- Krivotvorina mora biti VJERNA- novac mora biti napravljen tako da se na prvi pogled ne može zapaziti da nije pravi novac
 - o treba toliko sličiti pravoj novčanici da se od nje bitno ne razlikuje
 - o kada to nije slučaj, npr. *kad se radi o crno-bijeloj fotokopiji novčanice u boji*, radit će se o neprikladnom pokušaju krivotvorenja, koji je s obzirom na propisanu kaznu kažnjiv
- TEMELJNI OBLIK djela može se počiniti na više načina, s VIŠE RADNJI POČINJENJA:
 - a. IZRADOM LAŽNOG NOVCA- proizvodnja predmeta koji imitiraju pravi novac
 - količina nije presudna za postojanje ovog KD
 - b. PREINAČENJEM PRAVOG NOVCA- izmijeniti njegovu prirodu, izgled i sadržaj
 - logički će se raditi o izmjeni vrijednosti na više
 - c. PRIBAVLJANJEM, POSJEDOVANJEM ILI PRENOŠENJEM LAŽNOG NOVCA- ovaj modalitet radnje počinjenja proširen je radi usklađenja s Okvirnom odlukom o jačanju zaštite kaznenih sankcija i drugih sankcija protiv krivotvorenja povezanog s uvođenjem eura, pa se ranije inkriminiranim

pribavljanjem lažnog novca izjednačava i posjedovanje i prenošenje lažnog novca

- Sve tri radnje počinjenja moraju biti ostvarene s ciljem stavljanja lažnog odnosno preinačenog novca u optjecaj kao pravog
- cilj se ne mora ostvariti da bi djelo bilo dovršeno
- FORMALNO DOVRŠENO već poduzimanjem radnje izrade, preinačenja odnosno pribavljanja, posjedovanja ili prenošenja
- Postupanje s ciljem stavljanja lažnog novca u optjecaj predstavlja subjektivno obilježje djela pa onda kada osoba koja izrađuje ili posjeduje lažni novac ne postupa s takvim ciljem, nema ni ovog KD
- d. STAVLJANJEM LAŽNOG NOVCA KAO PRAVOG U OPTJECAJ- stavljanje u optjecaj se najčešće ostvaruje plaćanjem lažnim novcem
 - ne znači jedino razmjenu novca za robu ili uslugu, već obuhvaća i njegovu konverziju u drugu valutu
 - djelo se materijalno dovršava
 - izjednačena je s radnjama izrade, preinačenja odnosno pribavljanja, posjedovanja ili prenošenja takvog novca s ciljem njegova stavljanja u optjecaj
- Osoba koja stavlja lažni novac u optjecaj ne mora prethodno i sama izraditi lažni novac ili preinačiti pravi
- Inkriminirano je stavljanje u optjecaj lažnog novca bez obzira tko ga je izradio ili preinačio
- PRIVILEGIRANI OBLIK DJELA- čini onaj tko je u trenutku kad je primio novac bio uvjeren da je riječ o pravom, ali uočivši da je novac lažan, stavi u optjecaj kao pravi
 - Takav se počinitelj u posjedu lažnog novca našao nenamjerno i nije utjecao na proizvodnju ili potražnju za njim pa ga valja kazniti blaže
- I temeljni i privilegirani oblik djela može počiniti svatko- OPĆE KD
- Krivotvorenje novca može se počiniti samo s NAMJEROM
 - počinitelj će najčešće postupati s izravnom namjerom prvog stupnja
 - neki oblici djela kao primjerice stavljanje novca u optjecaj mogu se počiniti s neizravnom namjerom, a o tome će biti riječ kada počinitelj nije siguran je li novčanica lažna, ali je svejedno stavlja u promet
 - Djelo iz st 2. (tko lažni novac primi, sazna da je lažni i ipak ga stavi u optjecaj) može se počiniti samo s izravnom namjerom drugog stupnja jer nije dovoljno da počinitelj sumnja već mora znati da se radi o lažnom novcu
- Stavljanje novca u optjecaj, kao jednom mogućom radnjom počinjenja krivotvorenja često se ostvaruju i obilježja prijevara, a naša sudska praksa kontinuirano ocjenjuje takav stjecaj kao prividan

KRIVOTVORENJE ISPRAVE

- ČLANAK 278.
 1. Tko izradi lažnu ispravu ili preinači pravu s ciljem da se takva isprava uporabi kao prava ili tko takvu ispravu nabavi radi uporabe ili je uporabi kao pravu, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 2. Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko obmane drugoga o sadržaju kakve isprave i ovaj stavi svoj potpis na tu ispravu, držeći da se potpisuje pod kakvu drugu ispravu ili pod kakav drugi sadržaj.
 3. Tko kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počinji glede javne isprave, oporuke, mjenice, čeka, platne kartice ili javne ili službene knjige koja se mora voditi na temelju zakona, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 4. Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka počinitelj će se kazniti.
- ISPRAVA- svaki predmet koji sadrži zapis, znak ili sliku koji je podoban ili određen da služi kao dokaz neke činjenice koja ima vrijednost za pravne odnose
 - ne mora nužno biti pisana

- ne mora čak niti predstavljati otjelotvorenje izjave čovjeka, iako će se najčešće krivotvoriti takve isprave
- Osim zapisa, isprave predstavljaju i znakovi i slike
- mora biti PODOBNA ZA DOKAZIVANJE- njezin sadržaj može služiti kao dokaz pravno relevantne činjenice koje mogu prouzročiti nastanak, promjenu ili prestanak nekog prava ili pravnog odnosa
- Isprava nije molba ni kaznena prijava
- SLUČAJNE ISPRAVE- zapisi koji prvotno nisu bili namijenjeni dokazivanju pravno relevantnih činjenica mogu služiti kao dokaz činjenica koje imaju vrijednost za pravne odnose
 - npr. *Ijubavno pismo kao dokaz u brakorazvodnoj parnici*
- Elektronički, računalni zapisi mogu služiti kao dokaz pravno relevantne činjenice i mogu imati izdavatelja (elektronički potpis), a pod određenim uvjetima imaju pravnu valjanost kao i isprave na papiru
- Krivotvoriti se mogu i fotokopije ako mogu služiti kao dokaz pravno relevantnih činjenica
 - lažnom ispravom se smatraju i fotokopije takvih isprava
- Štite se isprave koje imaju vrijednost za pravne odnose neovisno o tome tko ih je i gdje izdao
- LAŽNA ISPRAVA- nastaje krivotvorenjem isprave
 - isprava koja ne potječe od osobe koja je u njoj navedena kao izdavatelj, pri čemu je neodlučno je li sadržaj isprave istinit
 - Dijelom se štiti povjerenje sudionika u pravnom prometu da isprave kojima se služe potječu od osoba koje su u njima navedene kao njihovi vlasnici (prave isprave)
- Izdavatelj u ispravi ne mora biti naznačen eksplicitno, već je dovoljno da se iz isprave može implicitno zaključiti tko ju je izdao
- ne štiti se povjerenje u istinitost neke isprave
- Lažna isprava može u pogledu sadržaja biti istinita i neistinita. a isto važi i za pravu ispravu
 - isprava s neistinitim sadržajem ima svojstvo prave isprave ako je izdana od osobe koja je na njoj naznačena kao izdavatelj
- Djelo iz st.1. može se počiniti:
 - a. IZRADOM LAŽNE ISPRAVE- riječ je o svakoj izradi koja ne potječe od osobe koja je u njoj navedena kao izdavatelj s ciljem da se takva isprava uporabi kao prava
 - Za dovršenje djela ne traži se da je isprava i uporabljena
 - b. PREINAČENJEM PRAVE ISPRAVE- neovlašteno se mijenja sadržaj već postojeće isprave što u konačnici dovodi do istog ishoda, izdavatelju isprave pripisuje se izjava koju on nije dao
 - Preinačiti se može samo autentična isprava.
 - c. NABAVOM LAŽNE ILI PREINAČENE PRAVE ISPRAVE- radi se o nabavi radi uporabe
 - do uporabe ne mora doći da bi djelo bilo dovršeno
 - d. UPORABOM TAKVE ISPRAVE KAO PRAVE-ovaj oblik počinjenja pretpostavlja da je lažna ili preinačena isprava već načinjena i da se čini dostupnom nekom zainteresiranom pravnom subjektu
 - Ako je jedna osoba izradila lažnu ispravu, a druga ju koristi kao pravu, obje čine ovo KD.
- Osoba koja izrađuje lažnu odnosno preinačuje pravu ispravu ili nabavlja takve isprave mora postupati s ciljem uporabe takvih isprava kao pravih
 - Cilj predstavlja subjektivno obilježje djela koje se ne mora ostvariti da bi djelo bilo dovršeno, ali pogrešan je stav kako je dovoljno da prilikom izrade lažne isprave kod počinitelja postoji svijest o mogućnosti da će lažna isprava biti uporabljena kao prava
- djelo iz st.1. može se počiniti samo IZRAVNOM NAMJEROM
- Za počinjenje djela dovoljna je i NEIZRAVNA NAMJERA u pogledu objektivnih obilježja
- U st. 2. propisan je poseban slučaj krivotvorenja isprave
 - Kao krivotvorenje kažnjivo je i **obmanjivanje drugoga u pogledu sadržaja kakve isprave kako bi potpisao**

tu ispravu, smatrajući pritom da se potpisuje pod kakvu drugu ispravu ili pod kakav drugi sadržaj

- tako nastala isprava je lažna isprava jer u njoj sadržana izjava zapravo ne potječe od osobe koja ju je potpisala, već od onoga tko ju je sastavio

- KD štite se i PRIVATNE ISPRAVE, koje donose privatne osobe bez sudjelovanja javnih tijela
- ako je riječ o javnoj ispravi djelo je KVALIFICIRANO
 - Na taj način je javnim ispravama dana pojačana zaštita zbog njihove posebne dokazne snage i oborive presumpcije istinitosti onoga što se u njima potvrđuje ili određuje
- JAVNE ISPRAVE- one koje je u propisanom obliku izdalo državno tijelo u granicama svoje nadležnosti i isprave koje u takvom obliku izdala pravna ili fizička osoba u obavljanju javnog ovlaštenja koje joj je povjereno zakonom ili propisom utemeljenom na zakonu
- POKUŠAJ krivotvorenja javne isprave kažnjiv je na temelju opće odredbe i propisane kazne zatvora
 - pokušaj temeljnog oblika krivotvorenja i posebnog oblika propisanog u st.2. kažnjiv samo sukladno posebnim propisima
 - kao samostalno djelo kažnjive su određene pripremne radnje- izrada, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstva za krivotvorenje

KAZNENA DJELA PROTIV SLUŽBENE DUŽNOSTI

- Zaštitni objekt kod KD protiv službene dužnosti su JAVNE OVLASTI čije zakonito i učinkovito izvršavanje jamči ostvarivanje načela vladavine prava i jačanje povjerenja građana u institucionalni sustav
- Saborski zastupnik, ministar, sudac, policijski službenik, carinik, nastavnik, liječnik ili bilo koja druga osoba koja obavlja poslove od javnog interesa ne smije zlouporabiti službu radi ostvarivanja vlastitih probitaka, a takvim se postupanjem između ostalog, dovodi u pitanje ostvarivanje čitavog niza prava koja su zajamčena ustavom RH
- Osnovno obilježje KD nije u tome da su njihovi počinitelji službene osobe već da se njima ugrožava nesmetano funkcioniranje službi od javnog interesa
- Pojmovi kazneno djelo protiv službene dužnosti i službeničko kazneno djelo nisu istoznačnice
- O službeničkom KD raditi će se samo ako je počinitelj KD službena osoba
- SLUŽBENA OSOBA- državni dužnosnik ili službenik, dužnosnik ili službenik u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, nositelj pravosudne dužnosti, sudac porotnik, član Državnog sudbenog vijeća ili Državnoodvjetničkog vijeća, arbitar, javni bilježnik i javni ovršitelj
 - o osoba koja u Europskoj uniji, stranoj državi, međunarodnoj organizaciji koje je Republika Hrvatska član, međunarodnom sudu ili arbitraži čiju sudbenost Republika Hrvatska prihvaća, obavlja dužnosti povjerene osobama iz prethodne rečenice
- ODGOVORNA OSOBA- fizička osoba koja vodi poslove pravne osobe ili joj je izričito ili stvarno povjereno obavljanje poslova iz područja djelovanja pravne osobe
- Osim službenih osoba i odgovornih osoba za neka KD protiv službene dužnosti mogu odgovarati i svi ostali građani koji nemaju to svojstvo ukoliko su svojim postupcima ugrozili nesmetano funkcioniranje javnih službi
 - o npr. *građanin koji ponudi mito službeniku u tijelu državne uprave*
- RATIO LEGIS- suzbijanje korupcije kao nepoželjne društvene pojave koja dovodi do nepovjerenja građana u rad uprave te zakone i vlast
- KORUPCIJA- svaka zlouporaba javnih ovlasti radi ostvarenja privatnih probitaka
 - o Dinamička dimenzija korupcije izražena je u definiciji prema kojoj se radi o procesu u kojem najmanje dvije osobe nedopušteno razmjenom u cilju ostvarenja vlastitih probitaka postupaju na štetu javnog interesa i kršeći moralnu i pravnu normu povređuju temelje demokratskog razvoja, pravnu državu i vladavinu prava

ZLOUPORABA POLOŽAJA I OVLASTI

- ČLANAK 291.
 1. Službena ili odgovorna osoba koja iskoristi svoj položaj ili ovlast, prekorači granice svoje ovlasti ili ne obavi dužnost pa time sebi ili drugoj osobi pribavi korist ili drugome prouzroči štetu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 2. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili je prouzročena znatna šteta, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do dvanaest godina.
- Zlouporaba položaja i ovlasti je temeljno KD protiv službene dužnosti
- SUPSIDIJARNO KD- o zlouporabi će se raditi samo ako u konkretnom slučaju nisu ispunjena obilježja bića nekog drugog KD s kojim će ovo KD biti u prividnom stjecaju
- Neće svaka zlouporaba položaja i ovlasti automatski implicirati kaznenu odgovornost službene ili odgovorne osobe već samo ono koje je poduzeto očito za druge ciljeve, a ne za one dopuštene koji odgovaraju zadacima službe

- moguće je da je konkretnim postupcima službene ili odgovorne osobe kojima se zlouporabi položaj i ovlast ostvarena neka druga, lakše kažnjiva radnja
- Sukladno Zakonu o državnim službenicima, državni službenik je obavezan pri obavljanju svojih dužnosti postupati u skladu s načelom zakonitosti i zaštite javnog interesa i zabranjuje mu se zlouporaba ovlasti u postupanju prema strankama i suradnicima radi postizanja vlastitog interesa ili interesa druge fizičke ili pravne osobe
- Etičkim kodeksom državnih službenika propisano je da državni službenik ne smije u obavljanju državne službe zlouporabiti ovlasti i položaj u svrhu ostvarivanja materijalne ili druge koristi za sebe ili drugu pravnu i fizičku osobu
- Važno je utvrditi razliku između teške povrede službene dužnosti i KD zlouporabe položaja i ovlasti
- Kriterij za uspostavu kaznene odgovornosti su: stupanj krivnje, postupanje s posebnim motivom, prouzročena posljedica itd.
- POČINITELJ- službena osoba ili odgovorna osoba
- osobe koje nemaju svojstvo službene ili odgovorne osobe ne mogu biti počinitelji ovog KD, ali mogu odgovarati kao pomagatelj ili poticatelj
- ODGOVORNA OSOBA- fizička osoba koja vodi poslove pravne osobe ili joj je izričito ili stvarno povjereno obavljanje poslova pravne osobe
 - Svojstvo odgovorne osobe mora proizlaziti iz normativnih akata ili ovlasti koje je osoba faktično imala
- RADNJA POČINJENJA KD određena je alternativno kao:
 - a. ISKORIŠTAVANJE POLOŽAJA ILI OVLASTI- predstavlja prvi oblik radnje počinjenja koji se najčešće pojavljuje u sudskoj praksi
 - Utvrđivanje granica ovlasti predmet je dokazivanja u kaznenom postupku. Ukoliko u postupku nisu utvrđene granice ovlasti službene ili odgovorne osobe, raditi će se o nepotpunom utvrđenom činjeničnom stanju što je jedna od žalbenih osnova u kaznenom postupku
 - b. PREKORAČENJE GRANICA OVLASTI-Sastoji se u poduzimanju određenih radnji od strane službene ili odgovorne osobe za koje ona nije ovlaštena
 - prekoračenje postoji upravo onda kada odgovorna ili službena osoba poduzima radnje koje premašuju njen položaj ili ovlasti, dakle kada ona prisvaja ovlasti koje joj ne pripadaju, poduzimajući radnje koje nisu immanentne njezinu položaju, odnosno kad poduzima one radnje na koje nije ovlaštena
 - c. NEOBAVLJANJE DUŽNOSTI- zlouporaba položaja i ovlasti je komisivno-omisivni delikt jer može biti počinjeno i neobavljanjem dužnosti
 - kada službena osoba ili odgovorna osoba namjerno propusti obavljanje službene radnje koju je u okviru svojeg položaja i svojih ovlasti bila dužna poduzeti
- MATERIJALNO KD
- DOVRŠENO kad je radnjom počinjenja počinitelj pribavio sebi ili drugoj osobi korist ili je drugome prouzročio štetu
- U slučaju izostanka posljedice raditi će se o KAŽNJIVOM POKUŠAJU
- Za pojam imovinska korist smatra se da je imovinska korist pribavljena u trenutku kad postoji mogućnost njezinim raspolaganjem
- ŠTETA- umanjenje nečije imovine(obična šteta), sprečavanje njezina povećanja (izmakla korist) i povreda prava osobnosti (neimovinska šteta)
- KVALIFICIRANI OBLIK djela postojat će ako je pribavljena znatna imovinska korist ili je prouzročena znatna šteta
 - neodređena obilježja bića KD kod kojih prema pravnim shvaćanjima sjednice Kaznenog odjela VSRH, visina imovinske koristi, odnosno štete prelazi 60.000,00 kn
 - Pojam drugoj osobi obuhvaća drugu fizičku ili pravnu osobu

PRIMANJE MITA

- ČLANAK 293.
 1. Službena ili odgovorna osoba koja zahtijeva ili primi mito, ili koja prihvati ponudu ili obećanje mita za sebe ili drugoga da unutar ili izvan granica svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koja se ne bi smjela obaviti, ili da ne obavi službenu ili drugu radnju koja bi se morala obaviti, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
 2. Službena ili odgovorna osoba koja zahtijeva ili primi mito, ili koja prihvati ponudu ili obećanje mita za sebe ili za drugoga da unutar ili izvan granica svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koja bi se morala obaviti, ili da ne obavi službenu ili drugu radnju koja se ne bi smjela obaviti, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.
 3. Službena ili odgovorna osoba koja nakon obavljanja, odnosno neobavljanja službene ili druge radnje navedene u stavku 1. i 2. ovoga članka, a u vezi s njom, zahtijeva ili primi mito, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
- Primanje mita je koruptivno kazneno djelo.
- Kazneno djelo primanja mita ima 3 oblika:
 - a. PRAVO PASIVNO PODMIĆIVANJE- temeljni oblik KD
 - dovršeno kada službena osoba ili odgovorna osoba zahtijeva ili primi mito ili kad prihvati ponudu ili obećanje mita za sebe ili drugoga da unutar ili izvan granica svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koja se ne bi smjela obaviti, ili da ne obavi službenu ili drugu radnju koja bi se morala obaviti
 - Npr. *postupanje suca koji je u postupku donošenja odluka o zadržavanju, pritvaranju i izraženoj neslaganju s provođenjem istrage u odnosu na okrivljenika, unaprijed zahtijevao, a zatim i primio dar kako bi donio odluku povoljnu po okrivljenika*
 - Zahtijevanje mita može biti izravno ili neizravno, a moguće su i kombinacije
 - b. NEPRAVO PASIVNO PODMIĆIVANJE- kad službena ili odgovorna osoba zahtijeva ili primi mito, ili prihvati ponudu ili obećanje mita za sebe ili drugoga da unutar ili izvan granica svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koja bi se morala obaviti ili da ne obavi službenu ili drugu radnju koja se ne bi smjela obaviti
 - *službenici traže ili primaju mito ili obećanje mita kako bi postupali "brzo" u ostvarenju nekog prava ili interesa na koji bi stranka inače morala čekati*
 - *donosi se odluka u skladu sa zakonom odnosno pravilima službe. Ono što daje kriminalni karakter ovom postupanju je zahtijevanje odnosno primanje mita*
 - c. NAKNADNO PASIVNO PODMIĆIVANJE- inverzni oblik pasivnog podmićivanja kod kojeg primanju mita prethodi obavljanje odnosno neobavljanje službene ili druge radnje.
 - kažnjava se počinitelj koji nakon obavljanja odnosno neobavljanja službene ili druge radnje, a u vezi s njom, zahtijeva ili primi mito
 - Između postupanja odnosno propuštanja službene ili odgovorne osobe i naknadnog zahtijevanja ili primanja dara ili kakve druge koristi mora postojati uzročna veza
- POČINITELJ KD- službena ili odgovorna osoba
- OBJEKT RADNJE- mito kojim se smatra svaka neprikladna nagrada, dar ili druga imovinska ili neimovinska korist bez obzira na vrijednost
 - Suština mita je u njegovoj neprikladnosti, radi se o nečemu na što službena ili odgovorna osoba nema pravo
- Od KD primanja mita valja razlikovati primanje tzv. uobičajenih znakova pažnje koji nisu unaprijed zahtijevani, dogovoreni, primljeni ili obećani i koji slijede nakon obavljanja službene ili druge radnje (pod uvjetom da se ne radi o pasivnom podmićivanju)
- Zakon o sprečavanju sukoba interesa kaže kako dužnosnik smije zadržati samo dar simbolične vrijednosti i to najviše u vrijednosti do 500kn od istog darivatelja, no ne ukoliko se sastoji u novcu

- FORMALNO KD što znači da se iscrpljuje u poduzimanju radnje
- djelo je dovršeno bez obzira da li je službena ili odgovorna osoba poduzela službenu ili drugu radnju zbog koje je mito dano, zahtijevano ili obećano
- Kod primanja mita moguće je i supočiniteljstvo
 - o potrebu je da svaki od supočinitelja ako već ne sudjeluje u počinjenju radnje, na neki drugi način bitno pridonese počinjenju KD

DAVANJE MITA

- ČLANAK 294.
 1. Tko službenoj ili odgovornoj osobi ponudi, dade ili obeća mito namijenjeno toj ili drugoj osobi da unutar ili izvan granica svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koju ne bi smjela obaviti ili da ne obavi službenu ili drugu radnju koju bi morala obaviti, ili tko posreduje pri takvom podmićivanju službene ili odgovorne osobe, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.
 2. Tko službenoj ili odgovornoj osobi ponudi, dade ili obeća mito namijenjeno toj ili drugoj osobi da unutar ili izvan granica svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koju bi morala obaviti, ili da ne obavi službenu ili drugu radnju koju ne bi smjela obaviti, ili tko posreduje pri takvom podmićivanju službene ili odgovorne osobe, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 3. Počinitelj kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka koji je dao mito na zahtjev službene ili odgovorne osobe i prijavio djelo prije njegova otkrivanja ili prije saznanja da je djelo otkriveno, može se osloboditi kazne.
- koruptivno KD
- Za razliku od primanja mita, kod davanja nije inkriminirano naknadno aktivno podmićivanje, osim ako poklon nije bio ranije dogovoren
- Kazneno djelo davanja mita ima dva oblika:
 - a. PRAVO AKTIVNO PODMIĆIVANJE
 - b. NEPRAVO AKTIVNO PODMIĆIVANJE
- PRAVO AKTIVNO PODMIĆIVANJE:
 - a. NUĐENJU, DAVANJU ILI OBEĆANJU MITA SLUŽBENOJ ILI ODGOVORNOJ OSOBI da ova unutar ili izvan granica svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koju ne bi smjela obaviti ili da ne obavi službenu ili drugu radnju koju bi morala obaviti
 - b. POSREDOVANJU pri takvom podmićivanju službene ili odgovorne osobe
 - pomaganje počinitelju djela aktivnog podmićivanja, koje se ne tretira kao sudioništvo već kao samostalno djelo
 - Nije od utjecaja da li je počinitelj dao dar neposredno ili preko druge osobe, kojom se u tu svrhu poslužio, kao ni to da li je njemu osoba kojoj je taj dar dan osobno poznata
- NEPRAVO AKTIVNO PODMIĆIVANJE- Zakonodavac blaže tretira situacije u kojima je do nedopuštene razmjene došlo u vezi sa službenim ili drugom radnjom koja se ionako morala obaviti ili se nije smjela obaviti
 - o kažnjivo je posredovanje koje se ne razlikuje od onog iz st1.
- Da bi se radilo o KD davanju mita, osoba kojoj se mito daje, nudi ili obećava mora imati svojstvo službene ili odgovorne osobe
- Počinitelj mora biti svjestan da se radi o osobi s takvim svojstvom, a zabluda o toj okolnosti je zabluda o biću djela
- Teškoće u otkrivanju koruptivnih KD zakonodavac je nastojao umanjiti propisivanjem fakultativnog oslobođenja od kazne počinitelja koji je dao mito na zahtjev službene ili odgovorne osobe i prijavio djelo prije njegova otkrivanja ili saznanja da je djelo otkriveno. Radi se o tzv. NESKRIVLJENOM DAVANJU MITA

KAZNENA DJELA PROTIV PRAVOSUĐA

- PRAVOSUĐE U UŽEM SMISLU obuhvaća sudove i državno odvjetništvo
 - o SUDOVI- tijela državne vlasti koja sudbenu vlast obavljaju samostalno i neovisno u okviru djelokruga i nadležnosti određene zakonom
 - o DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO- samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati radnje radi zaštite imovine RH, te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i zakona
 - o DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE- samostalno odlučuje o imenovanju, napredovanju, premještanju, razrješenju i stegovne odgovornosti sudaca i predsjednika sudova
 - o U odnosu na državne odvjetnike i njihove zamjenike te funkcije obnaša DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE
- PRAVOSUĐE U ŠIREM SMISLU podrazumijeva odvjetništvo i javno bilježništvo
 - o ODVJETNIŠTVO- služba (samostalna i neovisna) koja pruža pravnu pomoć građanima i pravnim osobama
 - o JAVNOBILJEŽNIČKA SLUŽBA- sastoji se u službenom sastavljanju i izdavanju javnih isprava o pravnim poslovima, izjavama i činjenicama na kojima se utemeljuju prava, u službenom ovjeravanju privatnih isprava, u primanju na čuvanje isprava, zatim novca i predmeta od vrijednosti radi njihove predaje drugim osobama ili nadležnim tijelima te u obavljanju, po nalogu sudova ili drugih javnih tijela, postupak određeni zakonom
- Skupina KD protiv pravosuđa kao objekt zaštiti ima pravosuđe kao ukupnost odnosa u okvirima sudbene vlasti, te državnih tijela i ustanova koje sudjeluju u postupcima pred sudbenom vlasti
- Njima se štiti sustav pravosuđa i njegovo funkcioniranje, njegova zaštita od ponašanja kojima bi se ugrozilo ili spriječio rad pravosudnih tijela te provođenje zadataka, odluka ili mjera koje pravosudna tijela određuju
- Osim pravosuđa u užem i širem smislu, ovim KD osigurava se kaznenopravna zaštita i kada je riječ o postupcima pred tijelima uprave, arbitražnim postupcima itd.

NEPRIJAVLJIVANJE PRIPREMANJA KAZNENOG DJELA

- ČLANAK 301.
 1. Tko zna da se priprema počinjenje kaznenog djela za koje je propisana kazna zatvora pet godina ili teža kazna i to ne prijavi u vrijeme kad je još bilo moguće spriječiti njegovo počinjenje, a djelo bude pokušano ili počinjeno, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
 2. Tko počinji kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka glede kaznenog djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 3. Nema kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka kad njegova obilježja ostvari osoba koja je u braku ili koja živi u izvanbračnoj ili životnoj zajednici ili neformalnoj životnoj zajednici s osobom koja priprema neprijavljeno kazneno djelo ili je toj osobi srodnik po krvi u ravnoj lozi, brat ili sestra, posvojitelj ili posvojenik, osim ako se priprema kazneno djelo na štetu djeteta.
 4. Za kazneno djelo iz stavka 2. ovoga članka može se blaže kazniti počinitelj koji je s osobom koja priprema počinjenje kaznenog djela u nekom od odnosa iz stavka 3. ovoga članka.
- PRAVO KAZNENO DJELO NEČINJENJA
- Radnja počinjenja sastoji se u neprijavljanju bilo koje radnje glavnog počinitelja, odnosno sudionika KD koja se može smatrati pripremom. (*Netko ne prijavi nabavku oružja za počinjenje KD*)
- Kaznena odgovornost za neprijavljanje postoji samo ako počinitelj ne prijavi djelo u vrijeme kad je još bilo moguće spriječiti njegovo počinjenje

- Pravni poredak od građana zahtijeva pravovremenu intervenciju, tj. obavješćavanje tijela kaznenog progona pa u tom smislu neprijavljivanje pripremanja KD koje se ionako ne bi moglo spriječiti s obzirom da njegovo počinjenje predstoji ili u nekim drugim situacijama neće biti kažnjivo. Radi se o okolnosti koje mora biti svjestan i počinitelj KD
- Za postojanje pravne kvalifikacije neće biti odlučujuće da li on zna i osobu koja priprema počinjenje tog KD
- ako je svjestan te okolnosti, bit će dužan prijaviti ne samo okolnost pripremanja djela, već i osobu koja priprema počinjenje
- Neće svako neprijavljivanje pripremanja teškog KD biti kažnjivo
 - o Zakonodavac je odredio i dodatan uvjet da je PRIPREMANO KD POKUŠANO ILI POČINJENO.
 - o Radi se o OBJEKTIVNOM UVJETU KAŽNJAVANJA kojim je zakonodavac ograničio kažnjavanje neprijavljivanja pripremanja samo na najteže slučajeve odnosno na situacije u kojima je došlo do povrede pravnog dobra ili je ta povreda, kao u slučaju pokušaja, bila neposredno predstojeća
- Za ovo KD neće odgovarati osoba koja je sama odgovorna za pripremanje KD odnosno koja je (su)počinitelj KD ili sudionik
- TEŽI OBLIK KD- propisan je u st.2.
 - o neprijavljivanje djela za koje je propisana najteža kaznenopravna sankcija- kazna dugotrajnog zatvora
 - npr. *teško ubojstvo*
- jedna specifična razlika između temeljnog i kvalificiranog oblika KD jest težina pripremanog KD, a svi ostali elementi zakonskog opisa, pa i objektivni uvjet kažnjivosti koji se nalazi izvan bića KD su identični i moraju biti utvrđeni kod oba oblika ovog KD
- Kazneno djelo može biti počinjeno samo s NAMJEROM koja se sastoji u svijesti optuženog da se priprema počinjenje težeg odnosno teškog KD
- O znanju počinitelja da se priprema KD će se raditi i u situacijama u kojima on nije sasvim siguran da se ono priprema, ali pristaje na mogućnost da određene radnje druge osobe predstavljaju pripremanje KD
 - o Počinitelj, osim s izravnom, može postupati i s NEIZRAVNOM NAMJEROM
- Neće postojati odgovornost za ovo djelo ako je počinitelj na osnovi nekih okolnosti za koje je saznao, samo sumnjao ili ako je netko da je bio pažljiv mogao znati da se priprema počinjenje
- Kažnjava se tko je propustio podnijeti prijavu, a znao je da se priprema počinjenje nekog težeg ili osobito teškog KD, a ne i onaj koji je da je bio pažljiv i zainteresiraniji mogao saznati za to pripremanje
- Počinitelj mora biti svjestan da se radi o pripremanju težeg KD, no ne traži se i da zna da je za to KD propisana kazna zatvora od 5 g pa na više
- Poseban odnos s osobom koja priprema počinjenje KD neće isključivati protupravnost ukoliko se radi o pripremanju KD na štetu DJETETA
- Ako se radi o KD počinjenom ili pokušanom od strane više osoba (supočiniteljstvo), dovoljno je da postoji poseban odnos s barem jednim od supočinitelja, a to vrijedi i u slučaju sudioništva
- Ukoliko bi osobe koje su dužne čuvati profesionalnu tajnu prijavile pripremanje teškog ili osobito teškog KD i na taj način otkrile sadržaj profesionalne tajne, one ne bi bile kazneno odgovorne jer se ima smatrati da je u tom slučaju otkrivanje tajne počinjeno u javnom interesu ili interesu druge osobe koji je pretežniji od interesa čuvanja tajne. Nisu dužne prijaviti pripremanje KD, kao niti počinjenje, niti će zbog neprijavljivanja biti kazneno odgovorne, no ako ga ipak prijave neće biti ni kazneno odgovorne za neovlašteno otkrivanje profesionalne tajne.

NEPRIJAVLJIVANJE POČINJENOG KD

- ČLANAK 302.
 1. Tko zna da je počinjeno kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora deset godina ili teža kazna pa to ne prijavi iako zna da bi takvom prijavom bilo omogućeno ili znatno olakšano otkrivanje djela ili počinitelja, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

2. Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se službena ili odgovorna osoba koja ne prijavi počinjenje kaznenog djela za koje je saznala obavljajući svoju dužnost, a radi se o kaznenom djelu za koje pokretanje kaznenog postupka nije prepušteno privatnoj tužbi ili progonu po prijedlogu.
3. Počinitelj kaznenog djela iz stavka 2. ovoga članka neće se kazniti kaznom strožom od one koja je propisana za kazneno djelo koje nije prijavio.
4. Nema kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka kad njegova zakonska obilježja ostvari osoba koja je u braku ili koja živi u izvanbračnoj ili životnoj zajednici ili neformalnoj životnoj zajednici s osobom koja je počinila neprijavljeno kazneno djelo ili je toj osobi srodnik po krvi u ravnoj lozi, brat ili sestra, posvojitelj ili posvojenik, osim ako je djelo počinjeno prema djetetu.
5. Nema kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka kad njegova zakonska obilježja ostvari vjerski ispovjednik ili osoba koja je prema zakonu dužna čuvati tajnu.

- Prema Zakonu o kaznenom postupku građani, tijela državne vlasti i pravne osobe dužne su prijaviti KD za koje se progoni po službenoj dužnosti.
- Svi kojima je poznato da je počinjeno KD, na temelju vlastitog iskustva ili na temelju informacija koje su dobili od drugih osoba, dužni nadležnim državnim tijelima prijaviti KD i, ako im je i taj podatak poznat, njegova počinitelja.
- Kaznena prijava se podnosi nadležnom državnom odvjetniku pisano, usmeno ili drugim sredstvom, a ukoliko je podnijeta policiji, sudu ili nenadležnom državnom odvjetniku, oni su dužni istu primiti i bez odlaganja dostaviti nadležnom državnom odvjetniku
- Iako je prijavljivanje KD za koja se progoni po službenoj dužnosti pozitivna obveza građana te svih tijela državne vlasti i pravnih osoba, **NEPRIJAVLJIVANJE POČINJENOG KD JE KAZNENO DJELO** samo ukoliko su ispunjena dva uvjeta:
 1. DA SE RADI O KD ZA KOJE JE PROPISANA KAZNA ZATVORA OD DESET GODINA ILI TEŽA
 2. DA OSOBA NE PRIJAVI TO KD IAKO ZNA DA BI TAKVOM PRIJAVOM BILO OMOGUĆENO ILI ZNATNO OLAKŠANO OTKRIVANJE DJELA ILI POČINITELJA
 - Namjera počinitelja je dvojaka
 - mora obuhvatiti svijest o težini počinjenog KD i svijest o tome da bi prijavljivanje omogućilo ili znatno olakšalo otkrivanje djela ili počinitelja, a u pogledu obje okolnosti bit će dovoljna i neizravna namjera
 - Počinitelj mora biti svjestan faktičnih okolnosti koje djelo čine teškim, no ne mora znati sve detalje bića KD niti propisanu kaznu
- PRAVO KD NEČINJENJA- Iscrpljuje se u radnji i kod kojeg je posljedica izvan bića KD
 - Eventualna posljedica nije od utjecaja na postojanje kvalifikacije ovog KD, ali je sud može uzeti u obzir kao otegotnu okolnost kod odmjeravanja kazne
- Ako netko prijavi počinjenje KD i kao počinitelja navede osobu za koju zna da nije počinila to KD, raditi će se o KD lažnog prijavljivanja
- Otkrivanje je pravovremeno kad sprječava da kazneni postupak bude pokrenut ili vođen protiv nekoga tko nije počinitelj ili kad bez takvog otkrivanja kazneni postupak ne može biti započet ili dovršen
- POSEBNOM OBLIKU KD- kad **službena ili odgovorna osoba ne prijavi počinjenje KD** za koje je saznala obavljajući svoju dužnost, a ne radi se o KD za koje se kazneni postupak pokreće privatnom tužbom
 - Razlika u odnosu na temeljni oblik je u tome da službene i odgovorne osobe odgovaraju za neprijavljivanje bilo kojeg počinjenog KD koje se progoni po službenoj dužnosti, a ne samo za neprijavljivanje teškog KD.
 - Uvjet za postojanje ovog KD jest da je počinitelj saznao za počinjeno KD obavljajući svoju dužnost. To znači ako je saznao izvan obavljanja svoje dužnosti, neće odgovarati za kvalificirani oblik već za temeljni, ukoliko su ispunjeni svi ostali uvjeti.

POMOĆ POČINITELJU NAKON POČINJENOG KD

- ČLANAK 303.

1. Tko krije ili zbrinjava počinitelja kaznenog djela za koje je propisana kazna zatvora od pet godina ili teža kazna ili mu prikrivanjem sredstava kojima je kazneno djelo počinjeno, tragova kaznenog djela ili predmeta nastalih ili pribavljenih kaznenim djelom ili na drugi način pomaže da ne bude otkriven ili uhićen, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 2. Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko krije osobu koja je osuđena na kaznu zatvora ili na drugi način onemogućuje izvršenje te kazne.
 3. Tko kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počini u korist počinitelja kaznenog djela iz članka 88. do članka 91. ili članka 97. ovoga Zakona, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.
 4. Počinitelj kaznenog djela iz stavka 2. ovoga članka neće se kazniti kaznom strožom od one koja je propisana za kazneno djelo koje je počinila osoba kojoj je počinitelj pružio pomoć.
 5. Nema kaznenog djela iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka kad njegova zakonska obilježja ostvari osoba koja je u braku ili koja živi u izvanbračnoj ili životnoj zajednici ili neformalnoj životnoj zajednici s osobom kojoj je pružila pomoć ili je toj osobi srodnik po krvi u ravnoj lozi, brat ili sestra, posvojitelj ili posvojenik.
- TEMELJNI OBLIK KD ima pet oblika:
 1. PRIKRIVANJE ILI ZBRINJAVANJE POČINITELJA KD
 2. PRIKRIVANJE SREDSTVA KOJIMA JE KD POČINJENO
 3. PRIKRIVANJE TRAGOVA KD
 4. PRIKRIVANJE PREDMETA NASTALIH ILI PRIBAVLJENIH KD
 5. SVAKI DRUGI OBLIK POMAGANJA DA POČINITELJ NE BUDE OTKRIVEN ILI UHIĆEN
 - U praksi će često postojati dogovor između počinitelja prethodnog KD i naknadnog pomagatelja, iako djelo će postojati i bez takvog dogovora, pa i u situacijama u kojima počinitelj prethodnog KD nije svjestan odnosno niti ne zna da u netko postdeliktno pomaže. Okolnost da je pomagač za svoje radnje dobio novac ili kakvu drugu korist ne utječe na kvalifikaciju no može biti od utjecaja na odmjerenje kazne
 - Za razliku od pomaganja kao jednog od oblika sudioništva kod kojeg se radnje pomagatelja poduzimaju kako bi počinitelju olakšale počinjenje, kod ovog KD počinitelju se nakon počinjenog KD pomaže kako bi izbjegao kazneni progon i da ne bude otkriven i uhićen. U tom smislu kod pomaganja kao oblika sudioništva mora postojati kauzalni doprinos počinjenju KD što kod postdeliktne pomaganja nije slučaj
 - SUPSIDIJARNO KD
 - AKCESIORNOST KD ogleda se u tome da je pretpostavka kaznene odgovornosti počinitelja prethodno počinjeno KD i to bez obzira na krivnju počinitelja tog KD
 - Naš je zakonodavac odlučio kriminalizirati postdeliktno pomaganje samo kod težih KD kod kojih je propisana kazna zatvora od 5g ili teža.
 - ovom će se KD raditi **samo ako je prethodno KD dovršeno u formalnom i materijalnom smislu.**
 - Ako je djelo dovršeno samo u formalnom smislu, radnje pomagatelja pravno će biti kvalificirane kao pomaganje u odnosnom KD, a ne kao KD iz ovog članka.
 - Jedno od obilježja ovog KD je i njegova supsidijarnost u odnosu na radnje posdeliktne pomaganja koje same za sebe predstavljaju posebno KD.
 - RAZGRANIČENJE IZMEĐU OVOG KD I KAZNENOG DJELA PRIKRIVANJA
 - o Za ovo KD je propisana teža kazna no postoji privilegij srodničkog ili drugog posebnog odnosa, čega nema kod prikrivanja
 - o Oba su KD akcesorne naravi, što znači da se vežu uz počinjenje prethodnog KD.
 - o Objekt radnje može biti isti, kod oba je potrebno utvrditi da je počinitelj znao za prethodno djelo kojim je objekt radnje pribavljen
 - o Kod prikrivanja je prethodno KD uvijek imovinsko, dok se kod pomaganja radi o bilo kojem KD uz uvjet da je propisana kazna zatvora od 5g ili teža
 - o Kod KD prikrivanja radi se o formalnoj odnosno izričitoj supsidijarnosti s obzirom da će se raditi o prikrivanju samo ako time nije počinjeno neko drugo KD za koje je propisana teža kazna.
 - Za prikrivanje se kažnjava i onaj tko ne samo da je znao već i onaj tko je morao znati da je stvar pribavljena KD.

- POSEBAN OBLIK KD- pružanje pomoći osuđenoj osobi
 - Razlika je u tome što se kod st.1. radi o pomaganju počinitelju koji još nije osuđen.
 - Ne mora se raditi o pravomoćnoj osudi, a također nije od utjecaja je li započeto izvršavanje kazne zatvora, međutim ako je osoba započela s izdržavanjem kazne zatvora pa joj netko pomogne u bijegu, neće se raditi o ovom KD već o omogućavanju bijega osobi kojoj je oduzeta sloboda
 - Odgovornost pomagatelja ograničena je isključivo na osobu koja je osuđena na kaznu zatvora. Teža kazna u st.3. propisana je za slučaj kad netko pomaže osobi osuđenoj za KD genocida, zločina protiv čovječnosti, zločina agresije, ratnog zločina ili terorizma.
- Kao i kod nekih drugih KD i kod ovog je zakonodavac propisao tzv. SRODNIČKI PRIVILEGIJ koji se sastoji u nekažnjivosti postdeliktne pomaganja od strane osobe koja je u braku ili koja živi u vanbračnoj ili istospolnoj zajednici s osobom kojoj je pružila pomoć ili je toj osobi rođak po krvi u ravnoj lozi, brat ili sestra, posvojitelj ili posvojenik.
 - neće biti izuzete od kaznene odgovornosti ako su podupirale počinitelja u počinjenju KD. U tom slučaju će odgovarati za pomaganje u počinjenom KD. To stoga što su s namjerom poduzimali određene radnje psihičkog ili fizičkog pomaganja kojima su stvorili pretpostavke za lakše počinjenje KD od strane počinitelja.
- Njihova je krivnja u odnosu na zaštićeno pravno dobro u tom slučaju neupitna i nikakvi ih odnos srodstva ili neki drugi poseban odnos s počiniteljem ne može ekskulpirati.

LAŽNO PRIJAVLJIVANJE KD

- ČLANAK 304.
 1. Tko prijavi neku osobu ili podmetne tragove koji upućuju na to da je počinila kazneno djelo, iako zna da to nije istina, a ne radi se o kaznenom djelu koje se progoni po privatnoj tužbi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 2. Tko lažnom prijavom, podmetanjem tragova ili na drugi način izazove pokretanje kaznenog postupka protiv osobe za koju zna da nije počinitelj kaznenog djela, a ne radi se o kaznenom djelu koje se progoni po privatnoj tužbi, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 3. Tko prijavi da je počinjeno kazneno djelo iako zna da to nije istina, a ne radi se o kaznenom djelu koje se progoni po privatnoj tužbi, ili tko sebe prijavi da je počinio takvo djelo iako zna da to nije istina, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
- 3 NEGATIVNE POSLJEDICE:
 1. ometa rad policije i tijela kaznenog pravosuđa
 2. skreće pozornost nadležnih državnih tijela koja zbog lažnog prijavljivanja nepotrebno angažiraju svoju logistiku i resurse
 3. narušava se ugled osobe koja je lažno prijavljena.
- 3 OBLIKA:
 - a. LAŽNO PRIJAVLJIVANJE DRUGE OSOBE DA JE POČINILA KD
 - b. LAŽNO PRIJAVLJIVANJE KD
 - c. LAŽNO SAMOPRIJAVLJIVANJE
- Radnja počinjenja uglavnom će se sastojati u formalnom podnošenju kaznene prijave objektivno neistinitog sadržaja nadležnim državnim tijelima
 - nije od utjecaja je li počinitelj potpisao kaznenu prijavu.
- Lažno prijavljivanje moguće je počiniti i izvan konteksta formalnog podnošenja kaznene prijave, a o tome će se raditi u slučaju kad netko prilikom tzv. obavijesnog razgovora u policiji, lažno prijavi drugoga.
- lažnom prijavljivanju će se raditi u svim slučajevima u kojima navodna žrtva ili bilo koja druga osoba verbalno, pisanim putem ili konkludentnim radnjama označi određenu osobu kao počinitelja KD ili kad netko lažno prijavi da je počinjeno KD ili tko lažno prijavi da je sam počinio KD

- POSEBAN OBLIK – tzv. lažne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama
 - o u takvom slučaju se neće raditi o ovom KD već o lažnoj uzbuni iz čl.316
- Lažno prijavljivanje se mora odnositi na KD za koje se kazneni POSTUPAK POKREĆE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI nadležnog državnog odvjetnika ili POVODOM PRIJEDLOGA.

DAVANJE LAŽNOG ISKAZA

- ČLANAK 305.
 1. Svjedok, vještak, prevoditelj ili tumač koji u prethodnom kaznenom postupku, u postupku pred sudom, međunarodnim sudom čiju sudbenost Republika Hrvatska prihvaća, arbitražom, u prekršajnom postupku, upravnom postupku, postupku pred javnim bilježnikom ili stegovnom postupku daje lažni iskaz, nalaz ili mišljenje ili nešto lažno prevede, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 2. Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se stranka u postupku, osim okrivljenika, koja daje lažni iskaz ako se na tom iskazu temelji konačna odluka u tom postupku.
 3. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. i 2. ovoga članka prouzročena osuda nedužnog okrivljenika ili druge osobito teške posljedice za okrivljenika, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.
 4. Ako počinitelj kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka dobrovoljno opozove svoj iskaz prije donošenja konačne odluke, može se osloboditi kazne.
- VLASTORUČNO KD kod kojeg je moguće poticanje i pomaganje, no ne i supočiniteljstvo
- POČINITELJ- svjedok, vještak, prevoditelj, tumač, stranka u postupku osim okrivljenika
- POSEBNO KD
- SVJEDOK- osoba koja ima određena saznanja o činjenicama koje su relevantne za donošenje odluke u postupku
 - o do tih je saznanja mogao doći neposrednim opažanjem, ali ih je mogao doznati i od druge osobe
 - o Dužnost svjedoka je odazvati se pozivu suda ili drugog tijela koje vodi postupak i istinito iskazivati
 - o Svjedok mora biti upozoren da mora istinito iskazivati i da je davanje lažnog iskaza KD
- Djelo može biti počinjeno i davanjem lažnog nalaza i mišljenja vještaka. Vještačenje se odrađuje kad za utvrđivanje ili ocjenu neke važne činjenice treba pribaviti nalaz i mišljenje od osobe koja raspolaže sa stručnim znanjem ili vještnom
- Stranke u navedenim crtama postupaka ne mogu biti počinitelji temeljnog oblika KD no mogu odgovarati za kvalificirani oblik KD iz st.2. ukoliko se na njihovom iskazu temelji konačna odluka u tom postupku
- Iznimka od toga je okrivljenik koji, premda ima status stranke, neće biti kazneno odgovoran za davanje lažnog iskaza, a to je opravdano s obzirom da okrivljenik nije dužan istinito iskazivati, on se može braniti šutnjom, a ako odluči aktivno se braniti tj. dati iskaz, tada može u objektivnom i subjektivnom smislu govoriti neistinu i zbog toga ne može biti pozvan na odgovornost.
- UVJET ZA POSTOJANJE ovog KD jest da počinitelj da lažni iskaz u jednom od taksativno navedenih postupaka:
 1. PRETHODNI KAZNENI POSTUPAK
 2. POSTUPAK PRED SUDOM
 3. POSTUPAK PRED MEĐUNARODNIM SUDOM ČIJU SUDBENOST RH PRIHVAĆA
 4. POSTUPAK PRED ARBITRAŽOM
 5. PREKRŠAJNI POSTUPAK
 6. UPRAVNI POSTUPAK
 7. POSTUPAK PRED JAVNIM BILJEŽNIKOM
 8. STEGOVNI POSTUPAK
- OBJEKT RADNJE- iskaz, što znači da se neće svaka lažna izjava stranaka u navedenim postupcima smatrati davanjem lažnog iskaza
- ISKAZ- usmeno očitovanja svih procesnih sudionika u određenim činjenicama i okolnostima
- KVALIFICIRANIM OBLICIMA KD davanja lažnog iskaza radit će se u dva slučaja:

1. Ako se na lažnom iskazu temelji konačna odluka u tom postupku, odnosno ako je davanjem lažnog iskaza prouzročena osuda nedužnog okrivljenika ili druge osobito teške posljedice za okrivljenika
 2. Kad sud, na temelju lažnog iskaza, određenu okolnost relevantnu za odmjeravanje kazne, ocijeni posebno otegotnom
- Okolnost da bi davanjem lažnog iskaza mogle prouzročiti teške posljedice za okrivljenika ne moraju biti obuhvaćene počiniteljevom namjerom u vrijeme počinjenja KD. Ovdje se ne traži namjera počinitelj da se davanjem iskaza koji je objektivno neistinit prouzroči šteta drugome. Radi se o objektivnom uvjetu kažnjivosti.
 - Djelo je moguće počiniti s IZRAVNOM I NEIZRAVNOM NAMJEROM
 - Prilikom davanja iskaza počinitelj mora biti svjestan toga da govori neistinu i mora to htjeti ili bar na to pristati.
 - FORMALNO KD koje se iscrpljuje u radnji tako da se eventualno opozivanje ranije danog lažnog iskaza neće smatrati dobrovoljnim odustankom
 - zakonodavac je odlučio na određeni način privilegirati davatelja lažnog iskaza koji dobrovoljno opozove svoj iskaz prije donošenje konačne odluke, radi se o tzv. DJELOTVORNOM KAJANJU kojim počinitelj nastoji otkloniti štetne posljedice svog djela. Opoziv iskaza mora biti dobrovoljan i pravovremen, dakle da je do njega došlo prije no što je donesena odluka u postupku koja se temelji na lažnom iskazu- tada može dovest do oslobođenja.
 - IZJAVNO KD- radi se o KD kod kojih se radnja počinjenja sastoji u iznošenju nekog misaonog sadržaja izgovorenim ili napisanom riječi, slikom, gestom i sl.
 - Kod svih izjavnih KD znanje počinitelja o neistinitosti onog što iznosi je subjektivno obilježje KD.

5.DIO: KAZNENOPRAVNE SANKCIJE

I. DUALISTIČKI SUSTAV KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA

- KAZNENOPRAVNE SANKCIJE – sve državne mjere izrečene u kaznenom postupku počiniteljima KD ili protupravnih radnji koje se sastoje u gubitku ili ograničenju njihovih prava
- hrvatsko kazneno pravo poznaje TRI VRSTE SANKCIJA:
 1. KAZNE,
 2. SIGURNOSNE MJERE
 3. ODGOJNE MJERE
- **uvjetna osuda i rad za opće dobro** nisu samostalne kaznenopravne sankcije
- zakonodavac ih usko veže uz kaznu i smatra ih njezinom modifikacijom ili supstitutom
- KZ ne smatra sankcijama POSEBNE KAZNENOPRAVNE MJERE:
 1. ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI
 2. ODUZIMANJE PREDMETA
 3. JAVNO OBJAVLJIVANJE PRESUDE
- one se u pravilu ne sastoje u gubitku ili ograničavanju prava počinitelja iako neke od njih imaju sličnost s kaznama ili sigurnosnim mjerama
- pored spomenutih sankcija postoje još i reakcije koje nisu propisane kaznenim zakonom - NEFORMALNE SANKCIJE
- SUSTAV KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA može biti:
 1. MONISTIČKI SUSTAV (kazna)
 - kazneno pravo može poznavati samo jedan tip sankcija
 - bio je svojstven KP-u do 19. stoljeća
 - ono je pod utjecajem klasične škole poznavalo samo **kaznu**
 - monistički je i sustav u kojem se jedinstvena sankcija naziva mjerom društvene obrane
 - postoje i sustavi koji su samo prividno monistički – npr. francuski koji poznaje samo kazne, ali francuska doktrina neke od kazni smatra prikrivenim sigurnosnim mjerama
 2. DUALISTIČKI SUSTAV (kazne + sigurnosne mjere)
 - **osnivač**: švicarski pravnik Carl Stooss - prvi put primjenjuje ga u Prednacrtu švicarskog KZ-a iz 1893.
 - nastao je zbog spoznaje o neprikladnosti kazne utemeljene na krivnji da osigura zaštitu društva od svih tipova počinitelja
 - npr. duševni bolesnik u stanju nebrojivosti počinio ubojstvo, ali kako nije kriv, ne može mu se izreći kazna
 - tom cilju poslužile su sigurnosne mjere kao sankcije koje nisu utemeljene na krivnji, nego na opasnosti počinitelja – njihov cilj je postizanje društvene sigurnosti
 - sigurnosne mjere se izriču ili kao jedina sankcija **umjesto kazne**, tj. kada kazna uopće ne može biti izrečena - nebrojivi počinitelji ili kao dopunska sankcija, tj. **pored kazne**, kada kazna nije dovoljna da bi se njome ostvarili preventivni ciljevi - ubrojivi počinitelji
 - dok je kazna ograničena stupnjem krivnje, sigurnosne mjere ograničene su **načelom razmjernosti** prema kojem sigurnosna mjera mora odgovarati težini počinjenih KD i onih koja se mogu očekivati i stupnju počiniteljeve opasnosti
- u novije vrijeme dolazi do relativiziranja razlike između kazni i sigurnosnih mjera

- na to ukazuje i VIKARIJSKI SUSTAV:
 - prema njemu se kazna i sigurnosna mjera uzajamno zamjenjuju (lat. *vicarius* – zamjenički)
 - istodobno se određuju kazna zatvora i sigurnosna mjera koja se sastoji u oduzimanju slobode, a izvršenjem jedne od njih smatra se izvršenom i druga
 - pritom se najčešće prvo izvršava sigurnosna mjera, a vrijeme provedeno na izvršenju sigurnosne mjere se uračunava u kaznu
 - moguće je da izvršavanjem sigurnosne mjere potpuno izdrži kazna
- usprkos približavanju, NAČELNA RAZLIKA IZMEĐU KAZNE I SIGURNOSNE MJERE ipak ostaje:
 1. kazne su kao reakcija na počinjeno KD okrenute u prošlost (retrospektivne)
 2. sigurnosne mjere su usmjerene na otklanjanje opasnosti u budućnosti (prospektivne)
 3. čitav niz instituta namijenjenih za kaznu ne može se primijeniti na sigurnosne mjere – uvjetna osuda,...
- dualistički sustav uveden je u pitanje i uvođenjem sankcija koje u neku ruku predstavljaju **treći stup** u sustavu kaznenopravnih sankcija:
 - one se sastoje u državnoj reakciji kojom se postižu generalna i specijalna prevencija, a da se kazna ne izvršava
 - ovdje spadaju u prvom redu uvjetna osuda i neformalne sankcije

DUALISTIČKI SUSTAV SANKCIJA U HRVATSKOM KP

- zastupljen je i u hrvatskom KP
- odnosi se isključivo na KP sankcije koje se mogu izreći punoljetnim počiniteljima
- prema tome **odgojne mjere** kao specifične sankcije maloljetničkog KP nisu njime obuhvaćene

KAZNA	SIGURNOSNA MJERA
glavna sankcija	glavna sankcija kad se kazna ne može izreći (<i>npr. kod neubrojivih počinitelja</i>) ili dopunska sankcija (<i>kad kazna nije dovoljna za prevenciju</i>)
ograničena <u>stupnjem krivnje</u>	ograničena <u>načelom razmjernosti</u> – mora odgovarati težini počinjenih KD i opasnosti počinitelja
služi izravanjanju krivnje, ali i prevenciji, a time i <u>sigurnosti društva</u>	kad idu za popravljanjem počinitelja, predstavljaju ograničenje njegovih prava, pa su one i <u>zlo za počinitelja</u>

II. KAZNE

1. TEORIJE O SVRSI KAZNE

1.1. APSOLUTNE TEORIJE KAZNE

- vide opravdanje i smisao kazne u odmazdi - nije isto što i osveta
 - a. OSVETA – nekontrolirana reakcija nošena mržnjom, strana joj je svaka razmjernost, ne može opravdati kažnjavanje jer izaziva protureakciju i vodi začaranom krugu osvećivanja
 - b. ODMAZDA – racionalna mjera kojom se želi ostvariti pravednost, pa se temelji na razmjernosti kazne i djela

GLAVNA NAČELA APSOLUTNIH TEORIJA:

- ne zanima ih učinak kazne u budućnosti
- za njih je kazna oslobođena od učinaka - *poena absoluta ab effectu*
- kažnjava se da bi se poništilo KD - *quia peccatum est*
- kazna je zlo koje se nanosi počinitelju zbog onog što je učinio
- *malum passionis quod infligitur propter malum actionis* – Grotius

- ideja odmazde kao pravednosti došla je do izražaja u drevnom **načelu taliona**
- kazna kao odmazda je **zaslužena kazna** ili **retribucija**
- da bi kazna bila zaslužena, njena visina mora biti razmjerna krivnji
- to shvaćanje ukorijenjeno je u društvenoj svijesti koja traži odmazdu – ako **država** ne bi udovoljila toj potrebi, otvarala bi put pravu jačega i linču
- država mora institucionaliziranim pravnim putem udovoljiti društvenu potrebu za kažnjavanjem
- apsolutne teorije kazne najdublje su razradili Kant i Hegel još na prijelazu u 19. st.
- odbačene u KP doktrini

IMMANUEL KANT (1724. – 1804.)

- kazna je kategorički imperativ – njen zadatak je isključivo **ostvarenje pravednosti**, i ne treba imati nikakvu drugu svrhu
- on izričito prihvaća **načelo taliona** i **smrtnu kaznu**

GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL (1770. – 1831.)

- smatra da je zločin kao izraz posebne volje negacija opće volje oličene u pravu
- kazna kao odmazda je ujedno *negacija negacije*, ponovno uspostavljanje prava
- Hegel napušta prvobitni oblik taliona i zadovoljava se da kazna samo po vrijednosti bude jednaka zločinu
- kao i Kant, Hegel ističe da je funkcija kazne **ostvarenje pravednosti** (a ne zastrašivanje ili popravljavanje)

GLAVNI PRIGOVORI APSOLUTNIM TEORIJAMA:

- zadatak KP nije uspostava apsolutne pravde na zemlji, nego osiguranje slobode pojedinca i zajedničkog života u društvu – ako je svrha kazne pravednost, onda treba kazniti i kad to nije nužno sa stajališta zaštite pravnih dobara
- stoga temeljna svrha kazne ne može biti odmazda, nego prevencija
- pristalice tretiraju počinitelja s „ledenom hladnoćom“ – a on ne mora nužno biti kriv za zločin koji je počinio
- ideja odmazde vodi i do nehumanog izvršenja kazni jer kazna kao zlo mora to ostati i u fazi izvršenja

1.2. RELATIVNE TEORIJE KAZNE

- dok apsolutne teorije shvaćaju kaznu kao samosvrhu, relativne teorije određuju kaznu u relaciji prema učincima koji se njome postižu - *poena relata ad effectum*
- svrha je kazne prema tim teorijama je - **prevencija** zločina
- bit ovih teorija izražena je **Senekinom** rečenicom: „*Nam, ut Plato aid, nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur.*“ - Naime, kao što reče Platon, nitko razuman ne kažnjava zato što se pogriješilo, nego da se ne bi griješilo
- relativne teorije temelje se na pozitivnim znanostima koje idu za otkrivanjem kauzalnih zakona te smatraju da se može utjecati na ponašanje čovjeka u budućnosti
- kaznom se može utjecati na samog počinitelja ili sve moguće počinitelje

SPECIJALNA PREVENCIJA

- sastoji se u odvrćanju počinitelja od budućih KD
- ideja postoji još tijekom *prosvjetiteljstva*, a širi se preko predstavnika *sociološke škole* krajem 19. stoljeća
- **Franz von Liszt** smatra da kazna ostvaruje preventivni učinak na 3 načina:
 - a. ONEMOGUĆAVANJEM počinitelja da za vrijeme izdržavanja kazne čini KD
 - b. ZASTRAŠIVANJEM počinitelja izricanjem i izvršenjem kazne
 - c. POPRAVLJANJEM počinitelja njegovim preodgajanjem tijekom izdržavanja kazne
- kasnije je specijalnu prevenciju osobito promicala **nova društvena obrana**, stavljajući naglasak na resocijalizaciju
- RESOCIJALIZACIJA (POPRAVLJANJE) POČINITELJA

- ideja resocijalizacije odgovara modernom humanističkom shvaćanju prema kojem zadaća društva nije da se počinitelja žigoše i isključi iz zajednice, nego da mu se pomogne kako bi se **reintegrirao**
- u tom smislu ona je legitimni cilj kazne
- resocijalizacija se zbog svojih nedostataka nije održala (napuštena 70-ih godina):
 - ne može ponuditi prihvatljivo mjerilo ni za izricanje, ni za odmjeravanje kazne
 - kada su u pitanju počinitelji koji su KD počinili u iznimnoj situaciji koja se više neće ponoviti i koji su u međuvremenu postali mirni i lojalni građani čisto socijalnoperventivno pravo moralo bi odustati od njihova kažnjavanja – to je neprihvatljivo
 - isto vrijedi i za počinitelje iz nehaja
 - samo kod delikvenata iz navike postoji potreba za resocijalizacijom
 - s druge strane, ako se pođe od resocijalizacije kao jedine svrhe kažnjavanja, KD postaje samo simptom opasnosti počinitelja i njegova težina ne utječe na odmjeravanje kazne
 - sužava raspon kazni jer je popravljavanje moguće samo u zatvoru ili uz nadzor na slobodi
 - neki negiraju pravo države da mijenja ličnost počinitelja ako oni to ne žele

GENERALNA PREVENCIJA

- djelovanje kazne na javnost radi **sprečavanja budućih KD**
- ostvaruje se prijetnjom kazne, pa izricanjem i izvršenjem
- začetnik ideje generalne prevencije je **Anselm von Feuerbach** u teoriji o psihološkoj prisili:
 - ⇒ smatra da će potencijalni počinitelj zbog prijetnje kaznom odustati od počinjenja KD
 - ⇒ za učinkovitost kazne nije dovoljna prijetnja, nego je treba i provesti u djelo
 - ⇒ svodi GP na zastrašivanje drugih koji su u iskušenju da počin KD
- generalnu prevenciju možemo shvatiti kao:
 - **NEGATIVNU**
 - ⇒ zastrašivanje drugih koji su u iskušenju da počin KD
 - ⇒ tako kazna od kriminala odvraća samo dio ljudi, pri čemu ključnu ulogu igra vjerojatnost da će biti otkriveni, a ne visina kazne
 - ⇒ to ovisi o učinkovitosti policije
 - **POZITIVNU**
 - ⇒ jačanje pravne svijesti i vjernosti prava u javnosti;
 - ⇒ takav učinak očituje se u:
 - a. učinku **učenja** - KZ i sudovi svakom pojedincu stavljaju do znanja koje društvene vrijednosti mora poštivati
 - b. učinku **povjerenja** - nastaje kad se svatko uvjeri da se pravo poštuje
 - c. učinku **zadovoljenja** - sastoji se u umirenju javnosti koja, uznemirena zbog počinjenog zločina, nakon izricanja kazne smatra da je konflikt s počiniteljem riješen
- generalnom prevencijom opravdava se kažnjavanje kao društvena nužnost
- društvo može opstati samo ako zločin bude kažnjen
- time je objašnjeno kažnjavanje počinitelja kod kojih ne postoji opasnost da će ponoviti KD, pa se tako otklanja glavni nedostatak specijalno-preventivnih teorija
- generalna prevencija ima NEDOSTATKE:
 - ne može dati valjano mjerilo za utvrđivanje visine kazne - posebno ako se svede na zastrašivanje jer u tom slučaju može favorizirati teške kazne i za lagana KD i tako opravdavati državni teror
 - zanemaruje krivnju pojedinačnog počinitelja i ne može objasniti zašto je baš on kažnjen, a ne netko drugi
 - dovodi u pitanje dostojanstvo čovjeka - s čovjekom se ne može postupati kao sa sredstvom za svrhe drugog
 - ne može opravdati potrebu za popravljanjem počinitelja

1.3. MJJEŠOVITE TEORIJE O SVRSI KAZNE

- nastale su početkom 20. stoljeća i danas **prevladavaju** – koriste elemente apsolutnih i relativnih teorija kazne
- njihovo oblikovanje otežano je **antinomijom svrha kažnjavanja**, tj. okolnošću da se pojedine svrhe ne razmimoilaze samo u svojoj teorijskoj utemeljenosti nego i u ocjeni nekih praktičnih situacija; tako, prije svega, specijalna prevencija isključuje kažnjavanje socijalno integriranih delikvenata, dok je ono nužno pođe li se od pravednosti, ali i generalne prevencije
- ⇒ **ideju pravedne ili zaslužene kazne** preuzimaju od apsolutnih teorija
 - takvu kaznu ne smatraju više svrhom po sebi, nego sredstvom za ostvarivanje generalne i specijalne prevencije
 - jedino pravedna kazna može ostvariti prevenciju i omogućiti zaštitu društva (temeljna zadaća KP)
 - pravedna je kazna koja se ističe na **temelju krivnje** i čija se visina određuje **stupnjem krivnje**
 - pravednost više ne znači *fiat iustitia, pereat mundus*, što može voditi do okrutnosti prema delinkventu, nego KP putem individualizacije kazne mora voditi računa o svim okolnostima koje ublažavaju stupanj počiniteljeve krivnje
- ⇒ pritom ona nije svrha po sebi, nego sredstvo ostvarivanja **generalne i specijalne prevencije**
- ⇒ mješovite teorije nastoje dovesti specijalnu i generalnu prevenciju u uravnoteženi odnos pri čemu će čas jedna, čas druga niti odlučna za izbor kazne
 - **generalna prevencija** bit će naglašenija pri prijetnji određenom kaznom u KZ, kao i kod izricanja kazne počiniteljima kod kojih ne postoji opasnost od ponavljanja KD, pa nema ni potrebe za resocijalizacijom
 - **specijalna prevencija** treba imati prednost kad potreba za resocijalizacijom postoji i počinitelj je ne odbija, kao i u procesu izvršenja kazne - tu ima tek blagu prednost pred generalnom prevencijom
- bit se može prikazati pomoću dominantne funkcije koju kazna ima u pojedinim fazama njenog ostvarivanja

TEORIJA O 3 STUPNJA KAŽNJAVANJA

- pruža pojednostavljeni prikaz biti mješovitih teorija:

prijetnja kaznom	<i>generalna prevencija</i> (posebno negativni vid)
izricanje kazne	<i>pravednost</i> (izravnavanje krivnje)
izvršenje kazne	<i>specijalna prevencija</i> (popravljanje + neutraliziranje počinitelja)

1.4. SVRHA KAŽNJAVANJA U HRVATSKOM KZ

- zakonodavac u čl.41. definira svrhu kažnjavanja
- „Svrha kažnjavanja je izraziti društvenu osudu zbog počinjenog djela, jačati povjerenje građana u pravni poredak utemeljen na vladavini prava, utjecati na počinitelja i sve druge da ne čine KD kroz jačanje svijesti o pogibeljnosti činjenja KD i o pravednosti kažnjavanja te omogućiti počinitelju ponovno uključanje u društvo“
- u njoj dominira pozitivan vid **generalne prevencije** koji dolazi da izražaja u dijelu u kojem se govori o jačanju povjerenja građana u pravni poredak, a u utjecaju na počinitelja da ne čini KD sadržana je ideja **specijalne prevencije**
- najveća slabost ove definicije je u tome što samo mehanički nabroja svrhe kažnjavanja, a da ih ne pokušava dovesti u bilo kakav međusobni odnos - predstavlja primjer „aditivne“ mješovite teorije
- svrha kažnjavanja prema čl.41. je i omogućavanje počinitelju da se ponovo uključi u društvo
- time je naglašena ideja resocijalizacije koja je dominantna prilikom izvršenja kazne
- za ostvarivanje SP posebno je važno da i sam počinitelj izrečenu kaznu prihvati kao pravednu
- isticanje **pravednosti** kao predmeta svijesti počinitelja i svih drugih građana koja se želi unaprijediti kažnjavanjem omogućuje povezivanje SP i GP sa **retribucijom** koja je također svrha kažnjavanja u hrvatskom KP, i to u dijelu članka koji se odnosi na izražavanje osude zbog počinjenog djela

2. KAZNE U HRVATSKOM PRAVU

2.1 GLAVNE I SPOREDNE KAZNE

- KZ poznaje tri vrste kazni:
 1. novčanu kaznu,
 2. zatvor
 3. dugotrajni zatvor
- **novčana kazna** može se izreći **kao glavna i kao sporedna**
- **zatvor i dugotrajni zatvor** samo kao **glavne kazne**
- glavna kazna je ona kazna kojom se prvenstveno želi ostvariti svrha kažnjavanja
- sporedna je ona kojom se samo pojačava učinak glavne
- kad KZ za određeno KD propisuje kaznu zatvora do tri godine, sud može izreći novčanu kaznu kao glavnu
- osebjnost je hrvatskog KZ da kod KD protiv časti i ugleda propisuje samo novčane kazne
- **sporedna kazna** može biti samo novčana kazna

2.2. SMRTNA KAZNA

- smrtna kazna bila je najvažnija kazna u drevnom i srednjovjekovnom pravu + dodatno mučenje
- pod utjecajem **Beccarije**, krajem 18. stoljeća javlja se **abolicionizam** (pokret za ukidanje smrtne kazne), no postoje i **zagovaratelji smrtne kazne**

GLAVNI ARGUMENTI PROTIV SMRTNE KAZNE:

1. OKRUTNA je bez obzira na to kako se izvršava
2. NECIVILIZACIJSKA jer se država time što je izvršava i sama spušta na razinu kriminalca;
3. MORALNO JE UPITNA jer je život najveće dobro i nitko nema pravo oduzeti ga, pa ni država koja je nerijetko i sama pridonijela zločinu zbog kojeg izriče SK;
4. NEDJELOTVORNA s kriminalnopolitičkog gledišta je jer nije dokazano da utječe na smanjenje kriminaliteta
5. NEPOTREBNA jer se neutralizacija teških zločinaca može postići i blažim sredstvima
6. IREVERZIBILNA pa onemogućuje naknadno ispravljanje pravosudnih pogrešaka
7. njena primjena ne isključuje SAMOVOLJU suda i DISKRIMINACIJU određenih društvenih slojeva;
8. ako se izvršava dugo vremena nakon počinjenog zločina, pogađa nerijetko počinitelja čija se LIČNOST u međuvremenu bitno izmijenila

ARGUMENTI ZA SMRTNU KAZNU:

1. legitimna je MJERA DRUŠTVENE OBRANE jer društvo ima pravo braniti se od posebno opasnih i nepopravljivih počinitelja njihovom eliminacijom
 2. ona je izraz PRAVEDNOSTI jer „tko je umorio, mora i sam umrijeti“ (Kant)
 3. djeluje GENERALNOPREVENTIVNO jer zastrašuje potencijalne počinitelje, ali i umiruje javnost
 4. posebno se ističe da joj je i JAVNO MNIJENJE sklono – narodni osjećaj pravde
- već 1787. došlo je do ukidanja smrtne kazne - toskanski 1787. i austrijski KZ 1787. Josip II, ali je ona ubrzo opet uvedena
 - nakon Drugog svjetskog rata počinje konačan proces ukidanja smrtne kazne koji je obuhvatio sve europske zemlje

1. VIJEĆE EUROPE

- 1983. je donijelo Protokol br. 6 uz *Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda o ukidanju smrtne kazne*:
 - iznimno dopušta državama članicama da predvide smrtnu kaznu za KD počinjena tijekom rata
 - ta mogućnost otpala je nakon Protokola br. 13 u Vilniusu – potpuno ukinuta smrtna kazna
- prema podacima iz 2011., smrtnu kaznu zakonodavstvu i praksi ukinulo je 140, a zadržalo 58 država

- Kina, Sjeverna Koreja, SA, Somalija, SAD, Jemen

2. ORGANIZACIJA UN

- donosi *Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima* (1966.):
 - ⇒ izricanje smrtne kazne je ograničeno samo na najteže zločina
 - ⇒ osuđenima na smrt se jamči pravo da traže pomilovanje i zamjenu kazne
 - ⇒ zabranjeno je izricanje smrtne kazne osobama mlađim od 18 godina i trudnim ženama
 - ⇒ potiče se ukidanje smrtne kazne
- fakultativni protokol tom Paktu iz 1989. zabranjuje smaknuća, ali ne i izricanje smrtne kazne

3. MEĐUNARODNO KP

- smrtna je kazna napuštena u međunarodnom KP
- iako su je sudovi u Nurnbergu i Tokiju primjenjivali, Rimski statut i Statuti sudova za Jugoslaviju i Ruandu je zabranjuju
- u međunarodnom KP, mogućnost izricanja smrtne kazne utječe i na dopustivost **izručenja (ekstradicije)**
- prema *Europskoj konvenciji o izručenju* (1957.), zamoljena država može odbiti izručenje ako se radi o KD koje je u državi tražiteljici kažnjivo smrtnom kaznom, osim ako ta država ne zajamči da smrtna kazna neće biti izvršena

4. REPUBLIKA HRVATSKA

- u bivšoj YU smrtna kazna je bila propisana za brojna KD - vojna i politička, međunarodni zločini, kvf. ubojstvo
- Republika Hrvatska je Ustavom iz 1990. **ukinula smrtnu kaznu** - liberalizacija
 - nije bila članica Vijeća Europe
 - od donošenja Ustava pa do 1998. (KZ), najveća kazna postala je kazna zatvora u trajanju od 20 godina
 - tako nije postojala odgovarajuća zamjena za smrtnu kaznu – tek KZ uvodi **dugotrajni zatvor** kao zamjenu

2.3. KAZNA ZATVORA

2.3.1. ZNAČENJE I VRSTE KAZNE ZATVORA

- kazna zatvora danas je ključna kazna u svim državama
- smatra se najdjelotvornijim sredstvom za suzbijanje povrata
- KZ kaznu zatvora stavlja u redoslijedu iza novčane kazne
- udio kazne zatvora u ukupnom broju osuđenih osoba nije visok
- kazna zatvora 2011. izrečena u 20% svih osuđenih osoba
- rezervirana je za teže oblike kriminaliteta, dok se na lakši i srednji kriminalitet primjenjuju prvenstveno uvjetna osuda i novčana kazna
- POVIJESNI RAZVOJ:
 - prvi zatvori javljaju se krajem 16. stoljeća u Nizozemskoj
 - postaju sredstvo iskorištavanja zatvoreničkog rada
 - kako bi izbjegle teškoće organiziranja zatvora, neke zemlje su uvele **deportaciju** osuđenika u prekomorske kolonije - *engleski osuđenici tako su deportirani u Australiju i Sjevernu Ameriku, a francuski u Gvajanu*
 - početkom 19. stoljeća dolazi do pokušaja humaniziranja uvjeta u zatvorima:
 1. PENSILVANIJSKI (FILADELFIJSKI) SUSTAV – osuđenici osamljeni u ćelijama čitaju Bibliju i razmišljaju o zločinu – religiozno preobraćenje
 - izolacija dovela do duševnog sloma
 2. AUBURNSKI SUSTAV – zatvorenici preko dana rade, ali ne smiju međusobno razgovarati
 3. PROGRESIVNI SUSTAV – uveden blizu Londona, prema njemu osuđenici prolaze kroz više stadija - prvo izdržavaju kaznu u ćeliji, zatim slijede 3 oblika zajedničkog rada, a nakon izdržane $\frac{3}{4}$ kazne uvjetni otpust
 4. IRSKI SUSTAV:
 - uveden 1853. i predstavlja prototip modernih zatvorskih sustava

- između 3 stadija zajedničkog rada i uvjetnog otpusta postojao je slobodnjački režim koji je služio pripremi za život izvan zatvora
- u mnogim zemljama dugo se zadržala podjela kazni zatvora prema težini i tipu KD, no u novije vrijeme postoji tendencija **unifikacije kazni oduzimanja slobode** – zatvorske kazne se mogu tek prilagoditi tipu počinitelja
- hrvatsko KP također načelno usvaja sustav jedinstvene kazne zatvora, no ipak dopušta postojanje posebne vrste zatvora, **maloljetnički zatvor**

2.3.2. KAZNA ODUZIMANJA SLOBODE U HRVATSKOM KZ-u

- KZ propisuje 2 vrste kazni oduzimanja slobode: zatvor i dugotrajni zatvor
- kaznu zatvora treba razlikovati od:
 - ISTRAŽNOG ZATVORA – mjera procesne prisile oduzimanja slobode osumnjičenika ili okrivljenika koju određuje sud prije ili u tijeku kaznenog postupka radi postizanja određenih svrha propisanih zakonom
 - VOJNIČKOG PRITVORA – stegovna mjera (do 15 dana) ili stegovna kazna (do 30 dana) za pripadnike oružanih snaga RH
- ZATVOR
 - izriče se u određenom trajanju koje ne može biti kraće od 3 mjeseci ni duže od 20 godina
 - u trajanju do 6 mjeseci ona se izriče na pune mjeseci i dane
 - u trajanju duljem od 6 mjeseci na pune godine i mjeseci, osim kod primjene odredbe o stjecaju kada se može izreći i na pune dane
 - kod zamjene novčane kazne kaznom zatvora, kazna zatvora se izriče na pune dane i može biti i kraća od 3 mjeseci
 - KZ predviđa mogućnost izvršenja kazne zatvor u domu, sukladno odredbama posebnog zakona
- DUGOTRAJNI ZATVOR
 - posebna vrst kazne oduzimanja slobode
 - ne može biti kraća od 21 niti dulja od 40 godina, osim u slučaju izricanja jedinstvene kazne u trajanju od 50 godina za KD počinjena u stjecaju pod pretpostavkama koje su pobliže određene u okviru zakonske odredbe o stjecaju KD
 - ona se izriče na pune godine
 - ne može se izreći počinitelju koji u vrijeme počinjenja KD nije navršio 18 god
 - propisivanjem kazne dugotrajnog zatvora hrvatski se zakonodavac usprotivio tendencijama koje idu za ukidanjem ili ograničavanjem **dugogodišnjih zatvorskih kazni**
 - opredijeljenost za kaznu dugotrajnog zatvor i njezin način propisivanja ima nekoliko **slabosti**:
 - raspon od 21 do 40 godina još uvijek je teško opravdati sa stajališta načela određenosti kazne s kojim nisu u skladu preširoki kazneni okviri, unatoč potrebama koje izviru iz načela individualizacije kazne
 - mogućnost izricanja **dugotrajne kazne zatvora u trajanju od 50 godina** za djela počinjena u stjecaju – prikriveni doživotni zatvor

2.3.3. KRATKOTRAJNE KAZNE ZATVORA I RAD ZA OPĆE DOBRO

- kratkotrajne kazne zatvora - do 6 mjeseci
- još im Franz v. Liszt spočitava da su:
 1. neprikladne za preodgajanje
 2. dovode do desocijalizacije primarnih delikvenata koji dobivaju žig kriminalca, gube prihode, a najčešće i zaposlenje i izlažu se negativnom utjecaju starijih i iskusnijih kriminalaca
 3. prenapučenost zatvora

- OPRAVDANJE: kratkotrajna kazna zatvora kao terapijskom šoku – kod počinitelja se mora izazvati šok, kako bi ga se na taj način zorno opomenulo da je na krivom putu, a tome služe vrlo kratke kazne zatvora koje ne mogu imati trajno negativno djelovanje
- suvremeno kazneno pravo ipak nastoji ograničiti primjenu kratkotrajnih kazni zatvora posezanjem za **alternativama ili supstitutima** kazne zatvora od kojih je najvažnija novčana kazna
- tim putem krenuo je hrvatski zakonodavac propisujući „**iznimnost kratkotrajne kazne**“
- sud ju može izreći „samo ako se može očekivati da se novčana kazna ili rad za opće dobro neće moći izvršiti ili ako se novčanom kaznom, radom za opće dobro ili uvjetnom osudom ne bi mogla postići svrha kažnjavanja“
- propisana ograničenja ne odnose se na primjenu **supletornog zatvora** u slučajevima neplaćanja novčane kazne, neizvršavanja rada za opće dobro i opozvane uvjetne osude
- novčana, rad, uvjetni otpust imaju prednost
- ograničenju izricanja kratkotrajnih kazni zatvora neizravno služe i odredbe o najmanjoj mogućoj mjeri kazne zatvora od tri mjeseca te mogućnost izricanja novčane kazne kao glavne kad zakon za određeno KD propisuje kaznu zatvora do 3 godine

RAD ZA OPĆE DOBRO

- najvažniji oblik ograničavanja kratkotrajnih kazni zatvora
- rad za opće dobro nije samostalna kaznenopravna sankcija nego samo **modifikacija** novčane ili kazne zatvora
- nastao u Engleskoj 1972. - *community service*
 - o omogućuje osuđeniku davanje korisnog doprinosa društvenom životu i tako ispuni moralni dug prema društvu
 - o počinitelj ne napušta svoju sredinu, ne gubi radno mjesto, a kažnjen je tek gubitkom slobodnog vremena
 - o ako prihvati obvezu, mora odraditi 40 do 240 sati u određenoj ustanovi koju izabire prema ponuđenom popisu
 - o u pravilu se ne primjenjuje prema počiniteljima delikata nasilja (najčešće počinitelji krađe i prijevare)
- ovaj sustav se afirmirao i u drugim europskim zemljama, a pokazao se i kao prikladna **zamjena supletornom zatvoru – u RH 97.**
- **KZ članak 55. + Zakon o probaciji**
- radom za opće dobro sud može zamijeniti izrečenu novčanu kaznu do 360 dnevnih iznosa ili kaznu zatvora do jedne godine
- zakonodavac obvezuje sud da radom za opće dobro zamijeni izrečene kratkotrajne kazne zatvora do 6 mj., osim ako se time ne bi mogla postići svrha kažnjavanja
- trajanje rada za opće dobro određuje se u **radnim satima**: kod zamjene novčane kazne zamjenjuje se jedan dnevni iznos s dva sata rada, a kod zamjene kazne zatvora jedan dan zatvora s dva sata rada
- uz rad za opće dobro sud može počinitelju odrediti jednu ili više **posebnih obveza** ili **zaštitni nadzor**, a njihovo trajanje ne smije biti duže od vremena u kojem počinitelj mora izvršiti rad
- rok za izvršenje rada za opće dobro koje određuje **tijelo nadležno za probaciju** ne može biti kraći od jednog mjeseca niti dulji od 2 godine računajući od početka izvršavanja rada za opće dobro
- za izvršenje rada za opće dobro potreban je **pristanak** osuđenika koja se daje **uredu za probaciju** nakon izrečene presude – ako ne pristane, sud će odrediti da se kazna zatvora ili novčana kazna izvrše, tj. odustat će se od zamjene radom za opće dobro
- ako osuđenik **svojom krivnjom** u cijelosti ili djelomično ne izvrši rad za opće dobro u određenom roku, sud je obavezan donijeti odluku kojom određuje izvršenje kazne u cijelosti ili u njezinom neizvršenom djelu
- u slučaju **neskrivljenog izvršenja** rada, **nadležno tijelo za probaciju** mora produžiti prvobitno određeni rok za izvršenje rada za opće dobro
- KZ propisuje da se rad za opće dobro izvršava **bez naknade**
- KZ ne sadrži smjernice niti mjerila za **izbor između rada za opće dobro i uvjetne osude**

- između te dvije vrste modifikacije kazna postoje određene sličnosti s obzirom na formalne pretpostavke njihova izricanja i moguće dopunjavanje posebnim obavezama i zaštitnim nadzorom
- također primjena uvjetne osude ne ovisi o pristanku počinitelja
- primjena ROD je u stalnom porastu

2.3.4. IZVRŠENJE KAZNE ZATVORA

- u izvršenju kazne je pružanje mogućnosti resocijalizacije zatvoreniku postalo vrhovni cilj
- zbog toga je i međunarodna zajednica nastojala oblikovati temeljna pravila na tom području
- glavni cilj je *humanost i pravednost*
 - *Standardna minimalna pravila o postupanju sa zatvorenicima* - kongres UN u Ženevi 1955.
 - *Europska zatvorska pravila* - Vijeće Europe 1987. i 2006.

ZAKON O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA (1999.)

- proklamira resocijalizaciju kao glavni cilj
- jamči zatvorenicima poštivanje temeljnih ljudskih prava utvrđenih Ustavom RH, međunarodnim ugovorima i ZIKZ
- najvažnije odredbe:
 - ⇒ kazna zatvora izvršava se u kaznionicama - otvorene, poluotvorene, zatvorene
 - ⇒ **kaznionice** se nalaze u *Lepoglavi, Turopolju, Glini, Požegi, Lipovici i Valturi + zatvorska bolnica u ZG*
 - ⇒ **zatvori** se osnivaju u sjedištima županijskih sudova - za kratkotrajne kazne i istražni zatvor – zatvoreni
 - ⇒ osuđenici na kaznu zatvora od jedne godine ili dulje najprije se upućuju u Središnji državni zatvor u Zagrebu u kojem se podvrgavaju medicinskoj, psihološkoj i socijalnoj obradi koja služi kao temelj za izradu pojedinačnog programa
 - ⇒ zatvorenici izdržavaju kaznu skupno, ali se **odvajaju** muškarci i žene, mlađi punoljetnici i punoljetnici, zatvorenici i pritvorenici, te u pravilu primarni delinkventi i povratnici
 - ⇒ PRAVA ZATVORENIKA
 - čisto rublje i posteljina
 - kaloričnu prehranu
 - pravo na opismenjavanje i osnovno školovanje
 - korištenje slobodnog vremena
 - pravo na liječenje
 - zadovoljenje vjerskih potreba
 - pravo na rad - ako ne žele nisu dužni raditi
 - majke 3 godine nakon rođenja
 - ⇒ brojne **pogodnosti**
 - ublažavanje uvjeta izdržavanja kazne - npr. pravo na korištenje vlastitog televizora
 - smanjivanje ograničenja kretanja unutar kaznionice ili zatvora,
 - češći dodiri s vanjskim svijetom - npr. boravak s drugom u prostoriji bez nadzora
 - nazočnost pokopu člana obitelji
 - ⇒ **mjere održavanja reda i sigurnosti**
 - najteže su vezanje i osamljenje
 - sredstva prisile prema zatvorenicima, stegovni prijestupi zatvorenika i stegovne mjere
 - najteža je upućivanje u samicu do najviše 21 dana
- **SUDAC IZVRŠENJA KAZNI:**
 - da bi se osiguralo poštivanje zatvoreničkih prava
 - na taj je način sprovedena judicijalizacija procesa izvršavanja kazne čiji je osnovni smisao osiguranje nadzora sudske vlasti nad procesom izvršenja kazni koje inače pripadaju upravnoj vlasti
 - sudac županijskog suda kojeg predsjednik tog suda odredi rasporedom poslova
 - odlučuje o nekim pitanjima:

- ⇒ u 1 stupnju - upućivanje na izdržavanje kazne, prekid izvršenja, opoziv uvjetnog otpusta, zastara
- ⇒ u 2 stupnju - kao žalbeni sudac - kad je upravitelj kaznionice/zatvora ovlašten na odlučivanje u 1 st

- ima i odlučujuću ulogu u okviru **pomoći nakon otpusta** - *postpenalna pomoć*
- može narediti **CSS**-u poduzimanje mjera radi uključivanja otpuštenog zatvorenika u život na slobodi, među kojima je najvažnija pronalaženje zaposlenja

2.3.5. UVJETNI OTPUST

- nastao je u 19. st. u okviru progresivnog i irskog sustava izvršenja kazne zatvora, a u Hrvatsku je uveden 1875.
- UVJETNI OTPUST – otpuštanje zatvorenika prije nego što je izdržao kaznu, ako su ispunjene tražene pretpostavke od kojih je najvažnija dobro vladanje u zatvoru
 - temeljna ideja je da se osuđeniku koji se barem djelomično popravio treba pomoći u uključivanju u život na slobodi
- uvjetni otpust ima mnogo dodirnih točaka s uvjetnom osudom
- RAZLIKA: uvjetni otpust moguć je samo ako je izdržan određeni dio kazne zatvora, dok izricanju uvjetne osude ne prethodi izvršavanje kazne

Uvjetni otpust je kod nas uređen u KZ, Zakonu o izvršenju KZ i Zakonu o probaciji

- osoba na uvjetnom otpustu nije više zatvorenik, ali nije ni izdržala kaznu
- ZIKZ - uvjetno otpušteni osuđenik
- odlukom o uvjetnom otpustu ne mijenja se presuda u odnosu na izrečenu kaznu – nije modifikacija kazne zatvora, nego jedan od **načina njezina izvršavanja**
- po tome se uvjetni otpust razlikuje od amnestije i pomilovanja kada se te mjere sastoje u zamjeni izrečene kazne blažom kaznom; u tim slučajevima skraćivanje kazne zatvora je konačno i za razliku od uvjetnog otpusta, ne ovisi o kasnijem ponašanju osuđenika
- uvjetni otpust moguć je nakon izdržane 2/3 kazne zatvora
- iznimno je moguć i nakon 1/2 izdržane kazne
- hrvatski KZ dopušta osuđeniku uvjetni otpust nakon izdržane **polovice kazne zatvora**, ali ne manje od 3 mjeseca „ako se osnovano očekuje da neće počiniti kazneno djelo te ako na to pristane“
- minimalno vrijeme provedeno u zatvoru mora biti 3 mjeseca i to je u skladu s izbjegavanjem izricanja kratkotrajnih kazni zatvora u trajanju kraćem od 6 mjeseci
- odluka o uvjetnoj osudi mora se temeljiti na povoljnoj **prognozi** počinitelja budućeg ponašanja
- KZ sada traži izričito **pristanak** osuđenika na uvjetni otpust
- KZ više ne predviđa iznimnu mogućnost uvjetnog otpuštanja nakon **1/3** kazne u slučaju teške bolesti osuđenika
- budući da se kod ranije otpuštanja s izdržavanja kazne u slučaju teškog oboljenja osuđenika opće ne ostvaruje svrha kojima se inače služi uvjetni otpust, nego se radi o čisto humanom gestu, ispravno je takvo otpuštanje tretirati kao razlog prekida izdržavanja kazne
- KZ više ne propisuje da je uvjetni otpust kod osude na **dugotrajni zatvor** moguć tek nakon 2/3 izdržane kazne, a iznimno nakon polovine izdržane kazne – stoga režim kao kompenzacija za neuvođenje doživotnog zatvora
- ako se smanjeno ubrojavom počinitelju uz kaznu izrekne **obvezno psihijatrijsko liječenje**, a ono bude dovršeno prije nego je istekla kazna, sud nije u tom slučaju obavezan za odobravanje UO iz članka 59.
- uvjetno osuđenoj osobi se određuje **vrijeme provjeravanja** (1-5 godina), a uvjetno otpuštenoj vrijeme provjeravanja je jednako ostatku ne izdržane kazne
- o uvjetnom otpustu odlučuje **sud** i on je uvijek **fakultativan**
- **novost** – o UO uvijek odlučuje sud, a ne više posebno povjerenstvo
- materijalne pretpostavke su povoljna prognoza počiniteljeva budućeg ponašanja - uvjetni otpust je dominantno motiviran **resocijalizacijom** počinitelja – čl.59.

- puštanjem na uvjetni otpust za osuđenika počinje teći **vrijeme provjeravanja** koje odgovara ne izdržanom dijelu zatvorske kazne – za to vrijeme sud može odrediti jednu ili više **posebnih obveza ili zaštitni nadzor** koje ne mogu trajati dulje od pet godina
- iznimno, posebne obveze ili zaštitni nadzor sud može produljiti za 1 do 5 godina ili odrediti nove obveze, ako utvrdi da bez daljnjeg provođenja obveze ili zaštitnog nadzora nad osobom koja je osuđena za KD kojim se ugrožava ili povređuje tjelesni, psihički ili spolni integritet osobe i za koja je propisana kazna zatvora od 5 ili više godina postoji opasnost da će počiniti slično KD; no i u takvim slučajevima obveze ili zaštitni nadzor ne mogu biti dulji od isteka ne izdržanog dijela kazne zatvora na koju je počinitelj osuđen
- ako uvjetno otpušteni osuđenik izigra povjerenje koje mu je ukazano - počinio novo KD ili ne ispunjava druge obveze koje su mu određene - dolazi do **OPOZIVA UVJETNOG OTPUSTA**
- ono može biti:
 1. **OBLIGATORNI**
 - ako osuđenik za vrijeme trajanja uvjetnog otpusta počinio jedno ili više KD za koje mu je izrečena kazna zatvora od jedne godine ili teža kazna; sud koji mu je izrekao takvu kaznu u tom će slučaju opozvati uvjetni otpust i osuditi ga na jedinstvenu kaznu prema pravilima o stjecaju i izricanju jedinstvene kazne osuđenoj osobi
 - isto tako je obveza ako osuđenik tijekom provjeravanja ne izvrši u potpunosti ili u većoj mjeri posebne obveze koje su mu određene, ili takve obveze teško ili uporno krši ili ustrajno izbjegava provođenje zaštitnog nadzora
 2. **FAKULTATIVNI**
 - ako osuđenik za vrijeme uvjetnog otpusta počinio jedno ili više KD za koje mu je izrečena kazna zatvora u trajanju kraćem od jedne godine; sud ima više mogućnosti
 - može postupiti na način koji je propisan kod obveznog opoziva
 - može ne opozvati uvjetni otpust i osuditi počinitelja na kaznu zatvora, ali pod uvjetom da vrijeme provjeravanja iz uvjetnog otpusta ne teče za vrijeme izdržavanja kazne na koju je osuđen
 - također može odlučiti da ne opozove uvjetni otpust i izreći počinitelju uvjetnu osudu, ali da vrijeme provjeravanja iz uvjetne osude počinje teći tek istekom vremena provjeravanja iz uvjetnog otpusta
- uloga suca izvršenja važna je u situaciji kad osuđenik nije izvršio određene mu posebne obveze ili je izbjegavao zaštitni nadzor iz **opravdanog razloga** – u tom slučaju sudac izvršenja određene obveze može zamijeniti drugima, izreći zaštitni nadzor ako ga do tada nije bilo, osuđenika osloboditi obveza ili zaštitnog nadzora ili produljiti rok za njihovo izvršenje
- KZ određuje **rokove** nakon proteka kojih opoziv uvjetnog otpusta više nije moguć – kad odlučuje sud, opoziv nije moguć nakon proteka dvije godine od dana isteka izrečene kazne, a kad odlučuje sudac izvršenja nakon proteka šest mjeseci od isteka roka određenog za izvršenje obveze ili provođenja zaštitnog nadzora tijekom vremena provjeravanja

2.3.6. URAČUNAVANJE PRITVORA, ISTRAŽNOG ZATVORA I RANIJE KAZNE

- **kazna zatvora** izvršava se nakon pravomoćnosti presude
- no moguće je da počinitelju sloboda bude oduzeta već tijekom, pa i prije pokretanja kaznenom postupka
- takvo oduzimanje teško pogađa počinitelja:
 - ako bude oslobođen optužbe, ima **pravo na naknadu štete**
 - ako bude osuđen, vrijeme u kojem mu je bila oduzeta sloboda mora se **uračunati u izrečenu kaznu**
- **KZ propisuje da će se u izrečenu kaznu uračunati:**
 1. vrijeme provedeno u pritvoru i istražnom zatvoru
 2. svako drugo oduzimanje slobode u vezi s KD
 - istražni zatvor u domu
 - vrijeme provedeno u zdravstvenoj ustanovi radi **psihijatrijskog vještačenja**
 - pritvor i oduzimanje slobode u inozemstvu - ako su u vezi s KD zbog kojeg je sud RH izrekao kaznu

- **ekstradicijski pritvor** (istražni zatvor) – vrijeme provedeno u pritvoru ili istražnom zatvoru u stranoj državi u okviru postupka izručenja Republici Hrvatskoj
 - pritvor i istražni zatvor određen u kaznenom postupku započetom u stranoj državi, kad je ta država prema načelu zastupničke sudbenosti kazneni postupak ustupila RH, koja je onda donijela presudu, kao i u drugim slučajevima kad RH preuzima postupak od druge zemlje ili Međunarodnog suda za bivšu Yu
- pritvor, istražni zatvor i druga oduzimanja slobode **moraju biti u vezi s KD zbog kojeg je kazna izrečena**
- otud proizlazi da će uračunavanje biti moguće samo ako je do oduzimanja slobode došlo u okviru ili povodom kaznenog postupka u kojem je izrečena kazna u koju se uračunava oduzimanje slobode:
- to vrijedi i ako su pritvor ili istražni zatvor određeni samo zbog KD za koje je počinitelj oslobođen optužbe
 - isto ne vrijedi i zbog KD za koje je u istom postupku osuđen na kaznu zatvora jer su i tada pritvor ili istražni zatvor u procesnoj vezi s KD za koje je izrečena kazna zatvora koja je dovoljna
- **primjeri**
- Bude li istražni zatvor određen zbog KD ubojstva, a optužba kasnije bude proširena na krađu izvršenu u drugo vrijeme, nakon čega optuženik bude istom presudom oslobođen optužbe za ubojstvo, ali osuđen na krađu, vrijeme provedeno u zatvoru će mu se uračunati u izrečenu kaznu.
 - Ali, ako su pritvor ili istražni zatvor određeni u okviru KP u kojem je donijeta oslobađajuća presuda, a istodobno je vođen i drugi postupak u kojem pritvor ili istražni zatvor nisu bili određeni, a počinitelj je osuđen na kaznu zatvora, vrijeme provedeno u pritvoru ili istražnom zatvoru se neće moći uračunati u tu kaznu jer u tom slučaju ne postoji nikakva, pa ni procesna veza između oduzimanja slobode i izrečene kazne - počinitelj će zbog neosnovanog pritvora ili istražnog zatvora moći tražiti samo naknadu štete
- oduzimanje slobode može se uračunavati:
1. U KAZNU ZATVORA
 - ⇒ *jedan dan istražnog zatvora = jedan dan zatvora*
 - ⇒ kad kazne u stranoj zemlji i RH nisu iste, KZ predviđa mogućnost uračunavanja prema pravičnoj ocjeni suda samo kada su u pitanju druge izvršene kaznenopravne sankcije
 - ⇒ na temelju dopuštene *analogia in bonam partem*, to bi se moglo proširiti i na pritvor i istražni zatvor
 2. U NOVČANU KAZNU
 - ⇒ *jedan dan istražnog zatvora ili drugog oduzimanja slobode = jedan iznos dnevnog dohotka*
 - ⇒ ako je izrečena kazna zatvora kao glavna, a novčana kazna kao sporedna, sud će vrijeme oduzimanja slobode uračunati u kaznu zatvora jer je ona teža za počinitelja - **jedino** ako ta kazna ne bi pokrila čitavo vrijeme oduzimanja slobode, ostatak će se uračunati u novčanu kaznu
 - ⇒ ako sud uvjetnom osudom obuhvati samo kaznu zatvora, a ne i sporednu novčanu kaznu, sud će vrijeme provedeno u istražnom zatvoru prvenstveno uračunati u novčanu kaznu - smatra se strožom od uvjetne osude, **a samo eventualni** ostatak u uvjetnu kaznu zatvora
 - ⇒ ako je oduzimanje slobode duže od izrečene kazne, osuđenik ima pravo na naknadu razlike
 3. U UVJETNU OSUDU
 - ⇒ praktično značenje takvog uračunavanja dolazi do izražaja u slučaju opoziva uvjetne osude
 - ⇒ počinitelj kojem je izrečena uvjetna osuda nema pravo na naknadu štete zbog vremena provedenog u pritvoru
- prilikom uračunavanja izjednačuje se jedan dan pritvora, istražnog zatvora i svakog drugog oduzimanja slobode te jedan dnevni iznos novčane kazne s jednim danom zatvora – oduzimanje slobode će se najčešće uračunavati u **kaznu zatvora**
- uračunavanje se ima izvršiti i kada počinitelju bude izrečena **uvjetna osuda**, bez obzira na to je li mu u njezinom okviru izrečena kazna zatvora ili novčana kazna – praktično značenje takvog uračunavanja doći će do izražaja u slučaju opozvane uvjetne osude; otud slijedi da počinitelj kojem je izrečena uvjetna osuda, nema pravo na naknadu štete zbog vremena provedenog u pritvoru

2.4. NOVČANA KAZNA

2.4.1. SVRHA I SVOJSTVA NOVČANE KAZNE

- novčana kazna je obveza počinitelja KD da plati državi određeni novčani iznos
- svrha: opomena i zastrašivanje počinitelja
- ona sadrži zlo za počinitelja koje se sastoji u privremenom smanjenju potrošnje i stoga u snižavanju životnog standarda - smisao je u opomeni i zastrašivanju počinitelja
- PREDNOSTI
 - otklanja loše strane zatvorske kazne
 - osuđenici obilježeni kao kriminalci
 - pod utjecajem drugih delinkvenata
 - omogućuje osuđeniku da zadrži radno mjesto
 - omogućuje prihode državi
 - prikladna za KD koja počine pravne osobe
- NEDOSTATCI
 - neprikladna za resocijalizaciju
 - uz nju se ne mogu primijeniti dodatne mjere
 - ne djeluje jednako na imućne i siromašne
 - ne može se osigurati osobni karakter - kaznu za osuđenika mogu platiti npr. njegovi roditelji

2.4.2. PRIMJENA NOVČANE KAZNE

- novčana kazna može se izreći:
 - a. KAO GLAVNA
 - ako je za neko KD propisana alternativno s kaznom zatvora, a sud se odluči za nju
 - ako je propisana kao jedina moguća kazna
 - b. KAO SPOREDNA – za **KD iz koristoljublja**
 - kad nije propisana zakonom (npr. za KD krađe)
 - kad je zakonom propisano da će se počinitelj kazniti kaznom zatvora ili novčanom kaznom, a sud kao glavnu kaznu izrekne kaznu zatvora
- novčana kazna je u Hrvatskoj 2011. bila izrečena u 6% osuđujućih presuda

2.4.3. SUSTAV DANI-NOVČANA KAZNA U SUVREMENOM KP-u

- počeo se primjenjivati u prvoj polovici 20. stoljeća u Skandinavskim zemljama
- kako novčana kazna nejednako pogađa imućne i siromašne, cilj ovog sustava je osigurati **ravnomjerno opterećenje** svih počinitelja pri izricanju novčane kazne
- određivanje kazne dijeli se na 2 faze u kojima se utvrđuju:
 1. BROJ DNEVNIH IZNOSA - prema općim načelima odmjeravanja kazne
 2. VISINA DNEVNOG IZNOSA KONKRETNOG POČINITELJA – određuje se prema:
 - a. SUSTAVU GUBITKA (austrijski) – od dnevnog prihoda počinitelja oduzimaju se troškovi koji su mu potrebni da bi preživio; on gubi ono bez čega može preživjeti, a ostaje mu dovoljno sredstva za temeljne životne potrebe
 - b. SUSTAVU NETO DOHOTKA (njemački) – od dnevnog prihoda se odbijaju određeni troškovi, uključujući i troškove za uzdržavanje drugih osoba, ali ne i počinitelja samog
 - veće opterećenje – stroži
- konačni novčani iznos koji predstavlja kaznu dobit će se **množenjem** broja dnevnih iznosa i visine dnevnog dohotka

- lakši delikt bogat i siromašan, težina djela i stupanj krivnje jednaki, sud će osuditi oba na 50 dnevnih iznosa – za siromašnog 100, za bogatog 2000

2.4.4. SUSTAV DNEVNIH DOHODAKA U HRVATSKOM KZ-u

- KZ jasno razdvaja dvije faze u izricanju novčane kazne
- u prvoj se uređuje broj dnevnih iznosa, a u drugoj visina dnevnog iznosa
- u presudi se naznačuje broj dnevnih iznosa i visina dnevnog iznosa te njihov umnožak
- umnožak je konačan iznos koji počinitelj mora platiti
- BROJ DNEVNIH IZNOSA ne može biti manje od 30 ni veći od 360, osim za KD počinjena iz koristoljublja, kad se može povećati do 500 ili ako je kod opisa KD navedena ta mogućnost (kleveta)
- VISINA DNEVNOG IZNOSA utvrđuje se uzimajući u obzir počiniteljeve prihode i imovinu te prosječne troškove nužne za uzdržavanje njega i njegove obitelji, s time da dnevni iznos ne može biti manji od 20 ni veći od 10.000 kuna
- PRIHODI nisu samo oni iz radnog odnosa ili mirovine, a ne treba ih ograničiti ni na dohotke obuhvaćene Zakonom o porezu na dohodak, nego uračunati i one koji ne podliježu oporezivanju (primanja nezaposlenih, socijalne potpore, doplaci za djecu) jer je prihod kaznenopravni, a ne poreznopravni pojam
- što se tiče IMOVINE, bilo bi pogrešno visinu dnevnog iznosa utvrđivati prema vrijednosti imovine jer ona sama po sebi ne predstavlja prihod, pa bila ona i najveće vrijednosti – nego to čine prihodi od imovine – kamate, najamnina..
- hrvatski KZ uvodi inačicu sustava dani-novčana kazna, ali ona nije zadovoljavajuće provedena
- od počiniteljeva prihoda treba odbiti njegove **troškove**
- sadašnja odredba, po uzoru na austrijski sustav gubitka, ostavlja počinitelju sredstva nužna ne samo na uzdržavanje njegove obitelji nego i njega samog
- budući da je utvrđivanje visine dnevnog iznosa ponekad mukotrpan posao, propisano je da se počiniteljevi prihodi, imovina i ostali podaci potrebni za utvrđivanje visine dnevnog iznosa mogu utvrditi na temelju slobodne procjene ako bi njihovo utvrđivanje bilo povezano s nerazmjernim teškoćama ili ako se izricanje novčane kazne predlaže u postupku izdavanja kaznenog naloga

2.4.5. OLAKŠICE U PLAĆANJU NOVČANE KAZNE

- u suvremenom KP prevladava načelo da se sve kazne, pa prema tome i novčana imaju izvršiti odmah
- kako zahtjev da osuđenik **odmah** plati novčanu kaznu može dovesti u pitanje njegovu sposobnost da udovolji brojnim tekućim obvezama (hrana, stanarina, krediti), dopuštaju se određeni IZUZECI u obliku:
 - a. ODGODE PLAĆANJA – počinitelju se daje pravo da otplati novčanu kaznu u dužem roku
 - b. OBROČNE OTPLATE – podjela novčane kazne na dijelove koji se moraju platiti u određenim vremenskim razdobljima
- odgoda plaćanja se razlikuje od obročne otplate po tome što se njome određuje samo konačan rok do kojeg se mora platiti novčana kazna pa ne mogu nastupiti sankcije do isteka tako odobrenog roka, dok neuredno obročno plaćanje povlači ukidanje te povlastice
- KZRH je predviđao obje olakšice
- počinitelj je dužan novčanu kaznu platiti u roku koji odredi sud, a koji ne može biti kraći od 30 dana niti duži od 6 mjeseci
- može mu se naložiti i obročna otplata do 1 godine
- taj rok je i duži jer počinje teći tek od dana dostave pravomoćne presude osuđeniku, a ne od dana njenog izricanja
- na taj se način u velikoj mjeri pogoduje počinitelju
- problem se još zaoštrava kada se uzme u obzir da sud može produljiti rok plaćanja do 24 mjeseca ili odrediti obročnu otplatu u tom roku ako osuđenik u cijelosti ili djelomično ne može isplatiti novčanu kaznu u toku zbog znatnog pogoršanja imovinskih prilika do kojih je došlo bez njegove krivnje nakon donošenja presude

2.4.6. IZVRŠENJE NOVČANE KAZNE

- iako je novčana kazna javnopravna obveza osuđenika da plati određeni novčani iznos u korist državnog proračuna, on se na tu obvezu može i **oglušiti**
- tada država na raspolaganju ima 2 mogućnosti:
 1. da se novčana kazna **PRISILNO NAPLATI** – ako takva naplata ostane bezuspješna, zamijenit će se kaznom zatvora
 2. **SUPLETORNI ZATVOR**
 - ⇒ prisilna naplata se ni ne provodi, nego se neplaćena novčana kazna odmah zamjenjuje kaznom zatvora
 - ⇒ tako se uspješno osigurava izvršenje novčane kazne i pojačava njeno generalno-preventivno djelovanje
 - ⇒ **nedostaci**: novčana kazna je surogat za kratkotrajne kazne zatvora, što se poništava supletornim zatvorom; dovodi u pitanje načelo krivnje, pridonosi opterećenosti zatvora
- KZ sada otklanja mogućnost da se neplaćena novčana kazna zamijeni zatvorom bez prethodnog pokušaja njezinog prisilnog izvršenja, što je bilo predviđeno KZ/97
- novčana kazna koja nije u cijelosti ili djelomično plaćena u roku koji je određen presudom, a ne postoje uvjeti za njezino produljenje, **naplaćuje se prisilno** putem ovlaštene institucije sukladno odredbama posebnog zakona, a ako ono ne uspije, zamijenit će se **radom za opće dobro** uz uvjet da osuđenik na to pristane;
- u tom slučaju će jedan dnevni iznos zamijeniti s 4 sata rada, pri čemu rad za opće dobro ne smije premašiti 1440 h
- ako osuđenik ne pristane na rad za opće dobro, novčana kazna zamijenit će se kaznom zatvora, pri čemu će se jedan dnevni iznos zamijeniti s jednim danom zatvora, a ako osuđenik rad za opće dobro ne izvrši, zamijenit će se po već navedenom ključu, ali tako da kazna zatvora ne može bit veća od 12 mjeseci
- zamjena neplaćanje novčane kazne predviđena je i za slučaj da novčanu kaznu ne plati osuđenik koji nema stalno prebivalište ili boravište u RH
- to znači da će se supletorni zakon primijeniti sasvim iznimno, samo kao krajnje sredstvo, kad osuđenik odbije zamjenu novčane kazne za opće dobro ili bi takva zamjena bila otežana

III. UVJETNA OSUDA

1. MJERE UPOZORENJA KAO VRSTA KP SANKCIJA KZ/97

PRAVNA PRIRODA I SVRHA MJERA UPOZORENJA

- mjere upozorenja su **admonitivne kaznenopravne sankcije** – svode se na upozorenje ili opominjanje počinitelja:
 - a. **sudska opomena** – ostaje na samom upozorenju
 - b. **uvjetna osuda** – upozorenje je pojačano prijetnjom kazne

SUDSKA OPOMENA

- više nije u katalogu kaznenopravnih sankcija
- suvremeni ZE KP sustavi uglavnom je ne poznaju, a njezina primjena u HR sudskoj praksi bila je relativno rijetka
- u 2011. u 1,4% ukupnog broja osuđenih osoba

2. POJAM I ZNAČENJE UVJETNE OSUDE

- kaznenopravna sankcija koja se sastoji u izricanju kazne za počinjeno KD, s tim da se kazna neće izvršiti ako počinitelj u određenom vremenu ne poćini novo KD, te eventualno ispuni neke druge obveze
- pravni sustav ne odustaje od reakcije na KD čime se ostvaruje pravednost te generalna i specijalna prevencija, ali se prema počinitelju pokazuje obzirnost tako da ga se pošteduje izvršenja kazne
- na prvom mjestu specijalna prevencija koja se u ovom slučaju temelji na povjerenju iskazanom počinitelju da će se vlastitim snagama vratiti na put poštivanja zakona, a po potrebi mu se u tom nastojanju i pruža pomoć

- uvjetnu osudu može izreći sud i Predsjednik Republike, koji je ovlašten da u postupku pomilovanja izrečenu kaznu zamijeni uvjetnom osudom
- može ju izreći i Predsjednik RH - ovlašten da u postupku pomilovanja izrečenu kaznu zamijeni uvjetnom osudom
- uvjetna osuda smatra se glavnim supstitutom za kratkotrajne kazne zatvora - 2011. u RH izrečena u 70% slučajeva
- **primjer:** Profesor sa završenom glazbenom akademijom kao vozač osobnog automobila nije poštivao prednost u raskrižju te je izazvao sudar s drugim vozilom čiji je vozač pretrpio prijelom ivera lijevog koljena. Oglašen je krivim zbog nehajnog oblika KD izazivanja prometne nesreće, te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 4 mjeseca koja se neće izvršiti ako u vremenu od 1 godine ne počini novo KD. Pri izboru sankcije sud je posebno imao u vidu da optuženik do tada nije bio osuđivan za KD, niti prekršajno kažnjavao.

3. DVA TEMELJNA TIPA UVJETNE OSUDE

FRANCUSKO-BELGIJSKI SUSTAV (kontinentalni)	PROBACIJSKI SUSTAV (anglosaksonski)
uveo ga senator Berenger krajem 19. stoljeća	uveden u Engleskoj u 19. stoljeću
sud već u osuđujućoj presudi izriče kaznu, ali odlaže njezino izvršenje na neodređeno vrijeme, ili pod uvjetom da optuženik ne počini novo KD	sud donosi osuđujuću presudu, ali uz uvjetno odlaganje donošenja odluke o kazni (tek ako osuđenik prekrši otpust)
počinitelj prepušten sam sebi (bez nadzora)	nadzire ga školovani socijalni radnik
ne traži se njegov pristanak	potreban pristanak

- hrvatski KZ u osnovi prihvaća *francusko-belgijski sustav* – 56. 58.
- elementi probacijskog dolaze do izražaja u mogućnosti određivanja posebnih obveza i zaštitnog nadzora uz uvjetnu osudu

4. PRETPOSTAVKE ZA IZRICANJE UVJETNE OSUDE

1.FORMALNE

- mogućnost izricanja uvjetne osude veže se uz propisanu ili izrečenu kaznu
- prema čl.56.2., formalna pretpostavka za izricanje uvjetne osude je **osuda počinitelja na kaznu zatvora u trajanju do jedne godine ili novčanu kaznu**
- kriterij je konkretno izrečena kazna
- uvjetna osuda ograničava se na kaznu zatvora do 1 godine neovisno i tome je li riječ o kazni zatvora izrečenoj za jedno kazneno djelo ili jedinstvenoj kazni za stjecaj kaznenih djela
- KZ dopušta uvjetnu osudu i kada je izrečena novčana kazna kao glavna kazna
- ipak valja istaknuti da sudovi mogućnost uvjetne osude s izrečenom novčanom kaznom koriste rijetko
- uvjetna osuda moguća je i kada je uz izrečenu KZ izrečena novčana kazna kao sporedna – u tom slučaju sud može odrediti da se odgodi izvršenje samo KZ
- tom odredbom želi se pojačati generalnoperventivno djelovanje uvjetne osude

2.MATERIJALNE

- KZ općenito propisuje „da sud može primijeniti uvjetnu osudu kad ocijeni da se i bez izvršenja kazne neće ubuduće činiti KD“
- opredjeljenje suda za uvjetnu osudu pretpostavlja povoljnu **prognozu** počiniteljeva budućeg ponašanja i takva se prognoza ograničava na očekivanje da osuđenik ubuduće neće činiti KD
- prognoza suda mora se temeljiti na utvrđenim okolnostima koje pobliže opisuju **počiniteljevu ličnost**:
 - o ponašanje počinitelja nakon počinjenog KD
 - o prijašnji život počinitelja - ranija osuđivanost
 - o druge osobine ličnosti počinitelja - npr. smanjena inteligencija, psihopatska struktura, alkoholizam
 - o okolnosti djela - ako ukazuju na opasnost da ono bude ponovljeno ili takvu opasnost isključuju
 - o osobne prilike - npr. dobre imovinske prilike kao jamstvo da će izvršiti dopunske obveze

- obiteljske prilike

5. VRIJEME PROVJERAVANJA

- ili vrijeme kušnje je vrijeme unutar kojeg je na snazi prijetnja kaznom koja je izrečena uvjetnom osudom
- to vrijeme **ne može biti kraće od 1 niti dulje od 5 godina**;
- odmjerava se samo na pune godine i počinje teći od dana pravomoćnosti odluke
- vrijeme provjeravanja sud može naknadno skratiti odnosno prije njegova isteka produžiti do maksimalnog trajanja po postupku propisanom posebnim zakonom
- dok vrijeme provjeravanja teče, miruje zastara izvršenja kazne
- temeljni kriterij je procjena suda o vremenu potrebnom da se ostvari svrha uvjetne osude – **specijalna prevencija**
- ta duljina mora ovisiti o prognozi budućeg počiniteljeva ponašanja, tj. koliko je vremena po procjeni suda potrebni za njegovo popravljanje
- pogrešno je duljinu tog vremena činiti ovisnom o stupnju počiniteljeve krivnje

6. POSEBNE OBVEZE I ZAŠTITNI NADZOR UZ UVJETNU OSUDU

- temeljna obveza uvjetno osuđene osobe je da u vremenu provjeravanja (1 do 5 godina) ne počini novo KD
- pored glavne, sud može odrediti i dopunske obveze
- njihovo trajanje ne smije biti dulje od vremena provjeravanja
- KZ predviđa 3 VRSTE FAKULTATIVNIH DOPUNSKIH OBVEZA:
 1. NAKNADA PROUZROČENE ŠTETE I UPLATA ODREĐENE SVOTE NOVACA S POSEBNOM NAMJEROM
 - rok za popravljanje štete ili izvršenje uplate ne ovisi o vremenu provjeravanja
 - počinitelj je očitovao svoju volju da umanjí posljedice KD
 - sud ovu obvezu može donijeti u presudi kojom se izriče uvjetna kazna i dosuđuje imovinskopravni zahtjev osuđenika, ali i u presudi donesenoj u parničnom postupku - u oba slučaja je vezan zahtjevom oštećenika
 - primjer: *Optuženik je počinio KD prijevare na štetu Podravke d.d. te mu je izrečena kazna zatvora od 7 mjeseci koja se neće izvršiti ako u vremenu od 2 godine ne počini novo KD i ako u roku od 1 godine plati Podravki iznos u kojem je usvojen njen imovinskopravni zahtjev (490 tisuća kuna).*
 2. POSEBNE OBVEZE
 - sud ih izriče ako ocjeni da je njihova primjena nužna za zaštitu zdravlja i sigurnosti osobe na čiju štetu je KD počinjeno ili kad je to nužno za otklanjanje okolnosti koje pogoduju ili poticajno djeluju na počinjenje novog KD
 - zakonodavac je propisao ukupno 15 takvih posebnih obveza
 1. nastavak obrazovanja ili osposobljavanje za određeno zanimanje koje odabere uz stručnu pomoć nadležnog tijela za probaciju
 2. zaposlenje koje odgovara njegovoj stručnoj spremi ili razini obrazovanja, osposobljenosti i stvarnim mogućnostima obavljanja radnih zadataka, koje mu savjetuje i omogući nadležno tijelo za probaciju,
 3. nadzirano raspolaganje prihodima u skladu s potrebama osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati i prema savjetima nadležnog tijela za probaciju,
 4. liječenje ili nastavak liječenja koje je nužno radi otklanjanja zdravstvenih smetnji koje mogu poticajno djelovati za počinjenje novog kaznenog djela,
 5. liječenje ili nastavak liječenja od ovisnosti o alkoholu, drogama ili druge vrste ovisnosti u zdravstvenoj ili drugoj specijaliziranoj ustanovi ili odvikavanje u terapijskoj zajednici,
 6. sudjelovanje ili nastavak sudjelovanja u postupku psihosocijalnog tretmana u zdravstvenim ustanovama ili u pravnim ili kod fizičkih osoba ovlaštenih za provedbu psihosocijalnog tretmana,
 7. zabranu posjećivanja određenih mjesta, objekata i događaja, koji mogu biti prilika ili poticaj za počinjenje novog kaznenog djela,

8. zabranu približavanja žrtvi ili nekim drugim osobama,
 9. napuštanje doma na određeno vrijeme ako se radi o djelima obiteljskog nasilja,
 10. zabranu druženja s određenom osobom ili grupom osoba koje bi ga mogle navesti da počini kazneno djelo, zabranu zapošljavanja, podučavanja ili smještaja tih osoba,
 11. zabranu uznemiravanja ili uhođenja žrtve ili neke druge osobe,
 12. zabranu napuštanja doma u određenom razdoblju tijekom dana,
 13. zabranu nošenja, posjedovanja i povjeravanja na čuvanje drugoj osobi oružja i drugih predmeta koji bi ga mogli navesti na počinjenje kaznenog djela,
 14. ispunjavanje obveze uzdržavanja,
 15. redovito javljanje nadležnom tijelu za probaciju, centru za socijalnu skrb, sudu, policijskoj upravi ili drugom nadležnom tijelu,
- i druge obveze koje su primjerene s obzirom na počinjeno kazneno djelo

- nisu taksativno nabrojene jer zakonodavac rabi generalnu klauzulu
- ove obveze imaju dvostruku funkciju – zaštitu žrtve i pomoć počinitelju
- počinitelju se ne smiju postavljati nerazumne i nemoguće obveze te obveze koje vrijeđaju njegovo dostojanstvo
- obveze iz članka 62. stavka 2. točke 4., 5. i 6. mogu se izreći samo uz pristanak počinitelja
- obveza iz članka 62. stavka 2. točke 6. može se izreći u trajanju od šest mjeseci do dvije godine, a obveza iz članka 62. stavka 2. točke 5. u trajanju do tri godine
- sud može naknadno, a prije isteka vremena trajanja obveze, na prijedlog tijela nadležnog za njezino provođenje, povisiti minimum, odnosno sniziti maksimum vremena trajanja obveze, ukinuti je ili zamijeniti nekom drugom obvezom

3. ZAŠTITNI NADZOR

- uz uvjetnu osudu počinitelju se može odrediti i ZN
 - sud će je odrediti počinitelju kad ocijeni da mu je potrebna pomoć, vođenje i nadzor nadležnog tijela za probaciju kako ubuduće ne bi činio kaznena djela i kako bi se lakše uključio u društvo
 - zaštitni nadzor se temelji na pojedinačnom programu postupanja koji izrađuje, pomaže provesti i čije provođenje nadgleda nadležno tijelo za probaciju
 - sud će u pravilu uz uvjetnu osudu, rad za opće dobro ili uvjetni otpust odrediti i zaštitni nadzor ako je izrekao kaznu zatvora veću od 6 mjeseci i radi se o okrivljeniku koji je mlađi od 25 godina
 - može se odlukom suda ukinuti i prije isteka roka na koji je određen ako su prestale potrebe pomoći, vođenja i nadzora ili se, ako za time postoji potreba, može produljiti sve do ovim Zakonom predviđenog maksimalnog mu trajanja
 - za vrijeme zaštitnog nadzora počinitelj mora:
 1. redovito se javljati probacijskom službeniku,
 2. primiti posjete probacijskog službenika u domu te mu davati sve potrebne informacije i dokumente,
 3. tražiti suglasnost suca izvršenja za put u inozemstvo,
 4. obavijestiti probacijskog službenika o promjeni zaposlenja ili adrese, i to u roku od dva dana od te promjene te o putovanju u trajanju duljem od osam dana i danu povratka
- izvršenje zaštitnog nadzora propisuje se posebnim zakonom – Zakon o probaciji - kao i uvjetna osuda

7. OPOZIV UVJETNE OSUDE

- ne ispuni li osuđenik ukazano povjerenje, sud mora donijeti novu odluku kojom može opozvati uvjetnu osudu
- **opoziv** se sastoji u povlačenju odluke o uvjetnom odlaganju izvršenja kazne i donošenju odluke o njenom izvršenju
- do opoziva može doći zbog:

NOVOG KD (obvezan/fakultativan)

- opoziv zbog novog KD je:
 1. OBVEZAN – ako je osuđenik u vrijeme provjeravanja počinio jedno ili više KD za koja mu je izrečena kazna zatvora u trajanju duljem od 1 godine - nije bitno je li izrečena za jedno djelo ili za više KD u stjecaju
 2. FAKULTATIVAN – kad počinio jedno ili više KD za koja mu je izrečena kazna zatvora u trajanju manjem od 1 godine ili novčana - zakon ima u vidu mogućnost da novo KD bude neznatno ili različito od prethodnog, pa opoziv nije nužan
- neovisno o tome je li opoziv obavezan ili fakultativan, o njemu odlučuje sud koji je osudio optuženika zbog novog KD i to istom presudom kojom je optuženik za to KD osuđen
 - **kad taj sud opozove uvjetnu osudu**, postupit će prema odredbama o odmjeravanju kazne za djela u **stjecaju** i izreći će jedinstvenu kaznu
 - npr. ako je osuđenik bio osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 8 mjeseci pod uvjetom da u jednoj godini ne počinio novo KD, a za novo KD mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci, sud će te kazne uzeti kao pojedinačne i po sustavu asperacije izreći jedinstvenu kaznu, npr. zatvor u trajanju od 1 godine
- **Ako sud ne opozove uvjetnu osudu**, ima 2 mogućnosti:
 1. može izreći kaznu za novo KD i ostaviti neizmijenjenu raniju uvjetnu osudu
 2. može i za novo KD izreći uvjetnu osudu, ali u tom slučaju neće istodobno egzistirati 2 uvjetne osude, nego će sud prije izrečenu i novu kaznu objediniti po pravilima o odmjeravanju kazne za djela u stjecaju u jedinstvenu kaznu i odrediti novi rok provjeravanja

RANIJE KD (fakultativan)

- predviđen za situaciju kad sud nakon izricanja uvjetne osude utvrdi da je osuđenik prije toga počinio KD, ako ocijeni da ne bi bilo uvjeta za izricanje uvjetne osude da se za to KD znalo
- do opoziva dolazi zbog **zablude suda pri izricanju**
- taj opoziv može izreći samo sud koji naknadno sudi za ranije KD i to istom presudom kojom je optuženika osudio za to ranije djelo
- sudu u tom slučaju treba dati mogućnost da postupi onako kako bi postupio da je u vrijeme izricanja uvjetne osude znao za ranije KD
- opoziv zbog ranijeg KD uvijek je **fakultativan** - čak i ako za ranije KD bude izrečena kazna zatvora od 1 g ili više
- s izrečenom kaznom u slučaju opoziva uvjetne osude i s kaznom za prije počinjeno KD postupit će sud isto kao i kod opoziva zbog novog KD
- obje će kazne ujediniti u jedinstvenu prema odredbama o odmjeravanju za KD u stjecaju
- ne opozove li uvjetnu osudu, ima iste dvije mogućnosti kao i kod opoziva zbog novog KD
- počinitelj nije izgrao povjerenje u vremenu povjeravanja, nego zato što je sud UO rekao u zabludi

NEIZVRŠAVANJA OBVEZA (fakultativan)

- moguć je u slučaju ako osuđenik tijekom provjeravanja bez opravdanog razloga krši obvezu koja mu je određena sigurnosnom mjerom uz uvjetnu osudu ili u roku koji mu je određen ne izvrši u potpunosti ili u većoj mjeri posebne obveze ili ih teško i uporno krši ili ustrajno izbjegava provođenje zaštitnog nadzora
- sud može obveze zamijeniti drugima, izreći zaštitni nadzor ako ga nije bilo ili osloboditi počinitelja obveze ili zaštitnog nadzora ili produljiti rok za njihovo izvršenje
- o opozivu odlučuje isti sud koji je donio presudu na sjednici izvanraspravnog vijeća, ali na temelju ispitivanja osuđenika i prethodnih izvida - ovaj opoziv je uvijek **fakultativan**

DOPUNSKI ROK

- uvjetna osuda se načelno ima opozvati dok traje vrijeme provjeravanja
- ipak zakon u tom pogledu dopušta i iznimku utoliko što propisuje da se uvjetna osuda ne može opozvati zbog novog KD nakon što su **protekle 2 god. od isteka vremena provjeravanja**
- iznimka je dopuštena jer se novo KD može počiniti pri kraju vremena povjeravanja, pa u takvim slučajevima, imajući u vidu trajanje KP, opoziv praktično ne bi bio moguć
- u tom roku ima se donijeti pravomoćna presuda, što znači da on vrijedi i za žalbeni sud

- ako je počinitelj u vremenu provjeravanja počinio novo KD, ali je to utvrđeno pošto je protekao i dopunski rok od 2 god., sud može jedino raniju uvjetnu osudu tretirati kao otegotnu okolnost pri odmjeravanju kazne za novo KD
- kad je riječ o opozivu uvjetne osude zbog neizvršavanja obveze, opoziv nije moguć nakon što je **proteklo 6 mjeseci od isteka roka za izvršenje obveze**

8. DJELOMIČNA UVJETNA OSUDA

- ili parcijalna UO
- uvjetno se odlaže samo jedan dio izrečene kazne;
- primjerice, sud osudi počinitelja na 3 godine zatvora, od kojih se 1 godina zatvora uvjetno odlaže
- počinitelju koji je osuđen na novčanu kaznu ili kaznu zatvora u trajanju većem od 1 godine, a manjem od 3 godine, sud može izreći **uvjetnu osudu samo za dio kazne** „ako ocijeni da postoji visok stupanj vjerojatnosti da i bez izvršenja cijele kazne neće ubuduće činiti kaznena djela“
- neuvjetovani dio zatvorske kazne mora biti najmanje šest mjeseci, a najviše ½ izrečene kazne
- kod novčane kazne neuvjetovani dio ne može biti manji od 1/5 ni viši od ½ izrečene kazne
- zakonodavac je isključio mogućnost primjene uvjetnog otpusta na neuvjetovani dio kazne

IV. ODMJERAVANJE KAZNE

1. POJAM I ZNAČENJE ODMJERAVANJA KAZNE

- pojam odmjeravanje kazne shvaća se u širem smislu tako da obuhvaća izbor vrste kazne, pa i sankcije uopće, a onda i utvrđivanje njezine visine
- u Njemačkoj je odmjeravanju kazne posvećena posebna grana kaznenog prava - *pravo odmjeravanja kazne*
- kod nas članak 47. KZ
- temeljno načelo odmjeravanja je **načelo individualizacije**
- KP sankcije se trebaju prilagoditi pojedinačnom počinitelju
- pritom odmjeravanje ne smije biti isključivo u funkciji individualizacije kako se ne bi ugrozile pravednost i generalnu prevenciju

2. ZNAČENJE KAZNENIH OKVIRA

- već sam zakon odmjerava kaznu time što za svako KD predviđa posebni **kazneni okvir**
- kazneni okvir – **donja i gornja granica kazne koja se može izreći za pojedino KD**
- stoga se u tom slučaju govori o zakonskom odmjeravanju kazne
- ovise o apstraktnoj težini KD
 1. SUSTAV RELATIVNO ODREĐENIH KAZNI - kazneni okvir ovisi o težini KD uzetoj neovisno o posebnostima KD u konkretnom slučaju; u pitanju je dakle apstraktni kriterij
 2. SUSTAV APSOLUTNO ODREĐENIH KAZNI - prema kojem je za neko KD propisana fiksna kazna pa onda sud ni nema što odmjeravati - francuski KZ iz 1791.; ukinuto 1810.
- Hrvatski KZ ne poznaje nijedan slučaj apsolutno određene kazne!!

SUSTAV RELATIVNO ODREĐENIH KAZNI

- podrazumijeva uvijek najmanju mjeru (minimum) i najveću mjeru (maksimum) propisane kazne
 - a. **određeno KD** - posebni minimum i maksimum – uvijek imaju prednost
 - b. **određenu vrstu kazne** - opći minimum i maksimum – primjenjuju se ako ne postoje posebni min i max
- KZ koristi razne tehnike pri propisivanju:
 1. NOVČANE KAZNE – kazneni okvir uvijek je određen općim min i max - 30 do 360/500 dnevnih iznosa
 2. DUGOTRAJNOG ZATVORA – uvijek vrijedi opći min i max - 20 do 40 godina
 3. OBIČNOG ZATVORA – tu tehniku ne primjenjuju jer bi raspon bio prevelik – 3 mj. do 20 god; nekad propisuje

- samo posebni minimum - KD ubojstva, 5 godina
 - posebni maksimum - KD nepružanja pomoći, do 1 godine
 - posebni minimum i maksimum - KD smrti iz nehaja, od 6 mjeseci do 5 godina
- kako **načelo određenosti**, kao aspekt načela zakonitosti, vrijedi i za kazne (*nulla poena sine lege certa*), smatra se da preveliki rasponi nisu u skladu s njim
 - u nekim slučajevima zakon je stavio sudu na raspolaganje **proširene kaznene okvire**
 - kod ublažavanja kazne i oslobođenja od kazne to proširenje je usmjereno „prema dolje“, tj. sastoji se u ovlasti suda da izrekne kaznu ispod propisanog minimuma
 - neki pravni sustavi predviđaju i mogućnost proširenja kaznenog okvira „prema gore“ – hrvatski KZ tu mogućnost predviđa kod produljenog KD za koje se može izreći kazna za polovicu veća od gornje mjere kazne propisane za utvrđeno KD, ali tako pooštrena kazna ne smije prijeći gornju mjeru propisanu za tu vrstu kazne

3. TEMELJI ZA ODMJERAVANJE KAZNE

- KZ u čl.47.st.1. propisuje da će sud pri izboru vrste i mjere kazne, „polazeći od stupnja krivnje i svrhe kažnjavanja, ocijeniti sve okolnosti koje utječu da kazna po vrsti i mjeri bude lakša ili teža (olakotne i otegotne okolnosti), a osobito jačinu ugrožavanja ili povrede zaštićenog pravnog dobra, pobude iz kojih je kazneno djelo počinjeno, stupanj povrede počiniteljevih dužnosti, način počinjenja i skrivljene učinke kaznenog djela, prijašnji počinitelj život, njegove osobne i imovinske prilike te njegovo ponašanje nakon počinjenog kaznenog djela, odnos prema žrtvi i trud da nadoknadi štetu“
- **stupanj krivnje** - temelj odmjeravanja kazne - predstavlja i važnu okolnost za odmjeravanje kazne - olakotnu ili otegotnu
- **svrha kažnjavanja** - od ključne je važnosti za odmjeravanje kazne i ostvarivanje
- ostvarivanje svrhe kažnjavanja već uključuje i **krivnju** jer samo kazna utemeljena na krivnji može ostvariti pravednost te generalnu i specijalnu prevenciju kao svrhe kažnjavanja
- svrha kažnjavanja je **ideja vodilja za odmjeravanje kazne** i primarna je zadaća suda da kaznu odmjeri tako da njome budu ostvarene sve svrhe kažnjavanja

4. OKOLNOSTI VAŽNE ZA ODMJERAVANJE KAZNE

4.1. POJAM OKOLNOSTI VAŽNIH ZA ODMJERAVANJE KAZNE

- u čl.47.st.1. nabrojene su okolnosti važne za odmjeravanje kazne
- sve te okolnosti zakon obuhvaća i pojmom **otegotne i olakotne okolnosti**
- **otegotne i olakotne okolnosti** – svaka od njih može utjecati na to da kazna bude veća ili manja, ali u granicama propisane kazne
- po tome, ali ne nužno i po sadržaju, te se okolnosti razlikuju od kvalifikatornih i privilegirajućih okolnosti koje mijenjaju kvalifikaciju djela, a time i kazneni okvir
 - ista okolnost može kod jednog KD biti kvalifikatorna, a kod drugog otegotna
 - okrutnost kao način počinjenja djela je kvalifikatorna okolnost kod ubojstva, ali samo otegotna okolnost kod teške ozljede
 - isto tako neka okolnost može biti privilegirajuća i olakotna
 - npr. izričit i ozbiljan zahtjev žrtve je privilegirajuća okolnost kod ubojstva, ali samo olakotna kod teške tjelesne ozljede
- zakon posebno ne utvrđuje koje su okolnosti otegotne, a koje olakotne – svaka okolnost važna za odmjeravanje kazne može biti kako otegotna, tako i olakotna → u tom smislu te su okolnosti **ambivalentne**
- okolnosti važne za odmjeravanje kazne odnose se uglavnom na težinu djela, subjektivno stanje počinitelja i njegovu ličnost

- bitno je da sud utvrdi sve okolnosti koje su u pojedinačnom slučaju važne za odmjeravanje kazne, da zatim ocijeni jesu li one otegotne ili olakotne, a onda, na temelju njihove **ukupne ocjene**, izabere određenu kaznu (sankcije) i odredi njezino trajanje
- popis okolnosti važnih za odmjeravanje kazne iz čl.47.st.1. **nije taksativan** pa sud može uzeti u obzir i okolnosti koja se ne može podvesti ni pod jednu navedenu u zakonu
- nerijetko se kao olakotna okolnost uzima **dugo trajanje kaznenog postupka**, što je opravdano ako ga sam optuženik nije skrivio jer je vođenje postupka veliko psihičko opterećenje za počinitelja pa je on već time kažnjen
- isto vrijedi i u slučaju znatnog **protoka vremena** od počinjenog KD do pokretanja postupka, posebno ako se bliži zastara kaznenog progona
- okolnosti važne za odmjeravanje kazne odnose se na:
 - težinu djela,
 - subjektivno stanje počinitelja
 - njegovu ličnosti
- Zakon nabroja 8 okolnosti važnih za odmjeravanje kazne:
 1. stupanj krivnje
 2. pobude
 3. jačina ugrožavanja ili povrede
 4. način počinjenja i skrivljeni učinci KD
 5. stupanj povrede počiniteljevih dužnosti
 6. prijašnji počiniteljev život
 7. osobne i imovinske prilike počinitelja
 8. počiniteljevo ponašanje nakon počinjenog KD, odnos prema žrtvi i trud da nadoknadi štetu

4.2. STUPANJ KRIVNJE

- pod pojmom stupnja krivnje zakon ima u vidu **krivnju kao mjeru kazne**, a ne krivnju kao temelj kazne
- za razliku od krivnje kao temelja kazne kod koje se samo postavlja pitanje postoji li ona ili ne, krivnja kao mjera kazne može stupnjevati
- krivnja kao mjera kazne održava u prvom redu **stupanj neprava** ili težinu djela – stupanj krivnje poklapa se s težinom posljedice kao jednom od okolnosti važnih za odmjeravanje kazne koje spominje zakon
- osobito će počiniteljeva **upornost** pri počinjenju djela predstavljati otegotnu okolnost, kako kod namjernih delikata, tako i kod nehajnih delikata
- *npr. usmrćenje s 42 uboda nožem, uporno igranje s vojničkom puškom koje dovodi do smrti drugog vojnika, sedmogodišnje prisiljavanje supruge na spolni odnos*
- **i sami elementi krivnje (ubrojivost, namjera ili nehaj i svijest o protupravnosti) mogu se graduirati: iako od njihova stupnja ne ovisi postojanje krivnje, postaje i on okolnost važna za odmjeravanje kazne**

GRADACIJA ELEMENATA KRIVNJE (ubrojivosti, namjere/nehaja, svijesti o protupravnosti)

- iako o stupnju elemenata krivnje ne ovisi postojanje krivnje, taj stupanj je važna okolnost pri odmjeravanju kazne
 - o **smanjena ubrojivost** – umanjuje i stupanj krivnje - osim ako ju počinitelj nije sam uzrokovao
 - o **mladost i starost** – obično se uzimaju kao olakotne okolnosti
 - o **predumišljaj** – može biti otegotna okolnost - počinitelj temeljem ranije odluke ubije ženu koja ga napusti
 - o **namjera** – izravna namjera uvijek predstavlja viši stupanj krivnje od neizravne, ali ni kod neizravne namjere nije svejedno je li ona na granici s izravnom namjerom ili je na granici sa svjesnim nehajem
 - o **nehaj** – stupnjevanje se vrši po intenzitetu povrede dužne pažnje - može graničiti s namjerom i nesretnim slučajem

DOPRINOS ŽRTVE – OŠTEĆENIKA - SMANJENJU STUPNJA POČINITELJEVE KRIVNJE

- ponašanje žrtve može biti
 - razlog isključenja protupravnosti - npr. kod nužne obrane

- privilegirajuća okolnost - ubojstvo na mah
 - predstavlja olakotnu okolnost i ako je doprinos manjeg intenziteta od ovih slučajeva
- doprinos ne mora značiti da je žrtva kriva u kaznenopravnom smislu - nepropisno ponašanje stradale djece
 - postoji i kad žrtva nebrigom olakšava počinjenje KD - kad je žrtva pravna osoba koja nedovoljno nadzire zaposlenike

4.3. POBUDE

- pobude ili motivi iz kojih je KD počinjeno također utječu na stupanj krivnje
 - egoistički motiv je otegotna okolnost - npr. krađa da bi se osigurao život na visokoj nozi
 - altruistički motiv je olakotna okolnost - npr. krađa da bi se prehranila djeca

4.4. JAČINA UGROŽAVANJA ILI POVREDE

- **objektivna strana težine djela**
- često se ocjenjuje kod prometnih delikata - je li ugrožen jedan ili više sudionika
- jačina povrede može se javljati u raznim oblicima - visina štete počinjene imovinskim deliktom, broj poginulih u nesreći..
- npr. otegotna je okolnost za počinitelja da je teška tjelesna ozljeda žrtve koju je pokušao ubiti dovela do trajne oduzetosti

4.5. NAČIN POČINJENJA I SKRIVLJENI UČINCI KAZNENOG DJELA

- to su razne okolnosti izvan bića KD koja čine KD težim ili lakšim:
 - olakotne okolnosti - ubojstvo u prekoračenju službenih ovlasti koje su počinili policajci tijekom oružane pobune protiv RH, slabo zdravstveno stanje počinitelja, pretrpljene tjelesne ozljede ili imovinska šteta kod počinitelja
 - otegotna okolnost - dva ubojstva iz bezobzirne osvete izvršena u školi
 - skrivljeni učinci KD odnose se na **posljedice izvan bića KD**
 - da bi takvi učinci predstavljali otegotnu okolnost, moraju biti obuhvaćeni barem počiniteljevim nehajem jer to proizlazi iz načela krivnje proklamiranog u čl.4.
 - taj uvjet je ispunjen u slučaju teške krađe na štetu njemačkih turista, kada je sud kao otegotnu okolnost uzeo daljnju štetu koja se na taj način nanosi ugledu hrvatskog turizma, jer je ona bila predvidljiva počinitelju

4.6. STUPANJ POVREDE POČINITELJEVIH DUŽNOSTI

- usko povezan s radnjom počinjenja KD i trebao bi doći do izražaja u ocjeni stupnja ostvarenog neprava kod delicta propria
- on će doći do izražaja i kod povrede garantnih dužnosti, pri čemu valja uzeti u obzir da je zakonodavac ocjenjujući način počinjenja KD kod zakonski nereguliranih nepravih KD nečinjenjem već propisao mogućnost ublažavanja kazne

4.7. PRIJAŠNJI POČINITELJEV ŽIVOT

- pripada okolnostima koje se odnose na ličnost počinitelja – ta okolnost može biti
 - otegotna – ako je ranije osuđivan ili kažnjavao za prekršaje (osim ako je nastupila *rehabilitacija*)
 - olakotna – ako počinitelj nije ranije osuđivan
- raniji život pripada okolnostima koje se odnose na ličnost počinitelja

4.8. OSOBNE I IMOVINSKE PRILIKE POČINITELJA

- služe osvjetljavanju ličnosti počinitelja:
 - teške imovinske prilike mogu biti olakotna okolnost ako ga dovode u stanje blisko krajnjoj nuždi
 - ALI ne i u nizu prijevара u kojima je ostvario materijalnu dobit preko 500.000kn
 - broj djece također može biti uzet kao olakotna okolnost, ali samo ako se počinitelj o njima zaista brine

- pogotovo ako se brine o nepokretnom sinu ili bolesnoj supruzi

4.9. POČINITELJEVO PONAŠANJE NAKON POČINJENOG KD, ODNOS PREMA ŽRTVI I TRUD DA NADOKNADI ŠTETU

- ova okolnost obuhvaća:
 1. PONAŠANJE POČINITELJA NEPOSREDNO NAKON POČINJENOG DJELA
 - npr. izživljavanje na žrtvi je otegotna okolnost
 2. PONAŠANJE POČINITELJA NAKON POČINJENOG DJELA
 - može biti otegotna - npr. optuženik nakon počinjenog KD unatoč liječenju nastavi uživati heroin
 - olakotna okolnost - npr. materijalno pomaganje dječaku ozlijeđenom u nesreći
 3. PONAŠANJE POČINITELJA NAKON PROTEKA DULJEG VREMENA
 - ne utječe na krivnju jer krivnja mora biti krivnja za djelo
 - ali igra ulogu pri ocjeni je li potrebno specijalno preventivno djelovanje kazne
 4. POČINITELJEVO PONAŠANJE U KAZNENOM POSTUPKU
 - može biti olakotna i otegotna okolnost
 5. PRIZNANJE POČINITELJA
 - može biti olakotna okolnost
 - ako je počinitelj djelo priznao i uvidio da je pogriješio
 - pogotovo ako je pokazao iskreno žaljenje i ispričao se žrtvi
 - može se očekivati i njegova brza i uspješna resocijalizacija
 6. PORICANJE POČINITELJA
 - može biti otegotna okolnost
 - na taj način bi se neizravno vršio pritisak na okrivljenika da prizna, što bi bilo u suprotnosti s procesnim načelom da okrivljenik može slobodno birati kako će se braniti i nije dužan teretiti samoga sebe
 - iznimno, uzet će se kao otegotno ako se okrivljenik brani tako da neistinito tereti drugu osobu jer pravo na obranu isključuje i pravo da se svjesno nanosi šteta drugoj osobi koja nije kriva
 7. ODNOS POČINITELJA PREMA ŽRTVI I NAKNADI ŠTETE
 - predstavlja olakotnu okolnost koja može biti i razlog oslobođenja od kazne (kod nehajnih KD)

5. ZABRANA DVOSTRUKOG VREDNOVANJA OKOLNOSTI VAŽNIH ZA ODMJERAVANJE KAZNE

- **okolnosti koje je zakon već uzeo u obzir** prilikom propisivanja kaznenog okvira za određeno KD ne smije sud još jednom uzimati u obzir kod odmjeravanja kazne
- inače bi se ista okolnost vrednovala dva puta
- kod KD ubojstva ne smije se uzeti kao otegotna okolnost što je uništen ljudski život kao najvrjednije pravno dobro jer je o tome već zakonodavac vodio računa kada je predvidio razmjerno visoku kaznu od 5-20 g.
- **primjeri u kojima je VS utvrdio povredu zabrane dvostrukog vrednovanja:**
 - Prvostupanjski sud je pogriješio kad je počinitelju KD ubojstva na mah uzeo kao olakotnu okolnost veliki doprinos oštećenika jer je oštećenikov napad privilegirajuća okolnost za optuženika koju je već zakon uzeo u obzir utvrđujući kazneni okvir za ubojstvo na mah.*
 - Okolnost da je počinitelj KD teške tjelesne ozljede opasne po život zadao žrtvi tako tešku ozljedu da mu je samo zahvaljujući 112 spašen život NE može biti otegotna jer je opasnost za život kao posljedica tjelesne ozljede već obilježje KD za koje je počinitelj proglašen krivim.*
- zabrana dvostrukog vrednovanja ne isključuje pravo suda da pri odmjeravanju kazne uzme u obzir one okolnosti koje pobliže određuju kvantitetu ili kvalitetu pojedinih obilježja ili način počinjenja KD

- u praksi se često kao otegotna ili olakotna okolnost uzima **odstupanje od normalnog ili uobičajenog načina počinjenja** kaznenog djela
- npr. ugrožavanje kao obilježje KD izazivanja prometne nesreće bit će ostvareno kad je ugrožen samo suvozač na motociklu i kad su ugroženi svi putnici u autobusu, ali će sud u posljednjem slučaju izreći strožu kaznu
- **primjeri u kojima su sudovi dopustili dvostruko vrednovanje:**

Optuženik je usmrtio oštećenika s 42 udarca nožem u glavu, grudni koš i noge. Za vrijeme ubadanja je uzeo predah i popio konjak, a nije prestajao ni kada su ga žrtva i svjedok molili da to ne čini. Proglašen je krivim zbog teškog ubojstva izvršenog na osobito okrutan način, pri čemu je kao otegotna okolnost uzeta okrutnost koja nadilazi prosječnu okrutnost.

Optuženik je sa sedam hitaca usmrtio bivšu ženu i njezinog ljubavnika pri spolnom aktu u automobilu i na taj način počinio dva teška ubojstva iz osobito niskih pobuda za koja mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 15 godina. Kao otegotne okolnosti prvostupanjski je sud uzeo da je optuženik dugo pratio žrtve, a zatim se prišuljao po mraku i iskoristio njihovu bespomoćnost – nadmašuje prosječne okolnosti koje čine niske pobude

Otegotna okolnost je da su u prometnoj nesreći poginule 3 osobe, a jedna teško tjelesno ozljeđena.

6. UBLAŽAVANJE KAZNE

- moguće je ako je KD počinjeno pod *specifičnim okolnostima*
- specifičan institut kaznenog prava
- uvijek je **fakultativno**, tj. zakon nikad ne obvezuje sud da ublaži kaznu, nego mu samo daje takvu mogućnost
- KZ razlikuje tri načina ublažavanja kazne
 1. ZAKONSKO UBLAŽAVANJE
 - ublažavanje kazne je moguće, najprije, na temelju **izričite zakonske ovlasti**
 - opći dio - nečinjenje, prekoračenje nužne obrane, pokušaj, pomaganje, bitno smanjena ubroјivost
 - posebni dio - npr. okolnost da se počinitelj KD samovoljnog udaljenja i bijega iz vojne postrojbe ili službe dragovoljno javio nadležnom državnom tijelu ili bliskost kod KD neprijavlјivanja pripremanja KD
 2. SUDSKO UBLAŽAVANJE
 - sud može ublažiti kaznu i kad postoje **naročito olakotne okolnosti**, a svrha kažnjavanja može se ostvariti blažom kaznom od propisane
 - kao naročito olakotne okolnosti zakonodavac je posebno istaknuo pomirenje počinitelja sa žrtvom, okolnost da je u potpunosti ili djelomično naknadno štetu prouzročenu kaznenim djelom ili se ozbiljno trudi nadoknaditi štetu
 - sud može bilo koju olakotnu okolnost smatrati ublažavajućom, ako je ona posebno izražena
 - ovu ovlast sudovi često - ponekad ni ne navode zbog koje okolnosti ublažavaju kaznu
 3. ublažavanje kazne moguće je i na temelju SPORAZUMA DRŽAVNOG ODVJETNIKA I OKRIVLJENIKA – za takav sporazum ne traži se pristanak žrtve; kaznu ublažava sud koji je ovdje „jamac pravičnog suđenja“ jer ga sporazum državnog odvjetnika i okrivljenika ne obvezuje
 - u slučaju ublažavanja kazne na temelju sporazuma državnog odvjetnika i okrivljenika kazna se može ublažiti do polovice najniže kazne dobivene ublažavanjem na prethodna dva načina, ali ne može biti blaža od 3 mjeseca
- posebnom odredbom zakon je propisao **granice ublažavanja kazne** u čl.49.
- iz odredaba o granicama ublažavanja kazne proizlazi da se one odnose **samo na kaznu zatvora** te da ublažavanje nije moguće izricanjem blaže vrste kazne (novčane kazne umjesto kazne zatvora)

7. OSLOBOĐENJE OD KAZNE

- prilikom odmjeravanja kazne sud se pod određenim pretpostavkama može odlučiti za oslobođenje od kazne

- to je najblaža moguća reakcija na počinjeno djelo koja se ne sastoji u izricanju kazne, nego u odustajanju od kazne
- sud u tom slučaju donosi **osudaću presudu** kojom utvrđuje da je optuženik počinio KD i da se proglašava krivim
- opravdanje za takvu reakciju je u osjetnom smanjenju neprava i krivnje, ali i u tome što je vođen kazneni postupak, što se smatra dovoljnom kaznom za određenog počinitelja pa nema još i potrebe za izricanjem kazne
- uz oslobođenje od kazne moguće je oduzimanje imovinske koristi – presudom kojom je optuženik oslobođen kazne može se oštećenik dosuditi imovinskopravni zahtjev, a optuženika osuditi na naknadu troškova kaznenog postupka
- oslobođenje od kazne je uvijek **fakultativno** i predviđeno je za četiri skupine slučajeva:
 1. kao i kod ublažavanja kazne, ono je moguće kad se temelji na IZRIČITOJ ZAKONSKOJ ODREDBI – takva je ovlast suda u općem dijelu KZ predviđena kod neprikladnog pokušaja i dobrovoljnog odustanka; u posebnom dijelu KZ zakon fakultativno oslobođenje od kazne predviđeno je čak kod 35 KD; najčešće se radi o situacijama koje predstavljaju djelotvorno kajanje
 2. za KD POČINJENA IZ NEHAJA KZ propisuje mogućnost oslobođenja od kazne u dva slučaja – sud može osloboditi kazne počinitelja KD počinjenog iz nehaja ako ga njegove posljedice tako teško pogađaju da je kažnjavanje nepotrebno radi ostvarenja svrhe kažnjavanja; - smrt bliske osobe – već je kažnjen - da bi posljedice djela teško pogodile počinitelja moraju biti OBJEKTIVNO TEŠKE
 3. kod KD počinjenja iz nehaja zakon predviđa i mogućnost oslobođenja od kazne ako je počinitelj nastojao otkloniti ili umanjiti posljedice KD počinjenog iz nehaja te NADOKNADIO ŠTETU koju je njime prouzročio; problem je što uz potpunu naknadu štete zakon kumulativno zahtijeva da je počinitelj nastojao OTKLONITI ILI UMANJITI POSLJEDICE KD – takva nespretna formulacija može se shvatiti tako da počinitelj osim potpune naknade štete treba uložiti napor u pravcu otklanjanja ili umanjenja drugih posljedica KD, što je previsok zahtjev; stoga navedenu odredbu treba protumačiti tako da počinitelj mora uložiti određeni trud i podnijeti određena odricanja kako bi obeštio žrtvu, pa oslobođenje od kazne neće doći u obzir ako je to počinitelj učinio s računicom, ili ako mu to zbog njegove imućnosti nije predstavljalo veću teškoću
 4. mogućnost oslobođenja od kazne predviđena je i kod KD za koja je propisana samo novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine ako se POČINITELJ POMIRIO SA ŽRTVOM I NADOKNADIO ŠTETU, neovisno o tome s kojim je oblikom krivnje počinitelj postupao u konkretnom slučaju
- kad je počinitelj osloboditi od kazne na temelju izričite zakonske odredbe ili na temelju naročito olakotnih okolnosti, kazna se može **ublažiti neograničeno** – ako je sud ovlašten na više (oslobođenje od kazne), pogotovo je ovlašten na manje (ublažavanje kazne); u tom slučaju sud se nije obvezan držati granica koje su propisane za navedene načine ublažavanja kazne

8. ODMJERAVANJE KAZNE ZA KAZNENA DJELA U STJECAJU

- KZ izjednačuje idealni i realni stjecaj te u oba slučaja predviđa najprije **utvrđivanje pojedinačnih kazni** za sva KD u stjecaju, a onda **izricanje jedinstvene kazne**
- način odmjeravanja jedinstvene kazne određen je vrlo jednostavno: ono se „sastoji u povišenju najviše pojedinačno utvrđene kazne, ali ne smije doseći zbir pojedinačnih kazni, niti nadmašiti najveću mjeru kazne dugotrajnog zatvora, odnosno novčane kazne“
- mogućnost izricanja kazne u trajanju do 50 godina postoji samo u slučaju ako su za dva ili više KD utvrđene pojedinačne kazne dugotrajnog zatvora čiji zbroj prelazi 50 godina
- KZ posebno uređuje situaciju kad sud za KD u stjecaju utvrdi više kazni zatvora i više novčanih kazni – u tom slučaju izreći će jedinstvenu kaznu zatvora i jedinstvenu novčanu kaznu
- jedinstvena kazna se izriče u pravilu istom presudom kojom se utvrđuje pojedinačne kazne, ali ako je to propušteno, jedinstvena se kazna može izreći i naknadno u **tzv. nepravoj obnovi kaznenog postupka** – u tom će slučaju jedan od sudova koji su izrekli pojedinačne kazne novom presudom preinačiti prijašnje presude glede odluke o kazni i izreći jedinstvenu kaznu

- način na koji se od pojedinačnih kazni dobije jedinstvena kazna nije uvijek isti;
- postoje 3 temeljne metode
 1. METODA APSORPCIJE
 - ⇒ najteža pojedinačna kazna predstavlja ujedno i jedinstvenu kaznu
 - ⇒ najteža kazna «apsorbira» sve ostale
 - ⇒ kod nas se primjenjuje u vrlo ograničenom obujmu – utvrdi li sud za jedno KD u stjecaju dugotrajni zatvor u trajanju od 40 godina, ta će kazna apsorbirati sve ostale kazne; ako je dugotrajni zatvor izrečen u kraćem trajanju, ta će kazna apsorbirati samo novčanu kaznu, ali ne i ostale kazne zatvore;
 - ⇒ pojedinačno utvrđena **novčana kazna** u najvećoj mogućoj mjeri također će apsorbirati ostale utvrđene novčane kazne
 2. METODA KUMULACIJE
 - ⇒ jedinstvena kazna predstavlja zbir svih pojedinačnih kazni
 - ⇒ npr. utvrdi li sud za svako od 2 KD u stjecaju kazne dugotrajnog zatvora u trajanju od 20 godina, mora izreći jedinstvenu kaznu zatvora od 40 godina
 - ⇒ KZ isključuje kumulaciju kao metodu odmjerenja jedinstvene kazne
 3. METODA ASPERACIJE (lat. asper – ljut, oštar)
 - ⇒ jedinstvena kazna se dobiva pooštavanjem najteže pojedinačne kazne
 - ⇒ ali tako da je i gornja mjera jedinstvene kazne ograničena prema posebnim pravilima
 - ⇒ tom metodom se počinitelju odobrava «popust», čime se želi izbjeći zbrajanje (kumulacija) pojedinačnih kazni što bi nerijetko vodilo do enormno visokih kazni
 - ⇒ ta metoda je praktički najvažnija i KZ je izričito prihvaća u čl.51.st.2.
 - ⇒ jedinstvena kazna mora biti viša od najviše pojedinačno utvrđene kazne, ali ne smije dosegnuti zbir pojedinačnih kazni i premašiti najveću moguću mjeru dugotrajnog zatvora ili novčane kazne

DERIVATIVNE I ORIGINARNE OKOLNOSTI

- zakon ne propisuje kako će sud odabrati određenu kaznu unutar kaznenog okvira dobivenog metodom asperacije
- pri utvrđivanju kriterija za odmjerenje jedinstvene kazne ključno je pitanje: *moгу li se okolnosti koje su već upotrijebljene pri odmjerenju pojedinačnih kazni opet uzeti u obzir prilikom odmjerenja jedinstvene kazne?*
- s obzirom na to, razlikujemo:
 - a. DERIVATIVNE OKOLNOSTI
 - ⇒ važne za odmjerenje jedinstvene kazne koje su već utjecale na odmjerenje pojedinačnih kazni
 - ⇒ sad se uzima u obzir značenje za jedinstvenu počiniteljevu krivnju i ocjenu njegove ličnosti, a ne u vezi s KD
 - b. ORIGINARNE OKOLNOSTI
 - ⇒ utječu samo na odmjerenje jedinstvene kazne
 - ⇒ *npr. srodnost KD u stjecaju bit će olakotna okolnost, dok će okolnost da su počinjena KD u stjecaju posve raznorodna djelovati otegotno*
- posebnu važnost imat će pritom počiniteljeva dob, pa će se kod starijeg počinitelja morati paziti da jedinstvena kazna zatvora ne obuhvati sav ostatak njegova života

9. ODMJERAVANJE KAZNE OSUĐENOJ OSOBI

- odredbe o odmjerenju kazne za KD u stjecaju primijenit će se i na počinitelja koji je pravomoćno osuđen za jedno KD ali je, **prije nego je počeo izdržavati kaznu** po toj osudi, počinio novo KD;
- u tom će slučaju sud izreći jedinstvenu kaznu za sva KD primjenom zakonskih odredbi o odmjerenju kazne za KD u stjecaju, uzimajući prije izrečenu kaznu kao već utvrđenu

- s KD počinjenim prije nego je započelo izdržavanje kazne zatvora po prijašnjoj presudi zakon izjednačuje i **KD počinjeno za vrijeme izdržavanja kazne zatvora, dugotrajnog zatvora ili maloljetničkog zatvora** pa se i kazna za to KD ima objediniti s kaznom koju je počinitelj izdržavao
- kazna ili dio kazne koju je osuđenik izdržao, ne računajući vrijeme provedeno na uvjetnom otpustu, uračunava mu se u izrečenu jedinstvenu kaznu – to ne vrijedi ako je od ranije kazne preostao samo manji dio pa se primjenom odredaba o stjecaju ne bi mogla postići svrha kažnjavanja; u tom slučaju počinitelju će se izreći nova samostalna kazna
- počini li osuđenik za vrijeme izdržavanja kazne zatvora, dugotrajnog zatvor ili maloljetničkog zatvora KD za koje je propisana kazna zatvora do jedne godine ili blaža kazna, primijenit će se **stegovna mjera**

V. SIGURNOSNE MJERE

1. POJAM SIGURNOSNIH MJERA

- dok je kazna utemeljena na **krivnji**, osnova i opravdanje sigurnosnih mjera jest **opasnost počinitelja**
- to su kaznenopravne sankcije sa specijalno-preventivnom svrhom
- svrha sigurnosnih mjera je otklanjanje okolnosti koji omogućuju ili poticajno djeluju na počinjenje novog KD
- njihova je svrha **specijalna prevencija** i to kako u njezinom negativnom vidu, kao onemogućavanje počinitelja da ponovno čini KD-a, tako i u pozitivnom vidu, kao popravljanje i resocijalizacija počinitelja
 - pri ocjeni postoji li opasnost počinitelja, u prvom planu nije počinjeno KD, nego **KD koje se može očekivati počinjeno KD** - je samo povod za ocjenu o opasnosti počinitelja
 - pritom je **mjerodavna opasnost u vrijeme izricanja presude**, a ne u vrijeme počinjenja KD
 - po tome se sigurnosne mjere razlikuju od kazni, koje su utemeljene na krivnji koja mora postojati u vrijeme počinjenja KD
 - **neubrojivoj osobi** se ne može izreći sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja – takav počinitelj se jedino može prisilno smjestiti u psihijatrijsku ustanovu prema odredbama Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, što se *de iure* ne smatra sigurnosnom mjerom, iako to po svom sadržaju jest, pa je takav smještaj u stvari prikrivena sigurnosna mjera
 - **neubrojivim se osobama** može izreći pet nemedicinskih sigurnosnih mjera, kada je dovoljno da je počinjena samo protupravna radnja:
 - zabrana obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti,
 - zabrana upravljanja motornim vozilom,
 - zabrana približavanja,
 - udaljenje iz zajedničkog kućanstva i
 - zabrana pristupa internetu
 - **ubrojivom počinitelju** mogu se izreći sve sigurnosne mjere samo kao dopunske sankcije uz kaznu, uključujući rad za opće dobro i uvjetnu osudu kao njezine modalitete
 - sigurnosne mjere na taj način pojačavaju učinak kazne kada ona ne može u potpunosti osigurati preventivnu zaštitu pravnih dobara
- KZ poznaje 9 sigurnosnih mjera:

1. obvezno psihijatrijsko liječenje 2. obvezno liječenje od ovisnosti 3. obvezan psihosocijalni tretman	}	medicinske ili kurativne
4. zabrana obavljanja određenih dužnosti ili djelatnosti 5. zabrana upravljanja motornim vozilom 6. zabrana približavanja, uznemiravanja i uhođenja 7. udaljenje iz zajedničkog kućanstva 8. zabrana pristupa internetu	}	nemedicinske

9. zaštitni nadzor po punom izvršenju kazne zatvora

- mogu se izreći samo kao **dupunske sankcije** (uz kaznu, mjere upozorenja, oslobođenje od kazne)
- iako su prvobitno zamišljene kao vremenski neodređene, moderno pravo nastoji ih vremenski ograničiti
- doživotno samo u 2 slučaja 71.3. i 72.5.
- u našem sustavu moguća je i **kumulacija sigurnosnih mjera** ako počinjeno KD ukazuje na više specifičnih vidova počiniteljeve opasnosti – bitno smanjeno ubrojjvom počinitelju obvezno psihijatrijsko liječenje i zabrana približavanja
- izricanje sigurnosne mjere može biti
 - **fakultativno** na što ukazuje izričaj „može se izreći“,
 - **obvezno**, kada se u zakonu rabi izričaj „sud će izreći“
- glede **izvršenja** imaju se primijeniti odredbe Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje iz 1974.
- Sigurnosne mjere predviđene su samo za KD, a ne i za prekršaje, no u tom slučaju su moguće **zaštitne mjere**, kojima se ostvaruje ista svrha kao i sigurnosnim mjerama
- Teku od izvršnosti presude

2. NAČELO RAZMJERNOSTI

- dok su kazne ograničene krivnjom kao svojom mjerom, sigurnosne mjere su ograničene **načelom razmjernosti**
- „sigurnosna mjera mora biti u razmjeru s težinom počinjenog kaznenog djela i kaznenih djela koja se mogu očekivati, kao i sa stupnjem počiniteljeve opasnosti“
- kod nas je propisano i Ustavom: „*svako ograničenje slobode i prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju*“
- načelo razmjernosti nalaže:
 - a. **da se kod svake sigurnosne mjere preispita je li ona primjerena ostvarenju željene svrhe**
 - zato kod sigurnosnih mjera kojima se u većoj mjeri ograničavaju prava počinitelja neće biti dovoljna opasnost da budu počinjena KD **manje** težine
 - to vrijedi i za prisilni smještaj u psihijatrijsku ustanovu
 - sudovi do sad nisu poštivali ovo načelo pa su prisilni smještaj određivali i za bagatelna djela
 - npr. okrivljenik je u neubrojivom stanju u Tuzli bacio kamen na zgradu hrvatskog konzulata, šteta 200 kn, prisilni smještaj
 - b. **da se ne izriče teža sigurnosna mjera ako se ista svrha može postići i blažom**
 - ako kod profesionalnog vozača koji izazove prometnu nesreću postoji opasnost da će to ponoviti, dovoljno je izreći mu sigurnosnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom;
 - neće biti potrebno izreći zabranu obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti
 - c. **da trajanje sigurnosne mjere bude u funkciji proklamirane svrhe**
 - KZ je ograničio trajanje svih sigurnosnih mjera, a određivanje u pojedinim slučajevima prepustio sudu
 - smanjenje zlouporabe psihijatrije u političke svrhe

3. POJEDINE SIGURNOSNE MJERE

3.1. OBVEZNO PSIHIJATRIJSKO LIJEČENJE

- „sigurnosnu mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja sud će izreći počinitelju koji je kazneno djelo za koje je **propisana kazna zatvora od jedne godine ili više** počinio u stanju bitno smanjene ubrojjivosti ako postoji opasnost da bi ta osoba zbog duševnih smetnji zbog kojih je nastupila njezina bitno smanjena ubrojjivost mogla u budućnosti počiniti teže kazneno djelo“

- za izricanje nije dovoljna svaka smanjena ubroјivost, nego samo takva koja ima za posljedicu **opasnost počinitelja**, tj. prognoza da će on, ne podvrgne li se liječenju, počiniti novo TEŽE KD
- navedena SM ne može se izreći počinitelju kod kojeg je ubroјivost bila smanjena, ali ne bitno – suprotno s NR
- **primjer:** *Optuženik star 26 godina, do tada 3 puta osuđivan zbog imovinskih delikata, pokušao je silovati invalidnu ženu staru 55 godina i pritom joj s namjerom nanio brojne tjelesne ozljede od kojih je potres mozga predstavljao tešku tjelesnu ozljedu. Prema nalazu psihijatrijskog vještaka, on je bolovao od epilepsije psihoorganskog tipa koja predstavlja duševnu bolest, zbog čega mu je ubroјivost bila bitno smanjena. Opasan je za okolinu te se može očekivati da će slična KD počiniti i u budućnosti. Osuđen je zbog KD silovanja u pokušaju i teške tjelesne ozljede, te mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 3 godine i sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja.*
- sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja može se izreći uz novčanu kaznu, kaznu zatvora, rad za opće dobro i uvjetnu osudu
- ako je izrečena uz kaznu zatvora, izvršava su u okviru zatvorskog sustava, ako uz preostale sankcije, izvršava se izvan zatvorskog sustava, uobičajeno je da se najprije izvršava sigurnosna mjera, s time da se njeno izvršenje uračunava u kaznu, nakon čega se izvršava preostali dio kazne (**vikarijski sustav**)
 - ako je izrečena uz kaznu zatvora
 - prema vikarijskom sustavu, najprije se izvršava sigurnosna mjera
 - njeno izvršenje se uračunava u kaznu
 - onda se izvršava ostatak kazne
 - obvezno psihijatrijsko liječenje može trajati do prestanka izvršenja kazne zatvora ili rada za opće dobro, protekom vremena provjeravanja kod uvjetne osude ili do isteka vremena kazne zatvora koja odgovara izrečenoj novčanoj kazni
 - po proteku prve godine od početka izvršenja sigurnosne mjere, a zatim najmanje jednom godišnje, sud je obavezan **preispitati** postoje li još uvijek pretpostavke za njezinim nastavkom i o tome donijeti rješenje po postupku propisanim posebnim zakonom
 - preispitivanje se može učiniti i ranije na zahtjev ustanove u kojoj se obvezno psihijatrijsko liječenje provodi ili na zahtjev počinitelja, ali ne prije proteka roka od šest mjeseci od zadnje preispitivanja
 - ovisno o rezultatima preispitivanja sud može **obustaviti** primjenu mjere ili **promijeniti** način i vrijeme izvršenja
 - ako su prestali razlozi zbog kojih je mjera izrečena, sud mora obustaviti njezino izvršenje – u tom slučaju moguće je da je vrijeme provedeno na liječenju kraće od trajanja kazne – tada sud može ili uputiti osuđenika na **izdržavanje ostatka kazne** ili ga pustiti na **uvjetni otpust**
 - utvrdi li su da je počinitelj koji se pušta na uvjetni otpust i dalje opasan za okolinu, a da je za otklanjanje te opasnosti dovoljno liječenje na slobodi, može mu se odrediti nastavak **liječenja na slobodi** u obliku obveze

PRISILNI SMJEŠTAJ U PSIHIJATRIJSKU USTANOVU

- mjera se ne može izreći neubroјivoj osobi – njoj **prisilni smještaj** u psihijatrijsku ustanovu
- prisilni smještaj neubroјive osobe prema odredbama ZZODS se može odrediti samo ako postoji visoki stupanj vjerojatnosti da će počinitelj počiniti KD za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 god
- ne smatra se sigurnosnom mjerom

3.2. OBVEZNO LIJEČENJE OD OVISNOSTI

- može se primijeniti prema počinitelju koji je KD počinio **pod odlučujućim djelovanjem ovisnosti** od alkohola ili opojnih droga kad postoji **opasnost** da će zbog te ovisnosti ponovno počiniti KD
- **primjer:**
Konobar star 41 godinu na okrutan je način usmrtio oštećenika u njegovoj kući, čime je počinio teško ubojstvo. U vrijeme počinjenja KD bio je u teško pijanom stanju, ali ubroјiv. Prema mišljenju psihijatrijskog vještaka,

zbog razvijenog alkoholizma i agresivnosti koju pokazuje u stanju opitosti potrebno mu je liječenje od ovisnosti. Osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 14 godina uz koju mu je izrečena sigurnosna mjera liječenja od ovisnosti.

1. ODLUČUJUĆE DJELOVANJE OVISNOSTI

- ne traži se da počinitelj bude smanjeno ubrojav
- naglasak nije na psihičkom stanju počinitelja u vrijeme počinjenja KD, nego na uvjetima koji su prethodili djelu, a to su u pravilu ovisnosti o alkoholu ili opojnim drogama
- **bitno je da između ovisnosti i počinjenog KD postoji uzročna veza**
- OVISNOST – sklonost uživanju alkohola ili opojnih droga u prekomjernim količinama stečena na temelju psihičke dispozicije ili redovitog prethodnog uzimanja
- ako uz ovisnost postoji i smanjena ubrojavost *tempore criminis*, te opasnost ponavljanja KD, prednost treba dati sigurnosnoj mjeri **obveznog psihijatrijskog liječenja** - u širem smislu obuhvaća i liječenje od alkoholizma i narkomanije
- moguće je i da KD bude počinjeno u stanju akutnog pijanstva ili drogiranosti, a da još ne postoji ovisnost
- **ovisnost se može utvrditi samo putem psihijatrijskog vještačenja**

2. OPASNOST DA ĆE POČINITELJ ZBOG NJE OPET POČINITI TEŽE KD

- ona mora postojati u vrijeme izricanja presude, a djelo koje bi moglo biti počinjeno mora biti znatne težine
 - pritom se može dopustiti da **stupanj opasnosti** kao pretpostavka za obvezno liječenje od ovisnosti bude manji nego za obvezno psihijatrijsko liječenje - liječenje od ovisnosti predstavlja manje opterećenje počinitelju
- prema izričitom zakonskom tekstu, može se primijeniti uz iste kaznenopravne sankcije, u jednakom trajanju i na isti način kao i sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja:
 - ako je mjera izrečena uz KZ izvršava se u okviru zatvorskog sustava ili u zdravstvenoj ili drugoj specijaliziranoj ustanovi za liječenje od ovisnosti izvan zatvorskog sustava pod uvjetima određenim posebnim propisom
 - ako je izrečena uz druge sankcije, izvršava se u zdravstvenoj ili drugoj specijaliziranoj ustanovi...
 - njezino **trajanje** određeno je kao i kod obveznog psihijatrijskog liječenja uz dopunsko ograničenje da ne može trajati dulje od 3 godine
 - sudac izvršenja mora **obustaviti** izvršenje ako više ne postoje razlozi zbog kojih je izrečena ili ako ocijeni da je njezino dosadašnje i daljnje izvršenje bezizgledno
 - zakonodavac nalaže **preispitivanje** – sudac izvršenja mora to učiniti najmanje svakih 6 mjeseci, računajući od vremena dolaska na izvršenje mjere – obustaviti, promijeniti...
 - u slučaju da je vrijeme provedeno na liječenju kraće od trajanja izrečene kazne, sud ima na raspolaganju iste mogućnost kao i kod obveznog psihijatrijskog liječenja 69.7.

3.3. OBVEZAN PSIHOSOCIJALNI TRETMAN

- može se izreći počinitelju koji je počinio **kazneno djelo s obilježjem nasilja** ako postoji opasnost da će počiniti isto ili slično djelo
- mjera se može primijeniti samo na određenu kategoriju počinitelja
- prognoza opasnosti od ponovnog počinjenja djela usredotočuje se na KD s elementima nasilja
- može se izreći **samo uz novčanu kaznu ili kaznu zatvora**
- izvršava se u ustanovi za izvršenje kazne zatvora ili u zdravstvenoj ustanovi ili pravnoj ili kod fizičke osobe specijalizirane za otklanjanje nasilničkih ponašanja pod uvjetima određenim posebnim propisom
- njezino trajanje ograničeno je prestankom izvršenja kazne zatvora odnosno istekom vremena kazne zatvora koja odgovara izrečenoj kazni, a najdulje moguće trajanje je dvije godine
- Zakon o zaštiti nasilja u obitelji

3.4. ZABRANA OBAVLJANJA ODREĐENE DUŽNOSTI ILI DJELATNOSTI

- izreći će se počinitelju koji je KD počinio u obavljanju određene dužnosti ili djelatnosti ako postoji opasnost da će njezino **zlouporabom** ponovno počiniti KD
- mjera može trajati od jedne do deset godina računajući od izvršnosti sudske odluke
- u vrijeme trajanja na uračunava se vrijeme provedeno u zatvoru, kaznionici ili ustanovi
- **primjer:** *Detektiv za obradu kriminaliteta zatražio je i primio od kineskog državljanina 5 tisuća kuna da zataška krivotvorenje vozačke dozvole njegove supruge. Osuđen je zbog KD primanja mita na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine, te mu je izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja poslova policajca u trajanju od 3 godine.*
- može se izreći i **neubrojivoj osobi**
- svrha je ove mjere otklanjanje opasnosti koja proizlazi iz profesionalne djelatnosti počinitelja - njome se primarno ostvaruje sigurnost društva, dok je popravljano u drugom planu
- budući da je ova mjera vrlo teška za počinitelja, sudovi je rijetko izriču
- KZ posebno pozornost posvećuje otklanjanju opasnosti do počinjenja KD na **štetu djeteta** kada se mjera može izreći i **doživotno**
- za vrijeme zabrane osuđeniku je zabranjeno baviti se određenom dužnosti ili djelatnosti samostalno, za drugu osobu, u pravnoj osobi, ni u ime druge osobe, niti smije ovlastiti drugu osobu da se bavi tom dužnosti ili djelatnosti u njegovo ime ili po njegovim uputama
- u slučaju počinitelje **nepostupanja prema zabrani** koja je izrečena uz rad za opće dobro, uvjetnu osudu ili za vrijeme uvjetnog otpusta primijeniti će se odgovarajuće zakonske odredbe o određivanju izvršenja prvotno izrečene kazne, opozivu uvjetne osude te opozivu uvjetnog otpusta
- nakon polovine trajanja mjere, sud može na prijedlog osuđenika **obustaviti** njezino izvršenje ako utvrdi da više ne postoji opasnost da će zlouporabom djelatnosti ili dužnosti ponovno počiniti KD – prijedlog se može ponoviti po proteku godine dana od prethodnog preispitivanja
- u slučaju izrečene doživotne zabrane, preispitivanje je moguće tek nakon deset godina od početka izvršenja
- o pravomoćnosti odluke sud mora obavijestiti tijelo koje je nadležno za vođenje upisnika osoba koje obavljaju određene dužnosti ili djelatnosti
- opći pojam **djelatnosti** obuhvaća sve profesionalne djelatnosti, dok **dužnost** treba obuhvatiti obavljanje određenih državnih službi, ali i nekih poslova u trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama
- zabrana obavljanja može se izreći samo na temelju **zlouporabe** djelatnost ili dužnosti – zlouporaba je nužna pretpostavka mjere i može se prihvatiti uvijek kada počinitelj koristi svoje zanimanje ili dužnosti radi postizanja njima suprotne svrhe
- pored zlouporabe traži se i **opasnost** počinitelja koja se sastoji u vjerojatnosti da će iskoristiti djelatnost ili dužnost radi ponovnog činjenja KD

PRETPOSTAVKE ZA IZRICANJE

1. ZLOUPORABA ZVANJA, DJELATNOSTI ILI DUŽNOSTI

- zlouporaba će postojati:
 1. uvijek kad počinitelj koristi svoje zvanje, djelatnost, dužnost zbog **postizanja njima suprotne svrhe**
 - u slučaju nastavnika koji navede učenicu na spolni odnošaj, ili zlatara koji otkupljuje ukradenu zlatninu
 2. prijeporno je izricanje mjere počinitelju **KD utaje poreza i drugih davanja**
 - pođe li se od toga da samo određena profesionalna djelatnost pruža počinitelju mogućnost oštećenja fiskusa, onda je neprijavljivanje poreza zlouporaba
- zlouporabe nema:
 - a. **kod grubog kršenja dužnosti** povezanih sa zvanjem, djelatnošću i zanimanjem

- zato se mjera ne može izreći nekom tko nestručno obavlja svoj posao, ali to ne radi svjesno radi počinjenja KD, npr. nesavjesno liječenje pacijenta
- b. **kad KD nije povezano sa zvanjem, djelatnošću ili dužnošću počinitelja**, ma kako ono bilo teško
 - zato je pogrešna odluka VSRH prema kojoj je učitelju koji je vršio provale u automobile izrečena zabrana bavljenja učiteljskim poslom
 - u ovakvim slučajevima moralne nepodobnosti moguće su sankcije izvan KP, npr. otkaz ugovora o radu

2. OPASNOST POČINITELJA

- sastoji se u vjerojatnosti da će on iskoristiti postojeće zvanje, djelatnost ili dužnost radi ponovnog činjenja KD, tj. radi ponovne zlorabe zvanja, djelatnosti ili dužnosti
- nije dovoljno da je samo moralno nepodoban ako nema opasnosti
- opasnost mora postojati **u vrijeme izricanja presude** - tako ju je VSRH isključio u odnosu na počinitelja koji je počinio KD zlorabe položaja i ovlasti prije 8 godina ako nema podataka da je počinitelj u tom vremenu opet zlorabio položaj
- sud utvrđuje takvu opasnost **u svakom slučaju posebno** – to je vrlo važno kod primarnog delinkventa, kad treba ispitati nije li već sama kazna dovoljna da ga odvraća od daljnjih KD i na taj način otkloni opasnost

3.5. ZABRANA UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM

- sud će ju izreći počinitelju KD protiv sigurnosti prometa kad postoji opasnost da će upravljajući motornim vozilom **ugroziti** sigurnost prometa - dakle počiniti i prekršaj
- zabrana se u pravilu odnos na sve kategorije vozila, a iznimno se određena kategorija može izuzeti kada posebne okolnosti upućuju na to da se svrha mjere time neće ugroziti
- SVRHA- da se na određeno vrijeme iz prometa isključe sve osobe koje su nepodobne za upravljanje motornim vozilom
- PRETPOSTAVKA - da je počinitelj počinio **KD protiv sigurnosti prometa**
- počinjeno KD mora ukazivati na **opasnost** da će počinitelj upravljajući motornim vozilom ugroziti sigurnost prometa
- može se izreći i prema **neubrojivoj osobi** ako njezine radnje ukazuju na to da je nesposobna za vožnju
- zabrana ne može **trajati** kraće od 1 g. ni dulje od 5 g. i počinje teći oduzimanjem vozačke dozvole, upisom zabrane za određenu kategoriju vozila u vozačku dozvolu, odnosno zabranom izdavanja vozačke dozvole počinitelju koji je nema, s time da vrijeme provedeno u zatvoru, kaznionici ili ustanovi se ne uračunava u trajanje mjere
- može se izreći i **doživotno, a traži se opasnost počinjenja KD protiv sigurnosti prometa**
- utvrdi li sud povodom prijedloga osuđenika da nakon pet godina opasnost više ne postoji, ukinut će doživotnu zabranu – po ukidanju zabrane počinitelj mora ponovno polagati vozački ispit - samo kod ukidanja doživotne zabrane inače ne
- ako je izrečena prema počinitelju koji ima **stranu dozvolu**, ona se sastoji u zabrani korištenja takve dozvole na području RH i zabrani izdavanja vozačke dozvole RH, a počinje teći danom pravomoćnosti presude
- zabrana upravljanja motornim vozilom u pravilu vrijedi za **sve kategorije** motornih vozila, a iznimno se može ograničiti na **određenu kategoriju**, ako posebna okolnost upućuje da se time neće ugroziti svrha mjere
- za počinitelja koji ima vozačku dozvolu zabrana upravljanja motornim vozilom sastoji se u
 - oduzimanju vozačke – ako se odnosi na sve kategorije vozila
 - upisu zabrane u vozačku dozvolu ako se zabrana odnosi na određenu kategoriju vozila
- ZUMV može se izreći i počinitelju koji nema vozačku dozvolu jer takva osoba zbog nedovoljnog znanja i iskustva pogotovo predstavlja opasnost za sigurnost prometa – kod takvog počinitelja zabranjeno je izdavanje vozačke dozvole

- zakon izričito propisuje obvezu ponovnog polaganja vozačkog ispita samo u slučaju ukidanja doživotne zabrane upravljanja motornim vozilom
- zabrana upravljanja motornim vozilom može se izreći i **počinitelju koji nema vozačku dozvolu** jer takva osoba posebno predstavlja opasnost za sigurnost prometa – ta zabrana ne isključuje polaganje vozačkog ispita, to je čak i poželjno

3.6. ZABRANA PRIBLIŽAVANJA, UZMENIRAVANJA ILI UHOĐENJA

- sastoji se u zabrani približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve, druge osobe ili grupe osoba, ili zabrane približavanja određenom mjestu
- ograničena je na određen krug počinitelja i određena KD, čime se vodi računa o načelu razmjernosti
- može se izreći i neubrojivom počinitelju protupravne radnje
- izriče se počinitelju spolnog KD, drugog KD nasilja ili napada na slobodu osobe ili neovlaštenog posjedovanja, proizvodnje i trgovanja drogama i tvarima zabranjenim u športu kad postoji opasnost da bi počinitelj prema tim osobama ili na tim mjestima mogao ponovno počiniti neko od navedenih KD
- može se izreći uz novčanu kaznu ili kaznu zatvora i ne može bit kraća od jedne niti dulja od pet godina
- zabrana počinje teći pravomoćnošću presude
- vrijeme provedeno u zatvoru, kaznionici ili ustanovi ne uračunava se u njezino trajanje
- nakon polovine od početka njezina izvršenja sud može na prijedlog osuđenika obustaviti njezino izvršenje, ako odbije njegov prijedlog, novi prijedlog može uputiti nakon jedne godine od njezinog zadnjeg preispitivanja
- ako ne sluša – opoziv uvjetnog otpusta
- o izrečenoj mjeri sud je dužan izvijestiti policijsku upravu
- Zakon o zaštiti nasilja u obitelji

3.7. UDALJENJE IZ ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA

- može se izreći počinitelju KD nasilja prema osobi s kojom živi u zajedničkom kućanstvu ako postoji visok stupanj opasnosti da bi bez provođenja ove mjere počinitelj mogao ponovno počiniti nasilje prema članu zajedničkog kućanstva
- po pravomoćnosti presude osoba uz policijskog službenika napušta stan
- može se izreći samo uz novčanu kaznu ili kaznu zatvora
- njezino trajanja ne može biti kraće od tri mjeseca niti dulje od tri godine
- može se izreći i neubrojivom počinitelju protupravne radnje
- vrijeme provedeno u zatoru, kaznionici ili ustanovi ne uračunava se u vrijeme trajanje mjere
- nakon polovine od početka izvršavanja sud može na prijedlog počinitelja obustaviti njezino izvršenje, a ako to ne učini, počinitelj novi prijedlog može uputiti tek nakon proteka šest mjeseci od zadnjeg preispitivanja
- opoziv uvjetnog otpusta
- o izrečenoj mjeri sud je dužan izvijestiti policijsku upravu

3.8. ZABRANA PRISTUPA INTERNETU

- sud će izreći počinitelju koji je KD počinio putem interneta ako postoji opasnost da će zlouporabom interneta ponovno počiniti KD
- mjera može trajati do šest mjeseci do dvije godine računajući od izvršnosti sudske odluke
- vrijeme provedeno u zatvoru, kaznionici, ustanovi, ne uračunava se u vrijeme trajanja mjere
- sud je o izrečenoj mjeri dužan obavijestiti regulatorno tijelo nadležno za elektroničke medije koje će osigurati njezinu provedbu
- nakon polovine od početka izvršavanja sud može na prijedlog počinitelja obustaviti njezino izvršenje, a ako to ne učini, počinitelj novi prijedlog može uputiti tek nakon proteka 1 godine od zadnjeg preispitivanja
- ova sigurnosna mjera može se izreći i neubrojivom počinitelju protupravne radnje
- problem praktične primjene - apsolutna zabrana samo kod najtežih – spolno iskorištavanje djece

3.9. ZAŠTINI NADZOR PO PUNOM IZVRŠENJU KAZNE ZATVORA

- predviđena za počinitelja kojem je
 - izrečena kazna zatvora u trajanju od 5 ili više godina za namjerno KD ili
 - 2 ili više godina za namjerno KD s obilježjem nasilja ili
 - drugo KD protiv spolne slobode i KD spolnog zlostavljanja ili iskorištavanja djece
- nadzor započinje odmah nakon izlaska počinitelja iz zatvora i u potpunosti izdržane zatvorske kazne
- vrijeme provjeravanja traje 1 godinu, ako je počinjeno na štetu djeteta vrijeme provjeravanja traje 3 godine
- sud ga po isteku može produljiti na još 1 godinu na prijedlog nadležnog tijela za probaciju
- obvezatnost ove mjere je relativizirana odredbom prema kojoj sud prilikom donošenja presude može odrediti se zaštitni nadzor ne provodi ako ima razloga vjerovati da počinitelj neće počiniti novo KD i bez njegova provođenja

VI. NEFORMALNE SANKCIJE

- u novije vrijeme postoji jaka tendencija da se: kazna zamijeni **reakcijom na počinjeno KD**, a počiniteljeva krivnja u kaznenom postupku ne utvrđuje, nego se nadomješta **počiniteljevim pristankom**
- u tom slučaju formalno ne postoji sankcija, ali se počinitelj dovodi u položaj sličan onome kod uvjetne osude
- u pitanju je **SKRETANJE POSTUPKA**, institut preuzet iz američkog prava (*diversion*)
 - ⇒ skreće se od uobičajenog postupka propisanog za takve slučajeve tako da se privremeno odustaje od pokretanja kaznenog postupka ili podizanja optužbe, a konačna odluka ovisi o **ispunjenju obveza sa strane počinitelja**
 - ⇒ prihvaćeno je u **maloljetničkom pravu**, ali i za punoljetne osobe - uz uvjet da se radi o lakšim KD
 - ⇒ u hrvatskom KP, predviđeno je kad se radi o lakšim KD
 - ⇒ državni odvjetnik može odustati od kaznenog progona ako okrivljenik poduzme određene obveze koje su slične onima iz uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom
 - ⇒ *naknada štete, uplata u humanitarne svrhe, obavljanje rada za opće dobro na slobodi*
- postoje i nastojanja da se izricanje formalnih KP sankcija izbjegne i u slučaju **nagodbe između počinitelja i žrtve**:
- tako bi **počinitelj** priznao krivnju i iskazao spremnost da se ubuduće ponaša u skladu s pravom, a štite se i interesi **žrtve**, koja na taj način dobiva više nego što bi dobila kažnjavanjem počinitelja
- a javnost će biti zadovoljna kada vidi da je otklonjena smetnja koja je dovodila u pitanje socijalni mir
- ova ideja još nije prihvaćena

VII. POSEBNE KAZNENOPRAVNE MJERE

- KZ predviđa 3 posebne kaznenopravne mjere:
 1. oduzimanje imovinske koristi
 2. oduzimanje predmeta
 3. javno objavljivanje presude

1. ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI

- KZ polazi od toga da nitko ne može zadržati imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom
- takva imovinska korist oduzima se sudskom odlukom kojom se utvrđuje da je KD počinjeno
 - **IMOVINSKA KORIST**- neposredna imovinska korist od kaznenog djela koja se sastoji od svakog uvećanja ili sprečavanja umanjivanja imovine do koje je došlo počinjenjem kaznenog djela, imovina u koju je promijenjena ili pretvorena neposredna imovinska korist od kaznenog djela kao i svaka druga korist koja je dobivena od neposredne imovinske koristi od KD ili imovine u koju je prenamijenjena ili pretvorena neposredna imovinska korist od kaznenog djela bez obzira nalazi li se na području RH ili zvan njega
- odluka o oduzimanju imovinske koristi izvršava se prema odredbama **ovršnog postupka**:
 - to vrijedi samo kad je sud obvezao počinitelja na *isplatu protuvrijednosti u novčanom iznosu*

- ako se oduzimanje imovinske koristi odnosi na *novac, vrijednosne papire, stvari*, ono se provodi neposredno

- **zastara izvršenja** – sva potraživanja utvrđena pravomoćnom sudskom odlukom zastarijevaju za **10 godina**

ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI I ODUZIMANJE PREDMETA

- ima sličnosti, posebno kad se radi o novcu ili predmetima nastalim počinjenjem KD (*producta sceleris*)
- pa te dvije mjere ponekad nije lako razlikovati
- no postoji i razlika
 - ⇒ PRODUCTA SCELERIS - predmeti koji bez počinjenja KD ne bi ni nastali - lažni novac nastao krivotvorenjem
 - ⇒ IMOVINSKA KORIST - *ukradeni novac* nije nastao počinjenjem KD – takav novac može se oduzeti samo temeljem odredbe o oduzimanju koristi - posebno novac koji je na bankovnom računu, jer to nije predmet
- tamo gdje se predmeti pribavljeni KD ne mogu oduzeti, počinitelji će se obvezati na **isplatu odgovarajuće protuvrijednosti u novčanom iznosu**, pa se pitanje razgraničenja s oduzimanjem predmeta ni ne postavlja; uz mogućnost obročnog plaćanja

SVRHA ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI

- da se počinitelju oduzme ono što je stekao KD - kako mu se KD ne bi isplatilo („*crime doesn't pay*“)
- posebno važno kod **organiziranog kriminala**, jer se na tom području ostvaruje ogromna imovinska korist
- ono služi pravednosti, ali i prevenciji
- element **kazne**, no oduzimanje imovinske koristi ne može se smatrati kaznom jer ne izražava prijekor počinitelju, a i ne može se odmjeravati
- za razliku od **sigurnosnih mjera** koje su u pravilu fakultativne, oduzimanje imovinske koristi je **obvezno**
- oduzimanje imovinske koristi nije ni pravna posljedica osude jer ne nastupa po sili zakona, nego se izriče presudom u svakom konkretnom slučaju na temelju prethodnog utvrđivanja visine imovinske koristi

SUPSIDIJARNOST ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI

- oduzimanje imovinske koristi je supsidijarno utoliko što se izriče samo ako imovinska korist već nije vraćena ili ako njezino oduzimanje nije sadržano u dosuđenom **imovinskopravnom zahtjevu**
- može se odnositi na *naknadu štete, povrat stvari ili poništaj određenog pravnog posla*
- žrtva uvijek ima prednost nad državom
 - ako počinitelj vrati imovinsku korist prije donošenja presude tako da obešteti žrtvu KD ili je ona oduzeta u nekom drugom postupku (npr. upravnom), sud je neće oduzimati;
 - ako od više oštećenika, pa samo nekima bude dosuđen imovinskopravni zahtjev, sud će oduzeti imovinsku korist ostvarenu na preostalim žrtvama
- u praksi, imovinska korist se oduzima u slučajevima:
 - ⇒ kad je ostvarena KD na štetu općih interesa gdje nema pojedinačnih oštećenika - *zarada širenjem diskrimina*
 - ⇒ kad su oštećenici poznati, ali iz nekog razloga ne podnose prijedlog za ostvarivanje imovinskopavnog zahtjeva
 - ⇒ kad se oštećenici više ne mogu identificirati - *npr. kod preprodaje droge*
- imovinska korist oduzima se i kad je oštećenik s imovinskopravnim zahtjevom upućen na parnicu jer se time izbjegava mogućnost da ona ne bude oduzeta ako oštećenik ne pokrene parnicu

PRAVILA ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI

- zakon propisuje posebne uvjete oduzimanja imovinske koristi:
 - KZ izričito propisuje da se oduzeta imovinska korist neće umanjiti za iznos **sredstava uložениh u kriminalnu djelatnost** – time je prihvaćeno **bruto načelo** pri oduzimanju imovinske koristi
 - TEORIJA SALDA (NETO NAČELO)

- oduzet će se **čista dobit** - nužni izdaci i troškovi koje je imao počinitelj neće se uračunati
- kad bi se uračunali troškovi počinitelja, oduzimanje imovinske koristi bi se pretvorilo u **prikrivenu novčanu kaznu**, što je neprihvatljivo (ionako mu se može izreći i prava novčana kazna, npr. za KD iz koristoljublja)
- međutim, neće mu se priznati osobni trud jer bi to bilo nagrađivanje kriminalne djelatnosti - uz tu pretpostavku se ne bi mogla oduzeti gotovo nikakva korist počiniteljima KD nadriliječništva ili nadripisarstva

→ MJERODAVNA JE VRIJEDNOST KOJU SU PRIBAVLJENI PREDMETI/USLUGE IMALI U VRIJEME POČINJENJA KD

- ⇒ ako počinitelj proda prisvojenu stvar po cijeni nižoj od tržišne, platit će iznos koji odgovara tržišnoj cijeni - tko mu kriv što to nije iskoristio
- ⇒ ako ju proda po cijeni višoj od tržišne, oduzet će mu se stvarno pribavljena korist
- ⇒ ako se pribavljena imovinska korist odnosi na **strani novac**, a nisu oduzete novčanice, počinitelj će biti dužan nadoknaditi kunsu protuvrijednost prema tečaju na dan ispunjenja obveze
- zakon daje ovlast sudu da visinu iznosa imovinske koristi odmjeri **po slobodnoj ocjeni** uvijek kada bi njezino utvrđivanje bilo skopčano s nerazmjernim teškoćama ili sa znatnim odugovlačenjem postupka

ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI OD TREĆEGA

- ako je više počinitelja ili sudionika zajednički ostvarilo imovinsku korist, neće se obvezivati i da solidarno isplate odgovarajuću protuvrijednost, nego će svaki biti dužan platiti samo iznos koristi koju je on postigao;
- ako se više ne može utvrditi koliku je korist ostvario svaki od njih, dužni su platiti protuvrijednost na jednake dijelove

- imovinska korist oduzet će se i kad se po bilo kojem pravnom temelju nalazi kod **treće osobe**
- netko počini KD zlouporabe položaja i ovlasti kojim trećem pribavi korist
- npr. netko ukradeni sat pokloni svojoj ženi

→ imovinska korist oduzet će se i kad se po bilo kojem pravnom temelju nalazi kod **3.** bez obzira radi li se o pravnoj ili fizičkoj osobi - osim ako je treći imovinu stekao u dobroj vjeri

→ iznimka od načela da nitko ne može zadržati imovinsku korist – sud može odlučiti da se neće oduzeti **neznatna imovinska korist**

→ odluka o oduzimanju imovinske koristi izvršava se prema odredbama Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem

→ **izvršenje oduzimanja imovinske koristi ne zastarijeva**

PROŠIRENO ODUZIMANJE

- „ako počinitelj kaznenog djela iz nadležnosti Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala ima ili je imao imovinu koja je nerazmjerna njegovim zakonitim prihodima, pretpostavlja se da ta imovina predstavlja korist od kaznenog djela, osim ako počinitelj učini vjerojatnim da je njezino podrijetlo zakonito“
- prodaje drogu, nađu, ne radi, uzmu lovu iako nije dokazano da je od droge
- može se dogoditi da je **imovinska korist sjedinjena s imovinom** koja je stečena na zakonit način – u tom će slučaju ukupna imovina biti predmetom oduzimanja do procijenjene vrijednosti imovinske koristi, a na isti način i u istom omjeru oduzet će se i korist dobivena od imovine u koju je zakonita imovina sjedinjena s imovinskom koristi od KD
- **prošireno oduzimanje** primjenjuje se na člana obitelji bez obzira na to po kojem se pravnom temelju kod njega nalazi i neovisno o tome živi li s počiniteljem u zajedničkom kućanstvu
- članovi obitelji su
 - bračni ili izvanbračni drug ili istospolni partner,
 - njihova zajednička djeca i djeca svakoga od njih,
 - srodnik po krvi u ravnoj lozi,

- srodnik u pobočnoj lozi zaključno do trećeg stupnja,
 - srodnici po tazbini zaključno do drugog stupnja,
 - posvojitelj i posvojenik
- prošireno oduzimanja odnosi se i na svaku drugu osobu bez obzira po kojem je pravnom temelju stekla imovinsku korist ako ta osoba ne učini vjerojatnim da je korist stekla u dobroj vjeri i po razumnoj cijeni

2. ODUZIMANJE PREDMETA

SHVAĆANJA O PRAVNOJ PRIRODI

1. oduzimanje predmeta je sigurnosna mjera stvarne prirode

- jer se odnosi na određene predmete u vezi s KD, za razliku od ostalih sigurnosnih mjera koje su osobne prirode
- predmet se oduzima jer je **opasan**, tj. može opet poslužiti za počinjenje KD
 - to ima smisla kad su predmeti zaista opasni sami po sebi - eksplozivne naprave, krivotvorene novčanice
 - međutim, u nekim slučajevima o tome nema riječi - kuhinjski nož – njegovo oduzimanje nema smisla jer nije opasan sam po sebi, a i može se opet lako nabaviti
- ovakvo shvaćanje ne može objasniti oduzimanje predmeta kad je to prijeko potrebno iz moralnih razloga jer osiguranje društvene moralnosti nije isto što i **sprečavanje KD**, što je pak svrha sigurnosnih mjera

2. predmet ne može biti opasan sam po sebi – on je opasan kad ga drži opasni počinitelj

- zato ga treba oduzeti samo ako se može očekivati da će ga konkretni počinitelj opet upotrijebiti za počinjenje KD
- ovo stajalište je upitno jer opasnost počinitelja ne ovisi o opasnosti njemu dostupnih sredstava, nego o njegovoj **ličnosti**

3. oduzimanje predmeta ima kazneni karakter

- potječe iz davnih vremena kad se kažnjavao **sam predmet** kojim je počinjeno KD – jedino tako se može objasniti oduzimanje kuhinjskog noža kojim je počinjeno KD, ali i oduzimanje predmeta iz moralnih razloga
- kad je riječ o predmetu u vlasništvu počinitelja, njegovim oduzimanjem se počinitelja **dodatno kažnjava**
- ni ovo stajalište ne može objasniti oduzimanje predmeta od trećih osoba i predmeta koji se po KZ moraju oduzeti i kad kazneni postupak ne završi presudom kojom se okrivljenik oglašava krivim

OPĆENITO

- KZ je samim time ne smatra više sigurnosnom mjerom, nego kaznenopravnom mjerom **sui generis**
- na taj se način oduzimanje predmeta stavlja u isti rang sa oduzimanjem imovinske koristi jer među njima postoje brojne dodirne točke i pravna im je priroda slična
- **oduzimanje obuhvaća predmete i sredstva koji su**
 - namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje KD - *instrumenta sceleris*
 - nastali njegovim počinjenjem - *producta sceleris*
- ako postoji opasnost da će se ponovno uporabiti za počinjenje KD
- sud može oduzeti predmet i sredstva i kada počinitelj protupravne radnje nije kriv
- oduzeti se mogu predmeti i sredstva i kada je to potrebno radi zaštite opće sigurnosti, javnog poretka ili moralnih R
- oduzimanje predmeta moguće je i od **neubrojive osobe**
- oduzeti predmeti postaju vlasništvo RH, ali to ne utječe na **pravo treće osobe** na naknadu štete prema počinitelju zbog oduzetog predmeta ili sredstva
- vlasnik koji nije počinitelj ima pravo na povrat predmeta ili sredstva ili naknadu njihove tržišne vrijednosti iz državnog proračuna, osim ako je najmanje krajnjom nepažnjom pridonio da predmet ili sredstvo bude namijenjeno ili uporabljeno za počinjenje KD ili da nastane njegovim počinjenjem ili ako je pribavio predmet ili sredstvo znajući za okolnosti koje omogućuju njegovo oduzimanje
- **oduzimanje:**
 1. u pravilu **fakultativno**,

2. **obvezno** - ako zakon kod pojedinačnog KD propiše oduzimanje, npr. obvezno je oduzimanje droge i sredstava za njihovo pripravljanje, lažnog novca; **u takvim slučajevima**, naravno da vlasnik nema pravo na naknadu iz državnog proračuna, osim ako posebnim zakonom nije drugačije propisano
3. sud može naložiti uništenje predmeta ili sredstava npr. dječje pornografije što je uvijek obvezno

3. JAVNO OBJAVLJIVANJE PRESUDE

- **presudom kojom se proglašava krivim** počinitelj KD počinjenog u sredstvima javnog priopćavanja sud može odrediti da se ona javno objavi o trošku počinitelja
- pritom određuje sredstvo, vrijeme, način i ostale okolnosti javnog objavljivanja
- npr. okrivljenik je u pismu „Glasu Istre“ iznio neistinite činjenice o privatnom tužitelju čime je počinio KD klevete; osuđen je na novčanu kaznu, ali je sud odredio da će se izreka presude objaviti u „Glasu Istre“ jer je privatni tužitelj imao neugodnosti kod čitatelja tog lista koji su pročitali inkriminirano pismo
- javno objavljivanje presude najčešće se odnosi na **KD protiv časti i ugleda**, no može se odrediti i za druga KD ako su počinjena u sredstvima javnog priopćavanja – kako se javnim objavljivanjem prvenstveno želi dati zadovoljština žrtvi i ostvariti pravednost, te kako počinitelj snosi troškove objavljivanja, ova mjera ima neke dodirne točke s **kaznom**
- mogućnost javnog objavljivanja predviđena je i za slučajeve u kojima je sud donio **oslobađajuću presudu**
- u takvim slučajevima sud može na zahtjev oslobođene osobe kad je to u njezinom ili javnom interesu odrediti da se presuda objavi u cijelosti ili djelomično na teret državnog proračuna ili o trošku privatnog tužitelja

VIII. PRAVNE POSLJEDICE OSUDE, REHABILITACIJA I DAVANJE PODATAKA IZ KAZNE NE EVIDENCIJE

- za razliku od KZ/97 PPO, DP i R nisu više regulirani KZ
- tu međusobno povezani materiju uređuje Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji

1. PRAVNE POSLJEDICE OSUDE

- pravne posljedice su ograničenja prava osuđenih osoba koja nastupaju po sili zakona
- nisu kaznenopravne sankcije jer nisu predviđene KZ i ne izriču se presudom, kao npr. sporedne kazne ili sigurnosne mjere
- nastupaju automatski, kao nužna popratna pojava osude.; suci najčešće o njima ne razmišljaju i ne uzimaju ih u obzir prilikom izbora vrste i mjere sankcije
- njihovo djelovanje može biti za osuđenika neugodnije od djelovanja same kazne ili dr. sankcije koju je izrekao sud, npr. ako dovode do prestanka radnog odnosa ili nemogućnosti zapošljavanja
- tradicionalno se dijele u 2 skupine:
 1. prestanak ili gubitak određenih prava - prestanak izbornih funkcija, službe, radnog odnosa, gubitak čina
 2. zabrana stjecanja određenih prava - javnog istupanja, obavljanja javnih ovlasti, određenih zvanja i dozvola
- Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (ZOPPOKER) propisuje da se pravne posljedice osude zbog počinjenog KD mogu propisati **samo zakonom**
- pravne posljedice osude nastupaju **danom pravomoćnosti** odluke kojom je počinitelj proglašen krivim za počinjenje KD i kojom mu je izrečena kazna
- pravne posljedice osude **prestaju najkasnije 10 godina** nakon izdržane, oproštene ili zastarjele kazne zatvora, plaćene novčane kazne, izvršenja rada za opće dobro, odnosno protekom roka provjeravanja iz uvjetne osude

2. REHABILITACIJA I DAVANJE PODATAKA IZ KAZNE NE EVIDENCIJE

- rehabilitacija je uspostava statusa punopravnog građanina osuđenoj osobi s posljedicom da joj prijašnja osuda u kasnijem redovnom životu ni u čemu pravno ne smeta

- rehabilitacija je nagrada za dobro vladanje nakon izdržane kazne, ali i jedan od načina sprečavanja recidivizma, pa je ona ne samo u interesu počinitelja, nego i društva
- prema ZOPPOKER **pravo na rehabilitaciju** očituje su u tome da počinitelj KD koji je pravomoćno osuđen ili oslobođen kazne ima pravo nakon proteka zakonom određenog vremena i pod uvjetima određenim zakonom, smatrati se osobom koja nije počinila KD, a njezina prava i slobode ne mogu se razlikovati od prava i sloboda osoba koje nisu počinile KD – na taj je način prihvaćen **model pune rehabilitacije**

1. OSNOVNA REHABILITACIJA nastupa već nakon izdržane, oprostene ili zastarjele kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora ili kazne maloljetničkog zatvora, odnosno plaćene novčane kazne jer od tog trenutka osuđene osobe imaju sva prava građanina utvrđena Ustavom, zakonom ili dr. propisima te mogu stjecati sva prava osim onih koja su im ograničena sigurnosnom mjerom ili nastupanjem pravne posljedice osude

- ta rehabilitacija dakle nije potpuna jer mogućnost stjecanja nekih prava može biti ograničena sigurnosnom mjerom ili nastupanjem pravne posljedice osude, a niti fikcija neosuđivanosti još ne nastupa u tom trenutku, nego tek nakon proteka određenog vremena u kojem se osuđenik dobro vladao.

2. Kad protekne to vrijeme, a nisu više na snazi sigurnosne mjere niti pravne posljedice osude, niti je osuđenik za njegova trajanja počinio novo KD, nastupa **DOPUNSKA REHABILITACIJA**.

- dopunska rehabilitacija je **puna rehabilitacija utemeljena na fikciji neosuđivanosti**; tako rehabilitirani osuđenik ima pravo nijekati prijašnju osuđivanost i zbog toga ne može biti pozvan na odgovornost niti može imati bilo kakve pravne posljedice

REHABILITACIJA I KAZNENA EVIDENCIJA

- rehabilitacija je usko povezana s **kaznenom evidencijom**:
 - ⇒ ustrojava i vodi ministarstvo nadležno za pravosuđe koje je ujedno i središnje tijelo za razmjenu tih podataka s drugim državama, a evidenciju odgojnih mjera izrečenih maloljetnim osobama i mlađim punoljetnicima vodi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi
 - ⇒ kaznena evidencija sadrži – podaci o istovjetnosti osobe, podaci o presudi, KD i KP sankcijama
- nužna posljedica rehabilitacije je **brisanje osude** iz kaznene evidencije
- KZ sadrži i odredbe o **davanju podataka iz kaznene evidencije**
 - nadležno ministarstvo osigurava sudovima i državnim odvjetnicima neposredan pristup podacima upisanim u kaznenu evidenciju u odnosu na osobu za koju je počeo kazneni progon
 - važna je i odredba prema kojoj **nitko** nema pravo zahtijevati od građana da podnesu dokaze o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti
 - **iznimke**: kad se radi o zasnivanju radnog odnosa ili povjeravanju poslova čije obavljanje podrazumijeva redovite kontakte s djecom, poslodavac može uz suglasnost osobe za koju se podaci traže, zatražiti izdavanje posebnog uvjerenja o podacima koji se odnose na počinitelje KD spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece i drugih KD navedenih u čl.13.st.4.
 - osim toga, svaka osoba ima pravo tražiti podatke iz kaznene evidencije za sebe ako su joj ti podaci potrebni radi ostvarivanja nekog prava u inozemstvu ili u međunarodnoj organizaciji
- **fikcija neosuđivanosti vrijedi i u kaznenom postupku za novo KD**
 - ⇒ sud ne smije uzeti **raniju osudu** kao otegotnu okolnost ako je za nju nastupila puna rehabilitacija
 - ⇒ nastupi li puna rehabilitacija, sud neće ni moći dobiti podatak o osudi iz kaznene evidencije
 - ⇒ isto tako se sud ne smije pozvati na raniju osudu ni ako za nju zna iz drugih izvora
 - ⇒ tada **načelo rehabilitacije** ima prednost nad *zakonskom odredbom po kojoj sud pri odmjeravanju kazne mora uzeti u obzir usklađenost ranijeg počiniteljevog ponašanja sa zakonima*
- **davanje podataka u okviru međunarodne suradnje**:

- ZOPPOKER posebno i detaljno uređuje i pitanja međunarodne dostave podataka iz kaznene evidencije
- **podaci iz kaznene evidencije o osobama osuđenim za seksualne delikte na štetu djece:**
 - podaci iz kaznene evidencije za KD protiv slobode i spolnog ćudoređa počinjeno prema djetetu ili maloljetnoj osobi mogu se iznimno i na njihov zahtjev dati na uvid **ustanovama** koje skrbe ili odgajaju djecu/maloljetnike
 - tako se nastoji ostvariti zaštita djece i maloljetnika od ranije osuđivanih počinitelja seksualnih delikata, no to vrijedi samo do nastupa rehabilitacije
 - tzv. evidencija pedofila
- poseban oblik rehabilitacije predviđen je za osobe koje su osuđene zlouporabom političke moći
- u tom je slučaju moguć samo posebni izvanredni pravni lijek protiv odlika sudova bivše SFRJ
- od rehabilitacije tako osuđenih osoba treba razlikovati rehabilitaciju žrtava

IX. AMNESTIJA I POMILOVANJE

- amnestija i pomilovanje su instituti čija pravna priroda može biti različita
- oni mogu biti **procesne smetnje** (negativne procesne pretpostavke) ako vode do nemogućnosti pokretanja ili vođenja KP - abolicija
- njemačka doktrina smatra ih **razlozima ukidanja kazne**
- to se u hrvatskom KP može prihvatiti samo kad amnestija i pomilovanje potpuno isključuju izvršenje kazne
- NE i u slučajevima *smanjenja kazne, zamjene jedne sankcije drugom, prijevremene rehabilitacije, ukidanja ili skraćivanja pravnih posljedica osude*

1. AMNESTIJA

- akt milosti zakonodavca kojim se pod određenim uvjetima potpuno ili djelomično poništavaju učinci osude za određena KD ili za određene, ali neimenovane počinitelje KD
- amnestiju daje Hrvatski sabor u formi zakona
- daje se u formi zakona pa se njome, za razliku od pomilovanja, ne imenuju osobe kojima se daje
- može se uvjetovati određenim **okolnostima** - *npr. da su KD na koja se odnosi počinjena u nekom razdoblju*
- tada je potreban akt suda kojim se potvrđuje da su u pojedinom slučaju ispunjene sve pretpostavke predviđene u zakonu
- kada se amnestijom obustavlja kazneni postupak, govori se o **aboliciji**, ili preciznije o amnestiji abolicijom jer se abolicija može odobriti i određenom počinitelju u postupku pomilovanja
- amnestija je najčešće politički motivirana te se primjenjuje nakon velikih nesreća, nemira i društvenih konflikata kako bi se uspostavio društveni red i mir; ona je u tom slučaju instrument pacificiranja i preustroja države
- i tzv. svečarske amnestije koje se odobravaju prigodom sretnih nacionalnih događaja imaju do stanovite mjere politički značaj
- nakon izbijanja oružane pobune 1991. donijeto je više zakona o amnestiji koji su nazvani **zakonima o oprost**

ZAKONI O OPROSTU:

1. ZAKON O OPROSTU OD KRIVIČNOG PROGONA I POSTUPKA ZA KD POČINJENA U ORUŽANIM SUKOBIMA I U RATU PROTIV RH
 - 1992.
 - odnosio se samo na aboliciju – kazneni postupak se neće pokretati, a pokrenuti će se obustaviti
 - nije sadržavao katalog KD koje treba obuhvatiti oprostom, nego je odluka prepuštena **sudu** – to je u suprotnosti s ustavnom odredbom po kojoj o amnestiji odlučuje Hrvatski sabor
2. ZAKON O OPROSTU POČINITELJIMA KD S OKUPIRANIH DIJELOVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE I OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
 - 1996.
3. ZAKON O OPĆEM OPROSTU

- 1996.
- nije ograničio oprost samo na aboliciju, nego ga je proširio i na osuđene osobe
- naveo je katalog KD koja ne podliježu oprost, čime je olakšan položaj sudovima
- **greška zakona:** omogućio davanje oprosta počiniteljima koji su u okviru oružane pobune s umišljajem lišili života jednu ili više osoba i tako počinili kv. oblik KD oružane pobune, a to KD nije bilo na popisu KD koja ne podliježu oprost (često su ti počinitelji zapravo počinili ratne zločine što im je neopravdano oprošteno)

2. POMILOVANJE

- akt milosti državnog poglavara kojim se u pojedinačnom slučaju potpuno ili djelomično obustavlja izvršenje kazne ili drugih kaznenopravnih mjera ili se izrečena sankcija zamjenjuje nekom drugom
- ono vuče porijeklo iz kršćanske ideje milosrđa („oprašajte pa će vam biti oprošteno“)
- prihvaćeno je u suvremenim demokratskim državama unatoč brojnim **kritikama**:
 - ugrožava načelo trodiobe vlasti - predstavlja miješanje egzekutive u sudbenu vlast
 - krši načelo zakonitosti - državni poglavar pri davanju pomilovanja nije vezan normama KP
 - narušava jednakost građana - jednima se oprašta, a drugima ne
 - nepotrebno - jer sudovi mogu otkloniti greške putem izvanrednih pravnih lijekova
- **u prilog pomilovanju**
 - nezaobilazno jer se u nekim situacijama jedino njime mogu otkloniti sudske greške i ublažiti strogost sudova
 - u kriznim vremenima se pomilovanjem kao i amnestijom postiže umirenje javnosti

Prema Zakonu o pomilovanju Predsjednik Republike:

- ne daje pomilovanje samo osobama koje su osudili sudovi RH, nego i osobama koje izdržavaju kaznu u RH na temelju presuda stranih ili međunarodnih sudova
- ukinuto je dotadašnje pravo Predsjednika da pomilovanjem obustavi kazneni postupak prema određenoj osobi, tj. **pomilovanjem se više ne može dati abolicija**
- postupak pomilovanja pokreće se isključivo molbom osuđene osobe, pa je isključeno davanje pomilovanja po službenoj dužnosti
- molba se predaje Ministarstvu pravosuđa koje sastavlja izvješće i dostavlja ga Predsjedniku Republike
- radi osiguranja transparentnosti postupka odluka o pomilovanju mora se objaviti u Narodnim Novinama
- **pomilovanjem se poimence određenoj osobi može:**
 1. dati potpuni ili djelomični oprost od izvršenja kazne
 2. zamijeniti izrečena kazna blažom kaznom ili primijeniti uvjetnu osudu
 3. dati prijevremenu rehabilitaciju
 4. ukinuti ili odrediti kraće trajanje posljedice osude, sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti, dužnosti ili protjerivanja stranca iz zemlje